

2026 대비 스터디파이터 감정평가 관계법규1 기본서

2026년 개정판

감정평가사
1차 합격을
위한
필수 기본서

제1판

네이버카페 | 스터디파이터 (<https://cafe.naver.com/studyfighter>)

동영상강의 | 스터디파이터넷 (<https://www.studyfighter.net>)

01

PART

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제1장 총칙

제1절	용어의 정의	001
제2절	도시·군계획의 법적지위	004

제2장 광역계획권 및 광역도시계획

제1절	광역계획권의 지정	005
제2절	광역도시계획	006

제3장 도시·군기본계획

제1절	도시·군기본계획의 수립 및 확정(승인)	011
제2절	도시·군기본계획의 정비	014

제4장 도시·군관리계획

제1절	도시·군관리계획의 입안	015
제2절	도시·군관리계획의 결정	021
제3절	공간재구조화계획	024

제5장 용도지역 등

제1절	용도지역의 종류와 지정절차	029
제2절	용도지역 지정의 효과	033
제3절	용도지구	038
제4절	용도구역	042
제5절	둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 경우의 행위제한	049

제6장 기반시설과 도시·군계획시설

제1절	기반시설과 도시·군계획시설	051
제2절	매수청구 및 실효 등	061

제7장 지구단위계획구역과 지구단위계획

제1절	지구단위계획구역	065
제2절	지구단위계획	068

제8장 개발행위의 허가

제1절	허가대상 개발행위	073
제2절	개발행위허가기준	077

제9장 성장관리계획구역 및 성장관리계획

제1절	성장관리계획구역	081
제2절	성장관리계획	082

제10장 개발밀도관리구역과 기반시설부담구역

제1절	개발밀도관리구역	085
제2절	기반시설부담구역	086

제11장 보칙 및 벌칙

제1절	타인토지에의 출입 등	091
제2절	청문	093
제3절	벌칙	093

02

PART

도시 및 주거환경정비법

제1장 총칙

97

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

제1절	도시·주거환경정비기본계획 등	103
제2절	정비계획의 입안 및 정비구역의 지정	106
제3절	정비구역에서의 행위제한	115

제3장 정비사업의 시행

제1절	정비사업의 시행방법	119
제2절	정비사업의 시행자	120
제3절	조합설립추진위원회 및 정비사업조합	123
제4절	시공사 선정 등	139
제5절	사업시행계획 등	141
제6절	정비사업시행을 위한 조치	145
제7절	관리처분계획 등	147
제8절	공사완료에 따른 조치 등	157

제4장 기타

제1절	비용의 부담	161
제2절	정비기반시설과 국공유재산	163

03

PART

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제1장 총칙 167

제2장 등록

제1절	토지의 조사 및 등록	190
제2절	지번	191
제3절	지목	193
제4절	경계	197
제5절	면적	199

제3장 지적공부

제1절	지적공부의 의의	183
제2절	토지(임야)대장	184
제3절	공유지연명부	185
제4절	대지권등록부	186
제5절	지적도 · 임야도	187
제6절	경계점좌표등록부	190
제7절	부동산종합공부	191
제8절	지적공부의 보존 · 반출 · 공개	193
제9절	지적공부의 복구	194
제10절	지적전산자료의 이용	196

제4장 토지의 이동

제1절	서설	197
제2절	신규등록	198
제3절	등록전환	200
제4절	분할	201
제5절	합병	202
제6절	지목변경	204
제7절	바다로 된 토지의 등록말소	205
제8절	등록사항의 정정	206
제9절	축척변경	208
제10절	토지이동의 신청 및 신고	211
제11절	지적정리 · 소유자정리 · 통지	213

04

PART

건축법

제1장 총칙

제1절	용어의 정의	217
제2절	건축법 적용대상물	220

제2장 건축법 적용대상 행위

제1절	건축 및 대수선	223
제2절	건축물의 용도변경	224

제3장 건축허가 및 건축신고

제1절	건축허가	226
제2절	건축신고	231
제3절	허가(신고)에 따른 인·허가 등의 의제사항	232
제4절	가설건축물 및 사용승인	233

제4장 대지와 도로

제1절	대지	235
제2절	도로	238

제5장 건축물의 구조 및 면적산정방법

제1절	건축물의 구조	241
제2절	대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우	245
제3절	건폐율·용적률	246
제4절	건축물의 면적 및 높이 등의 산정방법	247

제6장 건축물의 높이제한 및 건축협정 등

제1절	건축물의 높이제한	250
제2절	특별건축구역	252
제3절	건축협정	255
제4절	결합건축	257
제5절	이행강제금	258
제6절	건축분쟁전문위원회	260

05

PART

등기법

제1장	총설	263
제2장	등기기관과 설비	268
제3장	등기절차 총론	272
제4장	표시에 관한 등기	277
제5장	권리에 관한 등기	280
제6장	이의신청	288

PART 01

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제1장	총칙
제2장	광역계획권 및 광역도시계획
제3장	도시·군기본계획
제4장	도시·군관리계획
제5장	용도지역 등
제6장	기반시설과 도시·군계획시설
제7장	지구단위계획구역과 지구단위계획
제8장	개발행위의 허가
제9장	성장관리계획구역 및 성장관리계획
제10장	개발밀도관리구역과 기반시설부담구역
제11장	보칙 및 벌칙

제1절

용어의 정의

국가계획	중앙행정기관이 법률에 따라 수립하거나 국가의 정책적인 목적 을 이루기 위하여 수립하는 계획 중 도시·군기본계획의 내용이나 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함된 계획을 말한다.
광역도시계획	광역계획권의 장기발전방향 을 제시하는 계획을 말한다.
도시·군 계획	특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군(광역시의 군은 제외)의 관할 구역에 대하여 수립하는 공간구조와 발전방향에 대한 계획으로서 도시·군기본계획과 도시·군관리계획으로 구분한다.
도시·군 기본계획	특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역 및 생활권에 대하여 기본적인 공간구조 와 장기발전방향 을 제시하는 종합계획 으로서 도시·군관리계획 수립의 지침 이 되는 계획을 말한다.
도시·군 관리계획	특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지이용·교통·환경·경관·안전·산업·정보통신·보건·복지·안보·문화 등에 관한 다음의 계획을 말한다. ① 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획 ② 개발제한구역·시가화조정구역·수산자원보호구역·도시자연공원구역의 지정 또는 변경에 관한 계획 ③ 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획 ④ 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획 ⑤ 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획 ⑥ 도시혁신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획 ⑦ 복합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획 ⑧ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
지구단위계획	도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획을 말한다.

공간재구조화 계획	토지의 이용 및 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 완화하는 용도구역의 효율적이고 계획적인 관리를 위하여 수립하는 계획을 말한다.
도시혁신계획	창의적이고 혁신적인 도시공간의 개발을 목적으로 도시혁신구역에서의 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등의 제한에 관한 사항을 따로 정하기 위하여 공간재구조화계획으로 결정하는 도시·군관리계획을 말한다.
복합용도계획	주거·상업·산업·교육·문화·의료 등 다양한 도시기능이 융복합된 공간의 조성을 목적으로 복합용도구역에서의 건축물의 용도별 구성비율 및 건폐율·용적률·높이 등의 제한에 관한 사항을 따로 정하기 위하여 공간재구조화계획으로 결정하는 도시·군관리계획을 말한다.
기반시설	다음의 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다. ① 도로·철도·항만·공항·주차장 등 교통시설 ② 광장·공원·녹지 등 공간시설 ③ 유통업무설비, 수도·전기·가스공급설비, 방송·통신시설, 공동구 등 유통·공급시설 ④ 학교·공공청사·문화시설 및 공공필요성이 인정되는 체육시설 등 공공·문화체육시설 ⑤ 하천·유수지(遊水池)·방화설비 등 방재시설 ⑥ 장사시설 등 보건위생시설 ⑦ 하수도, 폐기물처리 및 재활용시설, 빗물저장 및 이용시설 등 환경기초시설
도시·군계획시설	기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말한다.
광역시설	기반시설 중 광역적인 정비체계가 필요한 다음의 시설을 말한다. ① 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐는 시설 : 도로·철도·광장·수도·전기·가스·공동구 등 ② 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군이 공동으로 이용하는 시설 : 항만·공항·자동차·정류장·공원·유원지 등
공동구	전기·가스·수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등 지하매설물을 공동 수용함으로써 미관의 개선, 도로구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 시설물을 말한다.

도시·군계획 시설사업	도시·군계획시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업을 말한다.
도시·군계획 사업	도시·군관리계획을 시행하기 위한 사업으로서 도시·군계획시설사업, 도시개발법에 따른 도시개발사업, 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업을 말한다.
용도지역	토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.
용도지구	토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 경관·안전 등을 도모하기 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.
용도구역	토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역 및 용도지구의 제한을 강화하거나 완화하여 따로 정함으로써 시가지의 무질서한 확산방지, 계획적이고 단계적인 토지이용의 도모, 혁신적이고 복합적인 토지활용의 촉진, 토지이용의 종합적 조정·관리 등을 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.
개발밀도 관리구역	개발로 인하여 기반시설이 부족할 것으로 예상되나 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 건폐율이나 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 지정하는 구역을 말한다.
기반시설 부담구역	개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정·고시하는 구역을 말한다.
기반시설 설치비용	단독주택 및 숙박시설 등 대통령령으로 정하는 시설의 신·증축 행위로 인하여 유발되는 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하기 위하여 제69조에 따라 부과·징수하는 금액을 말한다.

01 국가계획, 광역도시계획 및 도시·군계획의 지위

- ① 도시·군계획은 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역에서 수립되는 다른 법률에 따른 토지의 이용·개발 및 보전에 관한 계획의 기본이 된다.
- ② 광역도시계획 및 도시·군계획은 국가계획에 부합되어야 하며, 광역도시계획이나 도시·군계획의 내용이 국가계획의 내용과 다를 때에는 국가계획의 내용이 우선한다. 이 경우 국가계획을 수립하려는 중앙행정기관의 장은 미리 지방자치단체의 장의 의견을 듣고 충분히 협의하여야 한다.
- ③ 광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시·군기본계획은 그 광역도시계획에 부합되어야 하며, 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 광역도시계획의 내용이 우선한다.

02 부문별 계획의 기준

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 관할 구역에 대하여 다른 법률에 따른 환경·교통·수도·하수도·주택 등에 관한 부문별 계획을 수립하는 때에는 도시·군기본계획의 내용에 부합되게 하여야 한다.

03 도시의 지속가능성 평가

국토교통부장관은 도시의 지속가능하고 균형 있는 발전과 주민의 편리하고 쾌적한 삶을 위하여 도시의 지속가능성 및 생활인프라(교육시설, 문화·체육시설, 교통시설 등의 시설로서 국토교통부장관이 정하는 것을 말한다) 수준을 평가할 수 있다.

제1절 광역계획권의 지정

01 지정권자

국토교통부장관 또는 도지사는 **둘 이상**의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 공간구조 및 기능을 상호 연계시키고 환경을 보전하며 광역시설을 체계적으로 정비하기 위하여 필요한 경우에는 다음의 구분에 따라 인접한 **둘 이상**의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역 **전부** 또는 **일부**를 광역계획권으로 **지정**할 수 있다.

- ① 국토교통부장관 : 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우
- ② 도지사 : 광역계획권이 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우

02 지정대상지역

1) 원칙

광역계획권은 인접한 2 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할구역 단위로 지정한다.

2) 예외

국토교통부장관 또는 도지사는 제1항에도 불구하고 인접한 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할구역의 **일부**를 광역계획권에 포함시키고자 하는 때에는 **구·군**(광역시의 관할구역안에 있는 군을 말한다)·**읍** 또는 **면**의 관할구역 단위로 하여야 한다.

03 지정 또는 변경요청

중앙행정기관의 장, **시·도지사**, **시장 또는 군수**는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 **요청**할 수 있다.

04 지정절차

1) 의견청취 및 심의

(1) 국토교통부장관의 지정·변경시

국토교통부장관은 광역계획권을 지정하거나 변경하려면 **관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견**을 들은 후 **중앙도시계획위원회의 심의**를 거쳐야 한다.

(2) 도지사가 지정·변경시

도지사가 광역계획권을 지정하거나 변경하려면 관계 중앙행정기관의 장, 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

2) 통보

국토교통부장관 또는 도지사는 광역계획권을 지정하거나 변경하면 지체 없이 관계 시·도지사, 시장 또는 군수에게 그 사실을 통보하여야 한다.

제2절

광역도시계획

01 수립권자

1) 원칙적 수립권자 (하여야 한다)

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 다음의 구분에 따라 광역도시계획을 수립하여야 한다.

- ① 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우
: 관할 시장 또는 군수가 공동으로 수립하여야 한다.
- ② 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우
: 관할 시·도지사가 공동으로 수립하여야 한다.
- ③ 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 : 도지사가 수립하여야 한다.
- ④ 국가계획과 관련된 광역도시계획의 수립이 필요한 경우나 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시·도지사로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우
: 국토교통부장관이 수립하여야 한다.

2) 예외적 수립권자 (할 수 있다)

- ① 다음의 경우에는 공동으로 수립하거나 단독으로 수립할 수 있다.
- ② 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 공동으로 수립할 때에는 광역도시계획의 수립에 관한 협의 및 조정이나 자문 등을 위하여 광역도시계획협의회를 구성하여 운영할 수 있다.

- ① 시·도지사가 요청하는 경우와 그 밖에 필요하다고 인정되는 경우
: 국토교통부장관과 관할 시·도지사와 공동으로 수립할 수 있다.
- ② 시장 또는 군수가 요청하는 경우와 그 밖에 필요하다고 인정하는 경우
: 도지사와 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.
- ③ 시장·군수가 협의를 거쳐 요청하는 경우 : 도지사가 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.

02 광역도시계획의 수립기준

- ① 광역도시계획의 수립기준 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.
- ② 수립기준은 광역계획권의 미래상과 이를 실현할 수 있는 체계화된 전략을 제시하고 국토종합계획 등과 서로 연계되도록 할 것

03 광역도시계획의 내용

광역도시계획에는 다음의 사항 중 그 광역계획권의 지정목적에 이루는 데 필요한 사항에 대한 정책방향이 포함되어야 한다.

- ① 광역계획권의 공간 구조와 기능 분담에 관한 사항
- ② 광역계획권의 녹지관리체계와 환경 보전에 관한 사항
- ③ 광역시설의 배치·규모·설치에 관한 사항
- ④ 경관계획에 관한 사항
- ⑤ 광역계획권의 교통 및 물류유통체계에 관한 사항
- ⑥ 광역계획권의 문화·여가공간 및 방재에 관한 사항

04 광역도시계획의 조정

1) 조정신청

- ① 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동이나 단독으로 국토교통부장관에게 조정을 신청할 수 있다.
- ② 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시장 또는 군수는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동이나 단독으로 도지사에게 조정을 신청할 수 있다.

2) 협의 권고

국토교통부장관 또는 도지사는 단독으로 조정신청을 받은 경우에는 기한을 정하여 당사자 간에 다시 협의를 하도록 권고할 수 있으며, 기한까지 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 직접 조정할 수 있다.

3) 심의

국토교통부장관(도지사)은 조정의 신청을 받거나 직접 조정하려는 경우에는 중앙(지방)도시계획위원회의 심의를 거쳐 광역도시계획의 내용을 조정하여야 한다.

4) 조정결과에의 반영의무

광역도시계획을 수립하는 자는 조정결과를 광역도시계획에 반영하여야 한다.

05 광역도시계획의 수립 및 승인절차

1) 기초조사

(1) 의무사항

- ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 인구, 경제, 사회, 문화, 토지 이용, 환경, 교통, 주택, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 중 그 광역도시계획의 수립 또는 변경에 필요한 사항을 조사하거나 측량하여야 한다.
- ② 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 관계 행정기관의 장에게 기초조사에 필요한 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.

(2) 기초조사정보체계

- ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수가 기초조사를 실시한 경우에는 해당 정보를 체계적으로 관리하고 효율적으로 활용하기 위하여 **기초조사정보체계**를 구축·운영하여야 한다.
- ② 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 **5년마다** 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.

2) 공청회의 개최

(1) 공청회 (생략불가)

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 공청회를 열어 주민과 관계 전문가 등으로부터 의견을 들어야 하며, 공청회에서 제시된 의견이 타당하다고 인정하면 광역도시계획에 반영하여야 한다. 이 경우 일간신문, 관보, 공보, 인터넷 홈페이지 또는 방송 등의 방법으로 공청회 개최 예정일 **14일 전까지 1회 이상 공고**하여야 한다.

(2) 구분개최

공청회는 광역계획권 단위로 개최하되, 필요한 경우에는 광역계획권을 여러 개의 지역으로 구분하여 개최할 수 있다.

3) 지방자치단체의 의견청취

(1) 시·도지사, 시장 또는 군수 수립 시

시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 **관계 시·도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.**

(2) 국토교통부장관 수립시

국토교통부장관은 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 관계 시·도지사에게 광역도시계획안을 **송부**하여야 하며, 관계 시·도지사는 그 광역도시계획안에 대하여 그 **시·도의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견**을 들은 후 그 결과를 국토교통부장관에게 **제출**하여야 한다.

(3) 의견제시기한

시·도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수는 특별한 사유가 없으면 **30일 이내**에 시·도지사, 시장 또는 군수에게 의견을 제시하여야 한다.

4) 승인

(1) 승인

시·도지사(시장 또는 군수)는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 국토교통부장관(도지사)의 승인을 받아야 한다. 다만, 시장 또는 군수가 요청하는 경우에 도지사가 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우와 시장 또는 군수가 협의를 거쳐 요청하여 도지사가 단독으로 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받지 아니한다.

(2) 협의 후 심의

국토교통부장관(도지사)은 광역도시계획을 승인하거나 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경하려면 관계 중앙행정기관의 장(관계 행정기관의 장)과 협의를 한 후(의견제시기한은 30일 이내) 중앙(지방)도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

5) 공고 및 열람

국토교통부장관(도지사)은 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경하거나 승인하였을 때에는 관계 중앙행정기관의 장(관계 행정기관의 장)과 시·도지사(시장 또는 군수)에게 관계 서류를 송부하여야 하며, 관계 서류를 받은 시·도지사(시장 또는 군수)는 지체 없이 이를 해당 시·도(시·군)의 공보와 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 그 내용을 공고하고, 일반인이 관계 서류를 30일 이상 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제1절 도시·군기본계획의 수립 및 확정(승인)

01 도시·군기본계획의 수립

1) 수립권자와 대상지역

특별시·광역시·특별자치시·특별자치도지사·시장 또는 군수는 관할 구역에 대하여 도시·군기본계획을 수립하여야 한다. 다만, 시 또는 군의 위치, 인구의 규모, 인구감소율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 다음의 시 또는 군은 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

- ① 수도권정비계획법의 규정에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시 또는 군으로서 인구 10만명 이하인 시 또는 군
- ② 관할구역 전부에 대하여 광역도시계획이 수립되어 있는 시 또는 군으로서 당해 광역도시계획에 도시·군기본계획의 내용이 모두 포함되어 있는 시 또는 군

2) 도시·군기본계획의 연계수립

특별시·광역시·특별자치시·특별자치도지사·시장 또는 군수는 지역여건상 필요하다고 인정되면 인접한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역 전부 또는 일부를 포함하여 도시·군기본계획을 수립할 수 있다.(미리 협의 필요)

3) 수립내용

도시·군기본계획에는 다음의 사항에 대한 정책방향이 포함되어야 한다.

- ① 지역적 특성 및 계획의 방향·목표에 관한 사항
- ② 공간구조 및 인구의 배분에 관한 사항
- ③ 생활권의 설정과 생활권역별 개발·정비 및 보전 등에 관한 사항
- ④ 토지의 이용 및 개발에 관한 사항
- ⑤ 토지의 용도별 수요 및 공급에 관한 사항
- ⑥ 환경의 보전 및 관리에 관한 사항
- ⑦ 기반시설에 관한 사항
- ⑧ 공원·녹지에 관한 사항
- ⑨ 경관에 관한 사항
- ⑩ 기후변화 대응 및 에너지절약에 관한 사항
- ⑪ 방재·방범 등 안전에 관한 사항
- ⑫ 제2호부터 제8호까지, 제8호의2 및 제8호의3에 규정된 사항의 단계별 추진에 관한 사항

4) 수립기준

도시·군기본계획의 수립기준 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음의 사항을 종합적으로 고려하여 국토교통부장관이 정한다.

5) 생활권계획 수립의 특례

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 생활권역별 개발·정비 및 보전 등에 필요한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 **생활권계획을 따로 수립할 수 있다**.
- ② 생활권계획을 수립할 때에는 도시·군기본계획의 수립절차를 **준용**한다.
- ③ 생활권계획이 수립 또는 승인된 때에는 해당 계획이 수립된 생활권에 대해서는 **도시·군기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 본다**.

02 도시·군기본계획의 수립·확정(승인)절차

1) 기초조사 및 공청회

- ① 도시·군기본계획을 수립하거나 변경하는 경우에는 광역도시계획의 수립을 위한 기초조사 규정을 **준용**한다.

[보충자료] 공청회 개최의무

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 수립하거나 변경하는 경우에는 공청회를 **생략할 수 없다**.

- ② 시·도지사, 시장 또는 군수는 기초조사의 내용에 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 실시하는 토지의 토양, 입지, 활용가능성 등 토지의 적성에 대한 평가(이하 “**토지적성평가**”라 한다)와 재해 취약성에 관한 분석(이하 “**재해취약성분석**”이라 한다)을 포함하여야 한다.
- ③ 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 토지적성평가 또는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.

1. 토지적성평가를 생략할 수 있는 사유

- ① 도시·군기본계획 입안일부터 **5년 이내**에 토지적성평가를 실시한 경우
- ② **다른 법률에 따른 지역·지구 등의 지정**이나 개발계획 수립 등으로 인하여 도시·군기본계획의 변경이 필요한 경우

2. 재해취약성분석을 생략할 수 있는 사유

- ① 도시·군기본계획 입안일부터 **5년 이내**에 재해취약성분석을 실시한 경우
- ② **다른 법률에 따른 지역·지구 등의 지정**이나 개발계획 수립 등으로 인하여 도시·군기본계획의 변경이 필요한 경우

2) 지방의회의 의견청취

- ① 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 도시 · 군기본계획을 수립하거나 변경하려면 미리 그 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군 **의회의 의견을** 들어야 한다.
- ② 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 의회는 특별한 사유가 없으면 **30일 이내에** 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 또는 특별자치도지사에게 의견을 제시하여야 한다.

3) 도시 · 군기본계획의 확정과 승인

(1) 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도의 도시 · 군기본계획의 확정

① 협의 및 심의

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 또는 특별자치도지사는 도시 · 군기본계획을 수립하거나 변경하려면 **관계 행정기관의 장(국토교통부장관을 포함한다)과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의**를 거쳐야 한다.

② 의견제시기한

협의 요청을 받은 관계 행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 **30일 이내에** 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 또는 특별자치도지사에게 의견을 제시하여야 한다.

③ 확정

위 절차를 거쳐 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 또는 특별자치도지사는 도시 · 군기본계획을 **확정**한다.

④ 송부 · 공고 및 열람

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 또는 특별자치도지사는 도시 · 군기본계획을 수립하거나 변경한 경우에는 **관계 행정기관의 장에게** 관계 서류를 **송부**하여야 하며, 그 내용을 해당 특별시 · 광역시 · 특별자치시 또는 특별자치도의 공보와 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법에 의하여 공고하고 일반인이 관계 서류를 **30일 이상 열람**할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 시 · 군의 도시 · 군기본계획의 승인

① 협의 및 심의

시장 또는 군수는 도시 · 군기본계획을 수립하거나 변경하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 **도지사의 승인**을 받아야 한다.

도지사는 도시 · 군기본계획을 승인하려면 **관계 행정기관의 장(국토교통부장관을 포함한다)과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의**를 거쳐야 한다.

② 의견제시기한

협의 요청을 받은 관계 행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청을 받은 날부터 30일 이내에 도지사에게 의견을 제시하여야 한다.

③ 도지사의 승인

위 절차를 거쳐 도지사는 도시·군기본계획을 승인한다.

④ 송부·공고 및 열람

도지사는 도시·군기본계획을 승인하면 관계 행정기관의 장과 시장 또는 군수에게 관계 서류를 송부하여야 하며, 관계 서류를 받은 시장 또는 군수는 그 계획을 공고하고 일반인이 30일 이상 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제2절

도시·군기본계획의 정비

01 타당성검토

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

02 상위계획과의 관계

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군기본계획의 내용에 우선하는 광역도시계획의 내용 및 도시·군기본계획에 우선하는 국가계획의 내용을 도시·군기본계획에 반영하여야 한다.

제1절 도시·군관리계획의 입안

01 도시·군관리계획의 의의 [용·개시수도·기·지·개정] [혁·복·입]

특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지이용·교통·환경·경관·안전·산업·정보통신·보건·복지·안보·문화 등에 관한 다음의 계획을 말한다.

- ① 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
- ② 개발제한구역·시가화조정구역·수산자원보호구역·도시자연공원구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
- ③ 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획
- ④ 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획
- ⑤ 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
- ⑥ 도시혁신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획
- ⑦ 복합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획
- ⑧ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

02 도시·군관리계획의 입안권자

1) 원칙

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수

(1) 단독입안

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 관할 구역에 대하여 도시·군관리계획을 입안하여야 한다.

(2) 연계입안

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 다음에 해당하는 경우에는 인접한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역 전부 또는 일부를 포함하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.

- ① 지역여건상 필요하다고 인정하여 미리 인접한 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수와 협의한 경우
- ② 인접한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역을 포함하여 도시·군기본계획을 수립한 경우

- ② 인접한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역에 대한
도시·군관리계획은 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는
군수가 협의하여 **공동으로 입안**하거나 **입안할 자를 정한다**.
- ③ 협의가 성립되지 아니하는 경우 도시·군관리계획을 입안하려는 구역이 **같은 도**의 관할 구역에
속할 때에는 관할 **도지사**가, **둘 이상의 시·도**의 관할 구역에 걸쳐 있을 때에는 **국토교통부장관**
(제40조에 따른 수산자원보호구역의 경우 해양수산부 장관을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이
입안할 자를 지정하고 그 사실을 **고시**하여야 한다.

2) 예외

(1) 국토교통부장관

국토교통부장관(수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관)은 다음의 경우에는 **직접** 또는 관계 중앙행정기관의 장의 **요청**에 의하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.

- ① **국가계획**과 관련된 경우
- ② **둘 이상의 시·도**에 걸쳐 지정되는 용도지역·용도지구 또는 용도구역과 둘 이상의 시·도에 걸쳐 이루어지는 사업의 계획 중 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 있는 경우
- ③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 **조정기한까지**
국토교통부장관의 도시·군관리계획 **조정 요구에 따라** 도시·군관리계획을 **정비하지 아니하는 경우**

(2) 도지사

도지사는 다음의 경우에는 **직접** 또는 시장이나 군수의 **요청**에 의하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.

- ① **둘 이상의 시·군**에 걸쳐 지정되는 용도지역·용도지구 또는 용도구역과 둘 이상의 시·군에 걸쳐 이루어지는 사업의 계획 중 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함되어 있는 경우
- ② **도지사가 직접 수립하는 사업의 계획**으로서 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함되어 있는 경우

03 도시·군관리계획 입안의 기준

1) 상위계획과의 관계

도시·군관리계획은 광역도시계획 및 도시·군기본계획(생활권계획을 포함)에 **부합**되어야 한다.

2) 수립기준

도시·군관리계획의 수립기준, 도시·군관리계획도서 및 계획설명서의 작성기준·작성방법 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 **국토교통부장관**(수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관)이 정한다.

04 주민의 입안제안

1) 제안대상 [기자산대입]

주민(이해관계자를 포함)은 다음에 대하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다. 이 경우 제안서에는 도시·군관리계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다.

- ① 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항
- ② 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
- ③ 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항
- ④ 용도지구 중 해당 용도지구에 따른 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 지구단위계획으로 대체하기 위한 용도지구의 지정 및 변경에 관한 사항
- ⑤ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경과 도시·군계획시설입체복합구역의 건축제한·건폐율·용적률·높이 등에 관한 사항

2) 입안제안시 토지소유자의 동의요건

도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 자는 다음의 구분에 따라 토지소유자의 동의를 받아야 한다. 이 경우 동의대상 토지면적에서 국·공유지는 제외한다.

- ① 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항
: 대상 토지 면적의 5분의 4 이상
- ② 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
: 대상 토지 면적의 3분의 2 이상
- ③ 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항
: 대상 토지 면적의 3분의 2 이상
- ④ 용도지구 중 해당 용도지구에 따른 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 지구단위계획으로 대체하기 위한 용도지구의 지정 및 변경에 관한 사항
: 대상 토지 면적의 3분의 2 이상
- ⑤ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경과 도시·군계획시설입체복합구역의 건축제한·건폐율·용적률·높이 등에 관한 사항
: 대상 토지 면적의 5분의 4 이상

3) 산업·유통개발진흥지구의 지정 제안요건 [계5생자]

산업·유통개발진흥지구의 지정을 제안할 수 있는 대상지역은 다음의 요건을 모두 갖춘 지역으로 한다.

- ① 대상지역의 면적은 1만㎡ 이상 3만㎡ 미만일 것
- ② 대상지역이 자연녹지지역·계획관리지역 또는 생산관리지역일 것
- ③ 대상의 전체 면적에서 계획관리지역의 면적이 차지하는 비율이 100분의 50 이상일 것

4) 결과통보

도시·군관리계획입안의 제안을 받은 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 제안일로부터 45일 이내에 도시·군관리계획입안에의 반영여부를 제안자에게 통보하여야 한다.
다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 1회에 한하여 30일을 연장할 수 있다.

5) 비용부담

도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안자와 협의하여 제안된 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.

05 도시·군관리계획의 입안절차

1) 기초조사

(1) 기초조사의 의무

도시·군관리계획을 입안하는 경우에는 광역도시계획의 수립을 위한 기초조사를 준용한다.
다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 입안하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 토지적성평가와 재해취약성분석

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 기초조사의 내용에 토지적성평가와 재해취약성분석을 포함하여야 한다.

(3) 환경성검토

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 기초조사의 내용에 도시·군관리계획이 환경에 미치는 영향 등에 대한 환경성 검토를 포함하여야 한다.

(4) 기초조사 등의 생략

도시·군관리계획으로 입안하려는 지역이 도심지에 위치하거나 개발이 끝나 나대지가 없는 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하면 기초조사, 환경성 검토와 토지적성평가 또는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.

[보충자료] 기초조사 등의 생략 가능 사유

1. 기초조사를 실시하지 아니할 수 있는 요건

- ① 해당 지구단위계획구역이 도심지(상업지역과 상업지역에 연접한 지역을 말한다)에 위치하는 경우
- ② 해당 지구단위계획구역 안의 나대지면적이 구역면적의 2%에 미달하는 경우
- ③ 해당 지구단위계획구역 또는 도시·군계획시설부지가 다른 법률에 따라 지역·지구 등으로 지정되거나 개발계획이 수립된 경우
- ④ 해당 지구단위계획구역의 지정목적이 해당 구역을 정비 또는 관리하고자 하는 경우로서 지구단위계획의 내용에 너비 12m 이상 도로의 설치계획이 없는 경우

- ⑤ 기존의 용도지구를 폐지하고 지구단위계획을 수립 또는 변경하여 그 용도지구에 따른 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 그대로 대체하려는 경우
- ⑥ 해당 도시·군계획시설의 결정을 해제하려는 경우

2. 환경성 검토를 실시하지 아니할 수 있는 요건

- ① 위 1.의 ①부터 ⑥까지의 어느 하나에 해당하는 경우
- ② 환경영향평가법에 따른 전략환경영향평가 대상인 도시·군관리계획을 입안하는 경우

3. 토지적성평가를 실시하지 아니할 수 있는 요건

- ① 위 1.의 ①부터 ⑥까지의 어느 하나에 해당하는 경우
- ② 도시·군관리계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우
- ③ 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 도시·군관리계획을 입안하는 경우
- ④ 법 또는 다른 법령에 따라 조성된 지역에 도시·군관리계획을 입안하는 경우
- ⑤ 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령상 개발제한구역에서 조정 또는 해제된 지역에 대하여 도시·군관리계획을 입안하는 경우
- ⑥ 도시개발법에 따른 도시개발사업의 경우
- ⑦ 지구단위계획구역 또는 도시·군계획시설부지에서 도시·군관리계획을 입안하는 경우

4. 재해취약성분석을 실시하지 아니할 수 있는 요건

- ① 위 1.의 ①부터 ⑥까지의 어느 하나에 해당하는 경우
- ② 도시·군관리계획 입안일부터 5년 이내에 재해취약성분석을 실시한 경우

2) 주민 및 지방의회의 의견청취

(1) 주민의 의견청취

- ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 제25조에 따라 도시·군관리계획을 입안할 때에는 주민의 의견을 들어야 하며, 그 의견이 타당하다고 인정되면 도시·군관리계획안에 반영하여야 한다.
- ② 다만, 국방상 또는 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있는 사항(관계 중앙행정기관의 장이 요청하는 것만 해당한다)이거나 대통령령으로 정하는 경미한 사항(도시지역의 축소에 따른 용도지역·용도지구·용도구역 또는 지구단위계획구역의 변경인 경우)인 경우에는 주민의 의견청취를 생략할 수 있다.
- ③ 주민의 의견청취에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

공고·열람 (공람)	특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군관리계획의 입안에 관하여 주민의 의견을 청취하고자 하는 때에는 도시·군관리계획안의 주요내용을 전국 또는 해당 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 지역을 주된 보급지역으로 하는 2 이상의 일간신문과 해당 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 인터넷 홈페이지 등의 매체와 국토교통부 장관이 구축·운영하는 국토이용정보체계에 공고 하고 도시·군관리계획 안을 14일 이상 일반이 열람 할 수 있도록 하여야 한다.
의견서제출	공고된 도시·군관리계획안의 내용에 대하여 의견이 있는 자는 열람기간 내에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 의견서를 제출할 수 있다.
반영 결과 통보	국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 제출된 의견을 도시·군관리계획안에 반영할 것인지 여부를 검토하여 그 결과를 열람기간이 종료된 날부터 60일 이내에 해당 의견을 제출한 자에게 통보해야 한다.

(2) 지방의회의 의견청취

- ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 도시·군관리계획을 입안하려면 용도지역·용도지구 또는 용도구역의 지정 또는 변경지정 등에 대하여 **해당 지방의회의 의견**을 들어야 한다.
- ② 다만, **도시지역의 축소**에 따른 용도지역·용도지구·용도구역 또는 지구단위계획구역의 변경은 지방의회의 의견청취절차를 **생략**할 수 있다.

06 입안의 특례(동시입안)

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 도시·군관리계획을 조속히 입안하여야 할 필요가 있다고 인정되면 **광역도시계획**이나 **도시·군기본계획**을 수립할 때에 도시·군관리계획을 **함께 입안**할 수 있다.

01 도시·군관리계획의 결정

1) 도시·군관리계획의 결정권자

(1) 시·도지사, 대도시 시장이 결정하는 경우

- ① 도시·군관리계획은 시·도지사가 직접 또는 시장·군수의 신청에 따라 결정한다.
- ② 다만, 지방자치법에 따른 서울특별시와 광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시(이하 “대도시”라 한다)의 경우에는 해당 시장(이하 “대도시 시장”이라 한다)이 직접 결정한다.

(2) 시장 또는 군수가 결정하는 경우

시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정·변경과 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 해당 시장 또는 군수가 직접 결정한다.

(3) 국토교통부장관이 결정하는 경우

- ① 국토교통부장관이 입안한 도시·군관리계획
- ② 개발제한구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획
- ③ 국가계획과 연계하여 지정할 필요가 있는 경우에 따른 시가화조정구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획

(4) 해양수산부장관이 결정

수산자원보호구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획

2) 결정절차

(1) 협의

- ① 시·도지사는 도시·군관리계획을 결정하려면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 하며, 국토교통부장관(수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관)이 도시·군관리계획을 결정하려면 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.
- ② 이 경우 협의 요청을 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청을 받은 날부터 30일 이내에 의견을 제시하여야 한다.
- ③ 시·도지사는 국가계획과 관련되어 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시·군관리계획을 변경하려면 미리 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

(2) 심의

- ① 국토교통부장관은 도시·군관리계획을 결정하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하며, 시·도지사가 도시·군관리계획을 결정하려면 시·도도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
(시장 또는 군수는 시·군·구도시계획위원회 심의)
- ② 시·도지사가 지구단위계획(지구단위계획과 지구단위계획구역을 동시에 결정할 때에는 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 사항을 포함할 수 있다)이나 지구단위계획으로 대체하는 용도지구 폐지에 관한 사항을 결정하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 건축법에 따라 시·도에 두는 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의를 거쳐야 한다.

(3) 협의와 심의절차의 생략

국토교통부장관이나 시·도지사는 국방상 또는 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있다고 인정되면(관계 중앙행정기관의 장이 요청할 때만 해당) 그 도시·군관리계획의 전부 또는 일부에 대하여 협의와 심의절차를 생략할 수 있다.

(4) 고시 및 열람

국토교통부장관이나 시·도지사는 그 결정을 고시하고, 국토교통부장관이나 도지사는 관계 서류를 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 송부하여 일반이 열람할 수 있도록 하여야 하며, 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사는 관계 서류를 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

02 도시·군관리계획결정의 효력

1) 효력발생시기

도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.

2) 기득권 보호 [시수3신]

시가화조정구역 또는 수산자원보호구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정이 있는 경우에는 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3월 이내에 그 사업 또는 공사의 내용을 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 신고하고 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.

3) 지형도면의 작성 및 고시

(1) 지형도면의 작성(입안권자)

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군관리계획 결정이 고시되면 지적이 표시된 지형도에 도시·군관리계획에 관한 사항을 자세히 밝힌 도면을 작성하여야 한다.

- ② **시장**(대도시 시장은 제외)이나 **군수**는 지형도에 도시·군관리계획(지구단위계획구역의 지정·변경과 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 제외한다)에 관한 사항을 자세히 밝힌 도면(이하 '지형도면'이라 한다)을 작성하면 **도지사의 승인**을 받아야 한다.
이 경우 지형도면의 승인 신청을 받은 도지사는 그 지형도면과 결정·고시된 도시·군관리계획을 대조하여 착오가 없다고 인정되면 **30일 이내**에 그 지형도면을 승인하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관(수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관)이나 도지사는 도시·군관리계획을 **직접 입안한 경우에는** 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 의견을 들어 **직접 지형도면을 작성**할 수 있다.

(2) 지형도면의 고시

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 직접 지형도면을 작성하거나 지형도면을 승인한 경우에는 이를 고시하여야 한다.

4) 타당성검토

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 **5년마다** 관할 구역의 도시·군관리계획에 대하여 그 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

01 공간재구조화계획의 입안권자

1) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 다음의 용도구역을 지정하고 해당 용도구역에 대한 계획을 수립하기 위하여 **공간재구조화계획**을 입안하여야 한다.

- ① 도시혁신구역 및 도시혁신계획
- ② 복합용도구역 및 복합용도계획
- ③ 도시·군계획시설입체복합구역
(제1호 또는 제2호와 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정한다)

- ② 공간재구조화계획의 입안과 관련하여 도시·군관리계획의 규정을 **준용**한다.
이 경우 “도시·군관리계획”은 “공간재구조화계획”으로 본다.
- ③ **국토교통부장관**은 도시의 경쟁력 향상, 특화발전 및 지역 균형발전 등을 위하여 필요한 때에는 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 **요청**에 따라 공간재구조화계획을 **입안**할 수 있다.
- ④ 공간재구조화계획을 입안하려는 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 **공간재구조화계획 도서**(계획도와 계획조서를 말한다) 및 이를 보조하는 **계획설명서**(기초조사결과·재원조달방안 및 경관계획을 포함한다)를 작성하여야 한다.
- ⑤ 공간재구조화계획의 입안범위와 기준, 공간재구조화계획도서 및 계획설명서의 작성기준·작성방법 등은 **국토교통부장관**이 정한다.

02 공간재구조화계획의 입안제안

1) 제안대상

주민(이해관계자를 포함)은 다음의 용도구역 지정을 위하여 공간재구조화계획 입안권자에게 공간재구조화계획의 입안을 제안할 수 있다. 이 경우 제안서에는 공간재구조화계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다.

- ① 도시혁신구역 : 토지면적(국유지 및 공유지는 제외)의 **3분의 2** 이상 동의
- ② 복합용도구역 : 토지면적(국유지 및 공유지는 제외)의 **3분의 2** 이상 동의
- ③ 도시군계획시설입체복합구역(제1호 또는 제2호와 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정) : 토지면적(국유지 및 공유지는 제외)의 **5분의 4** 이상 동의

2) 제안내용의 공고

공간재구조화계획의 입안을 제안받은 공간재구조화계획 입안권자는 국유재산법·공유재산 및 물품 관리법에 따른 국유재산·공유재산이 공간재구조화계획으로 지정된 용도구역 내에 포함된 경우 등 (그 면적이 100분의 50을 초과하는 경우)에는 제안자 외의 제3자에 의한 제안이 가능하도록 제안내용의 개요를 공고하여야 한다.

3) 입안에의 반영 및 통보

(1) 반영

공간재구조화계획 입안권자는 최초 제안자의 제안서 및 제3자 제안서에 대하여 토지이용계획의 적절성 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 검토·평가한 후 제출한 제안서 내용의 전부 또는 일부를 공간재구조화계획의 입안에 반영할 수 있다.

(2) 통보

공간재구조화계획 입안권자가 제안서 내용의 채택 여부 등을 결정한 경우에는 그 결과를 제안자와 제3자에게 알려야 한다.

4) 비용부담

공간재구조화계획 입안권자는 제안자 또는 제3자와 협의하여 제안된 공간재구조화계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자 또는 제3자에게 부담시킬 수 있다.

03 공간재구조화계획의 내용

공간재구조화계획에는 다음의 사항을 포함하여야 한다.

- ① 도시혁신구역 지정 위치 및 도시혁신계획 등에 관한 사항
- ② 복합용도구역 지정 위치 및 복합용도계획 등에 관한 사항
- ③ 도시·군계획시설입체복합구역(제1호 또는 제2호와 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정한다)의 지정 위치
- ④ 용도구역을 지정함에 따라 인근 지역의 주거·교통·기반시설 등에 미치는 영향 등 대통령령으로 정하는 사항

04 공간재구조화계획의 결정

1) 결정권자

공간재구조화계획은 시·도지사가 직접 또는 시장·군수의 신청에 따라 결정한다.

다만, 국토교통부장관이 입안한 공간재구조화계획은 국토교통부장관이 결정한다.

2) 결정절차

(1) 협의 및 심의

국토교통부장관 또는 시·도지사가 공간재구조화계획을 결정하려면 미리 관계 행정기관의 장(국토교통부장관을 포함한다)과 협의하고 다음에 따라 중앙도시계획위원회 또는 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 이 경우 협의 요청을 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청을 받은 날부터 30일(도시혁신구역 지정을 위한 공간재구조화계획 결정의 경우에는 근무일 기준으로 10일) 이내에 의견을 제시하여야 한다.

다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항은 중앙도시계획위원회의 심의를 거친다.

- ① 국토교통부장관이 결정하는 공간재구조화계획
- ② 시·도지사가 결정하는 공간재구조화계획 중 도시혁신구역, 복합용도구역, 도시·군계획시설입체 복합구역(도시혁신구역 또는 복합용도구역과 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정한다) 지정 및 입지 타당성 등에 관한 사항

(2) 고시 및 열람

국토교통부장관 또는 시·도지사는 공간재구조화계획을 결정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 결정을 고시하고, 국토교통부장관이나 도지사는 관계 서류를 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 송부하여 일반이 열람할 수 있도록 하여야 하며, 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사는 관계 서류를 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

05 공간재구조화계획결정의 효력

1) 효력발생시기

공간재구조화계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다. 다만, 지형도면이 필요 없는 경우에는 공간재구조화계획의 결정을 고시한 날부터 효력이 발생한다.

2) 기득권 보호

공간재구조화계획결정을 고시를 할 당시에 이미 사업이나 공사에 착수한 자(이 법 또는 다른 법률에 따라 허가·인가·승인 등을 받아야 하는 경우에는 그 허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수한 자를 말한다)는 그 공간재구조화계획 결정과 관계없이 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.

3) 관리 및 준용규정

- ① 위 1)에 따라 고시된 공간재구조화계획의 내용은 도시·군계획으로 관리하여야 한다.
- ② 지형도면 고시 등에 관하여는 도시·군관리계획의 규정을 준용한다.

4) 의제

위 1)에 따라 고시를 한 경우에 해당 구역 지정 및 계획 수립에 필요한 내용에 대해서는 고시한 내용에 따라 도시·군기본계획의 수립·변경(인구의 배분 등은 전체 인구 규모의 5% 미만의 범위에서 변경하는 경우로 한정)과 도시·군관리계획의 결정(변경결정을 포함한다) 고시를 한 것으로 본다.

제1절 용도지역의 종류와 지정절차

01 용도지역의 종류

1) 용도지역의 종류

(1) 도시지역 [주상공녹]

인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역(시·도지사 또는 대도시 시장은 조례로 용도지역의 추가세분 가능)

주거지역	거주의 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역
상업지역	상업 그 밖의 업무의 편익증진을 위하여 필요한 지역
공업지역	공업의 편익증진을 위하여 필요한 지역
녹지지역	자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역

[보충자료] 조례에 의한 추가세분

- ① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시의 시장(이하 “대도시 시장”이라 한다)은 도시·군관리계획 결정으로 주거지역·상업지역·공업지역 및 녹지지역을 다음 각 호와 같이 세분하여 지정할 수 있다.
- ② 시·도지사 또는 대도시 시장은 해당 시·도 또는 대도시의 도시·군계획조례로 정하는 바에 따라 도시·군관리계획결정으로 세분된 주거지역·상업지역·공업지역·녹지지역을 추가적으로 세분하여 지정할 수 있다.

(2) 관리지역 [보생계]

도시지역의 인구와 산업을 수용하기 위하여 도시지역에 준하여 체계적으로 관리하거나 농림업의 진흥, 자연환경 또는 산림의 보전을 위하여 농림지역 또는 자연환경보전지역에 준하여 관리가 필요한 지역으로서 다음으로 구분하여 지정한다.

보전 관리지역	자연환경 보호, 산림 보호, 수질오염 방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역 으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
생산 관리지역	농업·임업·어업 생산 등을 위하여 관리가 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역 으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
계획 관리지역	도시지역 으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역

(3) 농림지역

도시지역에 속하지 아니하는 농지법에 따른 농업진흥지역 또는 산지관리법에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역

(4) 자연환경보전지역

자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산기본법에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역

2) (도시지역) 용도지역의 세분

법률	대통령령		구체적내용
주거 지역	전용 주거 지역	제1종 전용주거지역	단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
		제2종 전용주거지역	공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
	일반 주거 지역	제1종 일반주거지역	저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
		제2종 일반주거지역	중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
		제3종 일반주거지역	중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
	준주거지역		주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능을 보완하기 위하여 필요한 지역
상업 지역	근린상업지역		근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역
	유통상업지역		도시 내 및 지역간 유통기능의 증진을 위하여 필요한 지역
	일반상업지역		일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역
	중심상업지역		도심 · 부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역
공업 지역	전용공업지역		주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용하기 위하여 필요한 지역
	일반공업지역		환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역
	준공업지역		경공업 그 밖의 공업을 수용하되, 주거기능 · 상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역
녹지 지역	보전녹지지역		도시의 자연환경 · 경관 · 산림 및 녹지공간을 보전할 필요가 있는 지역
	생산녹지지역		주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역
	자연녹지지역		도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역

02 용도지역 지정특례

1) 원칙

국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정한다.

2) 예외 (용도지역의 지정절차상의 특례)

(1) 공유수면매립지에 관한 용도지역의 지정

- ① 공유수면(바다만 해당한다)의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 같으면 도시·군관리계획의 입안 및 결정 절차 없이 그 매립준공구역은 그 매립의 준공인가일부터 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다. 이 경우 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 그 사실을 지체 없이 고시하여야 한다.
- ② 공유수면의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 다른 경우 및 그 매립구역이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있거나 이웃하고 있는 경우 그 매립구역이 속할 용도지역은 도시·군관리계획결정으로 지정하여야 한다.

(2) 다른 법률에 따라 지정된 지역의 용도지역 지정 등의 의제

① 도시지역으로 결정·고시의제

다음의 어느 하나의 구역 등으로 지정·고시된 지역은 이 법에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

- ① 어촌·어항법에 따른 어항구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면
- ② 항만법에 따른 항만구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면
- ③ 택지개발촉진법에 따른 택지개발지구
- ④ 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지
- ⑤ 전원개발촉진법에 따른 전원개발사업구역 및 예정구역
(수력발전소 또는 송·변전설비만을 설치하기 위한 전원개발사업구역 및 예정구역은 제외)

② 관리지역에서의 결정·고시 의제

관리지역에서 농지법에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 이 법에 따른 농림지역으로, 관리지역의 산림 중 산지관리법에 따라 보전산지로 지정·고시된 지역은 그 고시에서 구분하는 바에 따라 이 법에 따른 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

③ 용도지역의 환원

위 구역·단지·지구 등이 해제되는 경우(개발사업의 완료로 해제되는 경우는 제외한다) 이 법 또는 다른 법률에서 그 구역등이 어떤 용도지역에 해당되는지를 따로 정하고 있지 아니한 경우에는 이를 지정하기 이전의 용도지역으로 환원된 것으로 본다.

01 용도지역에서의 행위제한

1) 건축물의 건축제한

용도지역에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

용도지역	허용 여부
제1종 일반주거지역 (허용)	단독주택, 공동주택(아파트는 제외), 제1종 근린생활시설, 교육연구시설 중 유치원·초등학교·중학교 및 고등학교, 노유자시설을 건축할 수 있다.
제2종·제3종 일반주거지역 (허용)	제1종 일반주거지역에서 허용되는 건축물 + 공동주택(아파트를 포함), 종교시설을 건축할 수 있다.

2) 건축제한에 관한 특별규정

다음에 해당하는 경우의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에도 불구하고 다음에서 정하는 바에 따른다.

농공단지	산업입지 및 개발에 관한 법률에서 정하는 바에 따른다.
농림지역 중	농업진흥지역인 경우에는 농지법에서 정하는 바에 따른다.
	보전산지인 경우에는 산지관리법에서 정하는 바에 따른다.
	초지인 경우에는 초지법에서 정하는 바에 따른다.
자연환경 보전지역 중	자연공원법에 따른 공원구역인 경우에는 자연공원법에서 정하는 바에 따른다.
	수도법에 따른 상수원보호구역인 경우에는 수도법에서 정하는 바에 따른다.
	문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 따라 지정된 지정문화유산과 그 보호구역인 경우에는 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률에서 정하는 바에 따른다.
	자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 따라 지정된 천연기념물 등과 그 보호구역인 경우에는 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률에서 정하는 바에 따른다.
	해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률에 따른 해양보호구역인 경우에는 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률에서 정하는 바에 따른다.
	수산자원보호구역인 경우에는 수산자원관리법에서 정하는 바에 따른다.

02 건폐율 제한 (대지면적에 대한 건축면적의 비율)

1) 용도지역에서의 건폐율

용도지역		세분된 용도지역	건폐율
도시지역	주거지역 (70% 이하)	제1종 전용주거지역	50% 이하
		제2종 전용주거지역	50% 이하
		제1종 일반주거지역	60% 이하
		제2종 일반주거지역	60% 이하
		제3종 일반주거지역	50% 이하
		준주거지역	70% 이하
	상업지역 (90% 이하)	근린상업지역	70% 이하
		유통상업지역	80% 이하
		일반상업지역	80% 이하
		중심상업지역	90% 이하
	공업지역 (70% 이하)	전용공업지역	70% 이하
		일반공업지역	70% 이하
		준공업지역	70% 이하
	녹지지역 (20% 이하)	보전녹지지역	20% 이하
		생산녹지지역	20% 이하
		자연녹지지역	20% 이하
관리지역	보전관리지역	-	20% 이하
	생산관리지역	-	20% 이하
	계획관리지역	-	40% 이하
농림지역	-	-	20% 이하
자연환경보전지역	-	-	20% 이하

2) 건폐율에 관한 특별규정

다음에 해당하는 지역에서의 건폐율은 다음에서 정한 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 따로 정하는 비율 이하로 한다.

- ① 자연취락지구 : 60% 이하
- ② 도시지역 외의 지역에 지정된 개발진흥지구 : 40% 이하.
다만, 계획관리지역에 지정된 산업·유통개발진흥지구의 경우에는 60% 이하로 한다.
- ③ 자연녹지지역에 지정된 개발진흥지구 : 30% 이하
- ④ 수산자원보호구역 : 40% 이하
- ⑤ 자연공원법에 따른 자연공원 : 60% 이하
- ⑥ 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 농공단지 : 70% 이하
- ⑦ 공업지역에 있는 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 준산업단지 : 80% 이하

03 용적률 제한 (대지면적에 대한 연면적의 비율)

1) 용도지역 안에서의 용적률

용도지역		세분된 용도지역	용적률	
도시지역	주거지역 (500% 이하)	제1종 전용주거지역	50%이상	100%이하
		제2종 전용주거지역	50%이상	150%이하
		제1종 일반주거지역	100%이상	200%이하
		제2종 일반주거지역	100%이상	250%이하
		제3종 일반주거지역	100%이상	300%이하
		준주거지역	200%이상	500%이하
	상업지역 (1,500% 이하)	근린상업지역	200%이상	900%이하
		유통상업지역	200%이상	1,100%이하
		일반상업지역	200%이상	1,300%이하
		중심상업지역	200%이상	1,500%이하
	공업지역 (400% 이하)	전용공업지역	150%이상	300%이하
		일반공업지역	150%이상	350%이하
		준공업지역	150%이상	400%이하
	녹지지역 (100% 이하)	보전녹지지역	50%이상	80%이하
		생산녹지지역	50%이상	100%이하
		자연녹지지역	50%이상	100%이하
관리지역	보전관리지역	-	50%이상	80%이하
	생산관리지역	-	50%이상	80%이하
	계획관리지역	-	50%이상	100%이하
농림지역	-	-	50%이상	80%이하
자연환경보전지역	-	-	50%이상	80%이하

2) 용적률에 관한 특별규정

다음의 지역 안에서의 용적률은 다음에서 정한 범위 안에서 도시·군계획조례가 정하는 비율 이하로 한다.

- ① 도시지역 외의 지역에 지정된 개발진흥지구 : 100% 이하
- ② 수산자원보호구역 : 80% 이하
- ③ 자연공원법에 따른 자연공원 : 100% 이하
- ④ 농공단지 : 150% 이하(도시지역 외)

04 용도지역 미지정 또는 미세분 지역에서의 행위제한 등

1) 용도지역이 미지정된 지역 [자보]

도시지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 용도지역별 건축제한, 건폐율, 용적률의 규정을 적용함에 있어서 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다.

2) 용도지역이 미세분 지역

(1) 도시지역 미세분 [보녹]

도시지역이 세부용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 용도지역의 건축물의 건축 제한 등, 건폐율, 용적률의 규정을 적용함에 있어서 녹지지역 중 보전녹지지역에 관한 규정을 적용한다.

(2) 관리지역 미세분 [보관]

관리지역이 세부용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 용도지역의 건축물의 건축 제한 등, 건폐율, 용적률의 규정을 적용함에 있어서 보전관리지역에 관한 규정을 적용한다.

01 용도지구의 지정

1) 용도지구의 종류

경관지구	경관의 보전·관리 및 형성을 위하여 필요한 지구
보호지구	국가유산, 중요 시설물(항만, 공항, 공공업무시설, 교정시설·군사시설을 말한다) 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
복합용도 지구	① 지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구 ② 시·도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 일반주거지역·일반공업지역·계획관리지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다. ③ 용도지역의 지정목적이 크게 저해하지 아니하도록 해당 용도지역 전체 면적의 3분의 1 이하의 범위에서 지정하여야 한다.
개발진흥 지구	주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
고도지구	쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구
취락지구	녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구
방재지구	풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구
방화지구	화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구
특정용도 제한지구	주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구

2) 용도지구의 세분 (대통령령에 의한 세분)

(1) 경관지구 [자시특]

자연 경관지구	산지 · 구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여 필요한 지구
시가지 경관지구	지역 내 주거지, 중심지 등 시가지의 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구
특화 경관지구	지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구

* 경관지구안에서의 건축물의 건폐율 · 용적률 · 높이 · 최대너비 · 색채 및 대지안의 조경 등에 관하여는 그 지구의 경관의 보전 · 관리 · 형성에 필요한 범위안에서 도시 · 군계획조례로 정한다

(2) 보호지구 [역중생]

역사문화환경 보호지구	국가유산기본법에 따른 국가유산 · 전통사찰 등 역사 · 문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
중요시설물 보호지구	중요시설물의 보호와 기능의 유지 및 증진 등을 위하여 필요한 지구
생태계 보호지구	야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

(3) 개발진흥지구 [주산관복특]

주거개발 진흥지구	주거기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
산업 · 유통 개발진흥지구	공업기능 및 유통 · 물류기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
관광 · 휴양 개발진흥지구	관광 · 휴양기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
복합개발 진흥지구	주거기능, 공업기능, 유통 · 물류기능 및 관광 · 휴양기능 중 2 이상의 기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
특정개발 진흥지구	주거기능, 공업기능, 유통 · 물류기능 및 관광 · 휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발 · 정비할 필요가 있는 지구

(4) 취락지구 [자보집]

자연취락지구	녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
보호취락지구	녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 농촌의 주거환경 보호와 주거기능 강화를 목적으로 정비하기 위한 지구
집단취락지구	개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구

(5) 방재지구 [시재]

시가지 방재지구	건축물 · 인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구
자연 방재지구	토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축 제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구

* 방재지구안에서는 용도지역안에서의 건축제한 중 층수 제한에 있어서는 1층 전부를 필로티 구조로 하는 경우 필로티 부분을 층수에서 제외한다.

3) 방재지구의 지정의무

- ① 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 연안침식이 진행 중이거나 우려되는 지역 등 대통령령으로 정하는 지역에 대해서는 방재지구의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 한다.
- ② 이 경우 도시 · 군관리계획의 내용에는 해당 방재지구의 재해저감대책을 포함하여야 한다.

[보충자료] 대통령령으로 정하는 지역 (재해발생우려 있는 지역)

- ① 연안침식으로 인하여 심각한 피해가 발생하거나 발생할 우려가 있어 이를 특별히 관리할 필요가 있는 지역
- ② 풍수해, 산사태 등의 동일한 재해가 최근 10년 이내 2회 이상 발생하여 인명 피해를 입은 지역으로서 향후 동일한 재해 발생 시 상당한 피해가 우려되는 지역

4) 용도지구의 신설

시 · 도지사 또는 대도시 시장은 지역여건상 필요하면 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 시 · 도 또는 대도시의 조례로 용도지구의 명칭 및 지정목적, 건축이나 그 밖의 행위의 금지 및 제한에 관한 사항 등을 정하여 법령에서 정한 용도지구 외의 용도지구의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있다.

5) 용도지구의 세분 (조례에 의한 세분)

시 · 도지사 또는 대도시 시장은 지역여건상 필요한 때에는 해당 시 · 도 또는 대도시의 도시 · 군계획조례로 정하는 바에 따라 경관지구를 추가적으로 세분(특화경관지구의 세분을 포함한다)하거나 중요시설물보호지구 및 특정용도제한지구를 세분하여 지정할 수 있다.

02 용도지구에서의 건축제한

1) 원칙

용도지구에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에 관한 사항은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정할 수 있다.

2) 복합용도지구의 건축제한

- ① 일반주거지역 : 안마시술소, 관람장, 공장, 위험물저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설, 장례시설을 건축할 수 없다.
- ② 일반공업지역 : 아파트, 단란주점 및 안마시술소, 노유자시설을 건축할 수 없다.
- ③ 계획관리지역 : 일반음식점·휴게음식점, 판매시설, 숙박시설, 위락시설 중 테마파크업의 시설을 건축할 수 있다.

3) 고도지구

도시·군관리계획으로 정하는 높이를 초과하는 건축물을 건축할 수 없다.

4) 개발진흥지구

- ① 지구단위계획 또는 개발계획을 수립하는 경우 ➡ 지구단위계획 또는 개발계획
- ② 지구단위계획 또는 개발계획이 수립되기 전 ➡ 조례
- ③ 지구단위계획 또는 개발계획이 수립되지 아니한 경우 ➡ 해당 용도지역에 허용되는 건축물

5) 자연(보호)취락지구

4층 이하의 건축물로서 다음에 해당하는 건축물은 건축할 수 있다.

- ① 단독주택, 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설
(휴게음식점, 제과점, 일반음식점, 단란주점, 안마시술소는 제외)
- ② 운동시설, 창고(농업·임업·축산업·수산업용만 해당), 동물 및 식물 관련 시설
- ③ 교정시설, 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설

6) 집단취락지구

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령이 정하는 바에 의한다.

7) 특례

- ① 용도지역·용도지구 안에서의 도시·군계획시설에 대하여는 용도지역·용도지구 안의 건축제한에 관한 규정을 적용하지 아니한다.
- ② 경관지구 또는 고도지구 안에서의 건축법 시행령에 따른 리모델링이 필요한 건축물에 대해서는 경관지구·고도지구의 건축제한에도 불구하고 건축물의 높이·규모 등의 제한을 완화하여 제한할 수 있다.

01 개발제한구역

1) 개발제한구역의 지정

국토교통부장관은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

2) 행위제한 등

개발제한구역에서의 행위 제한이나 그 밖에 개발제한구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률(개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법)로 정한다.

02 도시자연공원구역

1) 도시자연공원구역의 지정

시·도지사 또는 대도시 시장은 도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가·휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역 안에서 식생이 양호한 산지의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하면 도시자연공원구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

2) 행위제한 등

도시자연공원구역에서의 행위 제한이나 그 밖에 도시자연공원구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률)로 정한다.

03 시가화조정구역

1) 지정권자

- ① 시·도지사는 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아 도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고 계획적·단계적인 개발을 도모하기 위하여 대통령령으로 정하는 기간 동안 시가화를 유보할 필요가 있다고 인정되면 시가화조정구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
- ② 다만, 국가계획과 연계하여 시가화조정구역의 지정 또는 변경이 필요한 경우에는 국토교통부장관이 직접 시가화조정구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

2) 시가화 유보기간

- ① 시가화조정구역을 지정 또는 변경하고자 하는 때에는 해당 도시지역과 그 주변지역의 인구의 동태, 토지의 이용상황, 산업발전상황 등을 고려하여 5년 이상 20년 이내의 범위 안에서 도시·군관리계획으로 시가화 유보기간을 정하여야 한다
- ② 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 효력을 잃는다. 이 경우 국토교통부장관 또는 시·도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 고시하여야 한다.

3) 지정의 효과 (행위제한)

(1) 도시·군계획사업의 시행 ➡ 허가(X)

시가화조정구역에서의 도시·군계획사업은 국방상 또는 공익상 시가화조정구역 안에서의 사업시행이 불가피한 것으로서 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 의하여 국토교통부장관이 시가화조정구역의 지정 목적 달성에 지장이 없다고 인정하는 도시·군계획사업만 시행할 수 있다.

(2) 허가사항(도시·군계획사업 외의 개발행위) ➡ 허가(O)

시가화조정구역에서는 도시·군계획사업의 경우 외에는 다음의 어느 하나에 해당하는 행위에 한정하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.

① 농업·임업 또는 어업용

- ① 축사, 퇴비사, 잠실, 창고, 생산시설, 양어장
- ② 관리용 건축물(기존 면적을 포함하여 33㎡ 이하인 경우로 한정)

② 주민의 생활을 영위하는데 필요한 행위

- ① 주택의 증축(기존주택의 면적을 포함하여 100㎡ 이하)
- ② 부속건축물의 건축(주택 또는 이에 준하는 건축물에 부속되는 것에 한하되, 기존건축물의 면적을 포함하여 33㎡ 이하)
- ③ 마을공동시설
- ④ 국가유산의 복원과 국가유산관리용 건축물의 설치
- ⑤ 보건소·경찰파출소·119안전센터·우체국 및 읍·면·동사무소의 설치
- ⑥ 사회복지시설의 설치
- ⑦ 야외음악당 및 야외극장의 설치

③ 임목의 벌채, 조림, 육림, 토석의 채취 등으로 할 수 있는 행위

04 수산자원보호구역

1) 수산자원보호구역의 지정

해양수산부장관은 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아 수산자원을 보호·육성하기 위하여 필요한 공유수면이나 그에 인접한 토지에 대한 수산자원보호구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

2) 행위제한

수산자원보호구역 안에서의 건축제한에 관하여는 수산자원관리법이 정하는 바에 따른다.

05 도시혁신구역

1) 도시혁신구역의 지정

공간재구조화계획 결정권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 지역을 도시혁신구역으로 지정할 수 있다.

- ① 도시·군기본계획에 따른 도심·부도심 또는 생활권의 중심지역
- ② 주요 기반시설과 연계하여 지역의 거점 역할을 수행할 수 있는 지역
- ③ 유희토지 또는 대규모 시설의 이전부지

2) 도시혁신계획

(1) 내용

도시혁신계획에는 도시혁신구역의 지정 목적을 이루기 위하여 다음에 관한 사항이 포함되어야 한다.

- ① 용도지역·용도지구, 도시·군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항
- ② 주요 기반시설의 확보에 관한 사항
- ③ 건축물의 건폐율·용적률·높이에 관한 사항
- ④ 건축물의 용도·종류 및 규모 등에 관한 사항
- ⑤ 다른 법률 규정 적용의 완화 또는 배제에 관한 사항
- ⑥ 도시혁신구역 내 개발사업 및 개발사업의 시행자 등에 관한 사항
- ⑦ 그 밖에 도시혁신구역의 체계적 개발과 관리에 필요한 사항

(2) 고려사항

도시혁신구역의 지정 및 변경과 도시혁신계획은 다음의 사항을 종합적으로 고려하여 공간재구조화 계획으로 결정한다.

- ① 도시혁신구역의 지정 목적
- ② 해당 지역의 용도지역·기반시설 등 토지이용 현황
- ③ 도시·군기본계획 등 상위계획과의 부합성
- ④ 주변 지역의 기반시설, 경관, 환경 등에 미치는 영향 및 도시환경 개선·정비 효과
- ⑤ 도시의 개발 수요 및 지역에 미치는 사회적·경제적 파급효과

(3) 지정제한

다른 법률에서 공간재구조화계획의 결정을 의제하고 있는 경우에도 이 법에 따르지 아니하고 도시혁신구역의 지정과 도시혁신계획을 결정할 수 없다.

(4) 협의기간

공간재구조화계획 결정권자가 공간재구조화계획을 결정하기 위하여 관계 행정기관의 장과 협의하는 경우 협의 요청을 받은 기관의 장은 그 요청을 받은 날부터 10일(근무일 기준) 이내에 의견을 회신하여야 한다.

(5) 수립기준

- ① 도시혁신구역의 지정 및 변경과 도시혁신계획의 수립 및 변경에 관한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
- ② 도시혁신구역 및 도시혁신계획에 관한 도시·군관리계획 결정의 실효, 도시혁신구역에서의 건축 등에 관하여 다른 특별한 규정이 없으면 지구단위계획구역 및 지구단위계획에 관한 규정을 준용한다.

3) 도시혁신구역에서의 다른 법률의 적용 특례

(1) 개별적용

도시혁신구역에 대하여는 다음의 법률 규정에도 불구하고 도시혁신계획으로 따로 정할 수 있다.

- ① 「주택법」에 따른 주택의 배치, 부대시설·복리시설의 설치기준 및 대지조성기준
- ② 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치
- ③ 「문화예술진흥법」에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치
- ④ 「건축법」에 따른 공개공지 등의 확보
- ⑤ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 또는 녹지 확보기준
- ⑥ 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」에 따른 학교용지의 조성·개발 기준

(2) 지정의제

도시혁신구역으로 지정된 지역은 「건축법」에 따른 **특별건축구역**으로 지정된 것으로 본다

(3) 특례적용

시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 도시혁신구역에서 건축하는 건축물을 특별건축구역에서 **적용배제 사항(조경, 건폐율, 용적률, 높이 등의 제한)**을 적용하여 건축할 수 있는 건축물에 포함시킬 수 있다.

(4) 도시개발구역 지정의제

도시혁신구역의 지정·변경 및 도시혁신계획 결정의 고시는 도시개발법에 따른 개발계획의 내용에 부합하는 경우 **도시개발구역의 지정 및 개발계획 수립의 고시로 본다**. 이 경우 도시혁신계획에서 정한 시행자는 사업시행자 지정요건 및 도시개발구역 지정 제안 요건 등을 갖춘 경우에 한정하여 같은 법에 따른 **도시개발사업의 시행자로 지정된 것으로 본다**.

06 복합용도구역

1) 복합용도구역의 지정

- ① 공간재구조화계획 결정권자는 다음에 해당하는 지역을 복합용도구역으로 지정할 수 있다.
- ② 복합용도구역에서의 건폐율과 용적률은 용도지역별 건폐율과 용적률의 최대한도의 범위에서 **복합용도계획**으로 정한다.

- ① 산업구조 또는 경제활동의 변화로 **복합적 토지이용**이 필요한 지역
- ② **노후 건축물 등이 밀집**하여 단계적 정비가 필요한 지역
- ③ 복합용도구역으로 지정하려는 지역이 **둘 이상의 용도지역에 걸치는 경우**로서 토지를 효율적으로 이용하기 위해 건축물의 용도, 종류 및 규모 등을 통합적으로 관리할 필요가 있는 지역

2) 복합용도계획

(1) 내용

- ① 복합용도계획에는 복합용도구역의 지정 목적을 이루기 위하여 다음에 관한 사항이 포함되어야 한다.

- ① 용도지역·용도지구, 도시·군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항
- ② 주요 기반시설의 확보에 관한 사항
- ③ **건축물의 용도별 복합적인 배치비율 및 규모 등에 관한 사항**
- ④ 건축물의 건폐율·용적률·높이에 관한 사항
- ⑤ 특별건축구역계획에 관한 사항
- ⑥ 그 밖에 복합용도구역의 체계적 개발과 관리에 필요한 사항

- ② 복합용도구역으로 지정된 지역은 건축법에 따른 **특별건축구역**으로 지정된 것으로 본다.
- ③ 특례적용 : 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 복합용도구역에서 건축하는 건축물을 특별 건축구역에서 적용배제 사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물에 포함시킬 수 있다.

(2) 고려사항

복합용도구역의 지정 및 변경과 복합용도계획은 다음의 사항을 종합적으로 고려하여 공간재구조화계획으로 결정한다.

- ① 복합용도구역의 지정 목적
- ② 해당 지역의 용도지역·기반시설 등 토지이용 현황
- ③ 도시·군기본계획 등 상위계획과의 부합성
- ④ 주변 지역의 기반시설, 경관, 환경 등에 미치는 영향 및 도시환경 개선·정비 효과

(3) 수립기준

- ① 복합용도구역의 지정 및 변경과 복합용도계획의 수립 및 변경에 관한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
- ② 복합용도구역 및 복합용도계획에 관한 도시·군관리계획 결정의 실효, 복합용도구역에서의 건축 등에 관하여 다른 특별한 규정이 없으면 지구단위계획구역 및 지구단위계획에 관한 규정을 준용한다.

07 도시·군계획시설입체복합구역

1) 도시·군계획시설입체복합구역의 지정

도시·군관리계획의 결정권자는 도시·군계획시설의 입체복합적 활용을 위하여 다음에 해당하는 경우에 **도시·군계획시설이 결정된 토지의 전부 또는 일부를** 도시·군계획시설입체복합구역(이하 “입체복합구역”이라 한다)으로 지정할 수 있다.

- ① 도시·군계획시설 준공 후 10년이 경과한 경우로서 해당 시설의 개량 또는 정비가 필요한 경우
- ② 주변지역 정비 또는 지역경제 활성화를 위하여 기반시설의 복합적 이용이 필요한 경우
- ③ 첨단기술을 적용한 **새로운 형태의 기반시설 구축** 등이 필요한 경우
- ④ 그 밖에 효율적이고 **복합적인 도시·군계획시설의 조성**을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

2) 완화적용

이 법 또는 다른 법률의 규정에도 불구하고 입체복합구역에서의 도시·군계획시설과 도시·군계획시설이 아닌 시설에 대한 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한, 건폐율, 용적률, 높이 등은 대통령령으로 정하는 범위에서 따로 정할 수 있다. 다만, 다른 법률에 따라 정하여진 건축제한, 건폐율, 용적률, 높이 등을 완화하는 경우에는 미리 관계 기관의 장과 협의하여야 한다.

3) 완화비율

건폐율과 용적률은 용도지역별 최대한도의 200% 이하로 한다.

01 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역에 걸치는 경우

하나의 대지가 둘 이상의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 걸치는 경우로서 각 용도지역등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 330㎡이하(도로변에 띠 모양으로 지정된 상업지역에 걸쳐 있는 토지의 경우에는 660㎡)인 경우에는 전체 대지의 건폐율 및 용적률은 각 부분이 전체 대지 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 다음의 구분에 따라 각 용도지역별 건폐율 및 용적률을 가중평균한 값을 적용하고, 그 밖의 건축제한 등에 관한 사항은 그대지 중 가장 넓은 면적이 속하는 용도지역 등에 관한 규정을 적용한다(제84조).

① 가중평균한 건폐율

$$= (A \text{ 용도지역의 대지면적} \times \text{건폐율} + B \text{ 용도지역의 대지면적} \times \text{건폐율}) \div \text{전체 대지 면적}$$

② 가중평균한 용적률

$$= (A \text{ 용도지역의 대지면적} \times \text{용적률} + B \text{ 용도지역의 대지면적} \times \text{용적률}) \div \text{전체 대지 면적}$$

02 건축물이 고도지구에 걸치는 경우

건축물이 고도지구에 걸쳐 있는 경우에는 그 건축물 및 대지의 전부에 대하여 고도지구의 건축물 및 대지에 관한 규정을 적용한다.

03 건축물이 방화지구에 걸치는 경우

- ① 하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 걸쳐 있는 경우에는 그 전부(건축물)에 대하여 방화지구의 건축물에 관한 규정을 적용한다.
- ② 다만, 그 경계가 방화벽으로 구획되는 경우 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

04 대지가 녹지지역에 걸치는 경우

- ① 하나의 대지가 녹지지역과 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 걸쳐 있는 경우[규모가 가장 작은 부분이 녹지지역으로서 해당 녹지지역이 330㎡ 이하(도로변에 띠 모양으로 지정된 상업지역에 걸쳐 있는 필지의 경우에는 660㎡)경우는 제외]에는 각각의 용도지역·용도지구 또는 용도구역의 건축물 및 토지에 관한 규정을 적용한다.
- ② 다만, 녹지지역의 건축물이 고도지구에 걸쳐 있는 경우에는 2.의 규정에 관한 규정을 적용하고, 방화지구에 걸쳐있는 경우에는 3.에 따른다.

제6장 기반시설과 도시·군계획시설

스터디파이터
감정평가관계법규 기본서

제1절 기반시설과 도시·군계획시설

01 기반시설의 설치·관리

1) 기반시설의 종류

기반시설이란 다음의 시설을 말한다.(총 46종)

교통시설(8)	도로 · 철도 · 항만 · 공항 · 주차장 · 자동차정류장 · 궤도 · 차량 검사 및 면허시설
공간시설(5)	광장 · 공원 · 녹지 · 유원지 · 공공공지
유통 · 공급 시설(9)	유통업무설비, 수도 · 전기 · 가스 · 열공급설비, 방송 · 통신시설, 공동구 · 시장, 유류저장 및 송유설비
공공 · 문화 체육시설(8)	학교 · 공공청사 · 문화시설 · 공공필요성이 인정되는 체육시설 · 연구시설 · 사회복지시설 · 공공직업훈련시설 · 청소년수련시설
방재시설(8)	하천 · 유수지 · 저수지 · 방화설비 · 방풍설비 · 방수설비 · 사방설비 · 방조설비
보건위생시설(3)	장사시설 · 도축장 · 종합의료시설
환경기초시설(5)	하수도, 폐기물처리 및 재활용시설, 빗물저장 및 이용시설, 수질오염 방지시설, 폐차장

2) 도시·군계획시설

기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말한다.

3) 기반시설의 설치

(1) 원칙

지상 · 수상 · 공중 · 수중 또는 지하에 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류 · 명칭 · 위치 · 규모 등을 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다.

(2) 예외

용도지역 · 기반시설의 특성 등을 고려하여 주차장, 차량검사 및 면허 시설, 시장, 공공청사, 사회복지시설, 장사시설, 종합의료시설, 빗물저장 및 이용시설, 폐차장은 그러하지 아니하다.

02 공동구의 설치·관리

1) 공동구의 의의

공동구란 전기·가스·수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등 지하매설물을 공동 수용함으로써 미관의 개선, 도로구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 시설물을 말한다.

2) 공동구의 설치

(1) 공동구 설치의무자

다음에 해당하는 지역·지구·구역 등(이하 '지역 등'이라 한다)이 200만㎡를 초과하는 경우에는 해당 지역 등에서 개발사업을 시행하는 자(이하 '사업시행자'라 한다)는 공동구를 설치하여야 한다.

- ① 「도시개발법」에 따른 도시개발구역
- ② 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구
- ③ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역
- ④ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역
- ⑤ 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택지구
- ⑥ 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도청이전신도시

(2) 수용의무

- ① 공동구가 설치된 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동구에 수용하여야 할 시설이 모두 수용되도록 하여야 한다.

- ① 공동구에 수용해야 하는 시설 : 전선로, 통신선로, 수도관, 열수송관, 중수도관, 쓰레기수송관
- ② 공동구협의회의 심의를 거쳐 수용할 수 있는 시설 : 가스관, 하수도관, 그 밖의 시설

- ② 사업시행자는 공동구의 설치공사를 완료한 때에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 공동구점용 예정자에게 개별적으로 통지해야 한다.

- ① 공동구에 수용될 시설의 점용공사 기간
- ② 공동구 설치위치 및 설계도면
- ③ 공동구에 수용할 수 있는 시설의 종류
- ④ 공동구 점용공사 시 고려할 사항

- ③ 공동구 점용예정자는 공동구에 수용될 시설을 공동구에 수용함으로써 용도가 폐지된 종래의 시설은 사업시행자가 지정하는 기간 내에 철거하여야 하고, 도로는 원상으로 회복하여야 한다.

(3) 설치비용의 부담

공동구의 설치(개량하는 경우를 포함)에 필요한 비용은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 **공동구 점용예정자와 사업시행자가 부담한다.**

(4) 부담시기

공동구 점용예정자는 공동구설치공사가 착수되기 전에 부담액의 **3분의 1 이상**을 납부하여야 하며, 그 나머지 금액은 공사기간 만료일 전까지 납부하여야 한다.

3) 공동구의 관리·운영 등

(1) 관리의무

공동구는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 “**공동구관리자**”라 한다)가 관리한다. 다만, 공동구의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기관에 그 관리·운영을 **위탁**할 수 있다.

(2) 안전 및 유지관리계획

- ① 공동구관리자는 **5년마다** 해당 공동구의 안전 및 유지관리계획을 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립·시행하여야 한다.
- ② 공동구관리자가 공동구의 안전 및 유지관리계획을 수립하거나 변경하려면 **미리 관계 행정기관의 장과 협의한 후 공동구협의회의 심의**를 거쳐야 한다.

(3) 안전점검

공동구관리자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 **1년에 1회 이상** 공동구의 안전점검을 실시하여야 하며, 안전점검결과 이상이 있다고 인정되는 때에는 지체 없이 정밀안전진단·보수·보강 등 필요한 조치를 하여야 한다.

4) 공동구의 관리비용 등

(1) 관리비용의 부담

공동구 관리에 소요되는 비용은 그 공동구를 점용하는 자가 함께 부담하되, 부담비율은 점용면적을 고려하여 공동구관리자가 정한다.

(2) 점용허가와 점용료

- ① 공동구 설치비용을 부담하지 아니한 자(부담액을 완납하지 아니한 자를 포함한다)가 공동구를 점용하거나 사용하려면 그 공동구를 관리하는 공동구관리자의 허가를 받아야 한다.
- ② 공동구를 점용하거나 사용하는 자는 그 공동구를 관리하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 바에 따라 점용료 또는 사용료를 납부하여야 한다.

03 광역시설의 설치 및 관리

1) 원칙

광역시설의 설치 및 관리는 도시·군계획시설의 설치·관리에 따른다.

2) 예외

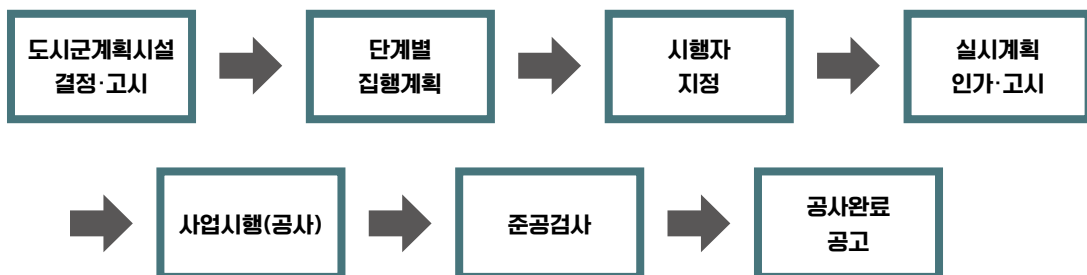
(1) 협약 체결 또는 협의회 구성

관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 **협약을 체결하거나 협의회 등을 구성하여** 광역시설을 설치·관리할 수 있다. 다만, 협약의 체결이나 협의회 등의 구성이 이루어지지 아니하는 경우 그 시 또는 군이 **같은 도에** 속할 때에는 관할 **도지사**가 광역시설을 설치·관리할 수 있다.

(2) 법인의 설치·관리

국가계획으로 설치하는 광역시설은 그 광역시설의 설치·관리를 사업목적 또는 사업종목으로 하여 다른 법률에 따라 설립된 **법인**이 설치·관리할 수 있다.

04 도시·군계획시설사업의 시행



1) 단계별 집행계획의 수립

(1) 수립권자 (입안권자)

① 원칙

㉠ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설에 대하여 도시·군계획시설결정의 고시일부터 **3개월 이내**에 대통령령으로 정하는 바에 따라 재원조달계획, 보상계획 등을 포함하는 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.

㉡ 다만, 도시·군관리계획의 결정이 **의제**되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 **2년 이내**에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다.

② 예외

국토교통부장관이나 **도지사**가 직접 입안한 도시·군관리계획인 경우 국토교통부장관이나 도지사는 단계별 집행계획을 수립할 수 있다

(2) 단계별 집행계획의 구분

제1단계 집행계획에 포함	3년 이내 에 시행하는 도시·군계획시설사업
제2단계 집행계획에 포함	3년 이후 에 시행하는 도시·군계획시설사업

(3) 수립절차

① 협의 및 지방의회 의견청취(심의X)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 단계별집행계획을 수립하고자 하는 때에는 미리 관계 행정기관의 장과 **협의**하여야 하며, 해당 지방의회의 **의견**을 들어야 한다.

② 공고

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 단계별 집행계획을 수립하거나 받은 때에는 해당 지방자치단체의 공보와 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법에 의하며, 필요한 경우 전국 또는 해당 지방자치단체를 주된 보급지역으로 하는 일간신문에 게재하는 방법이나 방송 등의 방법을 병행할 수 있다.

2) 도시·군계획시설사업의 시행자

(1) 행정청인 시행자

① 원칙 : 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 관할 구역의 도시·군계획시설 사업을 시행한다.
- ② 도시·군계획시설사업이 **둘 이상**의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 시행되게 되는 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 서로 **협의**하여 시행자를 정한다.
- ③ 협의가 성립되지 아니하는 경우 도시·군계획시설사업을 시행하려는 구역이 **같은 도**의 관할 구역에 속하는 경우에는 **관할 도지사가** 시행자를 지정하고, **둘 이상의 시·도**의 관할 구역에 걸치는 경우에는 **국토교통부장관이** 시행자를 지정한다.

② 예외 : 국토교통부장관 또는 도지사

- ① 국토교통부장관은 **국가계획과 관련**되거나 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
- ② 도지사는 **광역도시계획과 관련**되거나 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.

(2) 비행정청인 시행자

① 지정시행자

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수 외의 자는 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수로부터 시행자로 **지정**을 받아 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.

② 민간시행자의 지정요건

(각종 공사·공단에 해당하지 않는 자가) 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받으려면 도시·군계획시설사업의 대상인 토지(국공유지는 제외한다) **면적의 3분의 2 이상**에 해당하는 토지를 소유하고, **토지소유자 총수의 2분의 1 이상**에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.

[보충자료] 제출서류

도시·군계획시설사업 시행자로 지정받고자 하는 자가 제출하여야 하는 서류는 다음과 같다.

- ① 사업의 종류 및 명칭
- ② 사업시행자의 명칭 및 주소
- ③ 토지 또는 건축물의 소재지, 소유권과 소유권 외의 권리명세 등
- ④ 착수예정일 및 준공예정일
- ⑤ **자금조달계획**

(3) 행정심판

- ① 도시·군계획시설사업 시행자의 처분에 대하여는 행정심판법에 따라 행정심판을 제기할 수 있다.
- ② 이 경우 **행정청이 아닌 시행자의 처분**에 대하여는 **그 시행자를 지정한 자에게** 행정심판을 제기하여야 한다.

3) 실시계획의 인가

(1) 실시계획의 작성

- ① 도시·군계획시설사업의 시행자는 도시·군계획시설사업에 관한 실시계획을 작성하여야 한다.
- ② 실시계획에는 사업시행에 필요한 설계도서, 자금계획, 시행기간, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 자세히 밝히거나 첨부하여야 한다.
- ③ 도시·군계획시설사업을 분할시행하는 때에는 **분할된 지역별**로 실시계획을 작성할 수 있다.

(2) 실시계획의 인가

① 인가권자

도시·군계획시설사업의 시행자(국토교통부장관, 시·도지사와 대도시 시장은 제외)는 실시계획을 작성하면 국토교통부장관이 지정한 시행자는 **국토교통부장관의 인가**를 받아야 하며, 그 밖의 시행자는 **시·도지사 또는 대도시 시장의 인가**를 받아야 한다.

② 조건부 인가

㉠ 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 도시·군계획시설사업시행자가 작성한 실시계획이 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치의 기준 등에 맞다고 인정하는 경우에는 실시계획을 인가하여야 한다.

㉡ 이 경우 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해 방지, 환경오염 방지, 경관 조성, 조경 등의 조치를 할 것을 **조건으로 실시계획을 인가**할 수 있다.

㉢ 대통령령으로 정하는 경우에는 그 이행을 담보하기 위하여 도시·군계획시설사업의 시행자에게 **이행보증금**을 예치하게 할 수 있다.(단, 국가, 지자체, 공공기관 등이 시행자인 경우는 제외)

③ 경미한 변경

인가받은 실시계획을 변경하거나 폐지하는 경우에는 인가를 받아야 한다. 다만, 구역경계의 변경이 없는 범위 안에서 행하는 건축물의 연면적 10% 미만의 변경과 학교시설사업촉진법에 의한 학교 시설의 변경인 경우에는 인가를 받지 않아도 된다.

(3) 실시계획의 인가절차

국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 실시계획을 인가하려면 미리 그 사실을 공고하고, 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

(4) 실시계획의 고시

국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 실시계획을 작성(변경작성을 포함한다), 인가(변경 인가를 포함한다), 폐지하거나 실시계획이 효력을 잃은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 고시하여야 한다.

(5) 실시계획의 실효

㉠ 도시·군계획시설결정의 고시일부터 **10년 이후에 실시계획을 작성하거나 인가받은** 도시·군 계획시설사업의 시행자가 실시계획 고시일부터 **5년 이내에** 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 **재결신청을 하지 아니한 경우에는** 실시계획 고시일부터 **5년이 지난 다음 날에** 그 실시계획은 효력을 잃는다.

- ② 다만, 장기미집행 도시·군계획시설사업의 시행자가 재결신청을 하지 아니하고 실시계획 고시일
부터 5년이 지나기 전에 해당 도시·군계획시설사업에 필요한 토지 면적의 3분의 2 이상을 소유
하거나 사용할 수 있는 권원을 확보하고 실시계획 고시일부터 7년 이내에 재결신청을 하지 아니한
경우 실시계획 고시일부터 7년이 지난 다음 날에 그 실시계획은 효력을 잃는다.

(6) 도시·군계획시설결정의 실효

실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 경우 해당 도시·군계획시설결정은 제48조 제1항(도시·군
계획시설결정의 실효 등)에도 불구하고 다음 각 호에서 정한 날 효력을 잃는다. 이 경우 시·도지사
또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 고시하여야 한다.

- ① 제48조제1항에 따른 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되기 전에 실시계획이 폐지
되거나 효력을 잃고 다른 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우: 도시·군계획시설
결정의 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날
- ② 제48조제1항에 따른 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날 이후
실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 경우: 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 날

(7) 도시군계획시설의 이행담보

- ① 이행보증금의 예치(전술)
- ② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 실시계획의 인가 또는
변경인가를 받지 아니하고 도시·군계획시설사업을 하거나 그 인가 내용과 다르게 도시·군계획
시설사업을 하는 자에게 그 토지의 원상회복을 명할 수 있다.
- ③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 원상회복의 명령을 받은
자가 원상회복을 하지 아니하는 경우에는 「행정대집행법」에 따른 행정대집행에 따라 원상회복을
할 수 있다. 이 경우 행정대집행에 필요한 비용은 도시·군계획시설사업의 시행자가 예치한 이행
보증금으로 충당할 수 있다.

4) 사업시행을 위한 조치

(1) 분할시행

도시·군관리계획결정의 시행자는 도시·군계획시설사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정되면 사업시행대상지역 또는 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.

(2) 무료 열람

도시·군계획시설사업의 시행자는 도시·군계획시설사업을 시행하기 위하여 필요하면 등기소나 그 밖의 관계 행정기관의 장에게 필요한 서류의 열람 또는 복사나 그 등본 또는 초본의 발급을 무료로 청구할 수 있다.

(3) 공시송달

도시·군계획시설사업의 시행자는 서류를 송달할 필요가 있으나 이해관계인의 주소 또는 거소가 불분명하거나 그 밖의 사유로 서류를 송달할 수 없는 경우에는 그 서류의 송달을 갈음하여 그 내용을 공시할 수 있다.

(4) 토지 등의 수용 및 사용

① 수용 및 사용

도시·군계획시설사업의 시행자는 도시·군계획시설사업에 필요한 다음 각 호의 물건 또는 권리를 수용하거나 사용할 수 있다.

② 일시사용

도시·군계획시설사업의 시행자는 사업시행을 위하여 특히 필요하다고 인정되면 도시·군계획시설에 인접한 다음 각 호의 물건 또는 권리를 일시 사용할 수 있다.

(5) 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률의 특례

① 사업인정·고시의 의제 : 실시계획을 고시한 경우에는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 사업인정 및 그 고시가 있었던 것으로 본다.

② 재결신청기간 : 재결 신청은 실시계획에서 정한 도시·군계획시설사업의 시행기간에 하여야 한다.

(6) 국·공유지의 처분제한

도시·군관리계획결정을 고시한 경우에는 국·공유지로서 도시·군계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시·군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없다. (위반 시 무효)

5) 공사완료에 따른 조치

- ① 도시·군계획시설사업의 시행자(국토교통부장관, 시·도지사 및 대도시 시장은 제외한다)는 도시·군계획시설사업의 공사를 마친 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사완료보고서를 작성하여 시·도지사나 대도시 시장의 **준공검사**를 받아야 한다.
- ③ 시·도지사나 대도시 시장은 준공검사를 한 결과 실시계획대로 완료되었다고 인정되는 경우에는 도시·군계획시설사업의 시행자에게 준공검사증명서를 발급하고 **공사완료 공고**를 하여야 한다.

6) 비용의 부담

(1) 원칙 : 시행자 비용부담

광역도시계획 및 도시·군계획의 수립과 도시·군계획시설사업에 관한 비용은 국가가 하는 경우에는 국가예산에서, 지방자치단체가 하는 경우에는 해당 지방자치단체가, 행정청이 아닌 자가 하는 경우에는 그 자가 부담함을 원칙으로 한다.

(2) 예외 : 수익자 비용부담

- ① 국토교통부장관이나 시·도지사는 그가 시행한 도시·군계획시설사업으로 현저히 이익을 받는 시·도, 시 또는 군이 있으면 그 사업에 든 비용의 일부(50%를 넘지 않는 범위, **조사·측량비, 설계비 및 관리비를 포함하지 아니한다**)를 그 이익을 받는 시·도, 시 또는 군에 부담시킬 수 있다.
- ② 시·도지사는 그 시·도에 속하지 아니하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군에 비용을 부담시키려면 해당 지방자치단체의 장과 **협의**하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 **행정안전부장관이 결정**하는 바에 따른다.
- ③ 시장이나 군수는 그가 시행한 도시·군계획시설사업으로 현저히 이익을 받는 다른 지방자치단체가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 도시·군계획시설사업에 든 비용의 일부를 그 이익을 받는 다른 지방자치단체와 **협의**하여 그 지방자치단체에 부담시킬 수 있다.
- ④ 제3항에 따른 협의가 성립되지 아니하는 경우 다른 지방자치단체가 **같은 도에 속할 때에는 관할 도지사가 결정**하는 바에 따르며, 다른 시·도에 속할 때에는 **행정안전부장관이 결정**하는 바에 따른다.

(3) 보조 또는 융자

① 시행자가 행정청인 경우

행정청이 시행하는 도시·군계획시설사업에 드는 비용(조사·측량비, 설계비 및 관리비를 제외한 공사비와 감정비를 포함한 보상비를 말한다)은 **50% 이하**의 범위에서 그 비용의 전부 또는 일부를 국가예산에서 보조하거나 융자할 수 있다.

② 시행자가 비행정청인 경우

행정청이 아닌 자가 시행하는 도시·군계획시설사업에 드는 비용(조사·측량비, 설계비 및 관리비를 제외한 공사비와 감정비를 포함한 보상비를 말한다)의 **3분의 1 이하**의 범위에서 국가 또는 지방자치단체가 보조하거나 융자할 수 있다.

01 장기미집행 도시군계획시설부지의 매수청구

1) 매수청구권자 및 매수의무자

(1) 매수청구권자

도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획의 결정의 고시일부터 10년 이내에 그 도시·군계획시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우(실시계획의 인가나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우는 제외) 그 도시·군계획시설의 부지로 되어 있는 토지 중 지목이 대인 토지(그 토지에 있는 건축물 및 정착물을 포함)의 소유자.

(2) 매수의무자

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수
- ② 도시·군계획시설사업의 시행자가 정하여진 경우에는 그 시행자
- ③ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법률에 따라 도시·군계획시설을 설치하거나 관리하여야 할 의무가 있는 자가 있으면 그 의무가 있는 자. 이 경우 도시·군계획시설을 설치하거나 관리하여야 할 의무가 있는 자가 서로 다른 경우에는 설치하여야 할 의무가 있는 자

2) 매수절차

(1) 매수 여부의 결정

매수의무자는 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수 여부를 결정하여 토지소유자와 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 알려야 하며, 매수하기로 결정한 토지는 매수결정을 알린 날부터 2년 이내에 매수하여야 한다.

(2) 토지의 매수가격

매수청구된 토지의 매수가격·매수절차 등에 관하여 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 공익 사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률을 준용한다.

3) 매수방법

(1) 원칙

매수의무자는 매수청구를 받은 토지를 매수할 때에는 현금으로 그 대금을 지급한다.

(2) 예외

다음에 해당하는 경우로서 매수의무자가 지방자치단체인 경우에는 채권(이하 '도시·군계획시설채권'이라 한다)을 발행하여 지급할 수 있다.

- ① 토지 소유자가 원하는 경우
- ② 부채부동산 소유자의 토지 또는 비업무용 토지로서 매수대금이 3천만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 지급하는 경우

(3) 상환기간 · 이율

도시 · 군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 하며, 그 이율은 채권 발행 당시 은행이 적용하는 1년 만기 정기예금금리의 평균 이상이어야 하며, 구체적인 상환기간과 이율은 조례로 정한다

(4) 준용 법률

도시 · 군계획시설채권의 발행절차에 관하여 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 지방재정법에서 정하는 바에 따른다.

4) 매수거부 또는 지연 시 조치

매수청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 경우 또는 매수결정을 알린 날부터 2년이 지날 때까지 해당 토지를 매수하지 아니하는 경우 개발행위허가를 받아 다음의 건축물 또는 공작물을 설치할 수 있다. 이 경우 개발행위허가의 기준을 적용하지 아니한다.

- ① 단독주택(다중주택 · 다가구 · 주택공관은 제외)으로서 3층 이하인 것
- ② 제1종 근린생활시설로서 3층 이하인 것
- ③ 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 노래연습장 및 다중생활시설은 제외)로서 3층 이하인 것
- ④ 공작물

02 도시·군계획시설결정의 실효 등

1) 실효사유

도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시·군계획시설결정은 그 고시일부터 20년이 되는 날의 다음날에 그 효력을 잃는다.

2) 지방의회의 해제권고

(1) 미집행 도시·군계획시설의 보고

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설(국토교통부장관이 결정·고시한 도시·군계획시설 중 관계 중앙행정기관의 장이 직접 설치하기로 한 시설은 제외)을 설치할 필요성이 없어진 경우 또는 그 고시일부터 10년이 지날 때까지 해당 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우에는 그 현황과 단계별 집행계획을 해당 지방의회의 정례회 또는 임시회의 기간 중에 보고하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 지방의회에 보고한 장기미집행 도시·군계획시설 등 중 도시·군계획시설결정이 해제되지 아니한 장기미집행 도시·군계획시설등에 대하여 최초로 지방의회에 보고한 때부터 2년마다 지방의회에 보고하여야 한다.

(2) 지방의회의 해제권고

보고를 받은 지방의회는 해당 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 도시·군계획시설결정의 해제를 권고할 수 있다.

(3) 해제를 위한 도시·군관리계획의 결정

- ① 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 해당 장기 미집행 도시·군계획시설 등의 해제권고를 받은 날부터 1년 이내에 해제를 위한 도시·군관리계획을 결정하여야 한다.
- ② 시장 또는 군수는 도지사가 결정한 도시·군관리계획의 해제가 필요한 경우에는 도지사에게 그 결정을 신청하여야 한다.
- ③ 도시·군계획시설결정의 해제를 신청받은 도지사는 특별한 사유가 없으면 신청을 받은 날부터 1년 이내에 해당 도시·군계획시설의 해제를 위한 도시·군관리계획결정을 하여야 한다.

03 도시·군계획시설결정의 해제신청

1) 입안권자에게 신청

- ① 도시·군계획시설결정의 고시일부터 10년 이내에 그 도시·군계획시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니한 경우로서 단계별 집행계획상 해당 도시·군계획시설의 실효 시까지 집행계획이 없는 경우에는 그 도시·군계획시설 부지로 되어 있는 토지의 소유자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획 입안권자에게 그 토지의 도시·군계획시설결정 해제를 위한 도시·군관리계획 입안을 신청할 수 있다.
- ② 도시·군관리계획 입안권자는 신청을 받은 날부터 3개월 이내에 입안 여부를 결정하여 토지 소유자에게 알려야 하며, 해당 도시·군계획시설결정의 실효 시까지 설치하기로 집행계획을 수립하는 등 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 그 도시·군계획시설결정의 해제를 위한 도시·군관리계획을 입안하여야 한다.

2) 결정권자에게 해제결정의 신청

- ① 1)에 따라 신청을 한 토지 소유자는 해당 도시·군계획시설결정의 해제를 위한 도시·군관리계획이 입안되지 아니하는 등 대통령령으로 정하는 사항에 해당하는 경우에는 해당 도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획 결정권자에게 그 도시·군계획시설결정의 해제를 신청할 수 있다.
- ② 도시·군관리계획 결정권자는 신청을 받은 날부터 2개월 이내에 결정 여부를 정하여 토지 소유자에게 알려야 하며, 특별한 사유가 없으면 그 도시·군계획시설결정을 해제하여야 한다.

3) 국토교통부장관에게 해제심사의 신청

- ① 2)에 따라 해제 신청을 한 토지 소유자는 해당 도시·군계획시설결정이 해제되지 아니하는 등 대통령령으로 정하는 사항에 해당하는 경우에는 국토교통부장관에게 그 도시·군계획시설결정의 해제 심사를 신청할 수 있다.
- ② 해제 신청을 받은 국토교통부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획 결정권자에게 도시·군계획시설결정의 해제를 권고할 수 있다.
- ③ 해제를 권고받은 도시·군관리계획 결정권자는 특별한 사유가 없으면 그 도시·군계획시설결정을 해제하여야 한다.

제1절 지구단위계획구역

01 도시지역 내 지정

1) 재량적 지정대상지역

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 다음의 지역의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획 구역을 지정할 수 있다.

- ① 용도지구
- ② 도시개발법에 따라 지정된 도시개발구역
- ③ 도시 및 주거환경정비법에 따라 지정된 정비구역
- ④ 택지개발촉진법에 따라 지정된 택지개발지구
- ⑤ 주택법에 따른 대지조성사업지구
- ⑥ 산업입지 및 개발에 관한 법률의 산업단지와 준산업단지
- ⑦ 관광진흥법에 따라 지정된 관광단지와 관광특구
- ⑧ 개발제한구역·도시자연공원구역·시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 구역, 녹지지역에서 주거·상업·공업지역으로 변경되는 구역과 새로 도시지역으로 편입되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역
- ⑨ 도시지역 내 주거·상업·업무 등의 기능을 결합하는 등 복합적인 토지 이용을 증진시킬 필요가 있는 일반주거지역, 준주거지역, 준공업지역, 상업지역에서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 지역

- ㉠ 양호한 기반시설을 갖추고 있어 대중교통 이용이 용이한 지역
 - ㉡ 역세권의 체계적·계획적 개발이 필요한 지역
 - ㉢ 세 개 이상의 노선이 교차하는 대중교통 결절지(結節地)로부터 1킬로미터 이내에 위치한 지역
- ⑩ 도시지역 내 유허토지를 효율적으로 개발하거나 교정시설, 군사시설, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 이전 또는 재배치하여 토지 이용을 합리화하고, 그 기능을 증진시키기 위하여 집중적으로 정비가 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 지역
- ⑪ 도시지역의 체계적·계획적인 관리 또는 개발이 필요한 지역
- ⑫ 그 밖에 양호한 환경의 확보나 기능 및 미관의 증진 등을 위하여 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역

2) 의무적 지정대상지역

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 다음에 해당하는 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다. 다만, 관계 법률에 따라 그 지역에 토지 이용과 건축에 관한 계획이 수립되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 정비구역과 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역
- ② 다음에 해당하는 지역으로서 체계적·계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역으로서 그 면적이 30만㎡ 이상인 지역
 - ㉠ 시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 지역. (다만, 녹지지역으로 지정 또는 존치되거나 법 또는 다른 법령에 의하여 도시·군계획사업 등 개발계획이 수립되지 아니하는 경우를 제외한다.)
 - ㉡ 녹지지역에서 주거지역·상업지역 또는 공업지역으로 변경되는 지역 [녹 → 주상공]

02 도시지역 외 지역 중 지정대상지역

1) 계획관리지역

(1) 용도지역 요건

계획관리지역 외에 지구단위계획구역으로 포함할 수 있는 나머지 용도지역은 생산관리지역 또는 보전관리지역일 것(계획관리지역이 구역 면적의 50% 이상일 것)

(2) 면적 요건

- ① 아파트 또는 연립주택 건설계획이 포함된 경우 : 30만㎡ 이상
- ② 아파트 또는 연립주택 건설계획이 포함된 경우로서 자연보전권역이거나 초등학교 용지를 확보하여 관할 교육청의 동의를 얻은 경우 등 : 10만㎡ 이상
- ③ 그 외 : 3만㎡ 이상일 것

(3) 기타 요건

- ① 해당 지역에 도로·수도공급설비·하수도 등 기반시설을 공급할 수 있을 것
- ② 자연환경·경관·미관 등을 해치지 아니하고 국가유산의 훼손 우려가 없을 것

2) 개발진흥지구

- ① 위 계획관리지역에서의 (2), (3)요건에 해당할 것
- ② 해당 개발진흥지구가 다음의 지역에 위치할 것

- ① 주거, 특정, 복합개발진흥지구(주거기능 포함): 계획관리지역
- ② 산업·유통, 복합개발진흥지구(주거기능이 포함되지 않는 경우): 계획관리지역, 생산관리지역, 농림지역
- ③ 관광·휴양개발진흥지구: 도시지역 외의 지역 **[관농자]**

3) 용도지구를 폐지하는 지역

용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 행위제한 등을 지구단위계획으로 대체하려는 지역

01 지구단위계획의 개요

1) 의의

도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획을 말한다.

2) 수립기준

지구단위계획의 수립기준 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.

3) 계획수립 시 고려사항

- ① 도시의 정비·관리·보전·개발 등 지구단위계획구역의 지정 목적
- ② 주거·산업·유통·관광휴양·복합 등 지구단위계획구역의 중심기능
- ③ 해당 용도지역의 특성
- ④ 지역 공동체의 활성화
- ⑤ 안전하고 지속가능한 생활권의 조성
- ⑥ 해당 지역 및 인근 지역의 토지 이용을 고려한 토지이용계획과 건축계획의 조화

02 지구단위계획의 내용

1) 내용

지구단위계획구역의 지정목적에 이르기 위하여 지구단위계획에는 다음의 사항 중 ③와 ⑤의 사항을 포함한 둘 이상의 사항이 포함되어야 한다. 다만, ②를 내용으로 하는 지구단위계획의 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항
- ② 기존의 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 대체하는 사항
- ③ 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모
- ④ 도로로 둘러싸인 일단의 지역 또는 계획적인 개발·정비를 위하여 구획된 일단의 토지의 규모와 조성계획
- ⑤ 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도
- ⑥ 건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선에 관한 계획
- ⑦ 환경관리계획 또는 경관계획
- ⑧ 보행안전 등을 고려한 교통처리계획
- ⑨ 그 밖에 토지 이용의 합리화, 도시나 농·산·어촌의 기능 증진 등에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

2) 개발밀도와와의 조화

지구단위계획은 도로, 상하수도 등 대통령령으로 정하는 도시·군계획시설의 처리·공급 및 수용능력이 지구단위계획구역에 있는 건축물의 연면적, 수용인구 등 개발밀도와 적절한 조화를 이룰 수 있도록 하여야 한다.

03 법률규정의 완화 적용

1) 도시지역 내

(1) 공공시설 등의 부지를 제공하는 경우

공공시설등의 부지를 제공하는 경우에는 다음 각 목의 비율까지 건폐율·용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.

(예) 대지면적 1,000㎡, 공공시설제공면적 400㎡, 건폐율 50%, 용적률 200% 가정)

- ① 완화할 수 있는 건폐율 = 해당 용도지역에 적용되는 건폐율
× [1 + 공공시설등의 부지로 제공하는 면적 ÷ 원래의 대지면적] 이내
- ② 완화할 수 있는 용적률 = 해당 용도지역에 적용되는 용적률
+ [1.5 × (공공시설등의 부지로 제공하는 면적 × 공공시설등 제공
부지의 용적률) ÷ 공공시설등의 부지 제공 후의 대지면적] 이내
- ③ 완화할 수 있는 높이 = 「건축법」 제60조에 따라 제한된 높이
× (1 + 공공시설등의 부지로 제공하는 면적 ÷ 원래의 대지면적) 이내

(2) 주차장 설치기준의 완화

지구단위계획구역의 지정목적이 다음과 같은 경우 지구단위계획으로 「주차장법」에 의한 주차장 설치기준을 100퍼센트까지 완화하여 적용할 수 있다.

- ① 한옥마을을 보존하고자 하는 경우
- ② 차 없는 거리를 조성하고자 하는 경우
- ③ 차량진입 금지구간을 지정한 경우

(3) 개발진흥지구내 완화

① 용적률 완화

도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우 당해 용도지역에 적용되는 용적률의 120퍼센트 이내에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

② 건축물 높이제한의 완화

도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우에는 지구단위계획으로 「건축법」에 따라 제한된 건축물 높이의 120퍼센트 이내에서 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.

(4) 준주거지역내 완화

- ① 지구단위계획구역 내 준주거지역에서 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부를 공공시설등의 부지로 제공하거나 공공시설등을 설치하여 제공하는 경우에는 지구단위계획으로 용적률의 140퍼센트 이내의 범위에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ② 지구단위계획구역 내 준주거지역에서 「공공주택 특별법」에 따른 도심 공공주택 복합사업 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모재개발사업을 시행하는 경우에는 지구단위계획으로 용적률의 140퍼센트 이내의 범위에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ③ 지구단위계획구역 내 준주거지역에서는 지구단위계획으로 「건축법」에 따른 채광(採光) 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한을 200퍼센트 이내의 범위에서 완화하여 적용할 수 있다.

(5) 완화 상한

완화하여 적용되는 건폐율 및 용적률은 당해 용도지역 또는 용도지구에 적용되는 **건폐율의 150퍼센트** 및 **용적률의 200퍼센트**를 각각 초과할 수 없다.

2) 도시지역 외

- ① 지구단위계획으로 해당 용도지역 또는 개발진흥지구(계획관리지역)에 적용되는 **건폐율의 150퍼센트** 및 **용적률의 200퍼센트 이내**에서 건폐율 및 용적률을 **완화**하여 적용할 수 있다.
- ② 다만, 계획관리지역에 지정된 산업·유통개발진흥지구의 전부 또는 일부에 대해 지구단위계획구역이 지정된 경우에는 건폐율의 120퍼센트 이내의 범위에서 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
- ③ 지구단위계획구역에서는 지구단위계획으로 건축물의 용도·종류 및 규모 등을 완화하여 적용할 수 있다.
- ④ 다만, **개발진흥지구(계획관리지역에 지정된 개발진흥지구를 제외한다)**에 지정된 지구단위계획구역에 대하여는 공동주택 중 **아파트 및 연립주택은 허용되지 아니한다**.

04 지구단위계획구역에서의 건축 등

지구단위계획구역에서 건축물(일정 기간 내 철거가 예상되는 경우 등 대통령령으로 정하는 **가설건축물**을 **제외한다**)을 건축 또는 용도변경하거나 공작물을 설치하려면 그 지구단위계획에 맞게 하여야 한다. 다만, 지구단위계획이 수립되어 있지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 존치기간(연장된 존치기간을 포함한 총 존치기간을 말한다)이 **3년의 범위**에서 해당 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례로 정한 존치기간 이내인 가설건축물
- ② 재해복구기간 중 이용하는 재해복구용 가설건축물
- ③ 공사기간 중 이용하는 공사용 가설건축물

05 지구단위계획구역의 지정 및 지구단위계획의 실효

1) 지구단위계획구역의 실효

지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에 그 지구단위계획구역에 관한 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 그 3년이 되는 날의 다음 날에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.

2) 지구단위계획의 실효

- ① 지구단위계획(주민이 입안을 제안한 것에 한정한다)에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 5년 이내에 이 법 또는 다른 법률에 따라 허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 5년이 된 날의 다음날에 그 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.
- ② 이 경우 지구단위계획과 관련한 도시·군관리계획결정에 관한 사항은 해당 지구단위계획구역 지정 당시의 도시·군관리계획으로 환원된 것으로 본다.
- ③ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획결정이 효력을 잃으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 고시하여야 한다.

제1절 허가대상 개발행위

01 허가대상 개발행위

1) 허가대상

- ① 다음에 해당하는 개발행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.
- ② 다만, 도시·군계획사업(도시·군계획시설사업 + 도시개발사업 + 정비사업)에 의한 행위는 그러하지 아니하다.

(1) 건축물의 건축 또는 공작물의 설치

- ① 건축물의 건축 : 건축법에 따른 건축물의 건축
- ② 공작물의 설치 : 인공을 가하여 제작한 시설물(건축법에 따른 건축물을 제외)의 설치

(2) 토지의 형질변경

절토(땅깎기)·성토(흙쌓기)·정지(땅고르기)·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립(단, 전·답 사이에 지목변경을 수반하는 경작을 위한 토지의 형질변경은 허가를 받지 않는다.)

(3) 토석채취

흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위. 다만, 토지의 형질변경을 목적으로 하는 것을 제외한다.

(4) 토지분할

다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 토지의 분할(건축물이 있는 대지의 분할은 제외)

- ① 녹지지역·관리지역·농림지역 및 자연환경보전지역 안에서 관계 법령에 따른 허가·인가 등을 받지 아니하고 행하는 토지의 분할 **[녹관농재]**
- ② 건축법에 따른 분할제한면적 미만으로의 토지의 분할
- ③ 관계 법령에 의한 허가·인가 등을 받지 아니하고 행하는 너비 5m 이하로의 토지의 분할

(5) 물건을 쌓아놓는 행위

녹지지역 · 관리지역 또는 자연환경보전지역안에서 건축법에 따라 사용승인을 받은 건축물의 울타리안 (적법한 절차에 의하여 조성된 대지에 한정)에 위치하지 아니한 토지에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위 [녹관자, 1개월 이상, 농림지역지]

2) 경미한 사항의 변경

- ① 개발행위허가를 받은 사항을 변경하는 경우에는 개발행위허가에 관한 규정을 준용한다.
- ② 다만, 개발행위허가를 받은 자는 다음에 해당하는 경우(다른 사항에 저촉되지 않는 경우로 한정)에는 지체 없이 그 사실을 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 통지하여야 한다.

- ① 사업기간을 단축하는 경우 (단, 연장의 경우에는 허가를 받아야 한다.)
- ② 부지면적 또는 건축물 연면적을 5% 범위에서 축소(공작물의 무게, 부피 또는 수평투영면적을 5% 범위에서 축소하는 경우를 포함)하는 경우

02 허가를 요하지 아니하는 개발행위

다음에 해당하는 행위는 개발행위허가를 받지 아니하고 할 수 있다.

1) 재해복구나 재난수습을 위한 응급조치

응급조치를 한 경우에는 1개월 이내에 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 신고하여야 한다.

2) 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 행위

(1) 건축물의 건축

녹지지역 · 관리지역 또는 농림지역 안에서의 농림어업용 비닐하우스(양식업을 하기 위하여 비닐하우스 안에 설치하는 양식장은 제외)의 설치

(2) 토지분할

- ① 사도법에 의한 사도개설허가를 받은 토지의 분할
- ② 토지의 일부를 국유지 또는 공유지로 하거나 공공시설로 사용하기 위한 토지의 분할
- ③ 행정재산중 용도폐지되는 부분의 분할 또는 일반재산을 매각 · 교환 또는 양여하기 위한 분할
- ④ 토지의 일부가 도시 · 군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할
- ⑤ 너비 5m 이하로 이미 분할된 토지의 건축법 제57조 제1항에 따른 분할제한면적 이상으로의 분할

03 개발행위허가의 절차

1) 개발행위허가의 신청

(1) 원칙

개발행위를 하려는 자는 그 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해 방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등에 관한 계획서를 첨부한 신청서를 개발행위허가권자에게 제출하여야 한다.

(2) 예외

개발밀도관리구역 안에서는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보에 관한 계획서를 제출하지 아니한다.

2) 의견청취

(1) 시행자의 의견청취

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발행위허가 또는 변경허가를 하려면 그 개발행위가 도시·군계획사업의 시행에 지장을 주는지에 관하여 해당 지역에서 시행되는 도시·군계획사업의 시행자의 의견을 들어야 한다.

(2) 관리청의 의견청취

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 해당 공공시설이 속한 관리청의 의견을 들어야 한다.(후술)

3) 도시계획위원회의 심의

(1) 원칙

관계 행정기관의 장은 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취에 해당하는 행위로서 부피 5만^m³ 이상의 토석채취를 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 허가 또는 변경허가를 하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

(2) 예외

다음의 어느 하나에 해당하는 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.

- ① 지구단위계획 또는 성장관리계획을 수립한 지역에서 하는 개발행위
- ② 환경영향평가법에 따라 환경영향평가를 받은 개발행위
- ③ 도시교통정비 촉진법에 따라 교통영향평가에 대한 검토를 받은 개발행위
- ④ 사방사업법에 따른 사방사업을 위한 개발행위
- ⑤ 다른 법률에 따라 도시계획위원회의 심의를 받은 구역에서 하는 개발행위
- ⑥ 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 따른 산림사업을 위한 개발행위

4) 허가 또는 불허가처분

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발행위허가의 신청에 대하여 특별한 사유가 없으면 15일(도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하거나 관계 행정기관의 장과 협의를 하여야 하는 경우에는 심의 또는 협의기간은 제외) 이내에 허가 또는 불허가의 처분을 하여야 한다.
- ② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 허가 또는 불허가의 처분을 할 때에는 지체 없이 그 신청인에게 허가내용이나 불허가처분의 사유를 서면 또는 국토이용정보체계를 통하여 알려야 한다.

5) 조건부 허가

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발행위허가를 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 개발행위에 따른 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보, 위해 방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등에 관한 조치를 할 것을 조건으로 개발행위허가를 할 수 있다.
- ② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발행위허가에 조건을 붙이려는 때에는 미리 개발행위허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.

6) 이행보증금 예치

(1) 예치대상 및 사유

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해 방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우로서 다음의 경우에는 이행을 담보하기 위하여 개발행위허가를 받는 자로 하여금 이행보증금을 예치하게 할 수 있다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 국가나 지방자치단체가 시행하는 개발행위
- ② 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 기관이 시행하는 개발행위

(2) 예치금액

총 공사비의 20% 이내가 되도록 한다.(산지에서의 개발행위에 대한 이행보증금 예치금액은 산지관리법에 따른 복구비를 포함한다.)

(3) 예치방법

현금으로 납입하되, 이행보증서로 갈음할 수 있다.

(4) 반환시기

이행보증금은 개발행위허가를 받은 자가 준공검사를 받은 때에는 즉시 이를 반환하여야 한다.

01 개발행위허가의 기준

1) 일반적 기준

(1) 용도지역별 특성을 고려하여 다음에서 정하는 개발행위의 규모에 적합할 것

① 도시지역

㉠ 주거지역 · 상업지역 · 자연녹지지역 · 생산녹지지역 : 1만㎡ 미만

㉡ 공업지역 : 3만㎡ 미만

㉢ **보전**녹지지역 : **5천**㎡ 미만

② 관리지역 : 3만㎡ 미만

③ 농림지역 : 3만㎡ 미만

④ 자연환경**보전**지역 : **5천**㎡ 미만

(2) **도시 · 군관리계획** 및 **성장관리계획**의 내용에 어긋나지 아니할 것

(3) 도시 · 군계획사업의 **시행에 지장이 없을 것**

(4) 주변지역의 토지이용실태 또는 토지이용계획, 건축물의 높이, 토지의 경사도, 수목의 상태, 물의 배수, 하천 · 호소 · 습지의 배수 등 주변환경이나 경관과 조화를 이룰 것

(5) 해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절할 것

[보충자료] 개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우

- ① 지구단위계획으로 정한 가구 및 획지의 범위안에서 이루어지는 토지의 형질변경으로서 당해 형질변경과 관련된 기반시설이 이미 설치되었거나 형질변경과 **기반시설의 설치**가 동시에 이루어지는 경우
- ② 해당 개발행위가 「농어촌정비법」 제2조 제4호에 따른 **농어촌정비사업**으로 이루어지는 경우
- ③ 해당 개발행위가 「국방 · 군사시설 사업에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 **국방 · 군사시설사업**으로 이루어지는 경우
- ④ 초지조성, 농지조성, 영림 또는 토석채취를 위한 경우
- ⑤ 건축물의 건축, 공작물의 설치 또는 지목의 변경을 수반하지 아니하고 시행하는 **토지복원사업**

2) 2 이상의 용도지역에 걸치는 경우

개발행위허가의 대상인 토지가 2 이상의 용도지역에 걸치는 경우에는 각각의 용도지역에 위치하는 토지부분에 대하여 **각각**의 용도지역의 개발행위의 규모에 관한 **규정을 적용한다**.

3) 용도지역별 기준

개발행위허가 기준에 따라 허가할 수 있는 경우 그 허가기준은 지역의 특성, 지역의 개발상황, 기반시설의 현황 등을 고려하여 다음의 구분에 따라 대통령령으로 정한다.

- ① 시가화 용도 : 토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등에 대한 용도지역의 제한에 따라 개발행위허가의 기준을 적용하는 주거지역 · 상업지역 및 공업지역
- ② 유보 용도 : 도시계획위원회의 심의를 통하여 개발행위허가의 기준을 강화 또는 완화하여 적용할 수 있는 계획관리지역 · 생산관리지역 및 자연녹지지역 **[계생재]**
- ③ 보전 용도 : 도시계획위원회의 심의를 통하여 개발행위허가의 기준을 강화하여 적용할 수 있는 보전관리지역 · 농림지역 · 자연환경보전지역 및 녹지지역 중 생산녹지지역 및 보전녹지지역

02 개발행위허가의 제한

국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 다음의 어느 하나에 해당되는 지역으로서 도시 · 군관리계획상 특히 필요하다고 인정되는 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 한 차례만 3년 이내의 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.

다만, ③부터 ⑤까지에 해당하는 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 한 차례만 2년 이내의 기간 동안 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있다.

- ① 녹지지역이나 계획관리지역으로서 수목이 집단적으로 자라고 있거나 조수류 등이 집단적으로 서식하고 있는 지역 또는 우량 농지 등으로 보전할 필요가 있는 지역
- ② 개발행위로 인하여 주변의 환경 · 경관 · 미관 및 국가유산기본법에 따른 국가유산 등이 크게 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역
-
- ③ 도시 · 군기본계획이나 도시 · 군관리계획을 수립하고 있는 지역으로서 그 도시 · 군기본계획이나 도시 · 군관리계획이 결정될 경우 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역의 변경이 예상되고 그에 따라 개발행위허가의 기준이 크게 달라질 것으로 예상되는 지역 **(3+2)**
- ④ 지구단위계획구역으로 지정된 지역 **(3+2)**
- ⑤ 기반시설부담구역으로 지정된 지역 **(3+2)**

03 준공검사

다음의 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 준공검사를 받아야 한다.

- ① 건축물의 건축 또는 공작물의 설치(건축법에 따른 건축물의 사용승인을 받은 경우에는 예외)
- ② 토지의 형질변경
- ③ 토석의 채취

※ 토지분할과 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위는 준공검사대상이 아니다.

04 위반자에 대한 조치

1) 원상회복명령

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발행위허가를 받지 아니하고 개발행위를 하거나 허가내용과 다르게 개발행위를 하는 자에게는 그 토지의 원상회복을 명할 수 있다.

2) 행정대집행

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 원상회복의 명령을 받은 자가 원상회복을 하지 아니하면 행정대집행법에 따른 행정대집행에 따라 원상회복을 할 수 있다.
이 경우 행정대집행에 필요한 비용으로 예치한 이행보증금을 사용할 수 있다.

3) 행정형벌

개발행위허가 또는 변경허가를 받지 아니하거나, 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 허가 또는 변경허가를 받아 개발행위를 한 자에게는 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처한다(제140조).

05 공공시설의 귀속

1) 허가 전 의견청취

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 해당 공공시설이 속한 관리청의 의견을 들어야 한다.
- ② 다만, 관리청이 지정되지 아니한 경우에는 관리청이 지정된 후 준공되기 전에 관리청의 의견을 들어야 하며,
- ③ 관리청이 불분명한 경우에는 도로 등에 대하여는 국토교통부장관을, 하천에 대하여는 기후에너지환경부장관을 관리청으로 보고, 그 외의 재산에 대하여는 재정경제부장관을 관리청으로 본다.

2) 공공시설의 귀속

(1) 새로운 공공시설

그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.

(2) 종래의 공공시설

① 개발행위자가 행정청인 경우

개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속

② 개발행위자가 비행정청인 경우

용도폐지되는 공공시설은 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위 안에서 개발행위 허가를 받은 자에게 무상양도 가능

3) 공공시설의 귀속시기

(1) 개발행위자가 행정청인 경우

개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자는 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목(細目)을 통지하여야 한다. 이 경우 공공시설은 그 통지한 날에 해당 시설을 관리할 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속된 것으로 본다.

(2) 개발행위자가 비행정청인 경우

개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자는 관리청에 귀속되거나 그에게 양도될 공공시설에 관하여 개발행위가 끝나기 전에 그 시설의 관리청에 그 종류와 토지의 세목을 통지하여야 하고, 준공검사를 한 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 그 내용을 해당 시설의 관리청에 통보하여야 한다. 이 경우 공공시설은 준공검사를 받음으로써 그 시설을 관리할 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다.

① 개발행위자가 행정청인 경우 : 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지한 날

② 개발행위자가 비행정청인 경우 : 준공검사를 받은 때

4) 수익금 사용제한

개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자는 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용하여서는 아니 된다.

제1절 성장관리계획구역

01 지정대상지역

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 **녹지지역**, **관리지역**, **농림지역** 및 **자연환경보전지역** 중 다음의 어느 하나에 해당하는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.

- ① 개발수요가 많아 **무질서한 개발이** 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역
- ② 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 **향후 시가화가** 예상되는 지역
- ③ 주변지역과 **연계하여 체계적인 관리가** 필요한 지역
- ④ 토지이용규제 기본법에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 **행위제한이 완화되는** 지역
- ⑤ 인구 감소 또는 경제성장 정체 등으로 **압축적이고 효율적인 도시성장관리**가 필요한 지역
- ⑥ 공장 등과 입지 분리 등을 통해 **쾌적한 주거환경 조성**이 필요한 지역

02 지정절차

1) 의견청취 + 협의 + 심의

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하거나 이를 변경하려면 미리 주민(14일 이상 열람)과 해당 지방의회의 의견을 들어야 하며, 관계 행정기관과의 협의 및 지방도시계획위원회의 **심의**를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 지방의회 의견제시

특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 의회는 특별한 사유가 없으면 **60일 이내**에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 의견을 제시하여야 하며, 그 기한까지 의견을 제시하지 아니하면 의견이 없는 것으로 본다.

3) 협의기간

협의 요청을 받은 관계 행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 요청을 받은 날부터 **30일 이내**에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 의견을 제시하여야 한다.

4) 지정·고시

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 성장관리계획구역을 지정하거나 이를 변경한 경우에는 관계 행정기관의 장에게 관계 서류를 송부하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 고시하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제2절

성장관리계획

01 내용

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정할 때에는 다음의 사항 중 그 성장관리계획구역의 지정목적을 이루는 데 필요한 사항을 포함하여 성장관리계획을 수립하여야 한다.(도시군관리계획X)

- ① 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항
- ② 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률
- ③ 건축물의 배치, 형태, 색채 및 높이
- ④ 환경관리 및 경관계획
- ⑤ 성장관리계획구역 내 토지개발·이용, 기반시설, 생활환경 등의 현황 및 문제점

[보충자료] 경미한 변경

- ① 지형사정으로 인한 기반시설의 근소한 위치변경
- ② 건축물의 배치·형태·색채 또는 높이의 변경
- ③ 성장관리계획구역 면적을 10% 이내에서 변경하는 경우

02 건폐율 완화규정

성장관리계획구역에서는 다음의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

- ① 계획관리지역 : 50% 이하(원래 40%, 1.25배)
- ② 생산관리지역·농림지역 및 자연녹지지역·생산녹지지역 : 30% 이하(원래 20%, 1.5배)

03 용적률 완화규정

성장관리계획구역 내 계획관리지역에서는 125% 이하의 범위(원래 100%, 1.25배)에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

04 타당성검토

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역 내 수립된 성장관리계획에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

05 성장관리계획구역에서의 개발행위 등

성장관리계획구역에서 개발행위 또는 건축물의 용도변경을 하려면 그 성장관리계획에 맞게 하여야 한다.

제1절 개발밀도관리구역

01 지정권자 및 지정대상지역

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 주거·상업 또는 공업지역에서의 개발행위로 기반시설(도시·군계획시설을 포함한다)의 처리·공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.

02 지정기준 및 관리방법

개발밀도관리구역의 지정기준, 개발밀도관리구역의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 다음의 사항을 종합적으로 고려하여 국토교통부장관이 정한다.

① 개발밀도관리구역은 도로·수도공급설비·하수도·학교 등 기반시설의 용량이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역으로서 다음에 해당하는 지역에 대하여 지정할 수 있도록 할 것

- ① 당해 지역의 도로서비스 수준이 매우 낮아 차량통행이 현저하게 지체되는 지역
- ② 당해 지역의 도로율이 국토교통부령이 정하는 용도지역별 도로율에 20% 이상 미달하는 지역
- ③ 향후 2년 이내에 당해 지역의 수도에 대한 수요량이 수도시설의 시설용량을 초과할 것으로 예상되는 지역
- ④ 향후 2년 이내에 당해 지역의 하수발생량이 하수시설의 시설용량을 초과할 것으로 예상되는 지역
- ⑤ 향후 2년 이내에 당해 지역의 학생수가 학교수용능력을 20% 이상 초과할 것으로 예상되는 지역

② 개발밀도관리구역의 경계는 도로·하천 그 밖에 특색 있는 지형지물을 이용하거나 용도지역의 경계선을 따라 설정하는 등 경계선이 분명하게 구분되도록 할 것

③ 용적률의 강화범위는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최제한도의 50%의 범위에서 기반시설의 부족 정도를 고려하여 결정할 것

④ 개발밀도관리구역안의 기반시설의 변화를 주기적으로 검토하여 용적률을 강화 또는 완화하거나 개발밀도관리구역을 해제하는 등 필요한 조치를 취하도록 할 것

03 지정절차

1) 도시계획위원회의 심의

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정 하거나 변경하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.(주민의견청취X)

2) 지정(변경)의 고시

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정 하거나 변경한 경우에는 그 사실을 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 고시하여야 한다.

04 지정의 효과

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발밀도관리구역에서는 대통령령으로 정하는 범위에서 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용한다.
- ② 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50% 범위에서 강화하여 적용한다.

제2절

기반시설부담구역

01 의의

- ① 개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설 (해당 시설의 이용을 위하여 필요한 부대시설 및 편의시설을 포함한다, 단 학교 중 대학은 제외)의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정·고시 하는 구역을 말한다.
- ② 기반시설부담구역과 개발밀도관리구역은 중복하여 지정할 수 없다.

- ① 도로(인근의 간선도로로부터 기반시설부담구역까지의 진입도로를 포함한다)
- ② 공원
- ③ 녹지
- ④ 학교 (대학교는 제외한다)
- ⑤ 수도 (인근의 수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 수도를 포함한다)
- ⑥ 하수도 (인근의 하수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 하수도를 포함한다)
- ⑦ 폐기물처리 및 재활용시설
- ⑧ 그 밖에 기반시설부담계획에서 정하는 시설

02 기반시설부담구역

1) 지정대상지역

(1) 의무적 지정대상지역

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 다음의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여는 기반시설부담구역으로 지정하여야 한다.

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법령의 제정·개정으로 인하여 행위 제한이 완화되거나 해제되는 지역
- ② 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법령에 따라 지정된 용도지역 등이 변경되거나 해제되어 행위 제한이 완화되는 지역
- ③ 해당 지역의 전년도 개발행위허가 건수가 전전년도 개발행위허가 건수보다 20% 이상 증가한 지역
- ④ 해당 지역의 전년도 인구증가율이 그 지역이 속하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군(광역시의 관할 구역에 있는 군은 제외)의 전년도 인구증가율보다 20% 이상 높은 지역

(2) 재량적 지정대상지역

개발행위가 집중되어 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 해당 지역의 계획적 관리를 위하여 필요하다고 인정하면 위 (1)에 해당하지 아니하는 경우라도 기반시설부담구역으로 지정할 수 있다.

2) 지정절차

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 기반시설부담구역을 지정 또는 변경하려면 주민의 의견을 들어야 하며, 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 해당 지방자치단체의 공보와 인터넷 홈페이지에 고시하여야 한다.(주민의견청취 필요)

3) 기반시설설치계획

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 기반시설부담구역이 지정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 기반시설설치 계획을 수립하여야 하며, 이를 도시·군관리계획에 반영하여야 한다.

4) 기반시설설치계획의 의제

지구단위계획을 수립한 경우에는 기반시설설치계획을 수립한 것으로 본다.

5) 기반시설부담구역의 해제

기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.

6) 기반시설부담구역의 지정기준

기반시설부담구역의 지정기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.

- ① 기반시설부담구역은 기반시설이 적절하게 배치될 수 있는 규모로서 **최소 10만㎡ 이상**의 규모가 되도록 지정할 것
- ② 소규모 개발행위가 연접하여 시행될 것으로 예상되는 지역의 경우에는 **하나의 단위구역으로 묶어서** 기반시설부담구역을 지정할 것
- ③ 기반시설부담구역의 경계는 도로, 하천, 그 밖의 특색 있는 지형지물을 이용하는 등 **경계선이 분명하게** 구분되도록 할 것

03 기반시설설치비용

1) 부과대상 및 산정기준

(1) 부과대상

기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 단독주택 및 숙박시설 등 대통령령으로 정하는 시설로서 **200㎡**(기존 건축물의 연면적을 포함한다)를 **초과**하는 건축물의 신축·증축 행위로 한다. 다만, 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 초과하는 건축행위만 부과대상으로 한다.

(2) 민간사업자의 부담률

민간 개발사업자가 부담하는 부담률은 **100분의 20**으로 하며, 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 건물의 규모, 지역 특성 등을 고려하여 **100분의 25**의 범위에서 부담률을 가감할 수 있다.

기반시설설치비용 =

(기반시설 표준시설비용 + 용지비용) × 건축연면적 × (총비용 중 국가·지방자치단체의 부담분을 제외한 민간개발사업자가 부담하는 부담률)

(3) 기반시설유발계수

0.5	창고시설	1.4	문화 및 집회시설, 종교시설, 운수시설, 자원순환관련시설
0.7	단독 및 공동주택, 교육연구 시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 업무시설, 위험물저장처리시설, 자동차관련시설, 동·식물 관련시설, 교정시설, 국방군사시설, 발전시설, 묘지관련시설, 장례시설, 야영장 시설	1.6	제2종 근린생활시설
0.8	방송통신시설	1.9	관광휴게시설
0.9	의료시설	2.1	위락시설
1.0	숙박시설	0.3 ~ 2.1	공장 (비금속 광물제품제조공장 -1.3)
1.3	제1종 근린생활시설, 판매시설		

* 위락시설(2.1) > 관광휴게시설(1.9) > 제2종근린생활시설(1.6), 의료시설은 혼자 0.9, 창고가 0.5로 가장 낮다.

2) 납부 및 체납처분

(1) 납부의무자

기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위를 하는 자는 기반시설설치비용을 내야 한다.

(2) 부과 및 납부

① 부과 및 납부시기

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 납부의무자가 국가 또는 지방자치단체로부터 건축허가를 받은 날부터 2개월 이내에 기반시설설치비용을 부과하여야 하고, 납부의무자는 사용승인 신청 시까지 이를 내야 한다.

② 납부방법

- 기반시설설치비용은 현금, 신용카드 또는 직불카드로 납부하도록 하되, 부과대상 토지 및 이와 비슷한 토지로 하는 납부(이하 “물납”이라 한다)를 인정할 수 있다.(연기 및 분할납부 가능)
- 물납을 신청할 수 있는 토지의 가액은 해당 기반시설설치비용의 부과액을 초과할 수 없다.

- c. 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 납부의무자가 기반시설설치비용을 내지 아니하는 경우에는 지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률에 따라 징수할 수 있다.

(3) 특별회계

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 기반시설설치비용의 관리 및 운용을 위하여 기반시설부담구역별로 특별회계를 설치하여야 하며, 그에 필요한 사항은 지방자치단체의 조례로 정한다.

제1절 타인토지에의 출입 등

01 출입 등의 주체 및 목적

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수나 도시·군계획시설사업의 시행자는 다음의 행위를 하기 위하여 필요하면 타인의 토지에 출입하거나 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시 사용할 수 있으며, 특히 필요한 경우에는 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있다.

- ① 도시·군계획·광역도시·군계획에 관한 기초조사
- ② 개발밀도관리구역, 기반시설부담구역 및 기반시설설치계획에 관한 기초조사
- ③ 지가의 동향 및 토지거래의 상황에 관한 조사
- ④ 도시·군계획시설사업에 관한 조사·측량 또는 시행

02 출입 등의 절차

1) 출입의 사전통지

타인의 토지에 출입하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 **허가**를 받아야 하며, 출입하려는 날의 **7일 전까지** 그 토지의 소유자·점유자 또는 관리인에게 그 일시와 장소를 알려야 한다. 다만, 행정청인 도시·군계획시설사업의 시행자는 **허가를 받지 아니하고** 타인의 토지에 출입할 수 있다.

2) 일시사용 등의 동의

- ① 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시사용하거나 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경 또는 제거하려는 자는 토지의 소유자·점유자 또는 관리인의 **동의**를 받아야 한다.
- ② 토지나 장애물의 소유자·점유자 또는 관리인이 현장에 없거나 주소 또는 거소가 불분명하여 그 동의를 받을 수 없는 경우에는 행정청인 도시·군계획시설사업의 시행자는 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 그 사실을 **통지**하여야 하며, 행정청이 아닌 도시·군계획시설사업의 시행자는 미리 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 **허가**를 받아야 한다.

3) 일시사용 등의 사전통지

토지를 일시사용하거나 장애물을 변경 또는 제거하려는 자는 토지를 사용하려는 날이나 장애물을 변경 또는 제거하려는 날의 **3일 전까지** 그 토지나 장애물의 소유자·점유자 또는 관리인에게 알려야 한다.

03 출입의 제한

일출 전이나 일몰 후에는 그 토지 점유자의 승낙 없이 택지나 담장 또는 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.

04 수인의 의무

토지의 점유자는 정당한 사유 없이 행위를 방해하거나 거부하지 못한다.

[보충자료] 위반 시 조치

정당한 사유 없이 타인토지에의 출입이나 일시 사용 및 장애물의 변경·제거 행위를 방해하거나 거부한 자는 1,000만원 이하의 과태료 부과대상이다.

05 증표제시

위 행위를 하려는 자는 그 권한을 표시하는 증표와 허가증을 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

06 손실보상

- ① 타인 토지의 출입과 일시사용 및 장애물 변경·제거로 인하여 손실을 입은 자가 있으면 그 행위자가 속한 행정청이나 도시·군계획시설사업의 시행자가 그 손실을 보상하여야 한다.
- ② 토지에의 출입에 따라 손실을 입은 자는 손실 보상에 관하여 그 손실을 보상할 자와 협의하여야 하고 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 다음에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다.

- ① 개발행위허가의 취소
- ② 도시·군계획시설사업의 시행자 지정의 취소
- ③ 실시계획인가의 취소

01 행정형벌

1) 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금

- ① 개발행위허가 또는 변경허가를 받지 아니하거나 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 허가 또는 변경허가를 받아 개발행위를 한 자
- ② 시가화조정구역에서 허가를 받지 아니하고 허가대상 개발행위에 해당하는 행위를 한 자

2) 3년 이하의 징역 또는 기반시설설치비용의 3배 이하에 상당하는 벌금

기반시설설치비용을 면탈·경감할 목적 또는 면탈·경감하게 할 목적으로 거짓 계약을 체결하거나 거짓 자료를 제출한 자는 3년 이하의 징역 또는 면탈·경감하였거나 면탈·경감하고자 한 기반시설설치비용의 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다.

3) 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금

- ① 도시·군계획시설의 설치·관리에 관한 규정에 위반하여 도시·군관리계획의 결정이 없이 기반시설을 설치한 자
- ② 공동구에 수용하여야 하는 시설을 공동구에 수용하지 아니한 자
- ③ 지구단위계획에 맞지 아니하게 건축물을 건축하거나 용도를 변경한 자
- ④ 용도지역 또는 용도지구 안에서의 건축물 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 위반하여 건축물이나 그 밖의 시설을 건축 또는 설치하거나 그 용도를 변경한 자

4) 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

법률 등의 위반자에 대한 허가·인가 등의 취소, 공사의 중지, 공작물 등의 개축 또는 이전 등의 처분 또는 조치명령을 위반한 자

02 행정질서벌 (과태료)

1) 1,000만원 이하의 과태료

- ① 공동구설치비용을 부담하지 아니한 자가 허가를 받지 아니하고 공동구를 점용하거나 사용한 자
- ② 정당한 사유 없이 타인토지에의 출입이나 일시 사용 및 장애물의 변경·제거 행위를 방해하거나 거부한 자
- ③ 타인토지에의 출입 등을 위한 허가 또는 동의를 받지 아니하고 그 행위를 한 자
- ④ 소속공무원으로 하여금 개발행위나 도시·군계획시설사업에 관한 업무의 상황을 검사할 수 있는 규정에 의한 검사를 거부·방해하거나 기피한 자

2) 500만원 이하의 과태료

- ① 개발행위 중 재해복구나 재난수습을 위한 응급조치를 한 후 1개월 이내에 신고를 하지 아니한 자
- ② 개발행위허가를 받은 자나 도시·군계획시설사업의 시행자에 대하여 감독상 필요한 보고를 하게 하거나 자료를 제출하도록 명할 수 있는 규정에 의한 보고 또는 자료제출을 하지 아니하거나, 거짓된 보고 또는 자료제출을 한 자

[보충자료] 벌금과 과태료의 차이점

- ① 벌금은 행정형벌, 과태료는 행정질서벌에 해당한다.
- ② 벌금은 법원의 판결로 부과하지만, 과태료는 행정청이 부과한다.
- ③ 벌금의 부과에 대하여는 이의신청규정이 없지만 과태료 부과에 대하여는 이의신청을 제기할 수 있다.

PART 02

도시 및 주거환경정비법

제1장 총칙

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

제3장 정비사업의 시행

01 목적

이 법은 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량건축물을 효율적으로 개량하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 데 이바지함을 목적으로 한다.

02 용어의 정의

1) 정비구역

정비사업을 계획적으로 시행하기 위하여 지정·고시된 구역을 말한다.

2) 정비사업

이 법에서 정한 절차에 따라 도시기능을 회복하기 위하여 정비구역에서 정비기반시설을 정비하거나 주택 등 건축물을 개량 또는 건설하는 다음의 사업을 말한다.

(1) 주거환경개선사업

도시저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 **극히 열악**하고 노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위한 사업

(2) 재개발사업

정비기반시설이 **열악**하고 노후·불량건축물이 **밀집**한 지역에서 주거환경을 개선하거나 상업지역·공업지역 등에서 도시기능의 회복 및 상권활성화 등을 위하여 도시환경을 개선하기 위한 사업.
이 경우 다음 요건을 모두 갖추어 시행하는 재개발사업을 “공공재개발사업”이라 한다.

- ① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 자치구의 구청장(이하 “시장·군수등”이라 한다) 또는 제10호에 따른 토지주택공사등(조합과 공동으로 시행하는 경우를 포함한다)이 제24조에 따른 주거환경개선사업의 시행자, 제25조 제1항 또는 제26조 제1항에 따른 재개발사업의 시행자나 제28조에 따른 재개발사업의 대행자(이하 “공공재개발사업 시행자”라 한다)일 것

② 건설·공급되는 주택의 전체 세대수 또는 전체 연면적 중 토지등소유자 대상 분양분(제80조에 따른 지분형주택은 제외한다)을 제외한 나머지 주택의 세대수 또는 연면적의 100분의 20 이상 100분의 50 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 기준에 따라 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 또는 「지방자치법」 제198조에 따른 서울특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상 대도시(이하 “대도시”라 한다)의 조례(이하 “시·도조례”라 한다)로 정하는 비율 이상을 제80조에 따른 지분형주택, 「공공주택 특별법」에 따른 공공임대주택(이하 “공공임대주택”이라 한다) 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조 제4호에 따른 공공지원민간임대주택(이하 “공공지원민간임대주택”이라 한다)으로 건설·공급할 것. 이 경우 주택 수 산정방법 및 주택 유형별 건설비율은 대통령령으로 정한다.

(3) 재건축사업

정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업. 이 경우 다음 요건을 모두 갖추어 시행하는 재건축사업을 “공공재건축사업”이라 한다.

- ① 시장·군수등 또는 토지주택공사등(조합과 공동으로 시행하는 경우를 포함한다)이 제25조 제2항 또는 제26조 제1항에 따른 재건축사업의 시행자나 제28조 제1항에 따른 재건축사업의 대행자(이하 “공공재건축사업 시행자”라 한다)일 것
- ② 종전의 용적률, 토지면적, 기반시설 현황 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 세대수 이상을 건설·공급할 것. 다만, 제8조 제1항에 따른 정비구역의 지정권자가 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제18조에 따른 도시·군기본계획, 토지이용현황 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 해당하는 세대수를 충족할 수 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 노후·불량건축물

- ① 건축물이 훼손되거나 일부가 멸실되어 붕괴, 그 밖의 안전사고의 우려가 있는 건축물
- ② 내진성능이 확보되지 아니한 건축물 중 중대한 기능적 결함 또는 부실 설계·시공으로 구조적 결함 등이 있는 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물
- ③ 다음의 요건을 모두 충족하는 건축물로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도조례로 정하는 건축물

- ① 주변 토지의 이용 상황 등에 비추어 주거환경이 불량한 곳에 위치할 것
- ② 건축물을 철거하고 새로운 건축물을 건설하는 경우 건설에 드는 비용과 비교하여 효용의 현저한 증가가 예상될 것

대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도조례로 정하는 건축물

- ① 「건축법」 제57조 제1항에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 면적에 미치지 못하거나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호에 따른 도시·군계획시설(이하 “도시·군계획시설”이라 한다) 등의 설치로 인하여 효용을 다할 수 없게 된 대지에 있는 건축물
 - ② 공장의 매연·소음 등으로 인하여 위해를 초래할 우려가 있는 지역에 있는 건축물
 - ③ 해당 건축물을 준공일 기준으로 40년까지 사용하기 위하여 보수·보강하는 데 드는 비용이 철거 후 새로운 건축물을 건설하는 데 드는 비용보다 클 것으로 예상되는 건축물
- ④ 도시미관을 저해하거나 노후화된 건축물로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도조례로 정하는 건축물

- ① 준공된 후 20년 이상 30년 이하의 범위에서 조례로 정하는 기간이 지난 건축물
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 규정에 따른 도시·군기본계획의 경관에 관한 사항에 어긋나는 건축물

4) 정비기반시설

도로·상하수도·구거·공원·공용주차장·공동구(국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 공동구를 말한다. 이하 같다), 그 밖에 주민의 생활에 필요한 열·가스 등의 공급시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

- ① 녹지, 하천, 공공공지, 광장
- ② 소방용수시설, 비상대피시설, 가스공급시설, 지역난방시설
- ③ 주거환경개선사업을 위하여 지정·고시된 정비구역에 설치하는 공동이용시설로서 법 제52조에 따른 사업시행계획서(이하 “사업시행계획서”라 한다)에 해당 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 “시장·군수등”이라 한다)이 관리하는 것으로 포함된 시설

5) 공동이용시설

주민이 공동으로 사용하는 놀이터·마을회관·공동작업장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

- ① 공동으로 사용하는 구판장·세탁장·화장실 및 수도
- ② 탁아소·어린이집·경로당 등 노유자시설(유치원X)
- ③ 그 밖에 제1호 및 제2호의 시설과 유사한 용도의 시설로서 시·도조례로 정하는 시설

6) 대지

정비사업으로 조성된 토지를 말한다.

7) 주택단지

주택 및 부대시설·복리시설을 건설하거나 대지로 조성되는 일단의 토지로서 다음의 어느 하나에 해당하는 일단의 토지를 말한다.

- ① 「주택법」에 따른 사업계획승인을 받아 주택 및 부대시설·복리시설을 건설한 일단의 토지
- ② 위 ①에 따른 일단의 토지 중 도시·군계획시설인 도로나 그 밖에 이와 유사한 시설로 분리되어 따로 관리되고 있는 각각의 토지
- ③ 위 ①에 따른 일단의 토지 둘 이상이 공동으로 관리되고 있는 경우 그 전체 토지
- ④ 재건축사업의 범위에 따라 분할된 토지 또는 분할되어 나가는 토지
- ⑤ 「건축법」에 따라 건축허가를 받아 아파트 또는 연립주택을 건설한 일단의 토지

8) 사업시행자

정비사업을 시행하는 자를 말한다.

9) 토지등소유자

다음의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자(이하 '신탁업자'라 한다)가 사업시행자로 지정된 경우 토지등소유자가 정비사업을 목적으로 신탁업자에게 신탁한 토지 또는 건축물에 대하여는 위탁자를 토지등소유자로 본다.

- ① 주거환경개선사업 및 재개발사업의 경우에는 정비구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자
- ② 재건축사업의 경우에는 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자

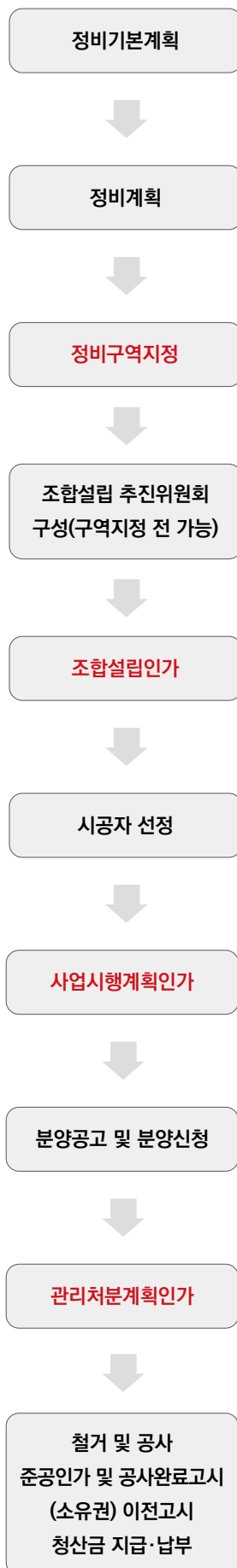
10) 토지주택공사등

「한국토지주택공사법」에 따라 설립된 한국토지주택공사 또는 「지방공기업법」에 따라 주택사업을 수행하기 위하여 설립된 지방공사를 말한다.

11) 정관 등

- ① 조합의 정관
- ② 사업시행자인 토지등소유자가 자치적으로 정한 규약
- ③ 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 신탁업자가 작성한 시행규정

03 정비사업의 절차



제1절

도시·주거환경정비기본계획 등

01 도시·주거환경정비 기본방침

국토교통부장관은 도시 및 주거환경을 개선하기 위하여 10년마다 다음의 사항을 포함한 기본방침을 정하고, 5년마다 타당성을 검토하여 그 결과를 기본방침에 반영하여야 한다.

- ① 도시 및 주거환경 정비를 위한 국가 정책 방향
- ② 도시·주거환경정비기본계획의 수립 방향
- ③ 노후·불량 주거지 조사 및 개선계획의 수립
- ④ 도시 및 주거환경 개선에 필요한 재정지원계획
- ⑤ 그 밖에 도시 및 주거환경 개선을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

02 도시·주거환경정비기본계획

1) 기본계획의 수립

(1) 수립권자

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장(군수X)은 관할 구역에 대하여 도시·주거환경정비기본계획(이하 '기본계획'이라 한다)을 10년 단위로 수립하여야 한다.
- ② 다만, 도지사가 대도시가 아닌 시로서 기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 시에 대하여는 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

(2) 타당성 검토

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장(이하 '기본계획의 수립권자'라 한다)은 기본계획에 대하여 5년마다 타당성을 검토하여 그 결과를 기본계획에 반영하여야 한다.

2) 기본계획의 내용

(1) 내용

- ① 정비사업의 기본방향
- ② 정비사업의 계획기간
- ③ 인구·건축물·토지 이용·정비기반시설·지형 및 환경 등의 현황
- ④ 주거지 관리계획

- ⑤ 토지이용계획 · 정비기반시설계획 · 공동이용시설설치계획 및 교통계획
- ⑥ 녹지 · 조경 · 에너지공급 · 폐기물처리 등에 관한 환경계획
- ⑦ 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획
- ⑧ 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향
- ⑨ 정비구역으로 지정할 예정인 구역(이하 '정비예정구역'이라 한다)의 개략적 범위
- ⑩ 단계별 정비사업 추진계획(정비예정구역별 정비계획의 수립시기를 포함)
- ⑪ 건폐율 · 용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획
- ⑫ 세입자에 대한 주거안정대책
- ⑬ 그 밖에 주거환경 등을 개선하기 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

(2) 일부생략

기본계획의 수립권자는 기본계획에 다음의 사항을 포함하는 경우에는 정비예정구역의 개략적인 범위 및 단계별 정비사업 추진계획을 생략할 수 있다.

- ① 생활권의 설정, 생활권별 기반시설 설치계획 및 주택수급계획
- ② 생활권별 주거지의 정비 · 보전 · 관리의 방향

(3) 작성기준

기본계획의 작성기준 및 작성방법은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

3) 수립절차

(1) 주민 및 지방의회 의견청취

① 공람

기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 14일 이상 주민에게 공람하여 의견을 들어야 하며, 제시된 의견이 타당하다고 인정되면 이를 기본계획에 반영하여야 한다.

② 지방의회 의견청취

기본계획의 수립권자는 공람과 함께 지방의회의 의견을 들어야 한다. 이 경우 지방의회는 기본계획의 수립권자가 기본계획을 통지한 날부터 60일 이내에 의견을 제시하여야 하며, 의견제시 없이 60일이 지난 경우 이의가 없는 것으로 본다.

③ 경미한 변경

대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 주민 공람과 지방의회의 의견청취 절차를 거치지 아니할 수 있다.

- ① 정비기반시설의 규모를 확대하거나 그 면적을 10퍼센트 미만의 범위에서 축소하는 경우
- ② 정비사업의 계획기간을 단축하는 경우
- ③ 공동이용시설에 대한 설치계획을 변경하는 경우
- ④ 사회복지시설 및 주민문화시설 등에 대한 설치계획을 변경하는 경우
- ⑤ 구체적으로 면적이 명시된 정비예정구역의 면적을 20퍼센트 미만의 범위에서 변경하는 경우
- ⑥ 단계별 정비사업 추진계획을 변경하는 경우
- ⑦ 건폐율 및 용적률을 각 20퍼센트 미만의 범위에서 변경하는 경우
- ⑧ 정비사업의 시행을 위하여 필요한 재원조달에 관한 사항을 변경하는 경우
- ⑨ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군기본계획의 변경에 따라 기본계획을 변경하는 경우

(2) 기본계획의 확정(승인) 및 고시

① 기본계획의 확정

기본계획의 수립권자(대도시의 시장이 아닌 시장은 제외)는 기본계획을 수립하거나 변경하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 관계 행정기관의 장과의 협의 및 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.

② 기본계획의 승인

대도시의 시장이 아닌 시장은 기본계획을 수립하거나 변경하려면 도지사의 승인을 받아야 하며, 도지사가 이를 승인하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 경미한 변경의 경우에는 도지사의 승인을 받지 아니할 수 있다.

③ 기본계획의 고시

기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하거나 변경한 때에는 지체 없이 이를 해당 지방자치단체의 공보에 고시하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

④ 기본계획의 보고

기본계획의 수립권자는 기본계획을 고시한 때에는 국토교통부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

01 정비계획의 입안

1) 정비계획의 입안대상 지역

특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장등(이하 정비계획의 **입안권자**)은 다음의 요건에 해당하는 지역에 대하여 정비계획을 입안할 수 있다.

1. 주거환경개선사업을 위한 정비계획은 다음의 어느 하나에 해당하는 지역에 입안한다.
 - ① 철거민이 50세대 이상 규모로 정착한 지역(생략)
 - ② 해제된 정비구역(생략)
2. 재개발사업을 위한 정비계획은 노후·불량건축물(무허가건축물을 포함)의 수가 전체 건축물의 수의 60% 이상인 지역으로서(생략)
3. 재건축사업을 위한 정비계획은 1과 2에 해당하지 않는 지역으로서 다음 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여 입안한다.
 - ① 노후·불량건축물로서 기존 세대수가 200세대 이상이거나 그 부지면적이 1만㎡이상인 지역(생략)

2) 정비계획의 기본방향 제시

정비구역의 지정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 토지이용, 주택건설 및 기반시설의 설치 등에 관한 기본방향(이하 “**정비계획의 기본방향**”이라 한다)을 작성하여 정비계획의 입안권자에게 **제시**하여야 한다.

- ① 정비계획의 입안권자가 토지등소유자에게 정비계획을 입안하기로 통지한 경우
- ② 단계별 정비사업 추진계획에 따라 정비계획의 입안권자가 요청하는 경우
- ③ 정비계획의 입안권자가 정비계획을 입안하기로 결정한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
- ④ 정비계획을 변경하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

3) 정비구역의 지정을 위한 정비계획의 입안요청

(1) 입안요청

토지등소유자 또는 추진위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정비계획의 입안권자에게 정비구역의 지정을 위한 정비계획의 입안을 요청할 수 있다.

- ① 기본계획을 수립하지 않는 대도시가 아닌 시로서 정비계획의 입안대상지역의 요건에 해당하는 경우
- ② 단계별 정비사업 추진계획상 정비예정구역별 정비계획의 입안시기가 지났음에도 불구하고 정비계획이 입안되지 아니한 경우
- ③ 기본계획에 정비예정구역의 개략적 범위, 단계별 정비사업 추진계획에 따른 사항을 생략한 경우
- ④ 천재지변 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 판단되는 경우

(2) 입안여부의 결정·통지

정비계획의 입안권자는 제1항의 요청이 있는 경우에는 요청일부터 4개월 이내에 정비계획의 입안여부를 결정하여 토지등소유자 및 정비구역의 지정권자에게 알려야 한다. 다만, 정비계획의 입안권자는 정비계획의 입안여부의 결정 기한을 2개월의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.

4) 정비계획의 입안제안

① 토지등소유자 또는 추진위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있다.

- ① 단계별 정비사업 추진계획상 정비예정구역별 정비계획의 입안시기가 지났음에도 불구하고 정비계획이 입안되지 아니하거나 같은 호에 따른 정비예정구역별 정비계획의 수립시기를 정하고 있지 아니한 경우
- ② 토지등소유자가 토지주택공사등을 사업시행자로 지정 요청하려는 경우
- ③ 대도시가 아닌 시 또는 군으로서 시·도조례로 정하는 경우
- ④ 정비사업을 통하여 공공지원민간임대주택을 공급하거나 임대할 목적으로 주택을 주택임대관리업자에게 위탁하려는 경우로서 정비계획의 입안을 요청하려는 경우
- ⑤ 천재지변 등 긴급하게 정비사업을 시행하려는 경우
- ⑥ 토지등소유자(조합이 설립된 경우에는 조합원을 말한다. 이하 이 호에서 같다)가 3분의 2 이상의 동의로 정비계획의 변경을 요청하는 경우. 다만, 경미한 사항을 변경하는 경우에는 토지등소유자의 동의절차를 거치지 아니한다.
- ⑦ 토지등소유자가 공공재개발사업 또는 공공재건축사업을 추진하려는 경우

② 정비계획의 입안권자는 제1항의 제안이 있는 경우에는 제안일부터 60일 이내에 정비계획에의 반영여부를 제안자에게 통보하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 한 차례만 30일을 연장할 수 있다.

③ 정비계획의 입안권자는 제1항에 따른 제안을 정비계획에 반영하는 경우에는 제안서에 첨부된 정비계획도서와 계획설명서를 정비계획의 입안에 활용할 수 있다.

02 정비계획의 내용

1) 내용

- ① 정비사업의 명칭
- ② 정비구역 및 그 면적
- ③ 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출근거
- ④ 도시·군계획시설의 설치에 관한 계획
- ⑤ 공동이용시설 설치계획
- ⑥ 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획
- ⑦ 환경보전 및 재난방지에 관한 계획
- ⑧ 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획
- ⑨ 세입자 주거대책
- ⑩ 정비사업시행 예정시기
- ⑪ 정비사업을 통하여 공공지원민간임대주택을 공급하거나 같은 조 제11호에 따른 주택임대관리업자(이하 “주택임대관리업자”라 한다)에게 임대할 목적으로 주택을 위탁하려는 경우에는 다음 각 목의 사항. 다만, 나목과 다목의 사항은 건설하는 주택 전체 세대수에서 공공지원민간임대주택 또는 임대할 목적으로 주택임대관리업자에게 위탁하려는 주택(이하 “임대관리 위탁주택”이라 한다)이 차지하는 비율이 100분의 20 이상, 임대기간이 8년 이상의 범위 등에서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 경우로 한정한다.
- ⑫ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조 제1항 각 호의 사항에 관한 계획(필요한 경우로 한정한다)
- ⑬ 그 밖에 정비사업의 시행을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

2) 임대주택 및 주택규모별 건설비율

- ① 정비계획의 입안권자는 주택수급의 안정과 저소득 주민의 입주기회 확대를 위하여 정비사업으로 건설하는 주택에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 임대주택 및 주택규모별 건설비율 등을 정비계획에 반영하여야 한다.

- ① 「주택법」에 따른 국민주택규모의 주택(이하 “국민주택규모 주택”이라 한다)이 전체 세대수의 100분의 90 이하에서 대통령령으로 정하는 범위
- ② 임대주택(공공임대주택 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 민간임대주택을 말한다. 이하 같다)이 전체 세대수 또는 전체 연면적의 100분의 30 이하에서 대통령령으로 정하는 범위

- ② 사업시행자는 고시된 내용에 따라 주택을 건설하여야 한다.

03 정비계획 입안을 위한 주민의견청취 등

1) 주민의견청취

정비계획의 입안권자는 정비계획을 입안하거나 변경하려면 주민에게 서면으로 통보한 후 주민설명회 및 30일 이상 주민에게 공람하여 의견을 들어야 하며, 제시된 의견이 타당하다고 인정되면 이를 정비계획에 반영하여야 한다.

2) 지방의회 의견청취

- ① 정비계획의 입안권자는 제1항에 따른 주민공람과 함께 지방의회의 의견을 들어야 한다.
- ② 이 경우 지방의회는 정비계획의 입안권자가 정비계획을 통지한 날부터 60일 이내에 의견을 제시하여야 하며, 의견제시 없이 60일이 지난 경우 이의가 없는 것으로 본다.

3) 경미한 사항 변경

대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 주민에 대한 서면통보, 주민설명회, 주민공람 및 지방의회의 의견청취 절차를 거치지 아니할 수 있다.

- ① 정비구역의 면적을 10% 미만의 범위에서 변경하는 경우
(정비구역을 분할, 통합 또는 결합하는 경우를 제외한다.)
- ② 토지등소유자 유형별 부담금 추산액 및 산출근거를 변경하는 경우
- ③ 정비기반시설의 위치를 변경하는 경우와 정비기반시설 규모를 10% 미만의 범위에서 변경하는 경우
- ④ 공동이용시설 설치계획을 변경하는 경우
- ⑤ 재난방지에 관한 계획을 변경하는 경우
- ⑥ 정비사업시행 예정시기를 3년의 범위에서 조정하는 경우
- ⑦ [건축법 시행령] 별표1의 용도범위에서의 건축물의 주용도를 변경하는 경우
- ⑧ 건축물의 건폐율 또는 용적률을 축소하거나 10% 미만의 범위에서 확대하는 경우
- ⑨ 건축물의 최고높이를 변경하는 경우 (이하 생략)

4) 정비기반시설 및 국유·공유재산의 관리청의 의견청취

정비계획의 입안권자는 정비기반시설 및 국유·공유재산의 귀속 및 처분에 관한 사항이 포함된 정비계획을 입안하려면 미리 해당 정비기반시설 및 국유·공유재산의 관리청의 의견을 들어야 한다.

04 정비구역의 지정

1) 지정권자

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(광역시의 군수는 제외하며, 이하 “정비구역의 지정권자”라 한다)는 기본계획에 적합한 범위에서 노후·불량건축물이 밀집하는 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 구역에 대하여 제16조에 따라 정비계획을 결정하여 정비구역을 지정(변경지정을 포함한다)할 수 있다.

2) 직접입안

정비구역의 지정권자는 정비구역 지정을 위하여 직접 제9조에 따른 정비계획을 입안할 수 있다

3) 정비구역 지정신청

자치구의 구청장 또는 광역시의 군수(이하 “구청장등”이라 한다)는 정비계획을 입안하여 특별시장·광역시장에게 정비구역 지정을 신청하여야 한다. 이 경우 **지방의회의 의견**을 첨부하여야 한다.

4) 진입로 설치

정비구역의 지정권자는 정비구역의 진입로 설치를 위하여 필요한 경우에는 **진입로 지역과 그 인접지역을 포함**하여 정비구역을 지정할 수 있다.

5) 천재지변 등

천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 제27조 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제23조에 따른 사용제한·사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때에는 **기본계획을 수립하거나 변경하지 아니하고** 정비구역을 지정할 수 있다.

05 정비구역 지정절차

1) 도시계획위원회의 심의

정비구역의 지정권자는 정비구역을 지정하거나 변경지정하려면 **지방도시계획위원회의 심의**를 거쳐야 한다. 다만, 경미한 사항을 변경하는 경우에는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

2) 지정고시

정비구역의 지정권자는 정비구역을 지정(변경지정을 포함한다. 이하 같다)하거나 정비계획을 결정(변경결정을 포함한다. 이하 같다)한 때에는 정비계획을 포함한 정비구역 지정의 내용을 해당 지방자치 단체의 공보에 **고시**하여야 한다.

3) 보고 및 열람

정비구역의 지정권자는 정비계획을 포함한 정비구역을 지정·고시한 때에는 국토교통부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 국토교통부장관에게 그 지정의 내용을 보고하여야 하며, 관계 서류를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

06 정비구역 지정·고시의 효력

- ① 정비구역의 지정·고시가 있는 경우 해당 정비구역 및 정비계획 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 중 지구단위계획의 내용에 해당하는 사항은 **지구단위계획구역** 및 지구단위계획으로 결정·고시된 것으로 본다.
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지구단위계획구역에 대하여 정비계획내용을 모두 포함한 지구단위계획을 결정·고시(변경 결정·고시하는 경우를 포함한다)하는 경우 해당 지구단위계획구역은 **정비구역**으로 지정·고시된 것으로 본다.

07 정비구역의 분할·통합 및 결합

- ① 정비구역의 지정권자는 정비사업의 효율적인 추진 또는 도시의 경관보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음의 방법에 따라 정비구역을 지정할 수 있다.

- ① 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 **분할**
- ② 서로 연접한 정비구역을 하나의 정비구역으로 **통합**
- ③ 서로 연접하지 아니한 둘 이상의 구역(제8조 제1항에 따라 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 구역으로 한정) 또는 정비구역을 하나의 정비구역으로 **결합**

- ② 정비구역을 분할·통합하거나 서로 떨어진 구역을 하나의 정비구역으로 결합하여 지정하려는 경우 시행방법과 절차에 관한 세부사항은 시·도조례로 정한다.

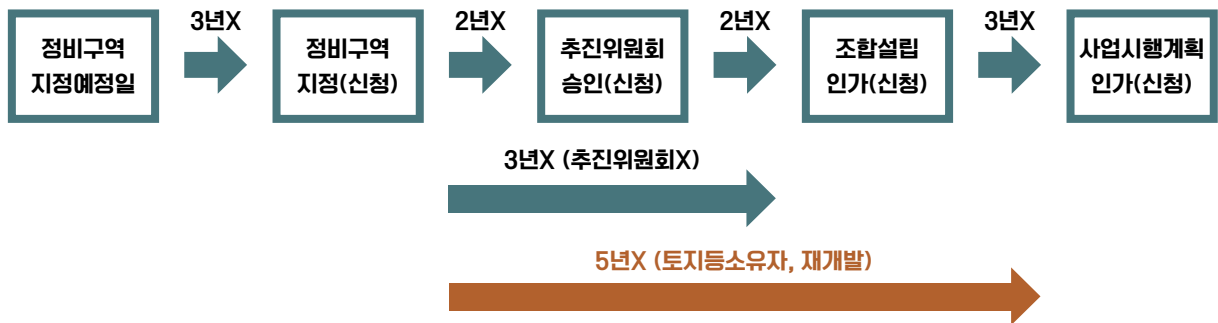
08 정비구역 등의 해제

1) 의무적 해제

- ① 정비예정구역에 대하여 기본계획에서 정한 정비구역 지정 예정일부터 **3년**이 되는 날까지 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장 또는 군수가 정비구역을 지정하지 아니하거나 구청장등이 정비구역의 지정을 신청하지 아니하는 경우
- ② 재개발사업·재건축사업(**조합**이 시행하는 경우로 한정)이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

- ① 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 2년이 되는 날까지 추진위원회의 승인을 신청하지 아니하는 경우(정비구역 지정·고시 후에 추진위원회를 구성하는 경우로 한정한다)
- ② 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 3년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우로 한정한다)
- ③ 추진위원회가 추진위원회 승인일(정비구역 지정·고시 전에 추진위원회를 구성하는 경우에는 정비구역지정·고시일로 본다)부터 2년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우
- ④ 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니하는 경우

- ③ 토지등소유자가 시행하는 재개발사업으로서 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 5년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니하는 경우
- ④ 정비구역의 지정권자는 정비구역 등의 해제를 요청받거나 정비구역 등을 해제하려면 주민의견청취(30일 이상), 지방의회 의견청취, 지방도시계획위원회(60일 이내 의견제시)의 심의를 거쳐야 한다.



- ⑤ 다만, 위의 사유에 해당하여도 토지등소유자(조합원)가 100분의 30 이상의 동의로 위 규정에 따른 해당 기간이 도래하기 전까지 연장을 요청하거나, 정비사업의 추진상황으로 보아 정비구역 등의 존치가 필요하다고 인정하는 경우에는 해제기간을 연장(2년내) 할 수 있다.

2) 임의적 해제 (직권해제)

- ① 정비구역의 지정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 정비구역등을 해제할 수 있다.

- ① 정비사업의 시행으로 토지등소유자에게 과도한 부담이 발생할 것으로 예상되는 경우
- ② 정비구역등의 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우
- ③ 토지등소유자의 100분의 30 이상이 정비구역등(추진위원회가 구성되지 아니한 구역으로 한정한다)의 해제를 요청하는 경우
- ④ 스스로개량방법으로 시행 중인 주거환경개선사업의 정비구역이 지정·고시된 날부터 10년 이상 지나고, 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우로서 토지등소유자의 과반수가 정비구역의 해제에 동의하는 경우

- ⑤ 추진위원회 구성 또는 조합 설립에 동意的한 토지등소유자의 2분의 1 이상 3분의 2 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율 이상의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)
- ⑥ 추진위원회가 구성되거나 조합이 설립된 정비구역에서 토지등소유자 과반수의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)

3) 해제의 효력

- ① 정비구역등이 해제된 경우에는 정비계획으로 변경된 용도지역, 정비기반시설 등은 정비구역 지정 이전의 상태로 환원된 것으로 본다.
- ② 정비구역등(재개발사업 및 재건축사업을 시행하려는 경우로 한정한다.)이 해제된 경우 정비구역의 지정권자는 해제된 정비구역등을 제23조 제1항 제1호의 방법으로 시행하는 주거환경개선구역(주거환경개선사업을 시행하는 정비구역을 말한다. 이하 같다)으로 지정할 수 있다.
이 경우 주거환경개선구역으로 지정된 구역은 제7조에 따른 기본계획에 반영된 것으로 본다.

09 재건축진단

1) 재건축진단의 실시

- ① 시장·군수 등은 정비예정구역별 정비계획의 수립시기가 도래한 때부터 사업시행계획인가 전까지 재건축진단을 실시하여야 한다.
- ② 시장·군수 등은 위 ①에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재건축진단을 실시하여야 한다. 이 경우 시장·군수 등은 재건축진단에 드는 비용을 해당 재건축진단의 실시를 요청하는 자에게 부담하게 할 수 있다.

- ① 정비계획의 입안을 요청하려는 자가 입안을 요청하기 전에 해당 정비예정구역 또는 사업예정구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
- ② 정비계획의 입안을 제안하려는 자가 입안을 제안하기 전에 해당 정비예정구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
- ③ 정비예정구역을 지정하지 아니한 지역에서 재건축사업을 하려는 자가 사업예정구역에 있는 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
- ④ 정비계획을 입안하여 주민에게 공람한 지역 또는 정비구역으로 지정된 지역에서 재건축사업을 시행하려는 자가 해당 구역에 있는 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
- ⑤ 시장·군수 등의 승인을 받은 추진위원회 또는 사업시행자가 재건축진단의 실시를 요청하는 경우

2) 재건축진단의 대상

- ① 재건축사업의 재건축진단은 주택단지(연접한 단지를 포함한다)의 건축물을 대상으로 한다.
다만, 다음에 해당하는 주택단지 내 건축물의 경우에는 재건축진단 대상에서 제외할 수 있다.

- ① 천재지변 등으로 주택이 붕괴되어 신속히 재건축을 추진할 필요가 있다고 시장·군수 등이 인정하는 것
- ② 주택의 구조안전상 사용금지가 필요하다고 시장·군수 등이 인정하는 것
- ③ 노후·불량건축물 수에 관한 기준을 충족한 경우 잔여 건축물
- ④ 진입도로 등 기반시설 설치를 위하여 불가피하게 정비구역에 포함된 것으로 시장·군수 등이 인정하는 건축물
- ⑤ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」의 시설물로서 같은 법 제16조에 따라 지정받은 안전등급이 D(미흡) 또는 E(불량)인 건축물

3) 재건축진단기관

시장·군수 등은 다음에 해당하는 재건축진단기관에 의뢰하여 주거환경 적합성, 해당 건축물의 구조안전성, 건축마감, 설비노후도 등에 관한 재건축진단을 실시하여야 한다.

- ① 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국건설기술연구원
- ② 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 안전진단전문기관
- ③ 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원

4) 사업시행계획인가 여부 결정

시장·군수 등은 재건축진단의 결과와 도시계획 및 지역여건 등을 종합적으로 검토하여 사업시행계획인가 여부를 결정하여야 한다.

5) 결과보고서와 적정성 검토

(1) 결과보고서 제출

시장·군수등(특별자치시장 및 특별자치도지사는 제외한다. 이하 같다)은 재건축진단 결과보고서를 제출받은 경우에는 지체 없이 특별시장·광역시장·도지사에게 결정내용과 해당 재건축진단 결과 보고서를 제출하여야 한다.

(2) 적정성 여부에 대한 검토

시·도지사는 필요한 경우 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원 또는 「과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국건설기술연구원에 재건축진단 결과의 적정성 여부에 대한 검토를 의뢰할 수 있다.

01 허가대상 개발행위

1) 허가대상

정비구역에서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 시장·군수등의 허가를 받아야 한다.
허가받은 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

- ① 건축물의 건축 등
: 「건축법」에 따른 건축물(가설건축물을 포함)의 건축 또는 용도변경(대수선 X)
- ② 공작물의 설치
: 인공을 가하여 제작한 시설물(건축법에 따른 건축물은 제외)의 설치
- ③ 토지의 형질변경
: 절토(땅깎기)·성토(흙쌓기)·정지(땅고르기)·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위,
토지의 굴착 또는 공유수면의 매립
- ④ 토석의 채취
: 흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위
(다만, 토지의 형질변경을 목적으로 하는 것은 위 ③에 따름)
- ⑤ 토지분할
- ⑥ 물건을 쌓아놓는 행위
: 이동이 쉽지 아니한 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위
- ⑦ 죽목의 벌채 및 식재

2) 사업시행자의 의견청취

시장·군수등은 개발행위에 대한 허가를 하고자 하는 경우로서 사업시행자가 있는 경우에는 미리
그 사업시행자의 의견을 들어야 한다.

3) 허용사항

다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 허가를 받지 아니하고 할 수 있다.

- ① 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치를 위한 행위
- ② 기존 건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려가 있는 경우 해당 건축물에 대한 안전조치를 위한 행위
- ③ 대통령령으로 정하는 다음의 어느 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에
따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다.

- ㉠ 농림수산물 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령이 정하는 간이 공작물의 설치
(비닐하우스, 버섯재배사, 종묘배양장, 퇴비장 등)
- ㉡ 경작을 위한 토지의 형질변경
- ㉢ 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취
- ㉣ 정비구역에 존치하기로 결정된 대지 안에서 물건을 쌓아놓는 행위
- ㉤ 관상용 죽목의 임시식재 (경작지에서의 임시식재는 제외)

02 기득권 보호 및 조치

1) 기득권 보호

허가를 받아야 하는 행위로서 정비구역의 지정 및 고시 당시 이미 관계 법령에 따라 행위허가를 받았거나 허가를 받을 필요가 없는 행위에 관하여 그 공사 또는 사업에 착수한 자는 정비구역이 지정·고시된 날부터 30일 이내에 그 공사 또는 사업의 진행상황과 시행계획을 첨부하여 시장·군수등에게 신고한 후 이를 계속 시행할 수 있다.

2) 위반자에 대한 조치

시장·군수등은 위반한 자에게 원상회복을 명할 수 있다. 이 경우 명령을 받은 자가 그 의무를 이행하지 아니하는 때에는 시장·군수등은 「행정대집행법」에 따라 대집행할 수 있다.

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법률과의 관계

1) 규정의 준용

허가에 관하여 이 법에 규정된 사항을 제외하고는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 개발행위허가의 절차, 개발행위허가의 기준 등, 개발행위에 대한 도시계획위원회의 심의, 개발행위허가의 이행보증 등 및 준공검사의 규정을 준용한다.

2) 허가의 의제

정비구역에서 개발행위허가를 받은 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 개발행위허가를 받은 것으로 본다.

04 개발행위의 제한 등

1) 개발행위의 제한

국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 비경제적인 건축행위 및 투기 수요의 유입을 막기 위하여 기본계획을 공람 중인 정비예정구역 또는 정비계획을 수립 중인 지역에 대하여 3년 이내의 기간(1년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다)을 정하여 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 다음의 행위를 제한할 수 있다.

- ① 건축물의 건축
- ② 토지의 분할
- ③ 「건축법」에 따른 건축물대장 중 일반건축물대장을 집합건축물대장으로 전환
- ④ 「건축법」에 따른 건축물대장 중 집합건축물대장의 전유부분 분할

2) 조합원 모집제한

정비예정구역 또는 정비구역(이하 '정비구역등'이라 한다)에서는 「주택법」에 따른 지역주택조합의 조합원을 모집해서는 아니 된다.

제1절 정비사업의 시행방법

01 주거환경개선사업

주거환경개선사업은 다음에 해당하는 방법 또는 이를 혼용하는 방법으로 한다.

- ① 사업시행자가 정비구역에서 정비기반시설 및 공동이용시설을 새로 설치하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 보전·정비하거나 개량하는 방법 (스스로개량방법)
- ② 사업시행자가 정비구역의 전부 또는 일부를 수용하여 주택을 건설한후 토지등소유자에게 우선 공급하거나 대지를 토지등소유자 또는 토지등소유자 외의 자에게 공급하는 방법 (수용방법)
- ③ 사업시행자가 환지로 공급하는 방법 (환지방법)
- ④ 사업시행자가 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하여 공급하는 방법 (관리처분방법)

02 재개발사업

재개발사업은 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하거나 환지로 공급하는 방법으로 한다.

03 재건축사업

재건축사업은 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법으로 한다.

[보충자료] 재건축사업에서 공동주택 외 건축물 공급

재건축사업에 따라 주택, 부대시설 및 복리시설을 제외한 건축물(이하 공동주택 외 건축물)을 건설하여 공급하는 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **준주거지역** 및 **상업지역**에서만 건설할 수 있다. 이 경우 공동주택 외 건축물의 연면적은 전체 건축물 연면적의 **100분의 30 이하**이어야 한다.

01 주거환경개선사업의 시행자

1) 원칙

- ① 스스로개량방법으로 시행하는 주거환경개선사업은 시장·군수등이 직접 시행하되, 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 시행하게 하려는 경우에는 공람공고일 현재 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아야 한다.
- ② 수용방법, 환지방법, 관리처분방법으로 시행하는 주거환경개선사업은 시장·군수등이 직접 시행하거나 다음 각 호에서 정한 자에게 시행하게 할 수 있다.

① 시장·군수등이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 사업시행자로 지정하는 경우

㉠ 토지주택공사등

㉡ 주거환경개선사업을 시행하기 위하여 국가, 지방자치단체, 토지주택공사등 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 총지분의 100분의 50을 초과하는 출자로 설립한 법인

② 시장·군수등이 제1호에 해당하는 자와 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 공동시행자로 지정하는 경우

㉠ 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설업자

㉡ 「주택법」 제7조 제1항에 따라 건설업자로 보는 등록사업자

- ③ ②에 따라 시행하려는 경우에는 정비계획 입안을 위한 공람공고일 현재 해당 정비예정구역의 토지 또는 건축물의 소유자 또는 지상권자의 3분의 2 이상의 동의와 세입자(공람공고일 3개월 전부터 해당 정비예정구역에 3개월 이상 거주하고 있는 자를 말한다) 세대수의 과반수의 동의를 각각 받아야 한다.
- ④ 다만, 세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1 이하인 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 세입자의 동의절차를 거치지 아니할 수 있다.
- ⑤ 시장·군수 등은 천재지변, 그 밖의 불가피한 사유로 건축물이 붕괴할 우려가 있어 긴급히 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 토지등소유자 및 세입자의 동의 없이 자신이 직접 시행하거나 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 시행하게 할 수 있다.

02 재개발사업의 시행자

재개발사업은 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 시행할 수 있다.

- ① 조합이 시행하거나 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자, 등록사업자 또는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자(신탁업자와 한국부동산원)와 공동으로 시행하는 방법
- ② 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 시행하거나 토지등소유자가 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자, 등록사업자 또는 신탁업자와 한국부동산원과 공동으로 시행하는 방법

03 재건축사업의 시행자

재건축사업은 조합이 시행하거나 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자 또는 등록사업자와 공동으로 시행할 수 있다.(신한X)

04 재개발사업·재건축사업의 공공시행자

시장·군수등은 재개발사업 및 재건축사업이 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등(토지주택공사등이 건설업자 또는 등록사업자와 공동으로 시행하는 경우를 포함)을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.(이 경우 조합대신 주민대표회의 구성)

- ① 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 사용제한·사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ② 정비계획에서 정한 정비사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하거나 사업시행계획인가를 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정하는 때(재건축사업의 경우는 제외)
- ③ 추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립인가를 신청하지 아니하거나 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때
- ④ 지방자치단체의 장이 시행하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획사업과 병행하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑤ 순환정비방식으로 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑥ 사업시행계획인가가 취소된 때
- ⑦ 해당 정비구역의 국·공유지 면적 또는 국·공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때
- ⑧ 해당 정비구역의 토지면적 2분의 1 이상의 토지소유자와 토지등소유자의 3분의 2 이상에 해당하는 자가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정할 것을 요청하는 때

05 재개발사업·재건축사업의 지정개발자

1) 지정개발자

시장·군수등은 재개발사업 및 재건축사업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 토지등소유자, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조 제12호에 따른 민간합동법인 또는 신탁업자로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자(이하 “지정개발자”라 한다)를 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.

- ① 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 제27조 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제23조에 따른 사용제한·사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 **긴급하게** 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ② 고시된 정비계획에서 정한 정비사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하거나 사업시행계획인가를 신청한 내용이 **위법 또는 부당**하다고 인정하는 때(**재건축사업의 경우는 제외**한다)
- ③ 재개발사업 및 재건축사업의 **조합설립을 위한 동의요건 이상**에 해당하는 자가 신탁업자를 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때

2) 지정의 효과 (취소의제)

시장·군수등이 지정개발자를 사업시행자로 지정·고시한 때에는 그 고시일 다음 날에 추진위원회의 구성승인 또는 조합설립인가가 취소된 것으로 본다. 이 경우 시장·군수등은 해당 지방자치단체의 공보에 해당 내용을 고시하여야 한다.

06 재개발·재건축사업의 사업대행자

1) 대행사유

시장·군수등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 조합 또는 토지등소유자를 대신하여 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등 또는 지정개발자에게 해당 조합 또는 토지등소유자를 **대신**하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.

- ① 장기간 정비사업이 지연되거나 권리관계에 관한 **분쟁** 등으로 해당 조합 또는 토지등소유자가 시행하는 정비사업을 **계속 추진하기 어렵다**고 인정하는 경우
- ② 토지등소유자(조합을 설립한 경우에는 조합원을 말한다)의 **과반수 동의로 요청**하는 경우

2) 업무집행

- ① 사업대행자는 정비사업을 대행하는 경우 사업대행개시결정의 고시를 한 날의 다음 날부터 사업대행완료를 고시하는 날까지 자기의 이름 및 사업시행자의 계산으로 사업시행자의 업무를 집행하고 재산을 관리한다.
- ② 시장·군수등이 아닌 사업대행자는 재산의 처분, 자금의 차입 그 밖에 사업시행자에게 재산상 부담을 주는 행위를 하려는 때에는 미리 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.

3) 사업대행의 효과

이 경우 법 또는 법에 따른 명령이나 정관등으로 정하는 바에 따라 사업시행자가 행하거나 사업시행자에 대하여 행하여진 처분·절차 그 밖의 행위는 사업대행자가 행하거나 사업대행자에 대하여 행하여진 것으로 본다.

01 조합설립추진위원회

1) 추진위원회의 구성

- ① 조합을 설립하려는 경우에는 다음의 사항에 대하여 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.

① 추진위원회 위원장(이하 '추진위원장'이라 한다)을 포함한 5명 이상의 추진위원회 위원
(이하 '추진위원'이라 한다)

② 운영규정

- ② 추진위원회는 다음의 어느 하나에 해당하는 지역을 대상으로 구성한다.

① 정비구역으로 지정·고시된 지역

② 정비구역으로 지정·고시되지 아니한 지역으로서 다음의 하나에 해당하는 지역

㉠ 기본계획을 수립하지 아니한 지역

㉡ 정비예정구역이 설정된 지역

㉢ 정비계획의 입안을 결정한 지역

㉣ 정비계획의 입안을 위하여 주민에게 공람한 지역

- ③ 정비사업에 대하여 공공자원을 하려는 경우에는 추진위원회를 구성하지 아니할 수 있다.

2) 조합설립 동의 의제

추진위원회의 구성에 동의한 토지등소유자(이하 '추진위원회 동의자'라 한다)는 조합의 설립에 동의한 것으로 본다. 다만, 조합설립인가를 신청하기 전에 시장·군수등 및 추진위원회에 조합설립에 대한 반대의 의사표시를 한 추진위원회 동의자의 경우에는 그러하지 아니하다.

02 추진위원회의 기능

1) 추진위원회의 업무

- ① 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경
- ② 설계자의 선정 및 변경
- ③ 개략적인 정비사업 시행계획서의 작성
- ④ 조합설립인가를 받기 위한 준비업무
- ⑤ 그 밖에 조합설립을 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 업무

- ㉠ 추진위원회 운영규정의 작성
- ㉡ 토지등소유자의 동의서의 접수
- ㉢ 조합설립을 위한 창립총회의 개최
- ㉣ 조합정관의 초안 작성
- ㉤ 그 밖에 추진위원회 운영규정으로 정하는 업무

[보충자료] 정비사업전문관리업자의 선정

추진위원회가 정비사업전문관리업자를 선정하려는 경우에는 추진위원회 승인을 받은 후 경쟁입찰 또는 수의계약(2회 이상 경쟁입찰이 유찰된 경우로 한정)의 방법으로 선정하여야 한다.

2) 창립총회 개최의무

(1) 창립총회의 개최

추진위원회는 조합설립인가를 신청하기 전에 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 조합설립을 위한 창립총회를 개최하여야 한다.

(2) 창립총회의 통지

추진위원회는 창립총회 14일 전까지 회의목적 · 안건 · 일시 · 장소 · 참석자격 및 구비사항 등을 인터넷 홈페이지를 통해 공개하고, 토지등소유자에게 등기우편으로 발송 · 통지하여야 한다.

(3) 창립총회의 소집

창립총회는 추진위원회 위원장의 직권 또는 토지등소유자 5분의 1 이상의 요구로 추진위원회 위원장이 소집한다.

(4) 창립총회의 업무

창립총회에서는 다음의 업무를 처리한다.

- ① 조합정관의 확정
- ② 조합임원의 선임
- ③ 대의원의 선임

(5) 창립총회의 의사결정

창립총회의 의사결정은 토지등소유자의 과반수 출석과 출석한 토지등소유자 과반수 찬성으로 결의한다. 다만, 조합임원 및 대의원의 선임은 확정된 정관에서 정하는 바에 따라 선출한다.

03 추진위원회의 조직 및 운영

1) 조직

추진위원회는 추진위원회를 대표하는 추진위원장 1명과 감사를 두어야 한다.

2) 운영규정

국토교통부장관은 추진위원회의 공정한 운영을 위하여 다음의 사항을 포함한 추진위원회의 운영규정을 정하여 고시하여야 한다.

- ① 추진위원의 선임방법 및 변경
- ② 추진위원의 권리 · 의무
- ③ 추진위원회의 업무범위
- ④ 추진위원회의 운영방법
- ⑤ 토지등소유자의 운영경비 납부
- ⑥ 추진위원회 운영자금의 차입

3) 경비의 납부

추진위원회는 운영규정에 따라 운영하여야 하며, 토지등소유자는 운영에 필요한 경비를 운영규정에 따라 납부하여야 한다.

4) 포괄승계

추진위원회는 수행한 업무를 총회에 보고하여야 하며, 그 업무와 관련된 권리 · 의무는 조합이 포괄승계한다.

5) 관련 서류의 인계

추진위원회는 사용경비를 기재한 회계장부 및 관계 서류를 조합설립인가일부터 30일 이내에 조합에 인계하여야 한다.

6) 공개 및 통지

- ① 추진위원회는 다음 각 호의 사항을 토지등소유자가 쉽게 접할 수 있는 일정한 장소에 게시하거나 인터넷 등을 통하여 공개하고, 필요한 경우에는 토지등소유자에게 서면통지를 하는 등 토지등소유자가 그 내용을 충분히 알 수 있도록 하여야 한다.
- ② 다만, 제8호 및 제9호의 사항은 조합설립인가 신청일 60일 전까지 추진위원회 구성에 동의한 토지등소유자에게 등기우편으로 통지하여야 한다.

- ① 재건축진단의 결과
- ② 정비사업전문관리업자의 선정에 관한 사항
- ③ 토지등소유자의 부담액 범위를 포함한 개략적인 사업시행계획서
- ④ 추진위원회 위원의 선정에 관한 사항
- ⑤ 토지등소유자의 비용부담을 수반하거나 권리·의무에 변동을 일으킬 수 있는 사항
- ⑥ 추진위원회의 업무에 관한 사항
- ⑦ 창립총회 개최의 방법 및 절차
- ⑧ 조합설립에 대한 동의철회 및 방법
- ⑨ 조합설립 동의서에 포함되는 사항

- ㉠ 건설되는 건축물의 설계의 개요
- ㉡ 공사비 등 정비사업비용에 드는 비용 (이하 “정비사업비”라 한다)
- ㉢ 정비사업비의 부담기준
- ㉣ 사업 완료 후 소유권의 귀속에 관한 사항
- ㉤ 조합 정관

04 조합의 설립인가

1) 조합설립의무

시장·군수등, 토지주택공사등 또는 지정개발자가 아닌 자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 토지등소유자로 구성된 조합을 설립하여야 한다. 다만, 토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 재개발사업의 조합설립인가

재개발사업의 추진위원회(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지 면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정비구역 지정·고시 후 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

3) 재건축사업의 조합설립인가

① 재건축사업의 추진위원회(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려는 때에는 주택단지의 공동주택의 각 동(복리시설의 경우에는 주택단지의 복리시설 전체를 하나의 동으로 본다)별 구분소유자의 과반수(복리시설로서 대통령령으로 정하는 경우에는 3분의 1 이상으로 한다) 동 의(공동주택의 각 동별 구분소유자가 5 이하인 경우는 제외)와 주택단지의 전체 구분소유자의 100분의 70 이상 및 토지면적의 100분의 70 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정관 등을 첨부하여 정비구역 지정·고시후 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

② 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역의 토지 또는 건축물 소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

4) 변경인가

재개발사업과 주택단지에서 시행하는 재건축사업에 따라 설립된 조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 정관 등을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다.

- ① 착오·오기 또는 누락임이 명백한 사항
- ② 조합의 명칭 및 주된 사무소의 소재지와 조합장의 성명 및 주소(조합장의 변경이 없는 경우로 한정한다)
- ③ 토지 또는 건축물의 매매 등으로 인하여 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체 또는 신규가입
- ④ 건설되는 건축물의 설계 개요의 변경
- ⑤ 정비사업비의 변경
- ⑥ 현금청산으로 인하여 정관에서 정하는 바에 따라 조합원이 변경되는 경우
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 변경되어야 하는 사항. 다만, 정비구역 면적이 10% 이상의 범위에서 변경되는 경우는 제외한다.

5) 정보제공

① 조합설립인가 전

추진위원회는 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 추정분담금 등 대통령령으로 정하는 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.

② 조합설립인가 후

조합은 조합설립인가를 받은 때에는 정관으로 정하는 바에 따라 토지등소유자에게 그 내용을 통지하고, 이해관계인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

05 토지등소유자의 동의방법

1) 동의방법

① 다음에 대한 동의(동의를 한 사항의 철회 또는 반대의 의사표시를 포함)는 서면 동의서 또는 전자서명동의서를 제출하는 방법으로 한다.

- ① 정비구역등 해제의 연장을 요청하는 경우
- ② 정비구역의 해제에 동의하는 경우
- ③ 주거환경개선사업의 시행자를 토지주택공사등으로 지정하는 경우
- ④ 토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우 등

② 이 경우 서면동의서는 토지등소유자가 성명을 적고 지장을 날인하는 방법으로 하며, 주민등록증, 여권 등 신원을 확인할 수 있는 신분증명서의 사본을 첨부하여야 한다.

③ 토지등소유자가 해외에 장기체류하거나 법인인 경우 등 불가피한 사유가 있다고 시장·군수등이 인정하는 경우에는 토지등소유자의 인감도장을 찍은 서면동의서에 해당 인감증명서를 첨부하는 방법으로 할 수 있다.

2) 동의자수 산정방법

① 주거환경개선사업, 재개발사업의 경우에는 다음의 기준에 의할 것

- ① 1필지의 토지 또는 하나의 건축물을 여럿이서 공유하는 경우에는 이를 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것
- ② 토지에 지상권이 설정되어 있는 경우 토지의 소유자와 해당 토지의 지상권자를 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것
- ③ 1인이 다수 필지의 토지 또는 다수의 건축물을 소유하고 있는 경우에는 필지나 건축물의 수에 관계없이 토지등소유자를 1인으로 산정할 것
- ④ 둘 이상의 토지 또는 건축물을 소유한 공유자가 동일한 경우에는 그 공유자 여럿을 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것

② 재건축사업의 경우에는 다음의 기준에 따를 것

- ① 소유권 또는 구분소유권을 여럿이서 공유하는 경우에는 그 여럿을 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것
- ② 1인이 둘 이상의 소유권 또는 구분소유권을 소유하고 있는 경우에는 소유권 또는 구분소유권의 수에 관계없이 토지등소유자를 1인으로 산정할 것
- ③ 둘 이상의 소유권 또는 구분소유권을 소유한 공유자가 동일한 경우에는 그 공유자 여럿을 대표하는 1인을 토지등소유자로 할 것

③ 추진위원회의 구성 또는 조합의 설립에 **동의를** **자로부터** 토지 또는 건축물을 **취득**한 자는 추진위원회의 구성 또는 조합의 설립에 **동의를** **것으로** 볼 것

④ 국·공유지에 대해서는 그 **재산관리청** 각각을 토지등소유자로 산정할 것

06 조합의 법인격 등

1) 법적 성격

조합은 **법인**으로 한다.

2) 성립시기

조합은 조합설립**인가**를 받은 날부터 30일 **이내**에 주된 사무소의 소재지에서 **등기**하는 때에 성립한다.

3) 조합의 명칭

조합은 명칭에 ‘정비사업조합’이라는 문자를 사용하여야 한다.

4) 민법의 준용

조합에 관하여는 이 법에 규정된 사항을 제외하고는 「민법」중 **사단법인**에 관한 규정을 준용한다.

07 조합원의 자격 등

1) 조합원의 자격

정비사업의 조합원(사업시행자가 신탁업자인 경우에는 위탁자를 말한다)은 토지등소유자(재건축사업의 경우에는 재건축사업에 동의한 자만 해당)로 하되, 다음에 해당하는 때에는 그 여러 명을 대표하는 1명을 조합원으로 본다.

- ① 토지 또는 건축물의 소유권과 지상권이 여러 명의 공유에 속하는 때
- ② 조합설립인가(조합설립인가 전에 신탁업자를 사업시행자로 지정한 경우에는 사업시행자의 지정을 말한다) 후 1명의 토지등소유자로부터 토지 또는 건축물의 소유권이나 지상권을 양수하여 여러 명이 소유하게 된 때

2) 조합원의 지위 양도

- ① 「주택법」에 따른 투기과열지구로 지정된 지역에서 재건축사업을 시행하는 경우 조합설립인가 후, 재개발사업을 시행하는 경우에는 관리처분계획의 인가 후 해당 정비사업의 건축물 또는 토지를 양수(매매·증여, 그 밖의 권리의 변동에 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속·이혼으로 인한 양도·양수의 경우는 제외)한 자는 조합원이 될 수 없다.
- ② 다만, 양도인이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그 양도인으로부터 그 건축물 또는 토지를 양수한 자는 그러하지 아니하다.

- ① 세대원(세대주가 포함된 세대의 구성원을 말한다)의 근무상 또는 생업상의 사정이나 질병치료·취학·결혼으로 세대원이 모두 해당 사업구역에 위치하지 아니한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군으로 이전하는 경우
- ② 상속으로 취득한 주택으로 세대원 모두 이전하는 경우
- ③ 세대원 모두 해외로 이주하거나 세대원 모두 2년 이상 해외에 체류하려는 경우
- ④ 1세대 1주택자로서 양도하는 주택에 대한 소유기간이 10년 이상 및 거주기간 5년 이상인 경우
- ⑤ 지분형주택을 공급받기 위하여 건축물 또는 토지를 토지주택공사등과 공유하려는 경우
- ⑥ 공공임대주택, 「공공주택 특별법」에 따른 공공분양주택의 공급 및 대통령령으로 정하는 사업을 목적으로 건축물 또는 토지를 양수하려는 공공재개발사업 시행자에게 양도하려는 경우

3) 손실보상

사업시행자는 조합원의 자격을 취득할 수 없는 경우 정비사업의 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리를 취득한 자에게 손실보상을 하여야 한다.

08 정관의 작성 및 변경

1) 정관의 기재사항

- ① 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
- ② 조합원의 자격
- ③ 조합원의 제명·탈퇴 및 교체
- ④ 정비구역의 위치 및 면적
- ⑤ 조합임원의 수 및 업무의 범위
- ⑥ 조합임원의 권리·의무·보수·선임방법·변경 및 해임
- ⑦ 대의원의 수, 선임방법, 선임절차 및 대의원회의 의결방법
- ⑧ 조합의 비용부담 및 조합의 회계
- ⑨ 정비사업의 시행연도 및 시행방법
- ⑩ 총회의 소집 절차·시기 및 의결방법
- ⑪ 총회의 개최 및 조합원의 총회소집 요구
- ⑫ 법 제73조 제3항(분양신청을 하지 아니한 자)에 따른 이자 지급
- ⑬ 정비사업비의 부담 시기 및 절차
- ⑭ 정비사업이 종결된 때의 청산절차
- ⑮ 청산금의 징수·지급의 방법 및 절차
- ⑯ 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용
- ⑰ 정관의 변경절차
- ⑱ 그 밖에 정비사업의 추진 및 조합의 운영을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

2) 표준정관

시·도지사는 표준정관을 작성하여 보급할 수 있다.

3) 정관의 변경

조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 조합원의 자격, 조합원의 제명·탈퇴 및 교체, 정비구역의 위치 및 면적, 조합의 비용 부담 및 조합의 회계, 정비사업비의 부담 시기 및 절차 또는 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용의 경우에는 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

4) 시행규정의 작성

시장·군수등, 토지주택공사등 또는 신탁업자가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하는 시행규정을 작성하여야 한다.

- ① 정비사업의 종류 및 명칭
- ② 정비사업의 시행연도 및 시행방법
- ③ 비용부담 및 회계
- ④ 토지등소유자의 권리·의무
- ⑤ 정비기반시설 및 공동이용시설의 부담
- ⑥ 공고·공람 및 통지의 방법
- ⑦ 토지 및 건축물에 관한 권리의 평가방법
- ⑧ 관리처분계획 및 청산 (분할징수 또는 납입에 관한 사항을 포함한다).
다만, 수용의 방법으로 시행하는 경우는 제외한다.
- ⑨ 시행규정의 변경
- ⑩ 사업시행계획서의 변경
- ⑪ 토지등소유자 전체회의(신탁업자가 사업시행자인 경우로 한정한다)
- ⑫ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

09 조합의 임원

1) 조합의 임원

- ① 조합은 조합원으로서 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지(재건축사업의 경우에는 건축물과 그 부속토지를 말한다.)를 소유한 자[하나의 건축물 또는 토지의 소유권을 다른 사람과 공유한 경우에는 가장 많은 지분을 소유(2인 이상의 공유자가 가장 많은 지분을 소유한 경우를 포함한다)한 경우로 한정한다] 중 다음 각 호의 어느 하나의 요건을 갖춘 조합장 1명과 이사, 감사를 임원으로 둔다.
- ② 이 경우 조합장은 선임일부터 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에서 거주(영업을 하는 자의 경우 영업을 말한다)하여야 한다.

- ① 정비구역에서 거주하고 있는 자로서 선임일 직전 3년 동안 정비구역 내 거주기간이 1년 이상일 것
- ② 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지(재건축사업의 경우에는 건축물과 그 부속토지를 말한다)를 5년 이상 소유하고 있을 것

2) 조합임원의 수

조합에 두는 이사의 수는 3명 이상으로 하고, 감사의 수는 1명 이상 3명 이하로 한다.
다만, 토지등소유자의 수가 100명을 초과하는 경우에는 이사의 수를 5명 이상으로 한다.

3) 임원선출의 위탁

조합은 총회 의결을 거쳐 조합임원의 선출에 관한 선거관리를 「선거관리위원회법」에 따라 선거관리위원회에 위탁할 수 있다.

4) 조합임원의 임기

조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.

5) 조합임원의 선출방법

조합임원의 선출방법 등은 정관으로 정한다. 다만, 시장·군수등은 다음의 어느 하나의 해당하는 경우 시·도조례로 정하는 바에 따라 변호사·회계사·기술사 등으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자를 전문조합관리인으로 선정하여 조합임원의 업무를 대행하게 할 수 있다.

- ① 조합임원이 사임, 해임, 임기만료, 그 밖에 불가피한 사유 등으로 직무를 수행할 수 없는 때부터 6개월 이상 선임되지 아니한 경우
- ② 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의로 전문조합관리인의 선정을 요청하는 경우

[보충자료] 전문조합관리인

- ① 시장·군수등은 전문조합관리인의 선정이 필요하다고 인정하거나 조합원 3분의 1 이상이 전문조합관리인의 선정을 요청하면 공개모집을 통하여 전문조합관리인을 선정할 수 있다.
이 경우 조합 또는 추진위원회의 의견을 들어야 한다.
- ② 전문조합관리인의 임기는 3년으로 한다.

6) 조합임원의 직무 등

- ① 조합장은 조합을 대표하고, 그 사무를 총괄하며, 총회 또는 대의원회의 의장이 된다.
- ② 조합장이 대의원회의 의장이 되는 경우에는 대의원으로 본다.
- ③ 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다.
- ④ 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수 없다.

10 조합임원 또는 전문조합관리인의 결격사유 및 해임

1) 결격사유

- ① 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
- ② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- ④ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
- ⑤ 이 법을 위반하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 10년이 지나지 아니한 자
- ⑥ 조합설립 인가권자에 해당하는 지방자치단체의 장, 지방의회의원 또는 그 배우자·직계존속·직계비속

2) 임원의 퇴임

조합임원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **당연 퇴임**한다.

- ① **결격사유**에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 밝혀진 경우
- ② 조합임원이 법 제41조 제1항에 따른 자격요건(소유 및 거주기간)을 갖추지 못한 경우

3) 퇴임 전 행위의 효력

퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

4) 조합임원의 해임

조합임원은 조합원 **10분의 1 이상의 요구**로 소집된 **총회**에서 조합원 **과반수의 출석**과 출석 조합원 **과반수의 동의**를 받아 해임할 수 있다.

5) 전문조합관리인의 선정

시장·군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 **당연 퇴임**한다.

11 총회개최 및 의결사항

1) 총회

조합에는 조합원으로 구성되는 총회를 둔다.

2) 총회의 소집

- ① 총회는 조합장이 직권으로 소집하거나 **조합원 5분의 1**(정관의 기재사항 중 **조합임원**의 권리·의무·보수·선임방법·변경 및 해임에 관한 사항을 변경하기 위한 총회의 경우는 **10분의 1**) 이상 또는 **대의원 3분의 2 이상**의 요구로 조합장이 소집한다.
- ② 조합임원의 사임, 해임 또는 임기만료 후 **6개월 이상** 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장·군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수있다.
- ③ 총회를 소집하려는 자는 총회 개최 **7일 전까지** 회의목적·안건·일시 및 장소와 의결권의 행사기간 및 장소 등 의결권 행사에 필요한 사항을 정하여 조합원에게 통지하여야 한다.

3) 총회의 의결사항

다음의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.

- ① 정관의 변경 (경미한 사항의 변경은 이 법 또는 정관에서 총회 의결사항으로 정한 경우로 한정)
- ② 자금의 차입과 그 방법 · 이자율 및 상환방법
- ③ 정비사업비의 세부 항목별 사용계획이 포함된 예산안 및 예산의 사용내역
- ④ 예산으로 정한 사항 외에 조합원에게 부담이 되는 계약
- ⑤ 시공자 · 설계자 및 감정평가법인등(시장 · 군수등이 선정 · 계약하는 감정평가법인등은 제외)의 선정 및 변경. 다만, 감정평가법인등 선정 및 변경은 총회의 의결을 거쳐 시장 · 군수등에게 위탁할 수 있다.
- ⑥ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경
- ⑦ 조합임원의 선임 및 해임
- ⑧ 정비사업비의 조합원별 부담내역
- ⑨ 사업시행계획서의 작성 및 변경
(정비사업의 중지 또는 폐지에 관한 사항을 포함하며, 같은 항 단서에 따른 경미한 변경은 제외)
- ⑩ 관리처분계획의 수립 및 변경 (경미한 변경은 제외)
- ⑪ 조합의 해산과 조합 해산 시의 회계보고
- ⑫ 청산금의 징수 · 지급 (분할징수 · 분할지급을 포함)
- ⑬ 시행자가 부과하는 부과금에 따른 비용의 금액 및 징수방법

4) 총회의 의결정족수

- ① 총회의 의결은 이 법 또는 정관에 다른 규정이 없으면 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원의 과반수 찬성으로 한다.
- ② 사업시행계획서의 작성 및 변경(경미한 변경은 제외) 및 관리처분계획의 수립 및 변경(경미한 변경은 제외)의 경우에는 조합원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 다만, 정비사업비가 100분의 10(생산자물가상승률분, 분양신청을 하지 아니한 자에 대한 손실보상 금액은 제외) 이상 늘어나는 경우에는 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.
- ④ 조합은 조합원의 참여를 확대하기 위하여 조합원이 전자적 방법을 우선적으로 이용하도록 노력하여야 한다.

5) 총회의 출석요건

- ① 총회의 의결은 조합원의 100분의 10 이상이 직접 출석하여야 한다.
- ② 시공자의 선정을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 과반수가 직접 출석하여야 한다.
- ③ 다음 사항을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 100분의 20 이상이 직접 출석하여야 한다.

- ① 창립총회
- ② **시공자 선정 취소를 위한 총회**
- ③ 사업시행계획서의 작성 및 변경
- ④ 관리처분계획의 수립 및 변경
- ⑤ 정비사업비의 사용 및 변경

12 대의원회

1) 대의원회 설치 (필수기관)

조합원의 수가 **100명 이상인 조합**은 대의원회를 두어야 한다.

2) 대의원의 수

대의원회는 조합원의 **10분의 1 이상**으로 구성한다. 다만, 조합원의 10분의 1이 100명을 넘는 경우에는 조합원의 **10분의 1의 범위에서 100명 이상**으로 구성할 수 있다.

3) 대의원의 자격 및 권한

- ① **조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없다.**
- ② 대의원회는 총회의 의결사항 중 대통령령으로 정하는 다음의 사항 외에는 총회의 권한을 대행할 수 있다.

- ① 정관의 변경에 관한 사항
- ② 자금의 차입과 그 방법 · 이자율 및 상환방법에 관한 사항
- ③ 예산으로 정한 사항 외에 조합원의 부담이 될 계약에 관한 사항
- ④ 시공자 · 설계자 또는 감정평가법인등의 선정 및 변경에 관한 사항
(시장 · 군수등이 선정 · 계약하는 감정평가법인등은 제외)
- ⑤ **정비사업전문관리업자의 선정 및 변경에 관한 사항**
- ⑥ **조합임원과 대의원의 선임 및 해임에 관한 사항.** 다만, 정관이 정하는 바에 따라 임기 중 결위된 자 (조합장은 제외)를 보궐선임하는 경우는 제외한다
- ⑦ 사업시행계획서의 작성 및 변경에 관한 사항 (경미한 변경은 제외)
- ⑧ 관리처분계획의 수립 및 변경에 관한 사항 (경미한 변경은 제외)
- ⑨ 총회에 상정하여야 하는 사항
- ⑩ 조합의 합병 또는 해산에 관한 사항. 다만, **사업완료로 인한 해산인 경우는 제외한다.**
- ⑪ 건축물의 설계개요의 변경에 관한 사항
- ⑫ **정비사업비의 변경에 관한 사항**

4) 대의원회 소집 및 의결

- ① 대의원은 조합원 중에서 선출한다.
- ② 대의원회의 소집은 집회 7일 전까지 그 회의의 목적·안건·일시 및 장소를 기재한 서면을 대의원에게 통지하는 방법에 의한다. 이 경우 정관이 정하는 바에 따라 대의원회의 소집내용을 공고하여야 한다.
- ③ 대의원회는 재적대의원 과반수의 출석과 출석대의원 과반수의 찬성으로 의결 한다.
다만, 그 이상의 범위에서 정관이 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.
- ④ 특정한 대의원의 이해와 관련된 사항에 대해서는 그 대의원은 의결권을 행사할 수 없다.

[보충자료] 대의원회 소집

다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 조합장은 해당일부터 14일 이내에 대의원회를 소집하여야 한다.

- ① 정관으로 정하는 바에 따라 소집청구가 있는 때
- ② 대의원의 3분의 1 이상이 회의의 목적사항을 제시하여 청구하는 때

13 주민대표회의

1) 구성의무

토지등소유자가 시장·군수등 또는 토지주택공사등의 사업시행을 원하는 경우에는 정비구역 지정·고시 후 주민대표기구(이하 '주민대표회의'라 한다)를 구성하여야 한다. 다만, 협약 등이 체결된 경우에는 정비구역 지정·고시 이전에 주민대표회의를 구성할 수 있다.

2) 구성원 및 동의

- ① 주민대표회의는 위원장을 포함하여 5명 이상 25명 이하로 구성한다.
- ② 주민대표회의에는 위원장과 부위원장 각 1명과, 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.
- ③ 주민대표회의는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 구성하며, 국토교통부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.

[보충자료] 동의의 승계

주민대표회의의 구성에 동의한 자는 사업시행자의 지정에 동의한 것으로 본다. 다만, 사업시행자의 지정 요청 전에 시장·군수등 및 주민대표회의에 사업시행자의 지정에 대한 반대의 의사표시를 한 토지등소유자의 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 의견제시

주민대표회의 또는 세입자(상가세입자를 포함)는 사업시행자가 다음의 사항에 관하여 시행규정을 정하는 때에 의견을 제시할 수 있다.

- ① 건축물의 철거
- ② 주민의 이주 (세입자의 퇴거에 관한 사항을 포함)
- ③ 토지 및 건축물의 보상 (세입자에 대한 주거이전비 등 보상에 관한 사항을 포함)
- ④ 정비사업비의 부담
- ⑤ 세입자에 대한 임대주택의 공급 및 입주자격

4) 경비의 지원

시장·군수등 또는 토지주택공사등은 주민대표회의의 운영에 필요한 경비의 일부를 해당 정비사업비에서 지원할 수 있다.

14 토지등소유자 전체회의

- ① 사업시행자로 지정된 **신탁업자**는 다음 각 호의 사항(생략)에 관하여 해당 정비사업의 토지등소유자 (재건축사업의 경우에는 신탁업자를 사업시행자로 지정하는 것에 동의한 토지등소유자를 말한다. 이하 이 조에서 같다) 전원으로 구성되는 회의(이하 “토지등소유자 전체회의”라 한다)의 의결을 거쳐야 한다.
- ② 토지등소유자 전체회의는 사업시행자가 **직권**으로 소집하거나 토지등소유자 **5분의 1 이상의 요구**로 사업시행자가 소집한다.

01 시공자의 선정

1) 조합이 시행자인 경우

조합은 조합설립인가를 받은 후 조합총회에서 경쟁입찰 또는 수의계약(2회 이상 경쟁입찰이 유찰된 경우로 한정)의 방법으로 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다. 다만, 조합원이 100인 이하인 정비사업은 조합총회에서 정관으로 정하는 바에 따라 선정할 수 있다.

2) 토지등소유자가 시행자인 경우

토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우에는 사업시행계획인가를 받은 후 규약에 따라 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.

3) 시장·군수 등이 시행자인 경우

(1) 원칙 (경쟁입찰 또는 수의계약)

시장·군수등이 천재지변 등 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때에는 직접 정비사업을 시행하거나, 토지주택공사등 또는 지정 개발자를 사업시행자로 지정한 경우, 사업시행자는 사업시행자 지정·고시 후 경쟁입찰 또는 수의계약의 방법으로 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.

(2) 시공사 추천

① (1)에 따라 시공자를 선정하거나 관리처분방법으로 시행하는 주거환경개선사업의 사업시행자가 시공자를 선정하는 경우 주민대표회의 또는 토지등소유자 전체회의는 대통령령으로 정하는 요건을 모두 갖춘 경쟁입찰 또는 수의계약(2회 이상 경쟁입찰이 유찰된 경우로 한정한다)의 방법으로 시공자를 추천할 수 있다.

② 주민대표회의 또는 토지등소유자 전체회의가 시공자를 추천한 경우 사업시행자는 추천받은 자를 시공자로 선정하여야 한다.

③ 이 경우 시공자와의 계약에 관해서는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」을 적용하지 아니한다.

02 철거공사 포함

사업시행자(사업대행자를 포함한다)는 선정된 시공자와 공사에 관한 계약을 체결할 때에는 기존 건축물의 철거공사(석면 조사·해체·제거를 포함한다)에 관한 사항을 포함시켜야 한다.

03 공사비 검증요청

재개발사업·재건축사업의 사업시행자(시장·군수등 또는 토지주택공사등이 단독 또는 공동으로 정비사업을 시행하는 경우는 제외한다)는 시공자와 계약 체결 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 제114조에 따른 정비사업 지원기구에 공사비 검증을 요청하여야 한다.

- ① 토지등소유자 또는 조합원 5분의 1 이상이 사업시행자에게 검증 의뢰를 요청하는 경우
- ② 공사비의 증액 비율(당초 계약금액 대비 누적 증액 규모의 비율로서 생산자물가상승률은 제외한다)이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - ㉠ 사업시행계획인가 이전에 시공자를 선정한 경우 : 100분의 10 이상
 - ㉡ 사업시행계획인가 이후에 시공자를 선정한 경우 : 100분의 5 이상
- ③ 제1호 또는 제2호에 따른 공사비 검증이 완료된 이후 공사비의 증액 비율(검증 당시 계약금액 대비 누적 증액 규모의 비율로서 생산자물가상승률은 제외한다)이 100분의 3 이상인 경우

04 시공사 선정 취소명령 또는 과징금

- ① 시·도지사(해당 정비사업을 관할하는 시·도지사를 말한다. 이하 이 조 및 제113조의3에서 같다)는 건설업자 또는 등록사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사업시행자에게 건설업자 또는 등록사업자의 해당 정비사업에 대한 시공사 선정을 취소할 것을 명하거나,
- ② 그 건설업자 또는 등록사업자에게 사업시행자와 시공사 사이의 계약서상 공사비의 100분의 20 이하에 해당하는 금액의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.
- ③ 이 경우 시공사 선정 취소의 명을 받은 사업시행자는 시공사 선정을 취소하여야 한다.

- ① 건설업자 또는 등록사업자가 제132조 제1항(금품제공) 또는 제2항(재산상 이익제공)을 위반한 경우
- ② 건설업자 또는 등록사업자가 제132조의2(용역업체가 금품제공)를 위반하여 관리·감독 등 필요한 조치를 하지 아니한 경우로서 용역업체의 임직원(건설업자 또는 등록사업자가 고용한 개인을 포함한다. 이하 같다)이 제132조 제1항을 위반한 경우

01 사업시행계획서의 작성

① 사업시행자는 정비계획에 따라 다음의 사항을 포함하는 사업시행계획서를 작성하여야 한다.

- ① 토지이용계획 (건축물배치계획을 포함)
- ② 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
- ③ 임시거주시설을 포함한 주민이주대책
- ④ 세입자의 주거 및 이주 대책
- ⑤ 사업시행기간 동안의 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책
- ⑥ 임대주택의 건설계획 (재건축사업의 경우는 제외)
- ⑦ 국민주택규모 주택의 건설계획 (주거환경개선사업의 경우는 제외)
- ⑧ 공공지원민간임대주택 또는 임대관리 위탁주택의 건설계획 (필요한 경우로 한정)
- ⑨ 건축물의 높이 및 용적률 등에 관한 건축계획
- ⑩ 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
- ⑪ 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획
(정비구역부터 200m 이내에 교육시설이 설치되어 있는 경우로 한정)
- ⑫ 정비사업비

② 사업시행자는 일부 건축물의 존치 또는 리모델링에 관한 내용이 포함된 사업시행계획서를 작성하여 사업시행계획인가를 신청할 수 있다.

02 사업시행계획의 동의

1) 토지등소유자인 시행자

토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획인가를 신청하기 전에 사업시행계획서에 대하여 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다. 다만, 인가받은 사항을 변경하려는 경우에는 규약으로 정하는 바에 따라 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아야 하며, 경미한 사항의 변경인 경우에는 토지등소유자의 동의를 필요로 하지 아니한다.

2) 지정개발자인 시행자

지정개발자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획인가를 신청하기 전에 토지등소유자의 과반수의 동의 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다. 다만, 경미한 사항의 변경인 경우에는 토지등소유자의 동의를 필요로 하지 아니한다.

3) 사업시행계획의 인가

(1) 인가신청

사업시행자(공동시행의 경우를 포함하되, 사업시행자가 시장·군수등인 경우는 제외)는 정비사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획서에 정관 등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 하고, 인가받은 사항을 변경하거나 정비사업을 중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

- ① 건축물이 아닌 부대시설·복리시설의 설치규모를 확대하는 때 (위치가 변경되는 경우는 제외)
- ② 대지면적을 10%의 범위에서 변경하는 때
- ③ 내장재료 또는 외장재료를 변경하는 때
- ④ 사업시행계획인가의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때
- ⑤ 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때
- ⑥ 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
- ⑧ 조합설립변경 인가에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때

[보충자료] 교육감과의 협의

시장·군수등은 사업시행계획인가(시장·군수등이 사업시행계획서를 작성한 경우를 포함)를 하려는 경우 정비구역부터 200m 이내에 교육시설이 설치되어 있는 때에는 해당 지방자치단체의 교육감 또는 교육장과 협의하여야 하며, 인가받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

(2) 통보

시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 사업시행계획서의 제출이 있는 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다.

(3) 정비사업비의 예치

① 지정개발자의 예치

시장·군수등은 재개발사업의 사업시행계획인가를 하는 경우 해당 정비사업의 사업시행자가 지정개발자(지정개발자가 토지등소유자인 경우로 한정)인 때에는 정비사업비의 100분의 20의 범위에서 시·도조례로 정하는 금액을 예치하게 할 수 있다.

② 예치금 반환

예치금은 청산금의 지급이 완료된 때에 이를 반환한다.

(4) 공람과 의견청취

① 공람

시장·군수등은 사업시행계획인가를 하거나 사업시행계획서를 작성하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있게 하여야 한다. 다만, 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 의견제출

토지등소유자 또는 조합원, 그 밖에 정비사업과 관련하여 이해관계를 가지는 자는 공람기간 이내에 시장·군수등에게 서면으로 의견을 제출할 수 있다.

[보충자료] 「도시 및 주거환경정비법」상 공람기간

- ① 기본계획의 공람 : 14일 이상
- ② 정비계획의 공람 : 30일 이상
- ③ 사업시행계획의 공람 : 14일 이상
- ④ 관리처분계획의 공람 : 30일 이상

(5) 고시

시장·군수등은 사업시행계획인가(시장·군수등이 사업시행계획서를 작성한 경우를 포함)를 하거나 정비사업을 변경·중지 또는 폐지하는 경우에는 그 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.

03 사업시행계획의 통합심의

- ① 정비구역의 지정권자는 사업시행계획인가와 관련된 다음 각 호 중 둘 이상의 심의가 필요한 경우에는 이를 통합하여 검토 및 심의(이하 “통합심의”라 한다)하여야 한다.

- ① 「건축법」에 따른 건축물의 건축 및 특별건축구역의 지정 등에 관한 사항
- ② 「경관법」에 따른 경관 심의에 관한 사항
- ③ 「교육환경 보호에 관한 법률」에 따른 교육환경평가
- ④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획에 관한 사항
- ⑤ 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가에 관한 사항
- ⑥ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른 성능위주설계의 평가에 관한 사항
- ⑦ 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가에 관한 사항
- ⑧ 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 등에 관한 사항
- ⑨ 그 밖에 국토교통부장관, 시·도지사 또는 시장·군수등이 필요하다고 인정하여 통합심의에 부치는 사항

- ② 사업시행자가 통합심의를 신청하는 경우에는 관련된 서류를 첨부하여야 한다.
- ③ 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 통합심의 결과를 반영하여 사업시행계획을 인가하여야 한다.
- ④ 통합심의를 거친 경우에는 해당 사항에 대한 검토·심의·조사·협의·조정 또는 재정을 거친 것으로 본다.

01 임시거주시설 설치

1) 임시거주시설 설치의무

사업시행자는 주거환경개선사업 및 재개발사업의 시행으로 철거되는 주택의 소유자 또는 세입자에게 해당 정비구역 안과 밖에 위치한 임대주택 등의 시설에 임시로 거주하게 하거나 주택자금의 융자를 알선하는 등 임시거주에 상응하는 조치를 하여야 한다.

2) 토지의 일시 사용

사업시행자는 임시거주시설의 설치 등을 위하여 필요한 때에는 국가·지방자치단체, 그 밖의 공공단체 또는 개인의 시설이나 토지를 일시 사용할 수 있다.

3) 국·공유지의 무상사용

국가 또는 지방자치단체는 사업시행자로부터 임시 거주시설에 필요한 건축물이나 토지의 사용신청을 받은 때에는 다음의 사유가 없으면 이를 거절하지 못한다. 이 경우 사용료 또는 대부료는 면제한다.

- ① 제3자와 이미 매매계약을 체결한 경우
- ② 사용신청 이전에 사용계획이 확정된 경우
- ③ 제3자에게 이미 사용허가를 한 경우

4) 원상회복

사업시행자는 정비사업의 공사를 완료한 때에는 완료한 날부터 30일 이내에 임시거주시설을 철거하고, 사용한 건축물이나 토지를 원상회복하여야 한다.

5) 손실보상

(1) 협의

사업시행자는 공공단체(지방자치단체는 제외) 또는 개인의 시설이나 토지를 일시 사용함으로써 손실을 입은 자가 있는 경우에는 손실을 보상하여야 하며, 손실을 보상하는 경우에는 손실을 입은 자와 협의하여야 한다.

(2) 재결신청

사업시행자 또는 손실을 입은 자는 손실보상에 관한 협의가 성립되지 아니하거나 협의할 수 없는 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 설치되는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

(3) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 준용

손실보상은 이 법에 규정된 사항을 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

6) 비용의 부담

- ① 정비사업비는 이 법 또는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 사업시행자가 부담한다.
- ② 시장·군수등은 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 다음 각 호의 시설에 대하여는 그 건설에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.

- ① 도시·군계획시설 중 대통령령으로 정하는 주요 정비가반시설 및 공동이용시설
- ② 임시거주시설

02 임시상가의 설치

재개발사업의 사업시행자는 사업시행으로 이주하는 상가세입자가 사용할 수 있도록 정비구역 또는 정비구역 인근에 임시상가를 설치할 수 있다.

03 주거환경개선사업의 특례

1) 국민주택채권 매입의 면제

주거환경개선사업에 따른 건축허가를 받은 때와 부동산등기(소유권 보존등기 또는 이전등기로 한정)를 하는 때에는 「주택도시보증법」의 국민주택채권의 매입에 관한 규정을 적용하지 아니한다.

2) 건축법 적용의 특례

사업시행자는 주거환경개선구역에서 다음의 어느 하나에 해당하는 사항은 시·도조례로 정하는 바에 따라 기준을 따로 정할 수 있다.

- ① 「건축법」에 따른 대지와 도로의 관계 (소방활동에 지장이 없는 경우로 한정)
- ② 「건축법」에 따른 건축물의 높이 제한 (사업시행자가 공동주택을 건설·공급하는 경우로 한정)

01 분양신청

1) 분양통지 및 공고

- ① 사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날(사업시행계획인가 이후 시공자를 선정한 경우에는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 90일(1회에 한하여 30일의 범위에서 연장가능) 이내에 다음의 사항을 토지등소유자에게 통지하고, 분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다.

[보충자료] 분양신청 통지사항

- ① 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격 (사업시행계획인가 전에 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날을 기준으로 한 가격)
- ② 분양대상자별 분담금의 추산액
- ③ 분양신청기간
- ④ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

- ㉠ 분양공고 ① ~ ⑦의 사항
- ㉡ 분양신청서
- ㉢ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

[보충자료] 분양공고에 포함되어야 하는 사항

- ① 사업시행인가의 내용
- ② 정비사업의 종류·명칭 및 정비구역의 위치·면적
- ③ 분양신청기간 및 장소
- ④ 분양대상 대지 또는 건축물의 내역
- ⑤ 분양신청자격
- ⑥ 분양신청방법
- ⑦ 분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치
- ⑧ 토지등소유자외의 권리자의 권리신고방법 (분양공고에만 있는 내용)

- ② 분양신청기간은 통지한 날부터 30일 이상 60일 이내로 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 관리처분계획의 수립에 지장이 없다고 판단하는 경우에는 분양신청기간을 20일의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.
- ③ 대지 또는 건축물에 대한 분양을 받으려는 토지등소유자는 분양신청기간에 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 사업시행자에게 대지 또는 건축물에 대한 분양신청을 하여야 한다.

2) 손실보상에 관한 협의

- ① 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 **90일 이내**에 다음에서 정하는 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 **손실보상에 관한 협의**를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 **분양신청기간 종료일의 다음 날부터** 협의를 시작할 수 있다.

- ① 분양신청을 하지 아니한 자
- ② 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자
- ③ 분양신청을 할 수 없는 자
- ④ 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자

- ② 사업시행자는 위 ①에 따른 협의가 성립되지 아니하면 그 기간의 만료일 다음 날부터 **60일 이내**에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.

02 관리처분계획의 인가

1) 관리처분계획의 내용

- ① 사업시행자는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 다음의 사항이 포함된 관리처분계획을 수립하여 **시장·군수등의 인가**를 받아야 하며, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다.

- ① 분양설계
- ② 분양대상자의 주소 및 성명
- ③ 분양대상자별 **분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액** (임대관리 위탁주택에 관한 내용을 포함)
- ④ 다음에 해당하는 **보류지** 등의 명세와 추산액 및 처분방법. 다만, 아래 ㉓의 경우에는 임대사업자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 소재지와 대표자의 성명 및 주소)를 포함한다.
- ⑤ 분양대상자별 **종전의 토지 또는 건축물 명세** 및 사업시행계획인가 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격 (사업시행계획인가 전에 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날을 기준으로 한 가격)
- ⑥ **정비사업비의 추산액**(재건축사업의 경우에는 재건축초과이익 환수에 관한 법률에 따른 재건축 부담금에 관한 사항을 포함) 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기
- ⑦ 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 **소유권 외의 권리명세**
- ⑧ **세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액**

⑨ 그 밖에 정비사업과 관련한 권리 등에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

- ㉠ 현금으로 청산하여야 하는 토지등소유자별 기존의 토지·건축물 또는 그 밖의 권리의 명세와 이에 대한 청산방법
- ㉡ 보류지 등의 명세와 추산가액 및 처분방법
- ㉢ 비용의 부담비율에 따른 대지 및 건축물의 분양계획과 그 비용부담의 한도·방법 및 시기.
이 경우 비용부담으로 분양받을 수 있는 한도는 정관등에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 기존의 토지 또는 건축물의 가격의 비율에 따라 부담할 수 있는 비용의 50퍼센트를 기준으로 정한다.
- ㉣ 정비사업의 시행으로 인하여 새롭게 설치되는 정비기반시설의 명세와 용도가 폐지되는 정비기반시설의 명세
- ㉤ 기존 건축물의 철거 예정시기
- ㉥ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

② 경미한 사항의 변경

대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.
이 경우 시장·군수등은 신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

- ① 계산착오·오기·누락 등에 따른 조서의 단순정정인 때 (불이익을 받는 자가 없는 경우에 한한다)
- ② 정관 및 사업시행계획인가의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ③ 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ④ 사업시행자의 변동에 따른 권리·의무의 변동이 있는 경우로서 분양설계의 변경을 수반하지 아니하는 경우
- ⑤ 주택분양에 관한 권리를 포기하는 토지등소유자에 대한 임대주택의 공급에 따라 관리 처분계획을 변경하는 때
- ⑥ 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자의 주소(법인인 경우에는 법인의 소재지와 대표자의 성명 및 주소)를 변경하는 경우

2) 관리처분계획 작성시 재산평가방법

- ① 정비사업에서 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액, 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격, 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액 등 재산 또는 권리를 평가할 때에는 다음의 방법에 의한다.

- ② 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등 중 다음의 구분에 따른 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균하여 산정한다. 다만, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하려는 경우 분양예정 대상인 대지 또는 건축물의 추산액과 종전의 토지 또는 건축물의 가격은 사업시행자 및 토지등 소유자 **전원이 합의**하여 산정할 수 있다.

- ① 주거환경개선사업 또는 재개발사업 : 시장·군수등이 선정·계약한 **2인 이상**의 감정평가법인등
- ② 재건축사업 : 시장·군수등이 선정·계약한 **1인** 이상의 감정평가법인등과 조합총회의 의결로 선정·계약한 **1인** 이상의 감정평가법인등

- ③ 사업시행자는 감정평가를 하려는 경우 시장·군수등에게 감정평가법인등의 선정·계약을 요청하고 감정평가에 필요한 비용을 미리 예치하여야 한다. 시장·군수등은 감정평가가 끝난 경우 예치된 금액에서 감정평가 비용을 직접 지급한 후 나머지 비용을 사업시행자와 정산하여야 한다.

3) 관리처분계획의 수립기준

(1) 작성기준

종전의 토지 또는 건축물의 면적·이용 상황·환경, 그 밖의 사항을 종합적으로 고려하여 대지 또는 건축물이 **균형 있게** 분양신청자에게 배분되고 합리적으로 이용되도록 한다.

(2) 증·감환지

지나치게 좁거나 넓은 토지 또는 건축물은 넓히거나 좁혀 대지 또는 건축물이 **적정 규모**가 되도록 한다.

(3) 환지부지정

너무 좁은 토지 또는 건축물을 취득한 자나, **정비구역 지정 후** 분할된 토지 또는 집합건물의 구분소유권을 취득한 자에게는 현금으로 청산할 수 있다.

(4) 위해방지를 위한 조치

재해 또는 위생상의 위해를 방지하기 위하여 토지의 규모를 조정할 특별한 필요가 있는 때에는 너무 좁은 토지를 넓혀 토지를 갈음하여 보상을 하거나 건축물의 일부와 그 건축물이 있는 대지의 **공유지분을 교부할 수 있다.**

(5) 분양설계 작성기준

분양설계에 관한 계획은 **분양신청기간이 만료하는 날을 기준**으로 하여 수립한다.

(6) 1주택 공급원칙

1세대 또는 1명이 하나 이상의 주택 또는 토지를 소유한 경우 1주택을 공급하고, **같은 세대에 속하지 아니하는 2명 이상이 1주택 또는 1토지를 공유한 경우에는 1주택만 공급한다.** 다만, 다음의 경우에는 각 방법에 따라 주택을 공급할 수 있다.

① 소유한 주택 수만큼 공급

다음의 어느 하나에 해당하는 토지등소유자에게는 소유한 주택의 수만큼 공급할 수 있다.

㉠ 과밀억제권역에 위치하지 아니한 재건축사업의 토지등소유자. 다만, 투기과열지구 또는 「주택법」에 따라 지정된 조정대상지역에서 사업시행계획인가를 신청하는 재건축사업의 토지 등소유자는 제외한다.

㉡ 근로자(공무원인 근로자를 포함) 숙소, 기숙사 용도로 주택을 소유하고 있는 토지등소유자

㉢ 국가, 지방자치단체 및 토지주택공사등

② 2주택 공급

㉠ 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 사업시행계획인가 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격의 범위 또는 종전 주택의 주거전용면적의 범위에서 2주택을 공급할 수 있고, 이 중 1주택은 주거전용면적을 60㎡ 이하로 한다.

㉡ 다만, 60㎡ 이하로 공급받은 1주택은 소유권 이전 고시일 다음 날부터 3년이 지나기 전에는 주택을 전매(매매·증여나 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되 상속의 경우는 제외)하거나 전매를 알선할 수 없다.

③ 3주택 공급

과밀억제권역에 위치한 재건축사업의 경우에는 토지등소유자가 소유한 주택 수의 범위에서 3주택까지 공급할 수 있다. 다만 투기과열지구 또는 조정대상지역에서 사업시행계획인가를 신청하는 재건축사업의 경우에는 그러하지 아니하다.

03 관리처분의 방법

1) 주거환경개선사업과 재개발사업

- ① 시·도 조례로 분양주택의 규모를 제한하는 경우에는 그 규모 이하로 주택을 공급할 것
- ② 1개의 건축물의 대지는 1필지의 토지가 되도록 정할 것. 다만, 주택단지의 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 정비구역의 토지등소유자(지상권자는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 분양할 것. 다만, 공동주택을 분양하는 경우 시·도조례로 정하는 금액·규모·취득 시기 또는 유형에 대한 기준에 부합하지 아니하는 토지등소유자는 시·도조례로 정하는 바에 따라 분양대상에서 제외할 수 있다.(이하 생략)

2) 재건축사업

관리처분은 조합이 조합원 전원의 동의를 받아 그 기준을 따로 정하는 경우에는 그에 따른다.
(상세내용 생략)

04 주택 등 건축물을 분양받을 권리의 산정기준일

- ① 정비사업을 통하여 분양받을 건축물이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정비구역의 지정·고시가 있는 날 또는 시·도지사가 투기를 억제하기 위하여 기본계획 수립을 위한 주민공람의 공고일 후 정비구역 지정·고시 전에 따로 정하는 날(이하 “기준일”이라 한다)의 다음 날을 기준으로 건축물을 분양받을 권리를 산정한다.

- ① 1필지의 토지가 여러 개의 필지로 분할되는 경우
- ② 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 집합건물이 아닌 건축물이 같은 법에 따른 집합건물로 전환되는 경우
- ③ 하나의 대지 범위에 속하는 동일인 소유의 토지와 주택 등 건축물을 토지와 주택 등 건축물로 각각 분리하여 소유하는 경우
- ④ 나대지에 건축물을 새로 건축하거나 기존 건축물을 철거하고 다세대주택, 그 밖의 공동주택을 건축하여 토지등소유자의 수가 증가하는 경우
- ⑤ 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 전유부분의 분할로 토지등소유자의 수가 증가하는 경우

- ② 시·도지사는 제1항에 따라 기준일을 따로 정하는 경우에는 기준일·지정사유·건축물을 분양받을 권리의 산정기준 등을 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.

05 관리처분계획의 공람 및 인가

1) 공람 및 의견청취

- ① 사업시행자는 관리처분계획인가를 신청하기 전에 관계 서류의 사본을 30일 이상 토지등소유자에게 공람하게 하고 의견을 들어야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 토지등소유자의 공람 및 의견청취절차를 거치지 아니할 수 있다.
- ② 시장·군수등이 직접 관리처분계획을 수립하는 경우에도 준용된다. (공람, 의견청취, 통보, 고시 등 준용)

2) 인가 여부의 통보 및 고시

(1) 통보

- ① 시장·군수등은 사업시행자의 관리처분계획인가의 신청이 있는 날부터 30일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다.
- ② 다만, 시장·군수등은 관리처분계획의 타당성 검증을 요청하는 경우에는 관리처분계획인가의 신청을 받은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통지하여야 한다.

(2) 타당성 검증 요청

시장·군수등은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 공공기관에 관리처분 계획의 타당성 검증을 요청하여야 한다. 이 경우 시장·군수등은 타당성 검증 비용을 사업시행자에게 부담하게 할 수 있다.

- ① 관리처분계획수립에 따른 정비사업비가 사업시행계획수립에 따른 정비사업비 기준으로 100분의 10 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율 이상 늘어나는 경우
- ② 관리처분계획수립에 따른 조합원 분담규모가 분양대상자별 분담금의 추산액 총액 기준으로 100분의 20 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율 이상 늘어나는 경우
- ③ 조합원 5분의 1 이상이 관리처분계획인가 신청이 있는 날부터 15일 이내에 시장·군수등에게 타당성 검증을 요청한 경우

(3) 고시

시장·군수등이 관리처분계획을 인가하는 때에는 그 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.

06 관리처분계획에 따른 처분 등

1) 조성된 대지 등의 처분

- ① 정비사업의 시행으로 조성된 대지 및 건축물은 관리처분계획에 따라 처분 또는 관리하여야 한다.
- ② 사업시행자는 정비사업의 시행으로 건설된 건축물을 인가받은 관리처분계획에 따라 토지등소유자에게 공급하여야 한다.

2) 입주자 모집조건 등

사업시행자는 정비구역에 주택을 건설하는 경우에는 입주자 모집조건·방법·절차, 입주금(계약금·중도금 및 잔금을 말한다)의 납부 방법·시기·절차, 주택공급 방법·절차 등에 관하여 「주택법」 제54조에도 불구하고 시장·군수등의 승인을 받아 따로 정할 수 있다.

3) 잔여분에 대한 처리

사업시행자는 분양신청을 받은 후 잔여분이 있는 경우에는 정관등 또는 사업시행계획으로 정하는 목적을 위하여 그 잔여분을 보류지(건축물을 포함)로 정하거나 조합원 또는 토지등소유자 이외의 자에게 분양할 수 있다.

4) 임대주택 인수의무

- ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 조합이 요청하는 경우 **재개발사업**의 시행으로 건설된 임대주택을 인수하여야 한다.
- ② 조합이 재개발사업의 시행으로 건설된 임대주택(이하 “재개발임대주택”이라 한다)의 인수를 요청하는 경우 시·도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 우선하여 인수하여야 하며, 시·도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 예산·관리인력의 부족 등 부득이한 사정으로 인수하기 어려운 경우에는 **국토교통부장관**에게 토지주택공사등을 인수자로 지정할 것을 요청할 수 있다.

5) 지분형주택의 공급 등

(1) 지분형주택의 공급

사업시행자가 토지주택공사 등인 경우에는 분양대상자와 사업시행자가 공동소유하는 방식으로 주택(이하 ‘지분형주택’이라 한다)을 공급할 수 있다.

- ① 지분형주택의 규모는 주거전용면적 **60㎡ 이하**인 주택으로 한정한다.
- ② 지분형주택의 공동소유기간은 소유권을 취득한 날부터 **10년의 범위**에서 사업시행자가 정하는 기간으로 한다.

(2) 토지임대부 분양주택의 전환

국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 정비구역에 **세입자**와 대통령령으로 정하는 **면적 이하의 토지 또는 주택을 소유한 자의 요청이 있는 경우에는**, 인수한 임대주택의 일부를 「주택법」에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.

〈대통령령으로 정하는 면적 이하의 토지 또는 주택을 소유한 자〉

- ① 면적이 **90제곱미터 미만**의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자
- ② 바닥면적이 **40제곱미터 미만**의 사실상 주거를 위하여 사용하는 건축물을 소유한 자로서 토지를 소유하지 아니한 자

6) 국민주택규모 주택의 공급 및 인수

(1) 국민주택규모 주택의 공급 및 공급가격

- ① 사업시행자는 **초과용적률에 일정 비율에 따라** 건설한 국민주택규모 주택을 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등(이하 “인수자”라 한다)에 공급하여야 한다.
- ② 국민주택규모 주택의 공급가격은 「공공주택 특별법」에 따라 국토교통부장관이 고시하는 공공건설 임대주택의 **표준건축비**로 하며, **부속 토지는 인수자에게 기부채납한 것으로 본다.**

(2) 공급방법

- ① 사업시행자는 건설한 국민주택규모 주택 중 국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 토지주택공사등(이하 “인수자”라 한다)에 공급해야 하는 국민주택규모 주택을 **공개추첨의 방법**으로 선정해야 하며, 그 선정결과를 지체 없이 인수자에게 통보해야 한다.
- ② 사업시행자가 ①에 따라 선정된 국민주택규모 주택을 공급하는 경우에는 **시·도지사, 시장·군수·구청장 순으로 우선하여 인수**할 수 있다.
- ③ 다만, 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 국민주택규모 주택을 인수할 수 없는 경우에는 **시·도지사는 국토교통부장관에게 인수자 지정을 요청**해야 한다.

07 관리처분계획 고시의 효과

1) 사용·수익의 정지

종전의 토지 또는 건축물의 소유자·지상권자·전세권자·임차권자 등 권리자는 **관리처분계획인가의 고시가 있는 때에는 소유권 이전고시가 있는 날까지** 종전의 토지 또는 건축물을 사용하거나 수익할 수 없다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 사업시행자의 동의를 받은 경우
- ② 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 손실보상이 완료되지 아니한 경우

2) 건축물의 철거

(1) 원칙

사업시행자는 관리처분계획의 인가를 받은 후 기존의 건축물을 철거하여야 한다.

(2) 예외

사업시행자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기존 건축물 소유자의 동의 및 시장·군수 등의 허가를 받아 해당 건축물을 철거할 수 있다. 이 경우 건축물의 철거는 토지등소유자로서의 권리·의무에 영향을 주지 아니한다.

- ① 「재난 및 안전관리 기본법」, 「주택법」, 「건축법」등 관계 법령에서 정하는 기존 건축물의 **붕괴** 등 안전사고의 우려가 있는 경우
- ② 폐공가의 밀집으로 **범죄발생**의 우려가 있는 경우

(3) 철거시기의 제한

시장·군수등은 사업시행자가 기존의 건축물을 철거하거나 철거를 위하여 점유자를 퇴거시키려는 경우 다음의 어느 하나에 해당하는 시기에는 건축물을 철거하거나 점유자를 퇴거시키는 것을 제한할 수 있다.

- ① 일출 전과 일몰 후
- ② 호우, 대설, 폭풍해일, 지진해일, 태풍, 강풍, 풍랑, 한파 등으로 해당 지역에 중대한 재해발생이 예상되어 기상청장이「기상법」에 따라 특보를 발표한 때
- ③ 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난이 발생한 때

3) 용익권자를 위한 조치

(1) 계약해지

정비사업의 시행으로 지상권·전세권 또는 임차권의 설정 목적을 달성할 수 없는 때에는 그 권리자는 계약을 해지할 수 있다.

(2) 금전반환청구권

계약을 해지할 수 있는 자가 가지는 전세금·보증금, 그 밖의 계약상의 금전의 반환청구권은 사업시행자에게 행사할 수 있다.

(3) 구상권의 행사

금전의 반환청구권의 행사로 해당 금전을 지급한 사업시행자는 해당 토지등소유자에게 구상할 수 있다.

(4) 건축물 등의 압류

사업시행자는 구상이 되지 아니하는 때에는 해당 토지등소유자에게 귀속될 대지 또는 건축물을 압류할 수 있다. 이 경우 압류한 권리는 저당권과 동일한 효력을 가진다.

(5) 계약기간에 대한 특례

관리처분계획의 인가를 받은 경우 지상권·전세권 설정계약 또는 임대차계약의 계약기간은 「민법」 제280조·제281조 및 제312조 제2항, 「주택임대차보호법」제4조 제1항, 「상가건물 임대차보호법」제9조제1항을 적용하지 아니한다.(최단존속기간)

01 정비사업의 준공인가

1) 시장·군수등의 준공인가

- ① 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 정비사업 공사를 완료한 때에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 시장·군수등의 준공인가를 받아야 한다.
- ② 다만, 사업시행자가 토지주택공사인 경우로서 「한국토지주택공사법」에 따라 준공인가 처리결과를 시장·군수등에게 통보한 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 준공검사 실시 및 의뢰

- ① 준공인가신청을 받은 시장·군수등은 지체 없이 준공검사를 실시하여야 한다. 이 경우 시장·군수등은 효율적인 준공검사를 위하여 필요한 때에는 관계 행정기관·공공기관·연구기관, 그 밖의 전문기관 또는 단체에게 준공검사의 실시를 의뢰할 수 있다.
- ② 사업시행자는 자체적으로 처리한 준공인가결과를 시장·군수 등에게 통보한 때에는 그 사실을 분양대상자에게 지체 없이 통지하여야 한다.

3) 준공인가 및 공사완료고시

- ① 시장·군수등은 준공검사를 실시한 결과 정비사업이 인가받은 사업시행계획대로 완료되었다고 인정되는 때에는 준공인가를 하고 공사의 완료를 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.
- ② 시장·군수등은 직접 시행하는 정비사업에 관한 공사가 완료된 때에는 그 완료를 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.

4) 준공인가 전 사용허가

- ① 시장·군수등은 준공인가를 하기 전이라도 완공된 건축물이 사용에 지장이 없는 등 대통령령으로 정하는 기준에 적합한 경우에는 입주예정자가 완공된 건축물을 사용할 수 있도록 사업시행자에게 허가할 수 있다.
- ② 다만, 시장·군수등이 사업시행자인 경우에는 허가를 받지 아니하고 입주예정자가 완공된 건축물을 사용하게 할 수 있다.
- ③ 시장·군수등은 사용허가를 하는 때에는 동별·세대별 또는 구획별로 사용허가를 할 수 있다.

5) 준공인가에 따른 정비구역의 해제

- ① 정비구역의 지정은 준공인가의 고시가 있는 날(관리처분계획을 수립하는 경우에는 이전고시가 있을 때를 말한다)의 다음 날에 해제된 것으로 본다.
- ② 위 ①에 따른 정비구역의 해제는 조합의 존속에 영향을 주지 아니한다.

02 소유권이전고시 등

1) 소유권 이전의 절차

- ① 사업시행자는 공사완료고시가 있을 때에는 지체 없이 대지확정측량을 하고 토지의 분할절차를 거쳐 관리처분계획에서 정한 사항을 분양받을 자에게 통지하고 대지 또는 건축물의 소유권을 이전하여야 한다.
- ② 다만, 정비사업의 효율적인 추진을 위하여 필요한 경우에는 해당 정비사업에 관한 공사가 전부 완료되기 전이라도 완공된 부분은 준공인가를 받아 대지 또는 건축물별로 분양받을 자에게 소유권을 이전할 수 있다.

2) 이전고시와 소유권 취득

- ① 사업시행자는 대지 및 건축물의 소유권을 이전하려는 때에는 그 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 고시한 후 시장·군수등에게 보고하여야 한다.
- ② 이 경우 대지 또는 건축물을 분양받을 자는 소유권이전고시가 있는 날의 다음 날에 그 대지 또는 건축물의 소유권을 취득한다.

3) 이전등기 및 다른 등기의 제한

(1) 이전의 등기

- ① 사업시행자는 소유권이전고시가 있을 때에는 지체 없이 대지 및 건축물에 관한 등기를 지방법원지원 또는 등기소에 촉탁 또는 신청하여야 한다.
- ② 소유권이전등기는 소유권을 이전받은 토지등소유자의 신청이 아니라 사업시행자의 촉탁이나 신청에 의한 일괄 등기방식을 취하고 있다.

(2) 다른 등기의 제한

정비사업에 관하여 소유권이전고시가 있을 날부터 소유권이전등기가 있을 때까지는 저당권 등의 다른 등기를 하지 못한다.

03 조합의 해산

- ① 조합장은 **소유권 이전고시가 있는 날부터 1년 이내에** 조합해산을 위한 총회를 소집하여야 한다.
- ② 조합장이 1년 이내에 총회를 소집하지 아니한 경우 **조합원 5분의 1 이상의 요구**로 소집된 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의를 받아 해산을 의결할 수 있다. 이 경우 요구자 대표로 선출된 자가 조합해산을 위한 총회의 소집 및 진행을 할 때에는 조합장의 권한을 대행한다.
- ③ 시장·군수등은 조합이 정당한 사유 없이 위 ① 또는 ②에 따라 해산을 의결하지 아니하는 경우에는 조합설립인가를 **취소**할 수 있다.
- ④ 해산하는 조합에 청산인이 될 자가 없는 경우에는 「민법」 제83조에도 불구하고 시장·군수등은 법원에 청산인의 선임을 청구할 수 있다.

04 청산금

1) 의의

대지 또는 건축물을 분양받은 자가 종전에 소유하고 있던 토지 또는 건축물의 가격과 분양받은 대지 또는 건축물의 가격 사이에 차이가 있는 경우 사업시행자는 **소유권이전고시가 있는 후에** 그 차액에 상당하는 금액(이하 '청산금'이라 한다)을 분양받은 자로부터 징수하거나 분양받은 자에게 지급하여야 한다.

2) 분할징수 및 지급

사업시행자는 정관등에서 분할징수 및 분할지급을 정하고 있거나 총회의 의결을 거쳐 따로 정한 경우에는 **관리처분계획인가 후부터 소유권이전고시가 있는 날까지** 일정 기간별로 분할징수하거나 분할지급할 수 있다.

3) 청산금 산정기준

사업시행자는 종전에 소유하고 있던 토지 또는 건축물의 가격과 분양받은 대지 또는 건축물의 가격을 평가하는 경우 그 토지 또는 건축물의 규모·위치·용도·이용 상황·정비사업비 등을 참작하여 평가하여야 한다.

4) 청산금의 징수방법

(1) 강제징수 및 징수위탁

시장·군수등인 사업시행자는 청산금을 납부할 자가 이를 납부하지 아니하는 경우 **지방세 체납처분의** 예에 따라 징수(**분할징수를 포함**)할 수 있으며, 시장·군수등이 아닌 사업시행자는 시장·군수등에게 청산금의 징수를 **위탁**할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 징수한 금액의 **100분의 4**에 해당하는 금액을 해당 시장·군수등에게 **교부**하여야 한다.

(2) 청산금의 공탁

청산금을 지급받을 자가 받을 수 없거나 받기를 거부한 때에는 사업시행자는 그 청산금을 공탁할 수 있다.

(3) 청산금의 소멸시효

청산금을 지급(분할지급을 포함)받을 권리 또는 이를 징수(분할징수를 포함)할 권리는 소유권이전 고시일의 다음 날부터 5년간 행사하지 아니하면 소멸한다.

5) 저당권자의 물상대위

정비구역에 있는 토지 또는 건축물에 저당권을 설정한 권리자는 사업시행자가 저당권이 설정된 토지 또는 건축물의 소유자에게 청산금을 지급하기 전에 압류절차를 거쳐 저당권을 행사할 수 있다.

제1절 비용의 부담

01 사업시행자 부담원칙

- ① 정비사업비는 이 법 또는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 사업시행자가 부담한다.
- ② 시장·군수등은 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 다음 각 호의 시설에 대하여는 그 건설에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.

- ① 도시·군계획시설 중대통령령으로 정하는 주요 정비가반시설 및 공동이용시설
- ② 임시거주시설

02 비용의 조달

- ① 사업시행자는 토지등소유자로부터 정비사업비용과 정비사업의 시행과정에서 발생한 수입의 차액을 부과금으로 부과·징수할 수 있다.
- ② 사업시행자는 토지등소유자가 부과금의 납부를 게을리한 때에는 연체료를 부과·징수할 수 있다.
- ③ 부과금 및 연체료의 부과·징수에 필요한 사항은 정관등으로 정한다.
- ④ 시장·군수등이 아닌 사업시행자는 부과금 또는 연체료를 체납하는 자가 있는 때에는 시장·군수등에게 그 부과·징수를 위탁할 수 있다.
- ⑤ 시장·군수등은 부과금의 부과·징수를 위탁받은 경우에는 지방세 체납처분의 예에 따라 부과·징수할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 징수한 금액의 100분의 4에 해당하는 금액을 해당 시장·군수등에게 교부하여야 한다.

03 정비가반시설 관리자의 비용부담

- ① 시장·군수등은 자신이 시행하는 정비사업으로 현저한 이익을 받는 정비가반시설의 관리자가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 해당 정비사업비의 일부를 그 정비가반시설의 관리자와 협의하여 그 관리자에게 부담시킬 수 있다.
- ② 사업시행자는 정비사업을 시행하는 지역에 전기·가스 등의 공급시설을 설치하기 위하여 공동구를 설치하는 경우에는 다른 법령에 따라 그 공동구에 수용될 시설을 설치할 의무가 있는 자에게 공동구의 설치에 드는 비용을 부담시킬 수 있다.

③ 비용부담의 비율 및 부담방법과 공동구의 관리에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

① 공동구의 설치에 드는 비용은 다음 각 호와 같다.

다만, 보조금이 있는 경우에는 설치에 드는 비용에서 해당 보조금의 금액을 빼야 한다.

㉠ 설치공사의 비용

㉡ 내부공사의 비용

㉢ 설치를 위한 측량·설계비용

㉣ 공동구의 설치로 인한 보상의 필요가 있는 경우에는 그 보상비용

㉤ 공동구 부대시설의 설치비용

㉥ 융자금이 있는 경우에는 그 이자에 해당하는 금액

② 공동구에 수용될 전기·가스·수도의 공급시설과 전기통신시설 등의 관리자(이하 “공동구점용예정자”라 한다)가 부담할 공동구의 설치에 드는 비용의 부담비율은 공동구의 점용예정면적비율에 따른다.

③ 사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있은 후 지체 없이 공동구점용예정자에게 부담금의 납부를 통지하여야 한다.

④ 부담금의 납부통지를 받은 공동구점용예정자는 공동구의 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 1 이상을 납부하여야 하며, 그 잔액은 공사완료 고시일전까지 납부하여야 한다.

04 보조 및 융자

① 국가 또는 시·도는 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등이 시행하는 정비사업에 관한 기초조사 및 정비사업의 시행에 필요한 시설로서 대통령령으로 정하는 정비기반시설, 임시거주시설 및 주거환경개선 사업에 따른 공동이용시설의 건설에 드는 비용의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다.

② 시장·군수등은 사업시행자가 토지주택공사등인 주거환경개선사업과 관련하여 제1항에 따른 정비기반 시설 및 공동이용시설, 임시거주시설을 건설하는 경우 건설에 드는 비용의 전부 또는 일부를 토지주택 공사등에게 보조하여야 한다.

③ 국가 또는 지방자치단체는 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업에 드는 비용의 일부를 보조 또는 융자하거나 융자를 알선할 수 있다.

④ 국가 또는 지방자치단체는 토지임대부 분양주택을 공급받는 자에게 해당 공급비용의 전부 또는 일부를 보조 또는 융자할 수 있다.

01 정비기반시설

1) 정비기반시설의 설치

사업시행자는 관할 지방자치단체의 장과의 협의를 거쳐 정비구역에 정비기반시설(주거환경개선사업의 경우에는 공동이용시설을 포함한다)을 설치하여야 한다.

2) 정비기반시설 및 토지 등의 귀속

(1) 시장·군수등 또는 토지주택공사등이 시행자인 경우

정비사업의 시행으로 새로 정비기반시설을 설치하거나 기존의 정비기반시설을 대체하는 정비기반시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 종래의 정비기반시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 정비기반시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속된다.

(2) 시장·군수등 또는 토지주택공사등이 시행자가 아닌 경우

정비사업의 시행으로 새로 설치한 정비기반시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 정비사업의 시행으로 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 정비기반시설은 사업시행자가 새로 설치한 정비기반시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그에게 무상으로 양도된다.

3) 관리청에 통지의무와 귀속시기

- ① 사업시행자는 관리청에 귀속될 정비기반시설과 사업시행자에게 귀속 또는 양도될 재산의 종류와 세목을 정비사업의 준공 전에 관리청에 통지하여야 하며,
- ② 해당 정비기반시설은 그 정비사업이 준공인가되어 관리청에 준공인가통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속되거나 사업시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 본다.

02 국·공유재산의 처분

1) 관리청과 협의 필요

- ① 시장·군수등은 인가하려는 사업시행계획 또는 직접 작성하는 사업시행계획서에 국유·공유재산의 처분에 관한 내용이 포함되어 있는 때에는 미리 관리청과 협의하여야 한다.
- ② 이 경우 관리청이 불분명한 재산 중 도로·구거(도랑) 등은 국토교통부장관을, 하천은 기후에너지환경부장관을, 그 외의 재산은 재정경제부장관을 관리청으로 본다.
- ③ 협의를 받은 관리청은 20일 이내에 의견을 제시하여야 한다.

2) 목적외 매각 금지

정비구역의 국유·공유재산은 정비사업 외의 목적으로 매각되거나 양도될 수 없다.

3) 우선매각

정비구역의 국유·공유재산은 다른 관련 법률에도 불구하고 사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각 또는 임대될 수 있다.

4) 용도폐지 의제

다른 사람에 우선하여 매각 또는 임대될 수 있는 국유·공유재산은 관계 법령에도 불구하고 사업시행 계획인가의 고시가 있는 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 본다.

PART 03

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제1장	총칙
제2장	등록
제3장	지적공부
제4장	토지의 이동

01 정의

1) 지적측량

토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량을 말하며, 지적확정측량 및 지적재조사측량을 포함한다.

2) 지적확정측량

도시개발사업 등이 끝나 토지의 표시를 새로 정하기 위하여 실시하는 지적측량을 말한다.

3) 지적재조사측량

「지적재조사에 관한 특별법」에 따른 지적재조사사업에 따라 토지의 표시를 새로 정하기 위하여 실시하는 지적측량을 말한다.

4) 측량기준점

측량의 정확도를 확보하고 효율성을 높이기 위하여 특정 지점을 측량기준에 따라 측정하고 좌표 등으로 표시하여 측량 시에 기준으로 사용되는 점을 말한다.

5) 지적소관청

지적공부를 관리하는 특별자치시장, 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조 제2항에 따른 행정시의 시장을 포함하며, 「지방자치법」 제3조 제3항에 따라 자치구가 아닌 구를 두는 시의 시장은 제외한다)·군수 또는 구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)을 말한다.

6) 지적공부

토지대장, 임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부, 지적도, 임야도 및 경계점좌표등록부 등 지적측량 등을 통하여 조사된 토지의 표시와 해당 토지의 소유자 등을 기록한 대장 및 도면(정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 것을 포함한다)을 말한다.

7) 연속지적도

지적측량을 하지 아니하고 전산화된 지적도 및 임야도 파일을 이용하여, 도면상 경계점들을 연결하여 작성한 도면으로서 측량에 활용할 수 없는 도면을 말한다.

8) 부동산종합공부

토지의 표시와 소유자에 관한 사항, 건축물의 표시와 소유자에 관한 사항, 토지의 이용 및 규제에 관한 사항, 부동산의 가격에 관한 사항 등 부동산에 관한 종합정보를 정보관리체계를 통하여 기록·저장한 것을 말한다.

9) 토지의 표시

지적공부에 토지의 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 등록한 것을 말한다.

10) 필지

대통령령으로 정하는 바에 따라 구획되는 토지의 등록단위를 말한다.

11) 지번

필지에 부여하여 지적공부에 등록한 번호를 말한다.

12) 지번부여지역

지번을 부여하는 단위지역으로서 동·리 또는 이에 준하는 지역을 말한다.

13) 지목

토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말한다.

14) 경계점

필지를 구획하는 선의 굴곡점으로서 지적도나 임야도에 도해 형태로 등록하거나 경계점좌표등록부에 좌표 형태로 등록하는 점을 말한다.

15) 경계

필지별로 경계점들을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선을 말한다.

16) 면적

지적공부에 등록한 필지의 수평면상 넓이를 말한다.

17) 토지의 이동(異動)

토지의 표시를 새로 정하거나 변경 또는 말소하는 것을 말한다.

18) 신규등록

새로 조성된 토지와 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하는 것을 말한다.

19) 등록전환

임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하는 것을 말한다.

20) 분할

지적공부에 등록된 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등록하는 것을 말한다.

21) 합병

지적공부에 등록된 2필지 이상을 1필지로 합하여 등록하는 것을 말한다.

22) 지목변경

지적공부에 등록된 지목을 다른 지목으로 바꾸어 등록하는 것을 말한다.

23) 축척변경

지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다.

제1절 토지의 조사 및 등록

등록주체	국토교통부장관은 모든 토지에 대하여 필지별로 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표 등을 조사·측량하여 지적공부에 등록하여야 한다.
관리주체	① 지적공부에 등록하는 지번·지목·면적·경계 또는 좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자(법인이 아닌 사단이나 재단의 경우에는 그 대표자나 관리인)의 신청을 받아 지적소관청이 결정한다. ② 다만, 신청이 없으면 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 결정할 수 있다.
직권결정	① 지적소관청은 토지의 이동현황을 직권으로 조사·측량하여 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정하려는 때에는 토지이동현황 조사계획을 수립하여야 한다. ② 이 경우 토지이동현황 조사계획은 시·군·구별로 수립하되, 부득이한 사유가 있는 때에는 읍·면·동별로 수립할 수 있다.

[보충자료] 지적소관청의 직권에 의한 등록절차

① 토지이동 조사부

지적소관청은 토지이동현황 조사계획에 따라 토지의 이동현황을 조사한 때에는 토지이동 조사부에 토지의 이동현황을 적어야 한다.

② 토지이동정리결의서의 작성

지적소관청은 지적공부를 정리하려는 때에는 토지이동조사부를 근거로 토지이동조서를 작성하여 토지이동정리결의서에 첨부하여야 한다.

③ 지적공부의 정리

지적소관청은 토지이동현황 조사 결과에 따라 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정할 때에는 이에 따라 지적공부 정리를 하여야 한다.

01 지번의 구성 및 관리

- ① 지적소관청이 지번부여지역(동·리)별로 부여한다.
- ② 북서에서 남동으로 순차적으로 부여한다.
- ③ 본번으로 구성하되, 본번과 부번 사이에 “-” 표시로 연결한다. 이 경우 “-” 표시는 “의”라고 읽는다.
- ④ 지번은 아라비아숫자로 표기하되, 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 앞에 “산”자를 붙인다.
- ⑤ 지적소관청은 행정구역의 변경, 도시개발사업의 시행, 지번변경, 축척변경, 지번정정 등의 사유로 지번에 결번이 생긴 때에는 지체 없이 그 사유를 결번대장에 적어 영구히 보존하여야 한다.

02 지번의 변경

- ① 지적소관청은 지번을 변경할 필요가 있다고 인정하면 시·도지사나 대도시 시장의 승인을 받아 지번부여지역의 전부 또는 일부에 대하여 지번을 새로 부여할 수 있다.
- ② 지적소관청은 지번을 변경하려면 지번변경 사유를 적은 승인신청서에 지번변경 대상지역의 지번·지목·면적·소유자에 대한 상세한 내용을 기재하여 시·도지사 또는 대도시 시장에게 제출해야 한다.
- ③ 신청을 받은 시·도지사 또는 대도시 시장은 지번변경 사유 등을 심사한 후 그 결과를 지적소관청에 통지하여야 한다.

03 지번의 부여방법

1) 신규등록 지역 및 등록전환시 지번부여

원칙	당해 지번부여지역 안의 인접토지의 본번에 부번을 붙여서 부여한다.
예외	다음의 경우에는 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있다. ① 대상 토지가 최종 지번 토지에 인접한 경우 ② 대상 토지가 여러 필지로 된 경우 ③ 대상 토지가 이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있어 부번을 붙이는 것이 불합리한 경우

2) 분할시 지번부여

원칙	분할 후의 필지 중 1필지의 지번을 분할 전의 지번으로 하고 나머지 필지의 지번은 본번의 최종 부번 다음 순번으로 부번을 부여한다.
예외	주거·사무실 등의 건축물이 있는 필지에 대해서는 분할 전의 지번을 우선하여 부여하여야 한다. (※ 신청 없이 당연히 부여된다.)

3) 합병시 지번부여

원칙	합병대상 지번 중 선순위의 지번을 그 지번으로 하되, 본번으로 된 지번이 있을 때에는 본번 중 선순위의 지번을 합병 후의 지번으로 한다.
예외	토지소유자가 합병 전 필지에 주거·사무실 등의 건축물이 위치한 지번을 합병후의 지번으로 신청하는 때에는 그 지번을 합병 후의 지번으로 부여하여야 한다.(신청필요)

4) 지적확정측량 실시한 지역에서 지번부여 (도시개발사업지역)

(1) 원칙

지적확정측량을 실시한 지역의 각 필지에 지번을 새로 부여하는 경우에는 다음 각 목의 지번을 제외한 본번으로 부여할 것.

- ① 지적확정측량을 실시한 지역의 종전의 지번과 지적확정측량을 실시한 지역 밖에 있는 본번이 같은 지번이 있을 때에는 그 지번
- ② 지적확정측량을 실시한 지역의 경계에 걸쳐 있는 지번

(2) 예외

부여할 수 있는 종전의 지번의 수가 새로 부여할 지번의 수보다 적은 때에는 다음과 같이 부여할 수 있다.

- ① 블록 단위로 하나의 본번을 부여한 후 필지별로 부번을 부여하거나
- ② 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 차례로 지번을 부여할 수 있다.

(3) 지번부여방법의 준용

다음 각 목의 어느 하나에 해당할 때에는 지적확정측량을 실시한 지역 안의 지번부여방법을 준용한다.

- ① 지번부여지역의 지번을 변경할 때
- ② 행정구역 개편에 따라 새로 지번을 부여할 때
- ③ 축척변경 시행지역의 필지에 지번을 부여할 때

5) 도시개발사업 등의 준공 전 지번부여

지적소관청은 도시개발사업 등이 준공되기 전에 사업시행자가 지번부여 신청을 하면 지번을 부여할 수 있으며, 도시개발사업 등이 준공되기 전에 지번을 부여하는 때에는 사업계획도(지번별 조서X)에 따르되, 지적확정측량 실시지역의 지번부여 방법에 따라 지번을 부여하여야 한다.

01 지목의 의의

토지의 **주된 용도**에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말한다.

02 지목의 설정방법 등

- ① 필지마다 하나의 지목을 설정할 것
- ② 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 **주된 용도**에 따라 지목을 설정할 것
- ③ 토지가 **일시적 또는 임시적인** 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다.

03 지목의 구분

1) 전(전)

물을 상시적으로 이용하지 **않고** 곡물 · 원예작물(과수류는 제외한다) · 약초 · 봉나무 · 닥나무 · 묘목 · 관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지와 식용으로 죽순을 재배하는 토지

2) 답(답)

물을 **상시적으로** 직접 이용하여 벼 · 연 · 미나리 · 왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지

3) 과수원(과)

- ① 사과 · 배 · 밤 · 호두 · 굴나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 **접속된 저장고 등 부속시설물의 부지**.
- ② 다만, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.

4) 목장용지(목)

다음의 토지. 다만, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.

- ① 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지
- ② 「축산법」 제2조 제1호에 따른 가축을 사육하는 축사 등의 부지
- ③ ①과 ②의 토지와 접속된 부속시설물의 부지

5) 임야(임)

산림 및 원야를 이루고 있는 수림지 · 죽림지 · 암석지 · 자갈땅 · 모래땅 · 습지 · 황무지 등의 토지

6) 광천지(광)

- ① 지하에서 온수 · 약수 · 석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지.
- ② 다만, 온수 · 약수 · 석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관 · 송유관 및 저장시설의 부지는 제외한다.

7) 염전(염)

- ① 바닷물을 끌어들여 소금을 채취하기 위하여 조성된 토지와 이에 접속된 제염장 등 부속시설물의 부지.
- ② 다만, 천일제염 방식으로 하지 아니하고 동력으로 바닷물을 끌어들여 소금을 제조하는 공장시설물의 부지는 제외한다.

8) 대(대)

- ① 영구적 건축물 중 주거 · 사무실 · 점포와 박물관 · 극장 · 미술관 등 문화시설과 이에 접속된 정원 및 부속시설물의 부지
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」등 관계 법령에 따른 택지조성공사가 준공된 토지

9) 공장용지(장)

- ① 제조업을 하고 있는 공장시설물의 부지
- ② 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」등 관계 법령에 따른 공장부지 조성공사가 준공된 토지
- ③ ①과 ②의 토지와 같은 구역에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지

10) 학교용지(학)

학교의 교사와 이에 접속된 체육장 등 부속시설물의 부지

11) 주차장(차)

자동차 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 주차전용 건축물 및 이에 접속된 부속시설물의 부지. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설의 부지는 제외한다.

- ① 「주차장법」 제2조 제1호 가목 및 다목에 따른 노상주차장 및 부설주차장(「주차장법」 제19조 제4항에 따라 시설물의 부지 인근에 설치된 부설주차장은 제외한다)
- ② 자동차 등의 판매 목적으로 설치된 물류장 및 야외전시장

12) 주유소용지(주)

다음 각 목의 토지. 다만, 자동차 · 선박 · 기차 등의 제작 또는 정비공장 안에 설치된 급유 · 송유시설 등의 부지는 제외한다.

- ① 석유 · 석유제품, 액화석유가스, 전기 또는 수소 등의 판매를 위하여 일정한 설비를 갖춘 시설물의 부지
- ② 저유소 및 원유저장소의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지

13) 창고용지(창)

물건 등을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설물의 부지와 이에 접속된
부속시설물의 부지

14) 도로(도)

다음 각 목의 토지. 다만, 아파트·공장 등 단일 용도의 일정한 **단지 안에 설치된 통로 등은 제외**한다.

- ① 일반 공중(公衆)의 교통 운수를 위하여 보행이나 차량운행에 필요한 일정한 설비 또는 형태를 갖추어
이용되는 토지
- ② 「도로법」등 관계 법령에 따라 도로로 개설된 토지
- ③ **고속도로의 휴게소 부지**
- ④ 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지

15) 철도용지(철)

교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 이에 접속된
역사·차고·발전시설 및 공작창 등 부속시설물의 부지

16) 제방(제)

조수·자연유수·모래·바람 등을 막기 위하여 설치된 **방조제·방수제·방사제·방파제** 등의 부지

17) 하천(천)

자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지

18) 구거(구)

용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로·둑 및 그 부속시설물의 부지와
자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지

19) 유지(유)

물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는 댐·저수지·소류지·호수·연못 등의 토지와
연·왕골 등이 자생하는 배수가 잘 되지 아니하는 토지

20) 양어장(양)

육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위한 시설을 갖춘 부지와 이에 접속된
부속시설물의 부지

21) 수도용지(수)

물을 정수하여 공급하기 위한 취수·저수·도수·정수·송수 및 배수 시설의 부지 및 이에 접속된 부속시설물의 부지

22) 공원(공)

일반 공중의 보건·휴양 및 정서생활에 이용하기 위한 시설을 갖춘 토지로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 공원 또는 녹지로 결정·고시된 토지

23) 체육용지(체)

- ① 국민의 건강증진 등을 위한 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 종합운동장·실내체육관·야구장·골프장·스키장·승마장·경륜장 등 체육시설의 토지와 이에 접속된 부속시설물의 부지.
- ② 다만, 체육시설로서의 영속성과 독립성이 미흡한 정구장·골프연습장·실내수영장 및 체육도장과 유수를 이용한 요트장 및 카누장 등의 토지는 제외한다.

24) 유원지(원)

- ① 일반 공중의 위락·휴양 등에 적합한 시설물을 종합적으로 갖춘 수영장·유선장·낚시터·어린이 놀이터·동물원·식물원·민속촌·경마장·야영장 등의 토지와 이에 접속된 부속시설물의 부지.
- ② 다만, 이들 시설과의 거리 등으로 보아 독립적인 것으로 인정되는 숙박시설 및 유기장의 부지와 하천·구거 또는 유지[공유인 것으로 한정한다]로 분류되는 것은 제외한다.

25) 종교용지(종)

일반 공중의 종교의식을 위하여 예배·법요·설교·제사 등을 하기 위한 교회·사찰·향교 등 건축물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지

26) 사적지(사)

- ① 국가유산으로 지정된 역사적인 유적·고적·기념물 등을 보존하기 위하여 구획된 토지.
- ② 다만, 학교용지·공원·종교용지 등 다른 지목으로 된 토지에 있는 유적·고적·기념물 등을 보호하기 위하여 구획된 토지는 제외한다.

27) 묘지(묘)

- ① 사람의 시체나 유골이 매장된 토지, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 묘지공원으로 결정·고시된 토지 및 「장사 등에 관한 법률」 제2조 제9호에 따른 봉안시설과 이에 접속된 부속시설물의 부지.
- ② 다만, 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지는 “대”로 한다.

28) 잡종지(잡)

다음 각 목의 토지. 다만, 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 제외한다.

- ① 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장 및 공동우물
- ② 변전소, 송신소, 수신소 및 송유시설 등의 부지
- ③ 여객자동차터미널, 자동차운전학원 및 폐차장 등 자동차와 관련된 독립적인 시설물을 갖춘 부지
- ④ 공항시설 및 항만시설 부지
- ⑤ 도축장, 쓰레기처리장 및 오물처리장 등의 부지
- ⑥ 그 밖에 다른 지목에 속하지 않는 토지

04 지목의 표기방법

1) 토지·임야대장상의 표기방법

토지대장, 임야대장에 지목을 표기할 때에는 정식명칭을 표기한다.

2) 도면상의 표기방법

- ① 지적도, 임야도에 지목을 표기할 때에는 원칙적으로 앞글자로 표시한다.
(예) 학교용지이면 <학>, 제방이면 <제>)
- ② 다만, 주차장(차), 유원지(원), 공장용지(장), 하천(천)은 두 번째 글자로 표기한다.

3) 기타

공유지연명부, 대지권등록부, 경계점좌표등록부에는 지목을 등록하지 않는다.

01 경계의 의미

경계란 필지별로 경계점 간을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록된 선을 말한다.

02 경계의 설정방법

1) 분할에 따른 지상 경계의 결정

분할에 따른 지상 경계는 지상건축물을 걸리게 결정해서는 아니 된다.

다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 법원의 확정판결에 따라 토지를 분할하는 경우
- ② 공공사업 등에 따라 학교용지·도로·철도용지·제방·하천·유지·수도용지 등의 지목으로 되는 토지를 분할하는 경우
- ③ 도시개발사업 등의 사업시행자가 사업지구의 경계를 결정하기 위하여 토지를 분할하는 경우
- ④ 국계법에 따른 도시·군관리계획 결정고시가 된 지역의 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우

2) 합병지역의 경계 결정

신규등록·등록전환·분할 및 경계정정의 경우에는 새로이 측량을 실시하여 경계를 결정하게 되지만, 토지를 합병하는 경우에는 합병으로 필요 없게 된 경계부분을 말소하여 경계를 정한다.

03 지상 경계의 결정

지상 경계의 결정기준은 다음의 구분에 따른다. 다만, 지상 경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우에는 ①~③에도 불구하고 그 소유권에 따라 지상 경계를 결정한다.

지상경계의 결정	
① 연결되는 토지 사이에 높낮이 차이가 없는 경우 : 그 구조물의 중앙	
② 연결되는 토지 사이에 높낮이 차이가 있는 경우 : 그 구조물의 하단부	
③ 도로 · 구거 등의 토지에 절토된 부분이 있는 경우 : 그 경사면의 상단부	
④ 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우 : 최대만조위(최대만수위) 가 되는 선	
⑤ 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우 : 바깥쪽 어깨부분	

04 경계의 위치표시

- ① 토지의 지상경계는 **독, 담장**이나 그 밖에 구획의 목표가 될 만한 **구조물** 및 **경계점표지** 등으로 구분한다.
- ② **지적소관청**은 토지의 이동에 따라 지상경계를 **새로 정한 경우에는 지상경계점등록부**를 작성 · 관리하여야 한다.

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 경계점 좌표 (경계점좌표등록부 시행지역에 한정한다)
- ④ 경계점 위치 설명도
- ⑤ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항
(공부상 지목과 실제 토지이용 지목, 경계점의 사진 파일, 경계점표지의 종류 및 경계점 위치)

05 지상 경계점에 경계점표지를 설치한 후 측량할 수 있는 경우

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지상 경계점에 경계점표지를 설치하여 측량할 수 있다.

- ① 도시개발사업 등의 사업시행자가 사업지구의 경계를 결정하기 위하여 토지를 분할하려는 경우
- ② 공공사업 등으로 인하여 사업시행자와 행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 토지를 취득하기 위하여 분할하려는 경우
- ③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획 결정고시와 지형도면 고시가 된 지역의 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하려는 경우
- ④ 소유권이전, 매매 등을 위하여 필요한 경우, 토지이용상 불합리한 지상 경계를 시정하기 위한 경우에 따라 토지를 분할하려는 경우
- ⑤ 관계 법령에 따라 인가·허가 등을 받아 토지를 분할하려는 경우

01 의의

면적이란 지적측량에 의하여 지적공부에 등록된 토지의 **수평면상의 넓이**를 말한다.

02 면적의 축척별 등록단위

구분	축척	최소 면적 단위
지적도	1/500 (경계점좌표등록부지역) 1/600	※ 0.1㎡ 미만인 경우 → 0.1㎡
	1/1,000 1/1,200 1/2,400 1/3,000 1/6,000	※ 1㎡ 미만인 경우 → 1㎡
임야도	1/3,000 1/6,000	

03 면적의 결정방법

1/500, 600 최소면적 → 0.1㎡	1/1000, 1200, 2400, 3000, 6000 최소면적 → 1㎡
123.36 → 123.4 123.34 → 123.3	123.6 → 124 123.4 → 123
123.35 → 123.4 (홀) 123.45 → 123.4 (짝)	123.5 → 124 (홀) 124.5 → 124 (짝)
0.03 → 0.1	0.3 → 1
123.441 → 123.4 123.451 → 123.5	123.41 → 123 123.51 → 124

04 면적측정 방법

구분	축척	측량방법	경계점좌표등록부	면적측정방법
농·어촌지역	1/1,200	평판측량	X	전자면적측정기
지적확정측량실시지역 (도시개발사업지역)	1/500 1/600	경위의측량	O	좌표면적계산법

05 면적측정 대상

면적측정을 하는 경우	① 지적공부의 복구 ② 토지의 신규등록 ③ 등록전환 ④ 분할 ⑤ 축척변경 ⑥ 면적 또는 경계의 정정 ⑦ 도시개발사업 등으로 인하여 토지의 표시를 새로이 결정하는 경우
면적측정을 하지 않는 경우	① 합병 ② 지목변경 ③ 지적공부의 재작성(거의 사문화 됨) ④ 면적의 환산(거의 사문화 됨)

제1절 지적공부의 의의

01 지적공부의 종류

- ① 토지대장, 임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부, 지적도, 임야도 및 경계점좌표등록부 등 지적측량 등을 통하여 조사된 토지의 표시와 해당 토지의 소유자 등을 기록한 대장 및 도면(정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 것을 포함한다)을 말한다.
- ② 국토교통부장관은 모든 토지에 대하여 필지별로 소재, 지번, 지목, 면적, 경계 또는 좌표 등을 조사·측량하여 지적공부(토지대장·지적도·임야대장·임야도·경계점좌표등록부·공유지연명부·대지권등록부)에 등록하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 지적공부의 효율적인 관리 및 활용을 위하여 지적정보 전담 관리기구를 설치·운영한다.

지적공부	대장	토지대장
		임야대장
		공유지연명부
		대지권등록부
	도면	지적도
		임야도
	경계점좌표등록부	
	지적전산자료	

01 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 지목
- ④ 면적
- ⑤ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑥ 토지의 고유번호
- ⑦ 지적도 또는 임야도의 번호와 필지별 토지대장 또는 임야대장의 장번호 및 축척
- ⑧ 토지의 이동사유
- ⑨ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인
- ⑩ 토지등급 또는 기준수량등급과 그 설정·수정 연월일
- ⑪ 개별공시지가와 그 기준일
- ⑫ 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항

02 토지의 고유번호

- ① 고유번호란 지적공부에 등록된 각 필지의 토지를 서로 구별하여 토지의 특정성·개별성을 부여하며, 특히 지적업무의 전산화를 위하여 필지마다 개별적으로 붙이는 고유한 번호를 말한다.
- ② 고유번호에는 소재(10자리), 대장번호(1자리), 지번(8자리), 총 19자리로 이루어져 있다.
- ③ 고유번호는 토지대장, 임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부, 경계점좌표등록부에 그 번호를 기재하도록 하고 있다.(지적도·임야도에는 없다.)

고유번호		토지대장				도면번호			
토지소재						장번호			
지번						축척		비고	
토지표시					소유자				
지목	면적	사유			변동일자	주소			
					변동원인	성명 또는 명칭		등록번호	
토지등급 (기준수확량등급)		()	()	()	()	()	()	()	()
개별공시지가 (원/㎡)									

01 의의

1필지에 대한 토지를 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 경우에 공유 토지에 대하여 공유자와 지분 등을 대장별로 작성하는 지적공부를 말한다.

02 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 소유권 지분
- ④ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑤ 토지의 고유번호
- ⑥ 필지별 공유지연명부의 장번호
- ⑦ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인

보충자료

지목, 면적, 경계 및 좌표, 토지이동사유 등은 등록사항이 아니다.

고유번호	공유지연명부			장번호	
토지소재		지번		비고	
변동일자	소유권 지분	소유자			
변동원인		주소		등록번호	
년 월 일				성명 또는 명칭	
년 월 일					
년 월 일					
년 월 일					

01 의의

대지권등록부는 집합건물의 전유부분에 대한 대지권의 목적인 토지의 표시, 대지권 비율, 소유자 등을 등록하는 지적공부이다.

02 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 대지권 비율
- ④ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑤ 토지의 고유번호
- ⑥ 전유부분의 건물표시
- ⑦ 건물의 명칭
- ⑧ 집합건물별 대지권등록부의 장번호
- ⑨ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인
- ⑩ 소유권 지분

고유번호	대지권등록부		전유부분 건물표시	장번호
토지소재	지번	대지권 비율	건물명칭	
변동일자	소유권 지분	소유자		
변동원인		주소		등록번호
년 월 일				성명 또는 명칭
년 월 일				
년 월 일				
년 월 일				

01 의미

토지대장에 등록된 1필지마다 도면으로 나타내는 장부가 지적도이고, 임야대장에 등록된 1필지마다 도면으로 나타내는 장부가 임야도이다.

02 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 지목
- ④ 경계
- ⑤ 지적도면의 색인도
- ⑥ 지적도면의 제명 및 축척
- ⑦ 도곽선과 그 수치
- ⑧ 좌표에 의하여 계산된 경계점 간의 거리 (경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역으로 한정한다)
- ⑨ 삼각점 및 지적기준점의 위치
- ⑩ 건축물 및 구조물 등의 위치
- ⑪ 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항

03 기타

1) 지적소관청의 직인

지적도면에는 지적소관청의 직인을 날인하여야 한다. 다만, 정보처리시스템을 이용하여 관리하는 지적도면의 경우에는 그러하지 아니하다.

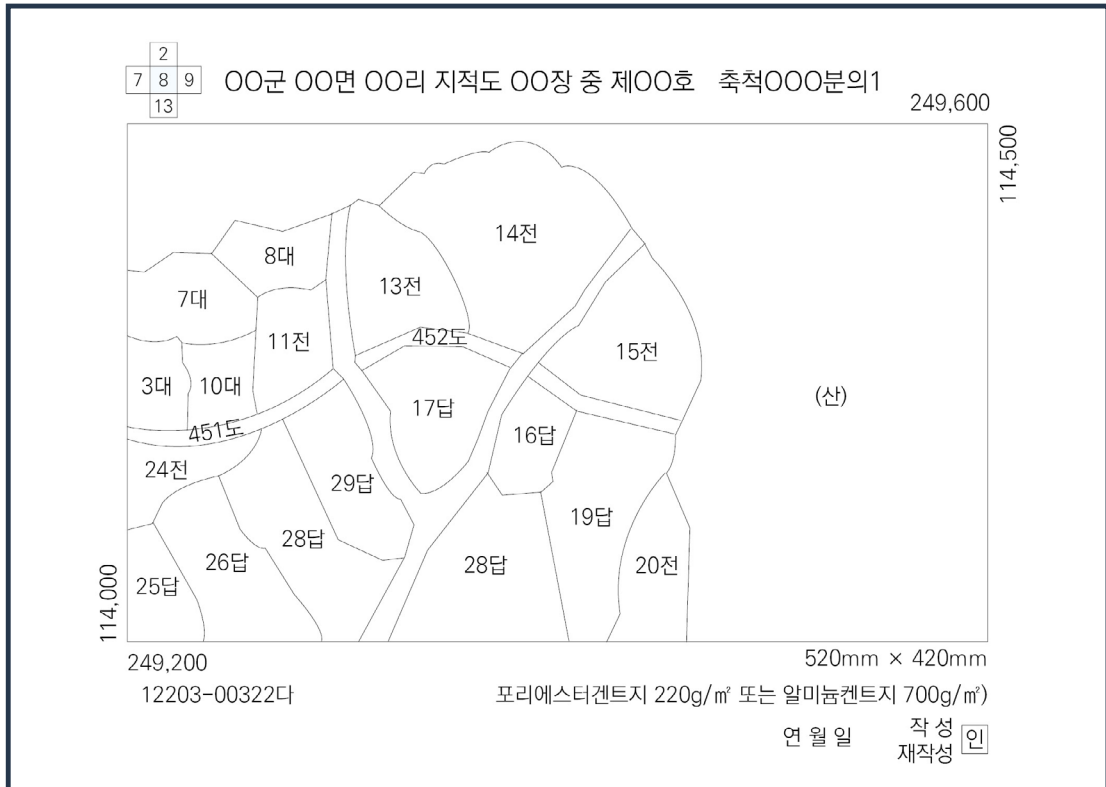
2) 일람도와 지번색인표

지적소관청은 지적도면의 관리에 필요한 경우에는 지번부여지역마다 일람도와 지번색인표를 작성하여 갖춰 둘 수 있다.

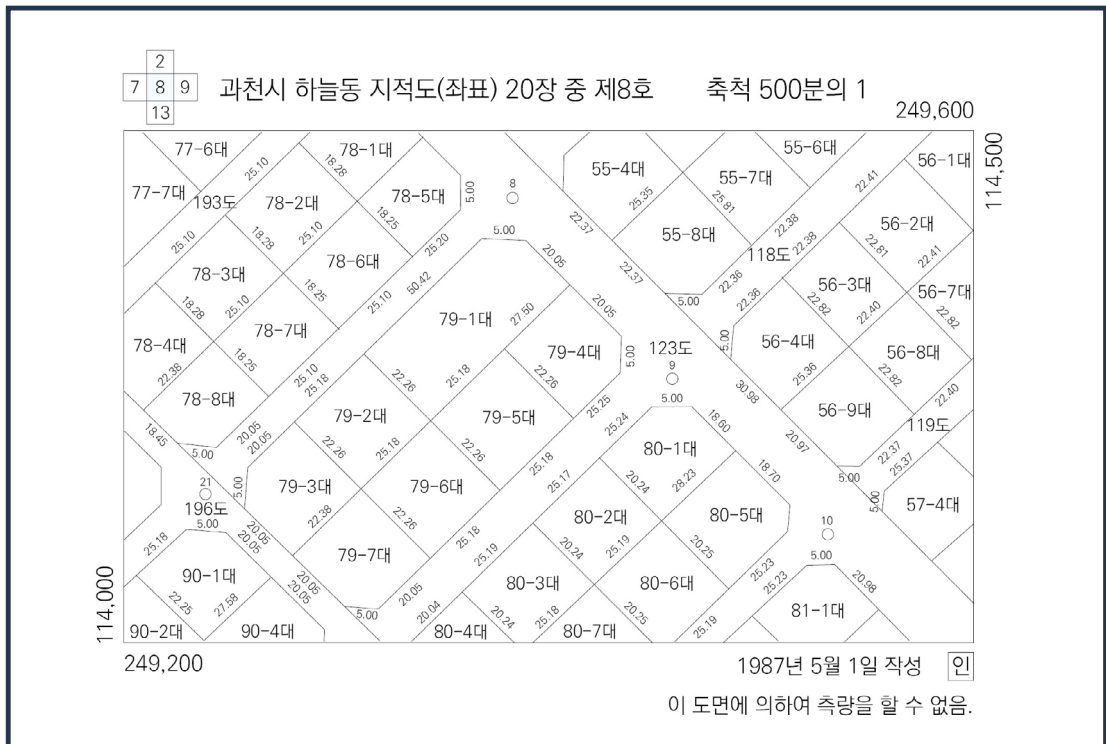
3) 경계점좌표등록부를 비치하는 지역의 지적도 특징

경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역의 지적도에는 해당 도면의 제명 끝에 “(좌표)”라고 표시하고, 도곽선의 오른쪽 아래 끝에 “이 도면에 의하여 측량을 할 수 없음”이라고 적어야 한다.

[경계점좌표등록부를 갖추어 두지 않는 지역의 지적도]



[경계점좌표등록부를 갖추어 두는 지역의 지적도]



01 의의

경계점좌표등록부란 필지 단위로 경계점의 위치를 좌표로 등록 공시하는 지적공부로서 토지의 소재, 지번, 좌표(평면직각종횡선수치), 고유번호, 부호도 등을 기재한 장부를 말한다.

02 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 좌표
- ④ 토지의 고유번호
- ⑤ 지적도면의 번호
- ⑥ 필지별 경계점좌표등록부의 장번호
- ⑦ 부호 및 부호도

03 작성·비치지역

- ① 지적소관청은 도시개발사업 등에 따라 새로이 지적공부에 등록하는 토지에 대하여는 경계점좌표등록부를 작성하고 갖춰 두어야 한다.
- ② 경계점좌표등록부를 갖춰 두는 토지는 지적확정측량 또는 축척변경을 위한 측량을 실시하여 경계점을 좌표로 등록한 지역의 토지로 한다.

[illegible]

■ **공가정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제69호서식]**

01 등록사항

- ① 토지의 표시와 소유자
- ② 건축물의 표시와 소유자
- ③ 부동산의 가격에 관한 사항
- ④ 부동산의 권리에 관한 사항
- ⑤ 토지의 이용 및 규제에 관한 사항

02 관리운영

- ① 지적소관청은 부동산의 효율적 이용과 부동산과 관련된 정보의 종합적 관리·운영을 위하여 부동산종합공부를 관리·운영한다.
- ② 지적소관청은 부동산종합공부를 영구 보존하여야 하며, 멸실 또는 훼손에 대비하여 이를 별도로 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다.
- ③ 부동산종합공부의 등록사항을 관리하는 기관의 장은 지적소관청에 상시적으로 관련 정보를 제공하여야 한다.
- ④ 지적소관청은 부동산종합공부에 등록되는 등록사항을 관리하는 기관의 장에게 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

03 열람·발급

부동산종합공부를 열람하거나 부동산종합공부 기록사항의 전부 또는 일부에 관한 증명서(이하 “부동산 종합증명서”라 한다)를 발급받으려는 자는 지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.

04 정정신청

- ① 지적소관청은 부동산종합공부의 등록사항 정정을 위하여 등록사항 상호 간에 일치하지 아니하는 사항(이하 이 조에서 “불일치 등록사항”이라 한다)을 확인 및 관리하여야 한다.
- ② 지적소관청은 불일치 등록사항에 대해서는 등록사항을 관리하는 기관의 장에게 그 내용을 통지하여 등록사항 정정을 요청할 수 있다.
- ③ 토지소유자는 부동산종합공부의 등록사항에 잘못이 있음을 발견하면 지적소관청에 그 정정을 신청할 수 있다.

고유번호		부동산종합증명서					건축물 명칭		장번호		
소재지											
토지 표시							건축물 표시				
구분	법정동	지번	지목	면적	개별공시지가		* 건축면적		* 주용도		
					일자	공시지가	* 연면적		주구조		
							* 연면적(㎡)		지붕		
							* 건폐율(%)		높이		
							* 용적율(%)		층수		
토지, 건축물 소유자 현황											
구분	변동일자		변동원인		성명 또는 명칭		등록번호		주소		
토지											
건축물											
등기 특정 권리사항											
구분	소유권			용익권			담보권		기타(가압류, 가처분 등)		
토지											
건축물											
토지이용 및 규제에 관한 사항											
이 부동산종합증명서는 부동산종합공부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다. 년 월 일 특별자치시장 시장 · 군수 · 구청장 직인											

■ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제71호의3서식] <개정 2023. 11. 27.>

01 지적공부

1) 보존

- ① 지적소관청은 해당 청사에 지적서고를 설치하고 그곳에 지적공부를 영구 보존하여야 한다.
- ② 부책(簿冊)으로 된 토지대장·임야대장 및 공유지연명부는 지적공부 보관상자에 넣어 보관하고, 카드로 된 토지대장·임야대장·공유지연명부·대지권등록부 및 경계점좌표등록부는 100장 단위로 바인더(binder)에 넣어 보관하여야 한다.
- ③ 일람도·지번색인표 및 지적도면은 지번부여지역별로 도면번호순으로 보관하되, 각 장별로 보호대에 넣어야 한다.
- ④ 지적서고는 지적사무를 처리하는 사무실과 연결하여 설치하여야 한다.

2) 반출사유

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 해당 청사 밖으로 지적공부를 반출할 수 없다.

- ① 천재지변을 피하기 위하여 필요한 경우
- ② 관할 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받은 경우

3) 열람 또는 발급신청

지적공부를 열람하거나 그 등본을 발급받으려는 자는 해당 지적소관청에 신청하여야 한다.

02 전산처리된 지적공부

1) 보존

지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 영구히 보존하여야 한다.

2) 정보관리체계 구축

국토교통부장관은 정보처리시스템에 따라 보존하여야 하는 지적공부가 멸실되거나 훼손될 경우를 대비하여 지적공부를 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다.

3) 열람 또는 발급신청

정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 지적공부를 열람 또는 그 등본을 발급받으려는 경우에는 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.

[보충자료] 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 얻어야 하는 경우

- ① 지번을 변경하는 경우
- ② 지적공부를 반출하는 경우
- ③ 축적을 변경하는 경우

01 지적공부의 복구

- ① 지적소관청은 지적공부의 전부 또는 일부가 멸실되거나 훼손된 경우에는 지체 없이 이를 복구하여야 한다.
- ② 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우에는 시·도지사와 시장·군수·구청장이 복구하여야 한다.

02 복구자료

토지의 표시에 관한 사항은 멸실·훼손 당시의 지적공부와 가장 부합된다고 인정되는 다음의 관계 자료에 따라 복구하여야 한다.

토지표시사항	① 지적공부의 등본 ② 측량 결과도(측량성과도) ③ 토지이동정리 결의서 ④ 토지(건물)등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류 ⑤ 지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류 (부동산종합증명서) ⑥ 정보처리시스템에 의하여 복제된 지적공부 ⑦ 법원의 확정판결서 정본 또는 사본
소유권표시사항	① 부동산등기부 ② 법원의 확정판결

[보충자료] 복구자료에 해당하지 않는 것

- ① 지적측량수행계획서, 토지이용계획확인서, 지적측량 의뢰서, 지적측량 준비도
- ② 개별공시지가자료

03 복구절차

1) 복구자료의 조사

지적소관청은 지적공부를 복구하려는 경우에는 복구자료를 조사하여야 한다.

2) 복구자료도 작성

지적소관청은 조사된 복구자료 중 토지대장·임야대장 및 공유지연명부의 등록 내용을 증명하는 서류 등에 따라 지적복구자료 조사서를 작성하고, 지적도면의 등록 내용을 증명하는 서류 등에 따라 복구자료도를 작성하여야 한다.

3) 복구측량

지적복구자료조사서의 면적과 복구자료도에 따라 측정한 면적 증감이 허용범위를 초과하거나 복구자료가 없는 때에는 복구측량을 하여야 한다. (허용범위 이내 → 복구측량X)

4) 복구사항 게시

지적소관청은 지적공부를 복구하려는 경우에는 복구하려는 토지의 표시 등을 시·군·구 게시판 및 인터넷 홈페이지에 15일 이상 게시하여야 한다.

5) 이의신청

복구하려는 토지의 표시에 이의가 있는 자는 게시기간 내에 지적소관청에 이의 신청을 할 수 있다.

01 절차

지적공부에 관한 전산자료(지적전산자료)를 이용하거나 활용하려는 자는 미리 관계 중앙행정기관의 심사를 거쳐 다음의 구분에 따라 신청하여야 한다.

- ① 전국 단위의 지적전산자료 : 국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청
- ② 시·도 단위의 지적전산자료 : 시·도지사 또는 지적소관청
- ③ 시·군·구 단위의 지적전산자료 : 지적소관청

02 심사의 면제

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 심사를 받지 아니할 수 있다.

- ① 중앙행정기관장, 그 소속 기관장 또는 지방자치단체장이 신청하는 경우
- ② 토지소유자 또는 그 상속인이 자기 토지에 대한 지적전산자료를 신청하는 경우
- ③ 개인정보를 제외한 지적전산자료를 신청하는 경우

제1절

서설

01 의의

토지의 이동이란 토지의 표시(소재, 지번, 지목, 면적, 경계 또는 좌표)를 새로 정하거나 변경 또는 말소하는 것을 말한다.

02 토지이동사유 해당여부

토지이동에 해당하는 경우	① 신규등록 ② 등록전환 ③ 분할 ④ 바다로 된 토지의 등록말소 ⑤ 축척변경, 행정구역 명칭 변경 ⑥ 도시개발사업, 등록사항의 정정 등	지적측량 O
	⑦ 합병 ⑧ 지목변경	지적측량 X
토지이동에 해당하지 않는 경우	① 토지소유자의 변경 ② 토지소유자의 주소변경 ③ 토지등급의 변경 ④ 개별공시지가의 변경	

01 의미

신규등록이란 ‘새로 조성된 토지와 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하는 것’을 말한다.

02 신규등록 대상토지

- ① 새로 조성된 토지
- ② 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지

03 신청의무

- ① 토지소유자는 신규등록할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 60일 이내에 지적소관청에 신규등록을 신청하여야 한다.
- ② 공유수면매립지의 경우에는 사업시행자 또는 토지소유자가 매립준공일로부터 60일 이내에 신청하여야 한다.

04 첨부서류

1) 첨부서류

신규등록을 신청할 때에는 그 신규등록 사유를 적은 신청서에 다음의 서류를 첨부하여야 한다.

- ① 법원의 확정판결서
- ② 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 준공검사확인증
- ③ 도시계획구역 안의 토지를 당해 지방자치단체의 명의로 등록하는 때에는 기획재정부장관과 협의한 문서의 사본
- ④ 그 밖에 관계법령에 따라 소유권이 증명되는 서류의 사본

※ 등기사항증명서 · 등기필정보 · 등기완료통지서(X)

2) 제출면제

소유권을 증명할 수 있는 서류를 해당 지적소관청이 관리하는 경우에는 지적소관청의 확인으로 그 서류의 제출을 갈음할 수 있다.

05 등기촉탁

- ① 등기의 촉탁이란 토지의 소재 · 지번 · 지목 · 면적 등 토지의 표시사항을 변경 · 정리한 경우에 토지소유자를 대신하여 지적소관청이 등기소에 등기신청하는 것을 말한다.
- ② 지적소관청은 지적공부 정리로 인하여 토지표시변경등기를 하여야 할 필요가 있는 때에는 지체 없이 관할 등기관서에 그 등기를 촉탁하여야 한다.
- ③ 토지를 신규등록한 경우 지적소관청은 관할 등기관서에 등기촉탁을 할 필요가 없다.

01 의미

등록전환이란 임야대장 및 임야도에 등록되어 있는 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하는 것을 말한다.(반대는 허용되지 않는다.)

02 등록전환 대상토지

- ① 「산지관리법」에 따른 산지전용허가·신고, 산지일시사용허가·신고, 「건축법」에 따른 건축허가·신고 또는 그 밖의 관계 법령에 따른 개발행위 허가 등을 받은 경우
- ② 대부분의 토지가 등록전환되어 나머지 토지를 임야도에 계속 존치하는 것이 불합리한 경우
- ③ 임야도에 등록된 토지가 사실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우
- ④ 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우

03 신청의무

토지소유자는 등록전환의 사유가 발생한 날로부터 60일 이내에 등록전환을 신청하여야 한다.

04 절차

- ① 등록전환 대상토지는 이미 등록되어 있는 인접토지와 동일한 축척으로 등록한다.
- ② 경계점좌표등록부를 비치하는 지역과 인접되어 있는 토지를 등록전환하는 경우에는 경계점좌표등록부에 등록하여야 한다.

05 면적의 결정방법

1) 허용범위 이내

임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 허용범위 이내인 경우에는

- ① 등록전환될 면적을 등록전환면적으로 결정한다.
- ② 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계는 정정할 필요가 없다.

2) 허용범위 초과

임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 허용범위를 초과하는 경우에는

- ① 등록전환될 면적을 등록전환면적으로 결정한다.
- ② 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계를 지적소관청이 직권 정정하여야 한다.

01 의미

분할이란 지적공부에 등록된 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등록하는 것을 말한다.

02 대상토지

1) 신청의무가 없는 경우

- ① 소유권이전·매매 등을 위하여 필요한 경우에는 분할을 신청할 수 있다.
- ② 토지이용상 불합리한 지상 경계를 시정하기 위한 경우에는 분할을 신청할 수 있다.

2) 신청의무가 있는 경우

토지소유자는 지적공부에 등록된 1필지의 일부가 형질변경 등으로 용도가 변경된 경우에는 용도가 변경된 날부터 60일 이내에 지적소관청에 토지의 분할을 신청하여야 한다.

01 의의

합병이란 '2필지 이상을 1필지로 합하여 등록하는 것'을 말한다.

02 대상토지

- ① 「주택법」에 따른 공동주택의 부지
- ② 도로, 제방, 하천, 구거, 유지, 공장용지, 학교용지, 철도용지, 수도용지, 공원, 체육용지 등의 토지로서 합병하여야 할 토지

03 신청의무

토지소유자는 그 합병사유가 발생한 날로부터 60일 이내에 지적소관청에 합병을 신청하여야 한다.

04 경계(좌표) 및 면적의 결정

경계·좌표	합병 전 각 필지의 경계 또는 좌표 중 합병으로 필요 없게 된 부분을 말소하여 결정한다.
면적	합병 전 각 필지의 면적을 합산하여 결정한다.(측량X)

05 합병의 제한

합병하려는 토지 간에 다음과 같은 제한요건 중 어느 하나에 해당하지 않아야 한다.

- ① 합병하려는 토지의 지번부여지역이 서로 다른 경우
- ② 합병하려는 토지의 지목이 서로 다른 경우
- ③ 합병하려는 토지의 소유자가 서로 다른 경우
- ④ 합병하려는 토지의 지적도 및 임야도의 축척이 서로 다른 경우
- ⑤ 합병하려는 각 필지가 서로 연접하지 않은 경우
- ⑥ 합병하려는 토지의 등기된 토지와 미등기 토지인 경우
- ⑦ 합병하려는 토지에 다음의 합병이 가능한 등기 외의 등기가 있는 경우

1. 합병이 가능한 등기

- ① 소유권 · 지상권 · 전세권 또는 임차권의 등기
- ② 승역지에 대한 지역권의 등기
- ③ 합병하려는 토지 전부에 등기원인 및 그 연월일과 접수번호가 같은 저당권등기
- ④ 합필하려는 모든 토지에 등기사항이 같은 신탁등기

2. 합병이 불가능한 등기

- ① 요역지에 대한 지역권의 등기
- ② 저당권 · 가등기 · 가압류 · 가처분 · 경매개시결정에 관한 등기
- ③ 합병하려는 토지 전부에 대한 등기원인 및 연월일과 접수번호가 다른 **저당권**의 등기
(추가적 공동저당)
- ④ 합필하려는 모든 토지에 있는 등기사항이 다른 신탁등기

- ⑧ 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 서로 다른 경우
- ⑨ 합병하려는 토지 소유자의 주소가 서로 다른 경우,
다만, 지적소관청이 등기사항증명서, 주민등록표 초본 등을 확인한 결과 토지 소유자가 동일인임을
확인할 수 있는 경우에는 제외한다.
- ⑩ 합병하려는 토지가 구획정리, 경지정리 또는 축척변경을 시행하고 있는 지역의 토지와 그 지역 밖의
토지인 경우
- ⑪ 합병하려는 필지의 지목은 같으나 일부 토지의 용도가 다르게 되어 분할대상 토지인 경우,
다만, 합병신청과 동시에 분할신청을 하는 경우에는 합병신청을 할 수 있다.

01 의미

지목변경이란 지적공부에 등록된 지목을 다른 지목으로 바꾸어 등록하는 것을 말한다.

02 대상토지

- ① 국계법 등 관계법령에 따른 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 토지
- ② 토지 또는 건축물의 용도가 변경된 토지
- ③ 도시개발사업 등의 원활한 사업추진을 위하여 사업시행자가 공사 준공 전에 토지합병을 신청한 토지

03 신청의무

토지소유자는 지목변경할 토지가 있는 때에는 그 사유가 발생한 날부터 **60일 이내**에 지적소관청에 신청하여야 한다.

04 신청서 등의 첨부서류

- ① 토지소유자는 지목변경을 신청할 때에는 지목변경 사유를 적은 신청서에 다음의 서류를 첨부하여 지적소관청에 제출하여야 한다.

- ① 관계법령에 따라 토지의 형질변경 등의 공사가 준공되었음을 증명하는 서류의 사본
- ② 국유지·공유지의 경우에는 용도폐지 되었거나 사실상 공공용으로 사용되고 있지 아니함을 증명하는 서류의 사본
- ③ 토지 또는 건축물의 용도가 변경되었음을 증명하는 서류의 사본

- ② 개발행위허가·농지전용허가·보전산지전용허가 등 지목변경과 관련된 규제를 받지 아니하는 토지의 지목변경이나 **전·답·과수원 상호간**의 지목변경인 경우에는 서류의 첨부를 **생략**할 수 있다.
- ③ 지목변경 신청에 따른 첨부서류를 해당 지적소관청이 관리하는 경우에는 지적소관청의 확인으로 그 서류의 제출에 갈음할 수 있다.

05 지목변경 불가사유

토지가 **일시적 또는 임시적인 용도**로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다.

01 의의

지적소관청은 지적공부에 등록된 토지가 지형의 변화 등으로 바다로 된 경우로서 원상으로 회복될 수 없거나 다른 지목의 토지로 될 가능성이 없는 경우에 지적공부의 등록을 말소하는 것을 말한다.

02 등록말소 절차

1) 말소통지

지적공부에 등록된 **토지소유자에게** 지적공부의 등록말소 신청을 하도록 **통지**하여야 한다.

2) 토지소유자의 신청

토지소유자는 통지받은 날로부터 **90일 이내**에 등록말소신청을 하여야 한다.

3) 직권말소

지적소관청은 토지소유자가 통지를 받은 날부터 90일 이내에 등록말소 신청을 하지 아니하면 **직권**으로 그 지적공부의 등록사항을 말소하여야 한다.

03 회복등록

지적소관청이 직권으로 바다로 된 토지의 지적공부의 등록사항을 말소한 후 그 토지가 지형의 변화 등으로 다시 토지가 된 경우에 토지로 회복등록을 하려면 그 지적측량성과 및 등록말소 당시의 지적공부 등 관계 자료를 따라야 한다.(신청의무 없음)

04 통지

지적소관청은 지적공부의 등록사항을 말소 또는 회복등록한 때에는 그 정리결과를 **토지소유자** 및 해당 공유수면 **관리청에 통지**하여야 한다.

01 지적소관청의 직권정정

1) 직권정정

지적소관청은 지적공부의 등록사항에 **잘못이 있음을 발견하면** 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있다.

2) 직권정정 사유

- ① 지적측량성과와 다르게 정리된 경우
- ② 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우
- ③ 지적공부의 작성 또는 재작성 당시 잘못 정리된 경우
- ④ 지적공부의 등록사항이 잘못 입력된 경우
- ⑤ 면적 환산이 잘못된 경우
- ⑥ 도면에 등록된 필지가 **면적의 증감 없이** 경계의 위치만 잘못된 경우
- ⑦ 임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 **허용범위를 초과**하는 경우
- ⑧ 지적위원회의 의결서 내용에 따라 등록사항을 정정하여야 하는 경우
- ⑨ **토지합필등기신청**의 각하에 따른 등기관의 통지가 있는 경우
(지적소관청의 **착오**로 잘못 합병한 경우에만 해당함)

02 토지소유자의 신청정정

1) 신청에 의한 정정

토지소유자는 지적공부의 등록사항에 잘못이 있음을 발견하면 지적소관청에 그 정정을 신청할 수 있다.

2) 토지 표시 정정

- ① 토지소유자가 지적공부의 등록사항 정정을 신청할 때, **경계 또는 면적의 변경을 가져오는 경우에는** 정정 신청서에 **등록사항정정 측량성과도**를 함께 지적소관청에 제출하여야 한다.
- ② 토지소유자가 등록사항의 정정을 신청함에 있어 그 정정으로 **인접 토지의 경계가 변경되는 경우에는** 인접 토지소유자의 **승낙서** 또는 이에 대항할 수 있는 **확정판결서**를 지적소관청에 제출하여야 한다.

3) 소유자 표시 정정

- ① **등기된 토지**의 정정사항이 토지소유자에 관한 사항인 경우에는 **등기필증, 등기완료 통지서, 등기사항증명서** 또는 **등기전산정보자료**에 따라 정정하여야 한다.
- ② **미등기 토지**에 대하여 토지소유자의 성명, 주소 등에 관한 사항의 정정을 신청한 경우에는 **가족관계 기록사항에 관한 증명서**에 따라 정정하여야 한다.

03 등록사항정정대상토지의 관리

- ① 지적소관청은 토지의 표시가 잘못되었음을 발견하였을 때에는 지체 없이 등록사항정정 측량성과도를 작성하고, 토지이동정리 결의서를 작성한 후 대장의 사유란에 “등록사항정정대상토지”라고 적고, 토지소유자에게 그 사유를 통지하여야 한다.
- ② 등록사항정정대상토지에 대한 대장을 열람하게 하거나 등본을 발급하는 때에는 “등록사항정정대상토지”라고 적은 부분을 **흑백의 반전**으로 표시하거나 **붉은색**으로 적어야 한다.

01 의의

축척변경이란 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다.

02 대상

지적소관청은 지적도가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 토지소유자의 신청 또는 지적소관청의 직권으로 일정한 지역을 정하여 그 지역의 축척을 변경할 수 있다.

- ① 잦은 토지의 이동으로 1필지의 규모가 작아서 소축척으로는 지적측량성과의 결정이나 토지의 이동에 따른 정리를 하기가 곤란한 경우
- ② 하나의 지번부여지역에 서로 다른 축척의 지적도가 있는 경우
- ③ 그 밖에 지적공부를 관리하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우

03 축척변경위원회

1) 의의

축척변경에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 지적소관청에 축척변경위원회를 둔다.

2) 구성

- ① 5명 이상 10명 이내의 위원으로 구성하되, 위원의 2분의 1 이상을 토지소유자로 하여야 한다.
이 경우 그 축척변경 시행지역의 토지소유자가 5명 이하일 때에는 토지소유자 전원을 위원으로 위촉하여야 한다.
- ② 위원은 해당 축척변경 시행지역의 토지소유자로서 지역 사정에 정통한 사람과 지적에 관하여 전문지식을 가진 사람 중에서 지적소관청이 위촉(부탁)하고, 위원장은 위원 중에서 지적소관청이 지명한다.

3) 회의

축척변경위원회의 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

4) 심의의결사항

- ① 지번별 제공미터당 금액의 결정
- ② 청산금의 산정에 관한 사항
- ③ 청산금의 이의신청에 관한 사항
- ④ 축척변경 시행계획에 관한 사항
- ⑤ 그 밖에 축척변경과 관련하여 지적소관청이 회의에 부치는 사항

04 절차

1) 동의요건

지적소관청은 토지소유자 2/3 이상의 동의를 얻어야 한다.

2) 의결

지적소관청은 축척변경위원회의 의결을 거쳐야 한다.

3) 승인

지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.

[보충자료] 축척변경위원회의 의결과 시·도지사의 승인이 필요없는 경우

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 축척변경위원회의 의결 및 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인 없이 축척변경을 할 수 있다.

- ① 합병하려는 토지가 축척이 다른 지적도에 각각 등록되어 있어 축척변경을 하는 경우
- ② 도시개발사업 등의 시행지역에 있는 토지로서 그 사업 시행에서 제외된 토지의 축척변경을 하는 경우

4) 시행공고

지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 20일 이상 공고하여야 한다.

5) 경계점표지 설치

토지소유자 또는 점유자는 시행공고가 있는 날부터 30일 이내에 현재의 점유상태를 표시하는 경계점표지를 설치하여야 한다.

6) 시행

지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 완료하였을 때에는 시행공고일 현재의 지적공부상의 면적과 측량 후의 면적을 비교하여 그 변동사항을 표시한 축척변경 지번별 조서를 작성하여야 한다

7) 청산금의 산정

- ① 지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 한 결과 측량 전에 비하여 면적의 증감이 있는 경우에는 그 증감면적에 대하여 청산을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 필지별 증감면적이 제19조 제1항 제2호 가목에 따른 허용범위 이내인 경우.
다만, 축척변경위원회의 의결이 있는 경우는 제외한다.
- ② 토지소유자 전원이 청산하지 아니하기로 합의하여 서면으로 제출한 경우

- ② 청산을 할 때에는 축척변경위원회의 의결을 거쳐 제곱미터(㎡)당 금액을 결정하여야 한다.
- ③ 청산금을 산정하였을 때에는 청산금 조서를 작성하고, 청산금이 결정되었다는 뜻을 15일 이상 공고하여 열람할 수 있게 한다.
- ④ 공고일로부터 20일 이내에 납부고지(6개월) 및 수령통지(6개월)를 하여야 한다.
- ⑤ 납부고지 또는 수령통지된 청산금에 관하여 이의가 있는 자는 납부고지 또는 수령통지를 받은 날부터 1개월 이내에 지적소관청에 이의신청을 할 수 있다.
- ⑥ 이의신청을 받은 지적소관청은 1개월 이내에 축척변경위원회의 심의·의결을 거쳐 그 인용여부를 결정한 후 지체 없이 그 내용을 이의신청인에게 통지하여야 한다.

8) 확정공고

- 청산금의 납부 및 지급이 완료된 때에는 지체 없이 축척변경의 확정공고를 하여야 한다.
이 경우 확정공고일에 토지의 이동이 있는 것으로 본다.

05 면적의 결정

축척변경 전의 면적과 축척변경 후의 면적의 오차가 허용범위 이내인 경우에는 축척변경 전의 면적을 결정면적으로 하고, 허용범위를 초과하는 경우에는 축척변경 후의 면적을 결정면적으로 한다.

01 토지이동의 신청

토지소유자는 토지의 이동사유가 발생한 경우 지적소관청에 토지이동을 신청한다.

02 대위신청

다음의 경우에는 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있다.

- ① 공공사업 등에 따라 학교용지·도로·철도용지·제방·하천·구거·유지·수도용지 등의 지목으로 되는 토지인 경우에는 사업시행자
- ② 국가나 지방자치단체가 취득하는 토지인 경우에는 행정기관의 장 또는 지방자치단체장
- ③ 「주택법」에 따른 공동주택의 부지인 경우에는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 관리인 또는 사업시행자
- ④ 「민법」 제404조에 따른 채권자

03 도시개발사업 등 시행지역의 토지이동 신청에 관한 특례

- ① 「도시개발법」에 따른 도시개발사업, 「농어촌정비법」에 따른 농어촌정비사업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지개발사업의 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사업의 착수·변경 및 완료 사실을 지적소관청에 신고하여야 한다.

- ① 「주택법」에 따른 주택건설사업
- ② 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업
- ③ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발사업
- ④ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업
- ⑤ 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」에 따른 지역개발사업
- ⑥ 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설 설치를 위한 토지개발사업
- ⑦ 「관광진흥법」에 따른 관광단지 개발사업
- ⑧ 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 매립사업
- ⑨ 「항만법」, 「신항만건설촉진법」에 따른 항만개발사업 및 「항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률」에 따른 항만재개발사업
- ⑩ 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택지구조성사업
- ⑪ 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 및 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 개발사업

- ⑫ 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」에 따른 고속철도, 일반철도 및 광역철도 건설사업
- ⑬ 「도로법」에 따른 고속국도 및 일반국도 건설사업
- ⑭ 그 밖에 제1호부터 제13호까지의 사업과 유사한 경우로서 국토교통부장관이 고시하는 요건에 해당하는 토지개발사업

- ② 도시개발사업 등의 사업시행자는 그 사업의 착수·변경 또는 완료 사실을 그 신고 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 지적소관청에 신고하여야 한다.
- ③ 신청대상지역이 환지를 수반하는 경우에는 사업완료신고로써 토지이동신청에 갈음할 수 있다.
- ④ 도시개발사업 등의 착수 또는 변경의 신고가 된 토지의 소유자가 해당 토지의 이동을 원하는 경우에는 해당 사업의 시행자에게 그 토지의 이동을 신청하도록 요청하여야 한다.
- ⑤ 주택건설사업의 시행자가 파산 등의 이유로 토지의 이동신청을 할 수 없는 때에는, 주택시공을 보증한 자 또는 입주예정자 등이 신청할 수 있다.

[보충자료] 토지이동의 시기

도시개발사업 등으로 인한 토지의 이동은 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 때 그 이동이 이루어진 것으로 본다.

01 지적정리

1) 정리대상

지적소관청은 지적공부가 다음에 해당하는 경우에는 지적공부를 정리하여야 한다.

이 경우 이미 작성된 지적공부에 정리할 수 없는 때에는 이를 새로이 작성하여야 한다.

- ① 지번을 변경하는 경우
- ② 지적공부를 복구하는 경우
- ③ 신규등록 · 등록전환 · 분할 · 합병 · 지목변경 등 토지이동이 있는 경우

2) 정리방법

지적소관청은 지적공부의 등록사항에 관한 토지의 이동이 있는 경우에는 **토지이동정리결의서**를, 토지소유자의 변동 등에 따른 지적공부를 정리하려는 경우에는 **소유자정리결의서**를 각각 작성하여 지적공부를 정리하여야 한다.

02 토지소유자 정리

1) 원칙

- ① 지적공부에 등록된 토지소유자의 변경사항은 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 **등기완료통지서**, **등기필증**, **등기사항증명서**, **등기전산정보자료**에 따라 정리한다.
- ② 다만, **신규등록**하는 토지의 소유자는 지적소관청이 **직접 조사**하여 등록한다.

2) 불부합통지

- ① 등기부에 적혀 있는 토지의 표시가 지적공부와 **일치하지 아니하면** 등기사항증명서 등에 따라 토지소유자를 정리할 수 없다.
- ② 이 경우 토지의 표시가 지적공부와 일치하지 아니하다는 사실을 관할 **등기관서에 통지**하여야 한다.

3) 정리방법

- ① 지적소관청은 필요하다고 인정하는 경우에는 관할 등기관서의 등기부를 열람하여 **지적공부와 부동산등기부가 일치하는지 여부를 조사 · 확인**하여야 한다.
- ② 일치하지 아니하는 사항을 발견하면 등기사항증명서 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료에 따라 지적공부를 **직권으로 정리**하거나, 토지소유자나 그 밖의 이해관계인에게 그 지적공부와 부동산등기부가 일치하게 하는 데에 **필요한 신청** 등을 하도록 **요구**할 수 있다.

4) 무주의 부동산

국유재산법에 따른 총괄청이나 중앙관서의 장이 소유자 없는 부동산에 대한 소유자 등록을 신청하는 경우 지적소관청은 지적공부에 해당 토지의 소유자가 등록되지 아니한 경우에만 등록할 수 있다.

5) 등기부열람 및 발급수수료 무료

지적소관청 소속 공무원이 지적공부와 부동산등기부의 부합 여부를 확인하기 위하여 등기부를 열람 또는 등기사항증명서의 발급을 신청하거나, 등기전산정보자료 제공을 요청하는 경우 그 수수료는 **무료**로 한다.

03 지적정리의 통지대상 및 시기

1) 통지대상

지적소관청은 다음 사항을 지적공부에 등록하거나 지적공부를 복구·말소 또는 등기촉탁을 한 때에는 토지소유자에게 통지하여야 한다.

- ① 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 토지 이동정리를 한 경우
 - ② 지번변경을 한 경우
 - ③ 지적공부를 복구한 경우
 - ④ 바다로 된 토지의 등록말소를 직권으로 정리한 경우
 - ⑤ 지적소관청은 지적공부의 등록사항에 잘못이 있음을 발견하여 지적소관청의 직권으로 등록사항을 정정하는 경우
 - ⑥ 행정구역 개편으로 지적소관청이 새로이 지번을 부여한 경우
 - ⑦ 도시개발사업 등의 사업시행자가 토지이동 신청을 하여 정리한 경우
 - ⑧ 토지소유자가 하여야 할 신청을 대위하여 정리한 경우
 - ⑨ 토지표시의 변경에 관한 등기촉탁을 한 경우
- (※ 등기완료 통지내역 등에 따라 지적공부의 소유자를 정리한 경우 X)

2) 통지시기

① 지적소관청이 토지소유자에게 지적정리 등을 통지하여야 하는 시기는 다음과 같다.

- ① 토지의 표시에 관한 변경등기가 **필요한 경우** : 등기완료통지서를 접수한 날부터 **15일 이내**
- ② 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요하지 **아니한 경우** : 지적공부에 등록한 날부터 **7일 이내**

② 다만, 통지받을 자의 주소 또는 거소를 알 수 없는 때에는 일간신문, 해당 시·군·구의 공보 또는 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

04 행정구역의 명칭변경 등

- ① 행정구역의 명칭이 변경되었으면 지적공부에 등록된 토지의 소재는 새로운 행정구역의 명칭으로 변경된 것으로 본다.
- ② 지번부여지역의 일부가 행정구역의 개편으로 다른 지번부여지역에 속하게 되었으면 지적소관청은 새로 속하게 된 지번부여지역의 지번을 부여하여야 한다.

PART 04

건축법

제1장	총칙
제2장	건축법 적용대상 행위
제3장	건축허가 및 건축신고
제4장	대지와 도로
제5장	건축물의 구조 및 면적산정방법
제6장	건축물의 높이제한 및 건축협정 등

제1절 용어의 정의

01 용어의 정의

건축물의 용도	건축물의 종류를 유사한 구조, 이용 목적 및 형태별로 묶어 분류한 것을 말한다.
건축설비	건축물에 설치하는 전기·전화 설비, 초고속 정보통신 설비, 지능형 홈네트워크 설비, 가스·급수·배수(配水)·배수(排水)·환기·난방·냉방·소화·배연 및 오물처리의 설비, 굴뚝, 승강기, 피뢰침, 국기 게양대, 공동시청 안테나, 유선방송 수신시설, 우편함, 저수조, 방범시설, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 설비를 말한다.
지하층	건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.
거실	건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다.
주요구조부 (내동바보지주)	내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단을 말한다. 다만, 사이 기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 차양, 옥외 계단, 그 밖에 이와 유사한 것으로 건축물의 구조상 중요하지 아니한 부분은 제외한다.
리모델링	건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 건축물의 일부를 증축 또는 개축하는 행위를 말한다.
건축주	건축물의 건축·대수선·용도변경, 건축설비의 설치 또는 공작물의 축조(이하 “건축물의 건축등”이라 한다)에 관한 공사를 발주하거나 현장 관리인을 두어 스스로 그 공사를 하는 자를 말한다.
특별건축구역	조화롭고 창의적인 건축물의 건축을 통하여 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선을 도모하기 위하여 이 법 또는 관계 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화 또는 통합하여 적용할 수 있도록 특별히 지정하는 구역을 말한다.

실내건축	건축물의 실내를 안전하고 쾌적하며 효율적으로 사용하기 위하여 내부 공간을 칸막이로 구획하거나 벽지, 천장재, 바닥재, 유리 등 대통령령으로 정하는 재료 또는 장식물을 설치하는 것을 말한다.
부속구조물	건축물의 안전·기능·환경 등을 향상시키기 위하여 건축물에 추가적으로 설치하는 환기시설물 등 대통령령으로 정하는 구조물을 말한다.
내수재료	인조석·콘크리트 등 내수성을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 재료를 말한다.
내화구조	화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 말한다.
방화구조	화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 말한다.
난연재료	불에 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.
불연재료	불에 타지 아니하는 성질을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.
준불연재료	불연재료에 준하는 성질을 가진 재료로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다.
부속건축물	같은 대지에서 주된 건축물과 분리된 부속용도의 건축물로서 주된 건축물을 이용 또는 관리하는 데에 필요한 건축물을 말한다.
발코니	건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충공간으로서 전망이나 휴식 등의 목적으로 건축물 외벽에 접하여 부가적으로 설치되는 공간을 말한다. 이 경우 주택에 설치되는 발코니로서 국토교통부장관이 정하는 기준에 적합한 발코니는 필요에 따라 거실·침실·창고 등의 용도로 사용할 수 있다.
고층건축물	층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물을 말한다.
초고층 건축물	층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.
준초고층 건축물	고층건축물 중 초고층 건축물이 아닌 것을 말한다.

다중이용 건축물	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다. 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물 ① 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다) ② 종교시설 ③ 판매시설 ④ 운수시설 중 여객용 시설 ⑤ 의료시설 중 종합병원 ⑥ 숙박시설 중 관광숙박시설 나. 16층 이상인 건축물
준다중이용 건축물	다중이용 건축물 외의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물을 말한다. ① 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다) ② 종교시설 ③ 판매시설 ④ 운수시설 중 여객용 시설 ⑤ 의료시설 중 종합병원 ⑥ 교육연구시설 ⑦ 노유자시설 ⑧ 운동시설 ⑨ 숙박시설 중 관광숙박시설 ⑩ 위락시설 ⑪ 관광 휴게시설 ⑫ 장례시설
특수구조 건축물	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다. ① 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 보 · 차양 등이 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 기둥을 말한다)의 중심선으로부터 3미터 이상 돌출된 건축물 ② 기둥과 기둥 사이의 거리(기둥의 중심선 사이의 거리를 말하며, 기둥이 없는 경우에는 내력벽과 내력벽의 중심선 사이의 거리를 말한다. 이하 같다)가 20미터 이상인 건축물 ③ 무량판 구조(보가 없이 바닥판 · 기둥으로 구성된 구조를 말한다. 이하 같다)를 가진 건축물로서 무량판 구조인 어느 하나의 층에 수직으로 배치된 주요구조부의 전체 단면적에서 보가 없이 배치된 기둥의 전체 단면적이 차지하는 비율이 4분의 1 이상인 건축물 ④ 특수한 설계 · 시공 · 공법 등이 필요한 건축물로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 구조로 된 건축물

01 건축물

1) 의의

‘건축물’이란 토지에 정착하는 공작물 중 **지붕과 기둥 또는 벽**이 있는 것과 이에 딸린 시설물, **지하나 고가**의 공작물에 **설치**하는 사무소 · 공연장 · 점포 · 차고 · 창고를 말한다.

2) 적용제외

다음 어느 하나에 해당하는 건축물에는 「건축법」을 적용하지 않는다.

1. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 지정문화유산이나 임시지정문화유산 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 지정된 천연기념물등이나 임시지정천연기념물, 임시지정명승, 임시지정시 · 도자연유산, 임시자연유산자료
2. 철도나 궤도의 선로 부지에 있는 다음의 시설
 - ① 운전보안시설
 - ② 철도선로의 위나 아래를 가로지르는 보행시설
 - ③ 플랫폼
 - ④ 철도 또는 궤도사업용 급수 · 급탄 및 급유시설
3. 고속도로 통행료 징수시설
4. 컨테이너를 이용한 간이창고
(공장의 용도로만 사용되는 건축물의 대지 안에 설치하는 것으로서 이동이 쉬운 것에 한함)
5. 「하천법」에 따른 하천구역 내의 수문조작실

3) 건축물의 용도(주택)

(1) 단독주택

1. 단독주택

2. 다중주택

다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다.

- ① 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것
- ② **독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것**
(각 실별로 욕실은 설치할 수 있으나, 취사시설은 설치하지 않은 것을 말한다)

- ③ 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설 주차장 면적은 제외한다. 이하 같다)의 합계가 660제곱미터 이하이고 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개 층 이하일 것.
다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다.
- ④ 적절한 주거환경을 조성하기 위하여 건축조례로 정하는 실별 최소 면적, 창문의 설치 및 크기 등의 기준에 적합할 것

3. 다가구주택

다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

- ① 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개 층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다.
- ② 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하일 것
- ③ 19세대(대지 내 동별 세대수를 합한 세대를 말한다) 이하가 거주할 수 있을 것

4. 공관

(2) 공동주택

1. 아파트

주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택

2. 연립주택

주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택

3. 다세대주택

주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택 (2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)

4. 기숙사

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 공간의 구성과 규모 등에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 것. 다만, 구분소유된 개별 실은 제외한다.

- ① 일반기숙사 : 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 사용하는 것으로서 해당 기숙사의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체 세대 수(건축물의 일부를 기숙사로 사용하는 경우에는 기숙사로 사용하는 세대 수로 한다. 이하 같다)의 50퍼센트 이상인 것(「교육기본법」 제27조 제2항에 따른 학생복지주택을 포함한다)

- ② 임대형기숙사 : 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제7호에 따른 임대사업자가 임대사업에 사용하는 것으로서 임대 목적으로 제공하는 실이 20실 이상이고 해당 기숙사의 공동취사시설 이용 세대수가 전체 세대 수의 50퍼센트 이상인 것

02 대지

‘대지’란 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 각 필지로 나눈 토지를 말한다.

03 신고대상 공작물

공작물을 축조(건축물과 분리하여 축조하는 것)할 때 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고해야 하는 공작물은 다음과 같다.

- ① 높이 2m 초과 옹벽, 담장
- ② 높이 4m 초과 광고판, 광고탑, 장식탑, 기념탑, 첨탑
- ③ 높이 5m 초과 태양에너지 발전설비
- ④ 높이 6m 초과 굴뚝, 철탑(운동시설을 위한), 통신용 철탑(주거지역·상업지역에 한정)
- ⑤ 높이 8m 초과 고가수조
- ⑥ 높이 8m 이하 기계식 주차장
- ⑦ 바닥면적 30㎡ 초과 지하 대피호

제1절 건축 및 대수선

01 건축

‘건축’이란 건축물을 **신축**·**증축**·**개축**·**재축**하거나 건축물을 **이전**하는 것을 말한다.

신축	건축물이 없는 대지(기존 건축물이 해체되거나 멸실된 대지를 포함)에 새로 건축물을 축조하는 것 [부속건축물만 있는 대지에 새로 주된 건축물을 축조하는 것을 포함하되, 개축 또는 재축하는 것은 제외]을 말한다.
증축	기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다.
개축	기존 건축물의 전부 또는 일부[내력벽·기둥·보·지붕틀(한옥의 경우에는 지붕틀의 범위에서 서까래는 제외) 중 셋 이상이 포함되는 경우를 말한다]를 해체 하고 그 대지에 종전과 같은 규모 의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다.
재축	건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 다음의 요건을 모두 갖추어 다시 축조하는 것을 말한다. ① 연면적 합계는 종전 규모 이하로 할 것 ② 동수, 층수 및 높이는 다음의 어느 하나에 해당할 것 1) 동수, 층수 및 높이가 모두 종전 규모 이하일 것 2) 동수, 층수 또는 높이의 어느 하나가 종전 규모를 초과하는 경우에는 해당 동수, 층수 및 높이가 「건축법」(이하“법”이라 한다), 이 영 또는 건축조례(이하 “법령등”이라 한다)에 모두 적합할 것
이전	건축물의 주요구조부를 해체하지 아니 하고 같은 대지의 다른 위치 로 옮기는 것을 말한다.

02 대수선

대수선이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로서 증축·개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

- ① 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적 30㎡ 이상을 수선 또는 변경하는 것
- ② 기둥을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- ③ 보를 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- ④ 지붕틀을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- ⑤ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- ⑥ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- ⑦ 다가구주택의 가구 간 경계벽 또는 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- ⑧ 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료를 증설 또는 해체하거나 벽면적 30㎡ 이상 수선 또는 변경하는 것

제2절

건축물의 용도변경

01 용도변경의 허가·신고

사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 다음의 구분에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다.

허가	신고	시설군(9개)	용도(30개)
		자동차 관련 시설군	자동차관련시설
		산업 등의 시설군	공장, 위험물저장처리, 자원순환관련, 운수, 창고시설, 묘지관련시설, 장례시설
		전기통신시설군	방송통신, 발전시설
		문화 및 집회시설군	문화집회, 종교, 위락, 관광휴게시설
		영업시설군	판매, 운동, 숙박, 다중생활시설(500㎡미만)
		교육 및 복지시설군	의료, 교육연구, 노유자, 수련시설, 야영장 시설
		근린생활시설군	제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외)
		주거업무시설군	단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정시설, 국방 군사시설
		그 밖의 시설군	동식물관련시설

02 건축물대장 기재내용 변경신청

- ① 시설군 중 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 건축물 대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다.
- ② 다만, 다음에 해당하는 건축물 상호 간의 용도변경의 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 같은 용도에 속하는 건축물 상호 간의 용도변경
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」이나 그 밖의 관계 법령에서 정하는 용도제한에 적합한 범위에서 제1종 근린생활시설과 제2종 근린생활시설 상호 간의 용도변경(예외있음)

제1절 건축허가

01 건축 관련 입지와 규모의 사전결정

1) 사전결정의 신청

허가대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 그 건축물을 해당 대지에 건축하는 것이 법이나 다른 법령에서 허용되는지에 대한 사전결정을 신청할 수 있다.

2) 동시신청

사전결정을 신청하는 자는 건축위원회 심의와 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가서의 검토를 동시에 신청할 수 있다.

3) 사전협의

허가권자는 사전결정이 신청된 건축물의 대지면적이 「환경영향평가법」에 따른 소규모 환경영향평가대상 사업인 경우 기후에너지환경부장관이나 지방환경관서의 장과 소규모 환경영향평가에 관한 협의를 하여야 한다.

4) 결정의 통지

허가권자는 사전결정신청을 받으면 입지, 건축물의 규모, 용도 등을 사전결정한 후 사전결정서를 사전결정일부터 7일 이내에 사전결정을 신청한 자에게 송부하여야 한다.

5) 통지의 효과 [국산농해]

① 사전결정 통지를 받은 경우에는 다음의 허가를 받거나 신고 또는 협의를 한 것으로 본다.

- ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가
- ② 「산지관리법」에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 산지일시사용허가 · 신고.
(다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.)
- ③ 「농지법」에 따른 농지전용허가 · 신고 및 협의
- ④ 「하천법」에 따른 하천점용허가

② 허가권자는 ①의 어느 하나에 해당되는 내용이 포함된 사전결정을 하려면 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 하며, 협의를 요청받은 관계 행정기관의 장은 요청받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출하여야 한다.

6) 건축허가 신청의무

사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하여야 하며, 이 기간에 건축허가를 신청하지 아니하면 사전결정의 효력이 상실된다.

02 허가권자 등

1) 허가권자

(1) 원칙

건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

[보충자료] 안전관리 예치금

허가권자는 연면적이 1천제곱미터 이상인 건축물로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물에 대하여는 착공신고를 하는 건축주에게 장기간 건축물의 공사현장이 방치되는 것에 대비하여 미리 미관 개선과 안전 관리에 필요한 비용을 건축공사비의 1%의 범위에서 예치하게 할 수 있다.

(2) 예외

- ① 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상인 건축물(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상으로 되는 경우를 포함)을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.
- ② 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축은 제외한다.

- ① 공장
- ② 창고
- ③ 지방건축위원회의 심의를 거친 건축물 (단, 초고층 건축물은 특별시장·광역시장의 허가 O)

2) 도지사의 사전승인

시장·군수는 다음에 해당하는 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다. 도지사는 50일 이내에 승인 여부를 시장·군수에게 통보하여야 한다.

- ① 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상인 건축물(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상으로 되는 경우를 포함).
다만, 다음에 해당하는 건축물은 제외한다.

- ① 공장
- ② 창고
- ③ 지방건축위원회의 심의를 거친 건축물 (단, 초고층 건축물은 도지사의 사전 승인 O)

- ② 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물로서 다음의 건축물 [위속공음업]

- ① 위락시설
- ② 숙박시설
- ③ 공동주택
- ④ 제2종 근린생활시설 (일반음식점만 해당)
- ⑤ 업무시설 (일반업무시설만 해당)

- ③ 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 위락시설 및 숙박시설에 해당하는 건축물

03 건축허가의 거부

허가권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「건축법」이나 다른 법률에도 불구하고 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.

- ① 위락시설이나 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 해당 대지에 건축하려는 건축물의 용도·규모·형태가 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 방재지구 및 「자연재해대책법」에 따른 자연재해위험개선지구 등 상습적으로 침수되거나 침수가 우려되는 지역에 건축하려는 건축물에 대하여 지하층등 일부 공간을 주거용으로 사용하거나 거실을 설치하는 것이 부적합하다고 인정되는 경우

04 건축허가 및 착공의 제한

1) 제한권자

(1) 국토교통부장관의 제한

국토교통부장관은 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방, 국가유산의 보존, 환경보전 또는 국민 경제를 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청하면 허가권자의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.

(2) 특별시장·광역시장·도지사의 제한

- ① 특별시장·광역시장·도지사는 지역계획이나 도시·군계획에 특히 필요하다고 인정하면 시장·군수·구청장의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.
- ② 특별시장·광역시장·도지사는 시장·군수·구청장의 건축허가나 건축물의 착공을 제한한 경우 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한내용이 지나치다고 인정하면 해제를 명할 수 있다.

2) 제한절차

국토교통부장관이나 시·도지사는 건축허가나 건축허가를 받은 건축물의 착공을 제한하려는 경우에는 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 주민의견을 청취한 후 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.

3) 제한기간

건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 한다. 다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.(2+1)

4) 통보 및 공고

국토교통부장관이나 특별시장·광역시장·도지사는 건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한 목적·기간, 대상 건축물의 용도와 대상 구역의 위치·면적·경계 등을 상세하게 정하여 허가권자에게 통보하여야 하며, 통보를 받은 허가권자는 지체 없이 이를 공고하여야 한다.

05 건축허가의 필수적 취소

허가권자는 허가를 받은 자가 다음의 어느 하나에 해당하면 허가를 취소하여야 한다. 다만, ①에 해당하는 경우로서 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.

- ① 허가를 받은 날부터 2년(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장은 3년) 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우
- ② 착공기간 이내에 공사에 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정되는 경우
- ③ 착공신고 전에 경매 또는 공매 등으로 건축주가 대지의 소유권을 상실한 때부터 6개월이 지난 이후 공사의 착수가 불가능하다고 판단되는 경우

06 대지의 소유권 확보

건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 건축주가 대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우.
다만, 분양을 목적으로 하는 공동주택은 제외한다.
- ② 건축하려는 대지에 포함된 국유지 또는 공유지에 대하여 허가권자가 해당 토지의 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 경우
- ③ 건축주가 집합건물의 공용부분을 변경하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우
- ④ 건축주가 집합건물을 재건축하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우

07 건축물 안전영향평가

1) 평가대상

- ① 허가권자는 초고층 건축물 등 대통령령으로 정하는 주요 건축물에 대하여 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조, 지반 및 풍환경 등이 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

- ① 초고층 건축물
- ② 다음의 요건을 모두 충족하는 건축물
 - ㉠ 연면적(하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 각각의 건축물의 연면적을 말한다)이 10만 제곱미터 이상일 것
 - ㉡ 16층 이상일 것

- ② 안전영향평가기관은 안전영향평가를 의뢰받은 날부터 30일 이내에 안전영향평가 결과를 허가권자에게 제출하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 20일의 범위에서 그 기간을 한 차례만 연장할 수 있다.

2) 평가절차

- ① 안전영향평가 결과는 건축위원회의 심의를 거쳐 확정한다.
- ② 허가권자는 건축위원회의 심의 결과 및 안전영향평가 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 게시하는 방법에 따라 즉시 공개하여야 한다.

3) 평가의제

안전영향평가를 실시하여야 하는 건축물이 다른 법률에 따라 구조안전과 인접대지의 안전에 미치는 영향등을 평가받은 경우에는 안전영향평가의 해당 항목을 평가받은 것으로 본다.

01 신고대상 건축물

허가대상 건축물이라 하더라도 다음에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

- ① 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 증축·개축 또는 재축.
(다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.)
- ② 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선
- ③ 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 다음의 대수선
 - ㉠ 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것
 - ㉡ 기둥, 보, 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것
 - ㉢ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것
 - ㉣ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것
- ④ 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 다음의 건축물의 건축
 - ㉠ 연면적의 합계가 100㎡ 이하인 건축물
 - ㉡ 건축물의 높이를 3m 이하의 범위에서 증축하는 건축물
 - ㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 공업지역과 비도시지역안의 지구단위계획구역 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 2층이하인 건축물로서 연면적의 합계가 500㎡ 이하인 공장

[보충자료] 허가과 신고사항의 변경

건축주·설계자·공사시공자 또는 공사감리자를 변경하는 경우에는 신고하여야 한다.

02 효력의 상실

건축신고를 한 자가 신고일부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니하면 그 신고의 효력은 없어진다. 다만, 1년의 범위에서 착수기한을 연장할 수 있다.(1+1)

건축허가를 받으면 다음의 허가 등을 받거나 신고를 한 것으로 보며, 공장건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 관련 법률의 인·허가 등을 받은 것으로 본다.

- ① 공사용 가설건축물의 축조신고
- ② 공작물의 축조신고
- ③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가
- ④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 시행자의 지정과 실시계획의 인가
- ⑤ 「산지관리법」에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 산지일시사용허가·신고.
다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.
- ⑥ 「하수도법」에 따른 배수설비의 설치신고
- ⑦ 「하천법」에 따른 하천점용 등의 허가
- ⑧ 「도로법」에 따른 도로점용허가
- ⑨ 「자연공원법」에 따른 행위허가
- ⑩ 「초지법」에 따른 초지전용의 허가 및 신고
- ⑪ 이하 생략

01 가설건축물

1) 가설건축물의 허가대상

- ① 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설 예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.
- ② 가설건축물의 허가요건은 다음과 같다.

- ① 4층 이상인 경우가 아닐 것(3층 이하)
- ② 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조가 아닐 것
- ③ 존치기간은 3년 이내일 것. 다만, 도시·군계획사업이 시행될 때까지 그 기간을 연장할 수 있다.
- ④ 전기·수도·가스 등 새로운 간선 공급설비의 설치를 필요로 하지 아닐 것
- ⑤ 공동주택·판매시설·운수시설 등으로서 분양을 목적으로 건축하는 건축물이 아닐 것

2) 가설건축물의 축조신고

- ① 허가대상 가설건축물 외에 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등에 해당하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다.
- ② 신고하여야 하는 가설건축물의 존치기간은 3년 이내로 한다.

3) 존치기간의 연장

- ① 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 가설건축물의 존치기간 만료일 30일 전까지 해당 가설건축물의 건축주에게 존치기간 만료일, 존치 기간 연장 가능 여부, 존치기간이 연장될 수 있다는 사실을 알려야 한다.
- ② 존치기간을 연장하려는 가설건축물의 건축주는 다음의 구분에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 허가를 신청하거나 신고하여야 한다.

- ① 허가대상 가설건축물 : 존치기간 만료일 14일 전까지 허가신청
- ② 신고대상 가설건축물 : 존치기간 만료일 7일 전까지 신고

02 사용승인

1) 사용승인신청

건축주가 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료[하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(植)별 공사를 완료한 경우를 포함]한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 **감리완료보고서**와 **공사완료도서**를 첨부하여 **허가권자**에게 **사용승인을 신청**하여야 한다.

- ① 허가대상의 건축물
- ② 신고대상의 건축물
- ③ 허가대상의 가설건축물 (신고대상 가설건축물X)

[보충자료] 상세시공도면 작성요청

연면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사의 공사감리자는 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 **상세시공도면**을 작성하도록 요청할 수 있다.

2) 사용승인서의 교부

허가권자는 사용승인신청을 받은 경우에는 그 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 검사를 실시하고, 검사에 합격된 건축물에 대하여는 사용승인서를 내주어야 한다. 다만, 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물은 사용승인을 위한 검사를 실시하지 아니하고 사용승인서를 내줄 수 있다.

3) 건축물의 사용시기

건축주는 사용승인을 받은 후가 아니면 건축물을 사용하거나 사용하게 할 수 없다.
다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 허가권자가 사용승인서 교부기간 내에 사용승인서를 교부하지 아니한 경우
- ② 사용승인서를 교부받기 전에 공사가 완료된 부분이 건폐율, 용적률, 설비, 피난·방화 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 경우로서 임시사용승인(2년 이내, 연장 가능)을 한 경우

제1절 대지

01 대지의 안전 등

1) 대지의 높이

- ① 대지는 인접한 도로면보다 낮아서는 아니 된다.
- ② 다만, 대지의 배수에 지장이 없거나 건축물의 용도상 방습의 필요가 없는 경우에는 인접한 도로면보다 낮아도 된다.

2) 습지·매립지

습한 토지, 물이 나올 우려가 많은 토지, 쓰레기, 그 밖에 이와 유사한 것으로 매립된 토지에 건축물을 건축하는 경우에는 성토, 지반 개량 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3) 배수시설의 설치

대지에는 빗물과 오수를 배출하거나 처리하기 위하여 필요한 하수관, 하수구, 저수탱크, 그 밖에 이와 유사한 시설을 하여야 한다.

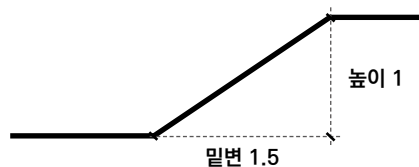
4) 옹벽의 설치

손괴의 우려가 있는 토지에 대지를 조성하려면 옹벽을 설치하거나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

[보충자료] 대지 안의 옹벽 설치

- ① 성토 또는 절토하는 부분의 경사도가 1:1.5 이상으로서 높이가 1m 이상인 부분에는 옹벽을 설치할 것

※ 경사도 표기 1:1.5



- ② 옹벽의 높이가 2m 이상인 경우에는 이를 콘크리트구조로 할 것. 다만, 옹벽에 관한 기술적 기준에 적합한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 옹벽의 외벽면에는 이의 지지 또는 배수를 위한 시설 외의 구조물이 밖으로 튀어나오지 아니하게 할 것

02 대지의 조경

1) 원칙

면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 예외

다음에 해당하는 건축물에 대하여는 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.

- ① 녹지지역에 건축하는 건축물
- ② 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 건축물 (지구단위계획구역으로 지정된 지역은 제외)
- ③ 공장
 - ㉠ 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 공장
 - ㉡ 면적 5,000㎡ 미만인 대지에 건축하는 공장
 - ㉢ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 산업단지의 공장
- ④ 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 물류시설 (주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것은 제외)
- ⑤ 축사
- ⑥ 도시 · 군계획시설 및 도시 · 군계획시설 예정지에서 건축하는 가설건축물

03 공개공지 등의 확보

1) 대상지역 [일준상준도노]

다음의 어느 하나에 해당하는 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 일반이 사용할 수 있도록 대통령령으로 정하는 기준에 따라 소규모 휴식시설 등의 공개공지 또는 공개공간을 설치하여야 한다.

- ① 일반주거지역
- ② 준주거지역
- ③ 상업지역
- ④ 준공업지역
- ⑤ 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장이 도시화의 가능성이 크거나 노후산업단지의 정비가 필요하다고 인정하여 지정 · 공고한 구역

2) 대상 건축물 [문종판운업숙5]

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 대지에는 공개공지 또는 공개공간을 설치해야 한다.

이 경우 공개공지는 필로티 구조로 설치할 수 있다.

- ① 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설(농수산물유통시설은 제외), 운수시설(여객용 시설만 해당), 업무시설 및 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물
- ② 그 밖에 다중이 이용하는 시설로서 건축조례로 정하는 건축물

3) 확보면적

- ① 공개공지 등의 면적은 대지면적의 100분의 10 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.
- ② 이 경우 조경면적과 매장유산의 현해보존 조치면적을 공개공지 등의 면적으로 할 수 있다.

4) 설치시설

공개공지 등을 설치할 때에는 모든 사람들이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있도록 긴 의자 또는 조경시설 등 건축조례로 정하는 시설을 설치하여야 한다.

5) 법률규정의 완화

건축물에 공개공지 등을 설치하는 경우에는 「건축법」 제43조 제2항(건폐율, 용적률, 건축물의 높이제한 완화)에 따라 다음의 범위에서 용적률 및 건축물의 높이제한을 완화하여 적용한다.

- ① 용적률은 해당 지역에 적용하는 용적률의 1.2배 이하
- ② 건축물의 높이제한은 해당 건축물에 적용하는 높이기준의 1.2배 이하

6) 공개공지 등의 활용

공개공지 등에는 연간 60일 이내의 기간 동안 건축조례로 정하는 바에 따라 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동을 할 수 있다.

01 도로의 개념

1) 통행도로

보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로(지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 대통령령으로 정하는 구조와 너비의 도로)로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로나 그 예정도로를 말한다.

- ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「사도법」, 그 밖의 관계 법령에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시가 된 도로
- ② 건축허가 또는 신고 시에 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 위치를 지정하여 공고한 도로

2) 차량 통행이 불가능한 도로

특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지형적 조건으로 인하여 차량 통행을 위한 도로의 설치가 곤란하다고 인정하여 그 위치를 지정·공고하는 구간의 너비 3m 이상(길이가 10m 미만인 막다른 도로인 경우에는 너비 2m 이상)인 도로를 말한다.

3) 막다른 도로

막다른 도로로서 그 도로의 너비가 그 길이에 따라 각각 다음에서 정하는 기준 이상인 도로를 말한다.

막다른 도로의 길이	도로의 너비
10m 미만	2m 이상
10m 이상 35m 미만	3m 이상
35m 이상	6m(도시지역이 아닌 읍·면지역은 4m) 이상

02 도로의 지정 등

1) 도로의 지정

- ① 허가권자는 도로의 위치를 지정·공고하려면 그 도로에 대한 이해관계인의 동의를 받아야 한다.
- ② 다만, 다음의 어느 하나에 해당하면 이해관계인의 동의를 받지 아니하고 건축위원회의 심의를 거쳐 도로를 지정할 수 있다.

- ① 허가권자가 이해관계인이 해외에 거주하는 등의 사유로 이해관계인의 동의를 받기가 곤란하다고 인정하는 경우
- ② 주민이 오랫동안 통행로로 이용하고 있는 사실상의 통로로서 해당 지방자치 단체의 조례로 정하는 것인 경우

2) 도로의 폐지·변경

- ① 허가권자는 지정한 도로를 폐지하거나 변경하려면 그 도로에 대한 이해관계인의 동의를 받아야 한다.
- ② 그 도로에 편입된 토지의 소유자, 건축주 등이 허가권자에게 지정된 도로의 폐지나 변경을 신청하는 경우에도 또한 같다.

03 대지와 도로의 관계

1) 원칙

건축물의 대지는 2m 이상 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외)에 접하여야 한다.

2) 예외

다음의 어느 하나에 해당하면 2m 이상 접하지 않아도 된다.

- ① 해당 건축물의 출입에 지장이 없다고 인정되는 경우
- ② 건축물의 주변에 광장, 공원, 유원지 등 허가권자가 인정한 공지가 있는 경우
- ③ 「농지법」에 따른 농막을 건축하는 경우

3) 강화

연면적의 합계가 2,000㎡(공장인 경우에는 3,000㎡) 이상인 건축물(축사, 작물 재배사는 제외)의 대지는 너비 6m 이상의 도로에 4m 이상 접하여야 한다.

04 건축선

1) 원칙

도로와 접한 부분에 건축물을 건축할 수 있는 선[이하 '건축선'이라 한다]은 대지와 도로의 경계선으로 한다.

2) 예외

(1) 소요너비에 미달하는 도로에서의 건축선

① 도로 양쪽에 대지가 존재하는 경우

소요너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는 그 중심선으로부터 그 소요너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선을 건축선으로 한다.

② 도로의 반대쪽에 경사지 등이 존재하는 경우

그 도로의 반대쪽에 경사지, 하천, 철도, 선로부지 등이 있는 경우에는 그 경사지 등이 있는 쪽의 도로경계선에서 소요너비에 해당하는 수평거리의 선을 건축선으로 한다.

(2) 지정건축선

특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 시가지 안에서 건축물의 위치나 환경을 정비하기 위하여 필요하다고 인정하면 도시지역에는 4m 이하의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있다.

05 건축선에 따른 건축제한

- ① 건축물과 담장은 건축선의 수직면을 넘어서는 아니 된다. 다만, 지표 아래 부분은 건축선의 수직면을 넘을 수 있다.
- ② 도로면으로부터 높이 4.5m 이하에 있는 출입구, 창문, 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 건축선의 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 한다.

제1절 건축물의 구조

01 구조안전의 확인

1) 구조안전 확인서류의 제출

- ① 허가대상인 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당 건축물의 설계자는 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인해야 한다.
- ② 다음에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조안전의 확인서류를 받아 착공신고를 하는 때에 그 확인서류를 허가권자에게 제출하여야 한다.
(다만, 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외한다.)

- ① 층수가 2층(목구조 건축물의 경우에는 3층) 이상인 건축물
- ② 연면적이 200㎡(목구조 건축물의 경우에는 500㎡) 이상인 건축물.
다만, 창고, 축사, 작물재배사는 제외한다.
- ③ 높이가 13m 이상인 건축물
- ④ 처마높이가 9m 이상인 건축물
- ⑤ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물
- ⑥ 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
- ⑦ 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
- ⑧ 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 보·차양 등이 외벽의 중심선으로부터 3m 이상 돌출된 건축물(특수구조 건축물)
- ⑨ 특수한 설계·시공·공법 등이 필요한 건축물로서 국토교통부 장관이 정하여 고시하는 구조로 된 건축물
- ⑩ 단독주택 및 공동주택

2) 내진능력공개 대상

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 “내진능력”이라 한다)을 공개하여야 한다.
- ② 다만, 구조안전 확인 대상 건축물이 아니거나 내진능력 산정이 곤란한 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물은 공개하지 아니한다.

- ① 층수가 2층[주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물 (이하 “목구조 건축물”이라 한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물
- ② 연면적이 200제곱미터(목구조 건축물의 경우에는 500제곱미터) 이상인 건축물
- ③ 그 밖에 건축물의 규모와 중요도를 고려하여 대통령령으로 정하는 건축물 [1)의 3에서 10번]

02 직통계단의 설치

1) 직통계단의 위치 (30m 이하)

건축물의 피난층(직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층 및 피난안전구역을 말한다) 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포함)을 거실의 각 부분으로부터 계단(거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 계단을 말한다)에 이르는 보행거리가 30m 이하가 되도록 설치하여야 한다.

2) 피난안전구역

초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 지상층으로부터 최대 30개층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

3) 옥외피난계단 설치

건축물의 3층 이상인 층(피난층은 제외)으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 층에는 직통계단 외에 그 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난 계단을 따로 설치하여야 한다.

- ① 문화 및 집회시설 중 공연장이나 위락시설 중 주점영업의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것
- ② 문화 및 집회시설 중 집회장의 용도로 쓰는 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것

4) 개방공간의 설치

바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 공연장·집회장·관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우에는 각 실에 있는 자가 지하층 각 층에서 건축물 밖으로 피난하여 옥외계단 또는 경사로 등을 이용하여 피난층으로 대피할 수 있도록 천장이 개방된 외부공간을 설치하여야 한다.

[보충자료] 기술지원

국가 또는 지방자치단체는 건축물의 소유자나 관리자에게 피난시설 등의 설치, 개량·보수 등 유지·관리에 대한 기술지원을 할 수 있다.

03 옥상광장 등의 설치

1) 난간설치

옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대등[노대(露臺)나 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다]의 주위에는 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하여야 한다. 다만, 그 노대등에 출입할 수 없는 구조인 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 옥상광장

5층 이상인 층이 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장·인터넷컴퓨터 게임시설제공업소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당), 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외), 종교시설, 판매시, 위락시설 중 주점영업 또는 장례시설의 용도로 쓰는 경우에는 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 한다.

[보충자료] 방화지구 안의 공작물

방화지구 안의 공작물로서 간판, 광고탑을 건축물의 지붕 위에 설치 하거나 높이 3m 이상의 공작물은 주요부를 불연재료로 하여야 한다.

3) 헬리포트

층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1만㎡ 이상인 건축물의 옥상에는 다음의 구분에 따른 공간을 확보하여야 한다.

① 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우

: 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간

② 건축물의 지붕을 경사지붕으로 하는 경우 : 경사지붕 아래에 설치하는 대피 공간

4) 소음방지를 위한 경계벽

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 경계벽은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.

① 단독주택 중 다가구주택의 각 가구 간 또는 공동주택 세대 간 경계벽

② 공동주택 중 기숙사의 침실 간 경계벽

③ 의료시설의 병실 간 경계벽

④ 제1종 근린생활시설 중 산후조리원의 호실 간 경계벽

⑤ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설의 호실 간 경계벽

⑥ 노인복지주택의 각 세대 간 경계벽

⑦ 노인요양시설의 호실 간 경계벽

5) 소음방지를 위한 층간바닥 [가공오대]

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.

- ① 단독주택 중 다가주택
- ② 공동주택 (주택법에 따른 주택건설사업계획승인대상은 제외)
- ③ 업무시설 중 오피스텔
- ④ 제2종 근린생활시설 및 숙박시설의 다중생활시설

6) 범죄예방기준

국토교통부장관이 정하여 고시하는 범죄예방기준에 따라 건축하여야 하는 건축물은 다음과 같다.

- ① 다가주택, 아파트 연립주택 및 다세대주택 ➡ 기숙사(X)
- ② 제1종 근린생활시설 중 일용품을 판매하는 소매점
- ③ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설
- ④ 문화 및 집회시설 (동 · 식물원은 제외)
- ⑤ 교육연구시설 (연구소 및 도서관은 제외)
- ⑥ 노유자시설
- ⑦ 수련시설
- ⑧ 업무시설 중 오피스텔
- ⑨ 숙박시설 중 다중생활시설

01 원칙

대지가 이 법이나 다른 법률에 따른 지역·지구(녹지지역과 방화지구는 제외) 또는 구역에 걸치는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건축물과 대지의 전부에 대하여 대지의 **과반**이 속하는 지역·지구 또는 구역 안의 건축물 및 대지 등에 관한 이 법의 규정을 적용한다.

02 예외

1) 건축물이 방화지구에 걸치는 경우

하나의 건축물이 **방화지구**와 그 밖의 구역에 걸치는 경우에는 그 **전부**에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 「건축법」의 규정을 적용한다. 다만, 건축물의 방화지구에 속한 부분과 그 밖의 구역에 속한 부분의 경계가 방화벽으로 구획되는 경우 그 밖의 구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

2) 대지가 녹지지역과 그 밖의 지역 등에 걸치는 경우

대지가 **녹지지역**과 그 밖의 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우에는 각 지역·지구 또는 구역 안의 건축물과 대지에 관한 이 법의 규정을 적용한다. 다만, 녹지지역 안의 건축물이 방화지구에 걸치는 경우에는 위 1)의 규정에 따른다.

01 건폐율

대지면적에 대한 건축면적(대지에 건축물이 **둘 이상** 있는 경우에는 이들 **건축면적의 합계**로 한다)의 비율(이하 ‘건폐율’이라 한다)의 최대한도는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 건폐율의 기준에 따른다. 다만, 「건축법」에서 기준을 **완화**하거나 **강화**하여 적용하도록 규정한 경우에는 그에 따른다.

$$\text{건폐율} = \frac{\text{건축면적}}{\text{대지면적}} \times 100$$

02 용적률

대지면적에 대한 연면적(대지에 건축물이 **둘 이상** 있는 경우에는 이들 **연면적의 합계**로 한다)의 비율(이하 ‘용적률’이라 한다)의 최대한도는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용적률의 기준에 따른다. 다만, 「건축법」에서 기준을 **완화**하거나 **강화**하여 적용하도록 규정한 경우에는 그에 따른다.

$$\text{용적률} = \frac{\text{연면적}}{\text{대지면적}} \times 100$$

보충자료

용적률을 산정할 때에는 지하층의 면적, 지상층의 주차용(해당 건축물의 부속 용도인 경우만 해당)으로 쓰는 면적, 초고층 건축물과 준초고층 건축물에 설치하는 피난안전 구역의 면적, 건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간의 면적은 연면적에서 제외한다.

01 대지면적

대지면적은 대지의 수평투영면적으로 한다. 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 면적은 제외한다.

- ① 대지에 건축선이 정하여진 경우 : 그 건축선과 도로 사이의 대지면적
- ② 대지에 도시·군계획시설인 도로·공원 등이 있는 경우 : 그 도시·군계획시설에 포함되는 대지면적

02 건축면적

건축면적은 건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥을 말한다)의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 건축면적에 산입하지 않는다.

- ① 건축물 지상층에 일반인이나 차량이 통행할 수 있도록 설치한 보행통로나 차량 도로
- ② 지하주차장의 경사로
- ③ 생활폐기물 보관시설(음식물쓰레기, 의류 등의 수거시설을 말한다)
- ④ 지표면으로부터 1m 이하에 있는 부분(창고 중 물품을 입출고하기 위하여 차량을 접안시키는 부분의 경우에는 1.5m 이하에 있는 부분)

보충자료

외벽의 중심선으로부터 1m 이상 돌출된 부분이 있는 건축물의 건축면적은 그 돌출된 끝부분으로부터 다음의 수평거리를 후퇴한 선으로 산정한다.

1. 전통사찰 : 4m 이하
2. 한옥 : 2m 이하

03 바닥면적

바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음에서 정하는 바에 따른다.

- ① 벽·기둥의 구획이 없는 건축물은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리 1m 를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적으로 한다.
- ② 건축물의 노대 등의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대 등의 면적(외 벽의 중심선으로부터 노대 등의 끝부분까지의 면적을 말한다)에서 노대 등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5m를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입한다.

- ③ 필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조(벽면적의 2분의 1 이상이 그 층의 바닥면에서 위층 바닥 아래면까지 공간으로 된 것만 해당)의 부분은 그 부분이 공중의 통행이나 차량의 통행 또는 주차에 전용되는 경우와 공동주택의 경우에는 바닥면적에 산입하지 아니한다.
- ④ 승강기탑, 계단탑, 장식탑, 다락[층고(層高)가 1.5m(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8m) 이하인 것만 해당], 건축물의 내부에 설치하는 냉방설비 배기장치 전용설치공간, 건축물의 외부 또는 내부에 설치하는 굴뚝, 더스트슈트, 설비덕트와 옥상·옥외 또는 지하에 설치하는 물탱크, 기름탱크, 냉각탑, 정화조, 도시가스 정압기를 설치하기 위한 구조물은 바닥면적에 산입하지 아니한다.
- ⑤ 공동주택으로서 지상층에 설치한 기계실, 전기실, 어린이놀이터, 조경시설 및 생활폐기물 보관시설의 면적은 바닥면적에 산입하지 아니한다.
- ⑥ 건축물을 리모델링하는 경우로서 미관 향상, 열의 손실 방지 등을 위하여 외벽에 부가하여 마감재 등을 설치하는 부분은 바닥면적에 산입하지 아니한다.
- ⑦ 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」에 따른 현지보존 및 이전보존을 위하여 매장유산 보호 및 전시에 전용되는 부분은 바닥면적에 산입하지 아니한다.

04 연면적

연면적은 하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 하되, 용적률을 산정할 때에는 다음에 해당하는 면적은 연면적에서 제외한다.

- ① 지하층의 면적
- ② 지상층의 주차용(해당 건축물의 부속용도인 경우만 해당)으로 쓰는 면적
- ③ 초고층 건축물과 준초고층 건축물에 설치하는 피난안전구역의 면적
- ④ 건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간의 면적

05 건축물의 높이

지표면으로부터 그 건축물의 상단까지의 높이[건축물의 1층 전체에 필로티(건축물을 사용하기 위한 경비실, 계단실, 승강기실, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함)가 설치되어 있는 경우에는 건축물의 높이제한 규정을 적용할 때 필로티의 층고를 제외한 높이]로 한다.

06 층고

층고는 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다. 다만, 한 방에서 층의 높이가 다른 부분이 있는 경우에는 그 각 부분 높이에 따른 면적에 따라 가중평균한 높이로 한다.

07 층수

- 1) 승강기탑, 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑, 그 밖에 이와 비슷한 건축물의 옥상 부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1(「주택법」에 따른 사업계획승인대상인 공동주택 중 세대별 전용면적이 85㎡ 이하인 경우에는 6분의 1) 이하인 것은 층수에 산입하지 아니한다.
- 2) 지하층은 건축물의 층수에 산입하지 아니한다.
- 3) 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이를 4m마다 하나의 층으로 산정한다.
- 4) 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다.

제1절

건축물의 높이제한

01 가로구역에서의 높이제한

1) 지정권자

- ① 허가권자는 가로구역(도로로 둘러싸인 일단의 지역을 말한다)을 단위로 다음의 사항을 고려하여 건축물의 높이를 지정·공고할 수 있다.

- ① 도시·군관리계획 등의 토지이용계획
- ② 해당 가로구역이 접하는 도로의 너비
- ③ 해당 가로구역의 상·하수도 등 간선시설의 수용능력
- ④ 도시미관 및 경관계획
- ⑤ 해당 도시의 장래 발전계획

- ② 다만, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 가로구역의 높이를 완화하여 적용할 필요가 있다고 판단되는 대지에 대하여는 지방건축위원회의 심의를 거쳐 높이를 완화하여 적용할 수 있다.

2) 지정방법

허가권자는 같은 가로구역에서 건축물의 용도 및 형태에 따라 건축물의 높이를 다르게 정할 수 있다.

3) 조례로 정하는 경우

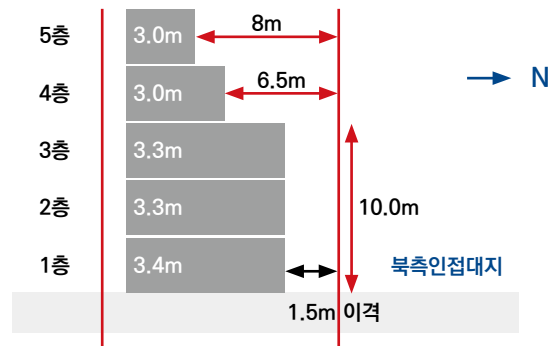
특별시장이나 광역시장은 도시의 관리를 위하여 필요하면 가로구역별 건축물의 높이를 특별시나 광역시의 조례로 정할 수 있다.

02 일조 등의 확보를 위한 높이제한

1) 전용주거지역 · 일반주거지역

전용주거지역과 일반주거지역 안에서 건축하는 건축물의 높이는 일조 등의 확보를 위하여 정북방향의 인접대지경계선으로부터 다음의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 한다.

- ① 높이 10m 이하인 부분 : 인접대지경계선으로부터 1.5m 이상
- ② 높이 10m를 초과하는 부분 : 인접대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분의 높이의 2분의 1 이상



2) 공동주택

인접 대지경계선 등의 방향으로 채광을 위한 창문 등을 두는 경우와 하나의 대지에 두 동(棟) 이상을 건축하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 공동주택(일반상업지역과 중심상업지역에 건축하는 것은 제외)은 채광 등의 확보를 위하여 대통령령으로 정하는 높이 이하로 하여야 한다.

3) 적용의 제외

2층 이하로서 높이가 8m 이하인 건축물에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한을 적용하지 아니할 수 있다.

01 특별건축구역의 의의

국토교통부장관, 시·도지사가 조화롭고 창의적인 건축물의 건축을 위하여 이 법 또는 다른 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화 또는 통합하여 적용할 수 있도록 특별히 지정하는 구역을 말한다.

02 특별건축구역의 지정

1) 지정대상지역·지정불가지역

- ① 국토교통부장관 또는 시·도지사는 다음의 구분에 따라 도시나 지역의 일부가 특별건축구역으로 특례 적용이 필요하다고 인정하는 경우에는 특별건축구역을 지정할 수 있다.

[국토교통부장관이 지정하는 경우]

- ① 국가가 국제행사 등을 개최하는 도시 또는 지역의 사업구역
- ② 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따라 지정된 경제자유구역
- ③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업구역
- ④ 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택지구
- ⑤ 「도시개발법」에 따른 도시개발구역

[시·도지사가 지정하는 경우]

- ① 지방자치단체가 국제행사 등을 개최하는 도시 또는 지역의 사업구역
- ② 국토교통부장관이 지정하는 경우 중 ②부터 ⑤까지

- ② 다음에 해당하는 지역·구역 등에 대하여는 특별건축구역으로 지정할 수 없다. **[개자정보]**

- ① 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역
- ② 「자연공원법」에 따른 자연공원
- ③ 「도로법」에 따른 접도구역
- ④ 「산지관리법」에 따른 보전산지

- ③ 국토교통부장관 또는 시·도지사는 특별건축구역으로 지정하고자 하는 지역이 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역에 해당하는 경우에는 국방부장관과 사전에 협의하여야 한다.

2) 특별건축구역의 건축물

특별건축구역에서 건축기준 등의 **특례사항을 적용**하여 건축할 수 있는 건축물은 다음의 어느 하나에 해당되어야 한다.

- ① **국가** 또는 **지방자치단체**가 건축하는 건축물
- ② **한국토지주택공사** 등이 건축하는 건축물 (주택도시보증공사X)
- ③ **국가철도공단**이 건축하는 건축물

3) 지정절차

(1) 지정신청 및 지정제안

- ① 중앙행정기관의 장, 시·도지사는 국토교통부장관에게 특별건축구역의 지정을 신청할 수 있다.
- ② 시장·군수·구청장은 특별시장·광역시장·도지사에게 특별건축구역의 지정을 신청할 수 있다.
- ③ 지정신청기관 외의 자는 사업구역을 관할하는 시·도지사에게 특별건축구역의 지정을 제안할 수 있다.

(2) 건축위원회의 심의

국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사는 지정신청이 접수된 경우에는 지정신청을 받은 날부터 30일 이내에 국토교통부장관이 지정신청을 받은 경우에는 국토교통부장관이 두는 건축위원회 (이하 '중앙건축위원회'라고 한다), 특별시장·광역시장·도지사가 지정신청을 받은 경우에는 각각 특별시장·광역시장·도지사가 두는 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.

4) 지정의 효과

특별건축구역을 지정하거나 변경한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **도시·군관리계획의 결정(용도지역·지구·구역의 지정 및 변경은 제외)**이 있는 것으로 본다.

보충자료

지정신청기관은 특별건축구역 지정 이후 특별건축구역의 **도시·군관리계획에 관한 사항이 변경되는 경우**에는 **변경지정**을 받아야 한다.

5) 관계 법령의 적용 특례

(1) 적용의 배제

특별건축구역에서 건축하는 건축물에 대하여는 다음의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

- ① 대지 안의 **조경**
- ② 건축물의 **건폐율**
- ③ 건축물의 **용적률**
- ④ 대지 안의 **공지**
- ⑤ 건축물의 **높이제한**
- ⑥ **일조** 등의 확보를 위한 건축물의 **높이제한**

(2) 통합 적용 [미술공부]

특별건축구역에서는 다음의 관계 법령의 규정에 대하여는 **개별 건축물마다 적용하지 아니하고** 특별건축구역 전부 또는 일부를 대상으로 **통합하여 적용**할 수 있다.

- ① 「문화예술진흥법」에 따른 건축물에 대한 **미술**작품의 설치
- ② 「주차장법」에 따른 **부설**주차장의 설치
- ③ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 **공원**의 설치

6) 해제사유

국토교통부장관 또는 시·도지사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별건축구역의 전부 또는 일부에 대하여 지정을 해제할 수 있다.

- ① 지정신청기관의 요청이 있는 경우
- ② 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
- ③ 특별건축구역 지정일부터 **5년 이내**에 특별건축구역 지정목적에 부합하는 건축물의 **착공이 이루어지지 아니하는 경우**
- ④ 특별건축구역 지정요건 등을 **위반**하였으나 시정이 불가능한 경우

01 건축협정의 체결

소유자 등(토지 또는 건축물 소유자, 지상권자 등)은 전원의 합의로 다음의 지역 또는 구역에서 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링에 관한 협정(건축협정)을 체결할 수 있다.

- ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 지구단위계획구역
- ② 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주거환경개선사업을 시행하기 위하여 지정·고시된 정비구역
- ③ 「도시재정비 촉진에 관한 특별법」에 따른 존치지역
- ④ 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도시재생활성화지역

02 건축협정운영회의 설립

- ① 협정체결자는 건축협정서 작성 및 건축협정 관리 등을 위하여 필요한 경우 협정체결자 간의 자율적 기구로서 운영회(이하 '건축협정운영회'라 한다)를 설립할 수 있다.
- ② 건축협정운영회를 설립하려면 협정체결자 과반수의 동의를 받아 건축협정 운영회의 대표자를 선임하고, 건축협정인가권자에게 신고하여야 한다.

03 건축협정의 인가 및 변경

- ① 협정체결자 또는 건축협정운영회의 대표자는 건축협정서를 작성하여 해당 건축협정인가권자의 인가를 받아야 한다.
- ② 건축협정 체결대상 토지가 둘 이상의 특별자치시 또는 시·군·구에 걸치는 경우 건축협정 체결대상 토지면적의 과반이 속하는 건축협정인가권자에게 인가를 신청할 수 있다.
- ③ 협정체결자 또는 건축협정운영회의 대표자는 인가받은 사항을 변경하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 변경인가를 받아야 한다.
- ④ 협정체결자 또는 건축협정운영회의 대표자는 건축협정을 폐지하려는 경우에는 협정체결자 과반수의 동의를 받아 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건축협정인가권자에게 인가를 받아야 한다.

[보충자료] 1인 협정체결

둘 이상의 토지를 소유한 자가 1인인 경우에도 건축협정은 체결할 수 있다.

04 건축협정의 효력 및 승계

1) 효력

건축협정구역에서 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링을 하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 소유자 등은 인가·변경인가된 건축협정에 따라야 한다.

2) 승계

건축협정이 공고된 후 건축협정구역에 있는 토지나 건축물 등에 관한 권리를 협정체결자인 소유자 등으로부터 이전받거나 설정받은 자는 협정체결자로서의 지위를 승계한다.

05 건축협정에 따른 특례

1) 통합적용

개별 필지별 기준을 따로 적용하는 대신, 협정 구역 전체를 하나의 단위처럼 묶어서 적용한다. [건주해]

- ① 「건축법」 대지의 조경, 대지와 도로와의 관계, 지하층의 설치, 건폐율
- ② 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치
- ③ 「하수도법」에 따른 개인하수처리시설의 설치

2) 완화적용

- ① 건축협정구역에 건축하는 건축물에 대하여는 제42조(대지의 조경), 제55조(건폐율), 제56조(용적률), 제58조(대지 안의 공지), 제60조(건축물의 높이제한) 및 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한)와 「주택법」 제35조(주택건설기준)를 대통령령으로 정하는 바에 따라 완화하여 적용할 수 있다.
- ② 다만, 제56조(용적률)를 완화하여 적용하는 경우에는 건축위원회의 심의와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 한다.

06 건축협정 집중구역 등 지정

건축협정인가권자는 건축협정의 효율적인 체결을 통한 도시의 기능 및 미관의 증진을 위하여 해당 지역 구역의 전체 또는 일부를 건축협정집중구역으로 지정할 수 있다.

01 결합건축 대상지역

다음의 어느 하나에 해당하는 지역에서 대지 간의 최단거리가 100m 이내의 범위에서 2개의 대지의 건축주가 서로 합의한 경우 용적률을 개별대지 마다 적용하지 아니하고, 2개의 대지를 대상으로 결합건축을 할 수 있다.(국가, 지자체, 공공기관이 소유관리하는 건축물 등은 3개 이상 대지 결합건축 가능)

- ① 상업지역
- ② 역세권개발구역
- ③ 주거환경개선사업의 시행을 위한 구역
- ④ 건축협정구역, 특별건축구역, 리모델링 활성화구역
- ⑤ 도시재생활성화지역, 건축자산 진흥구역

02 결합건축협정서 명시사항

- ① 결합건축 대상 대지의 위치 및 용도지역
- ② 자연인인 경우 성명, 주소 및 생년월일
- ③ 법인, 법인 아닌 사단이나 재단 및 외국인인 경우 등록번호
- ④ 국토계획법에 따라 조례로 정한 용적률과 대지별 용적률
- ⑤ 결합건축 대상 대지별 건축계획서

03 결합건축의 절차

허가권자는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획사업에 편입된 대지가 있는 경우 결합건축을 포함한 건축허가를 아니할 수 있다.

04 결합건축의 관리

1) 협정체결 유지기간

최소 30년으로 한다.

다만, 용적률 기준을 종전대로 환원하여 신축·개축·재축하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 결합건축협정서 폐지

전원의 동의 + 허가권자에게 신고하여야 한다.

3) 둘 이상의 대지에 걸치는 경우

토지면적의 과반이 속하는 건축협정인가권자에게 인가를 신청할 수 있다.

01 이행강제금의 부과

1) 부과금액

허가권자는 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니한 건축주 등에 대하여는 그 시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 시정명령을 이행하지 아니하면 다음의 이행강제금을 부과한다.

이행강제금 산정기준

1㎡당 시가표준액 50/100 × 위반면적

- ① 무허가 : 100분의 100
- ② 용적률 초과 : 100분의 90
- ③ 건폐율 초과 : 100분의 80
- ④ 무신고 : 100분의 70

2) 부과절차

(1) 가중부과

영리목적을 위한 위반이나 상습적 위반(동일인 최근 3년 내 2회 이상) 등 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 100분의 100의 범위에서 가중하여야 한다.

(2) 사전계고

허가권자는 이행강제금을 부과하기 전에 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로써 계고하여야 한다.

(3) 문서형식

허가권자는 이행강제금을 부과하는 경우 금액, 부과 사유, 납부기한, 수납기관, 이의제기 방법 및 이의제기 기관 등을 구체적으로 밝힌 문서로 하여야 한다.

(4) 부과횟수

허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 2회 이내의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정 명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

(5) 부과중지

허가권자는 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다

(6) 미납자에 대한 징수

「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다.

(7) 부과 및 징수절차

국고금관리법 시행규칙을 준용한다.

02 이행강제금의 부과 특례

1) 부과の特례

허가권자는 이행강제금을 다음에서 정하는 바에 따라 감경할 수 있다.

다만, 지방자치단체의 조례로 정하는 기간까지 위반내용을 시정하지 아니한 경우는 제외한다.

- ① 축사 등 농업용·어업용 시설로서 500㎡(수도권정비계획법에 따른 수도권 외의 지역에서는 1,000㎡) 이하인 경우는 5분의 1을 감경
- ② 그 밖에 위반 동기, 위반 범위 및 위반 시기 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우(가중 부과하는 경우는 제외)에는 100분의 75의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 감경

2) 주거용 건축물의 감경

- ① 연면적 85㎡ 이하 주거용 건축물은 100분의 80
- ② 연면적 85㎡ 초과 주거용 건축물은 100분의 60

01 분쟁위원회의 업무

건축등과 관련된 다음의 분쟁의 조정 및 재정을 하기 위하여 국토교통부에 건축분쟁전문위원회(이하 “분쟁위원회”라 한다)를 둔다.(15명 이내의 위원, 임기3년, 연임가능)

- ① 건축관계자와 해당 건축물이 건축 등으로 피해를 입은 인근주민 간의 분쟁
- ② 관계전문기술자와 인근주민 간의 분쟁
- ③ 건축관계자와 관계전문기술자 간의 분쟁
- ④ 건축관계자 간의 분쟁
- ⑤ 인근주민 간의 분쟁
- ⑥ 관계전문기술자 간의 분쟁 (단, 건축허가권자, 건축신고 수리자, 건축지도원은 포함X)

보충자료

- 건축관계자 : 건축주, 설계자, 공사시공자, 공사감리자를 말한다.
- 관계전문기술자 : 건축물의 구조·설비 등 건축물과 관련된 전문기술자격을 보유하고 설계와 공사감리에 참여하여 설계자 및 공사감리자와 협력하는 자를 말한다.

02 조정등의 신청

- ① 분쟁위원회는 당사자의 조정신청을 받으면 60일 이내에, 재정신청을 받으면 120일 이내에 절차를 마쳐야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있으면 분쟁위원회의 의결로 기간을 연장할 수 있다.
- ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 위해 방지를 위하여 긴급한 상황이거나 그 밖에 특별한 사유가 없으면 조정등의 신청이 있다는 이유만으로 해당 공사를 중지하게 하여서는 아니 된다.

03 조정위원회와 재정위원회

- ① 조정은 3명의 위원으로 구성되는 조정위원회에서 하고, 재정은 5명의 위원으로 구성되는 재정위원회에서 한다.
- ② 조정위원회의 위원(이하 “조정위원”이라 한다)과 재정위원회의 위원(이하 “재정위원”이라 한다)은 사건마다 분쟁위원회의 위원 중에서 위원장이 지명한다. 이 경우 재정위원회에는 판사, 검사 또는 변호사의 직에 6년 이상 재직한 자에 해당하는 위원이 1명 이상 포함되어야 한다.
- ③ 조정위원회와 재정위원회의 회의는 구성원 전원의 출석으로 열고 과반수의 찬성으로 의결한다.
(분쟁위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결)

04 분쟁의 조정

- ① 조정위원회는 필요하다고 인정하면 당사자나 참고인을 조정위원회에 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
- ② 조정위원회는 조정안을 작성하면 지체 없이 각 당사자에게 조정안을 제시하여야 한다.
- ③ 조정안을 제시받은 당사자는 제시를 받은 날부터 15일 이내에 수락 여부를 조정위원회에 알려야 한다.
- ④ 조정위원회는 당사자가 조정안을 수락하면 즉시 조정서를 작성하여야 하며, 조정위원과 각 당사자는 이에 기명날인하여야 한다.
- ⑤ 당사자가 조정안을 수락하고 조정서에 기명날인하면 조정서의 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다. 다만, 당사자가 임의로 처분할 수 없는 사항에 관한 것은 그러하지 아니하다.

05 분쟁의 재정

- ① 재정은 문서로써 하여야 하며, 재정위원이 이에 기명날인하여야 한다.
- ② 재정위원회가 재정을 한 경우 재정 문서의 정본이 당사자에게 송달된 날부터 60일 이내에 당사자 양쪽이나 어느 한쪽으로부터 그 재정의 대상인 건축물의 건축등의 분쟁을 원인으로 하는 소송이 제기되지 아니하거나 그 소송이 철회되면 그 재정 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다. 다만, 당사자가 임의로 처분할 수 없는 사항에 관한 것은 그러하지 아니하다.
- ③ 당사자가 재정에 불복하여 소송을 제기한 경우 시효의 중단과 제소기간을 산정할 때에는 재정신청을 재판상의 청구로 본다.
- ④ 분쟁위원회는 재정신청이 된 사건을 조정에 회부하는 것이 적합하다고 인정하면 직권으로 직접 조정할 수 있다.

PART 05

부동산 등기법

제1장	총설
제2장	등기기관과 설비
제3장	등기절차 총론
제4장	표시에 관한 등기
제5장	권리에 관한 등기
제6장	이의 신청

01 부동산등기

1) 등기의 의의

- ① 부동산등기란 등기관이 전산정보처리조직에 의하여 등기부라는 공적 장부에 부동산의 표시 및 권리관계를 법정절차에 따라 기록하는 것 또는 기록 그 자체를 말한다.
- ② 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다.
- ③ 등기신청은 신청정보가 전산정보처리조직에 저장된 때 접수된 것으로 본다.

2) 용어의 정의

등기부	전산정보처리조직에 의하여 입력·처리된 등기정보자료를 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 편성한 것을 말한다.
등기부부분자료	등기부와 동일한 내용으로 보조기억장치에 기록된 자료를 말한다.
등기기록	1필의 토지 또는 1개의 건물에 관한 등기정보자료를 말한다.
등기필정보	등기부에 새로운 권리자가 기록되는 경우에 그 권리자를 확인하기 위하여 등기관이 작성한 정보를 말한다.

02 우리나라 부동산등기제도의 특징

1) 물적 편성주의

[부동산등기법]은 <등기부를 편성할 때에는 1필지의 토지 또는 1개의 건물에 대하여 1개의 등기기록을 둔다>라고 규정하여 우리나라는 물적 편성주의를 채택하고 있다.(1부동산 1등기기록의 원칙)

2) (공동)신청주의

- ① 등기는 당사자의 신청 또는 관공서의 촉탁에 따라 한다. 다만, 법률에 다른 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 등기는 법률에 다른 규정이 없는 경우에는 등기관리자와 등기의무자가 공동으로 신청한다.
(단, 단독신청 예외 있음)

3) 형식적 심사주의

우리나라는 등기관에 심사범위에 관하여 등기에 필요한 각종의 서류와 그 기재사항만을 심사하는 형식적 심사주의를 채택하고 있다.

4) 등기와 물권변동의 관계 (성립요건주의)

민법 제186조는 <부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 효력이 생긴다.>라고 규정하여 우리나라는 등기의 효력에 관하여 성립요건주의(형식주의)를 채택하고 있다.

5) 부동산등기의 공신력 불인정

- ① 등기의 공신력이란 등기부상 기재에 신뢰하고 거래를 하였는데 그 자(매도인)가 진정한 권리자가 아닌 경우 등기를 믿고 거래한 자(매수인)에 대하여 그 신뢰를 보호하여 등기가 허위의 등기라 하더라도 마치 진실한 권리관계가 있었던 것과 같은 동일한 효과를 인정하는 것을 말한다.
- ② 우리나라는 등기절차상이나 제도상의 미비로 인하여 등기의 공신력을 부정하고 있다.

6) 토지·건물등기부의 이원화

우리나라는 토지와 건물을 별개의 부동산으로 보므로, 부동산등기부도 토지등기부와 건물등기부로 이원화되어 있다.

03 등기의 대상에 따른 분류

1) 표제부의 등기 (사실에 관한 등기)

부동산의 표시인 소재, 지번, 지목(건물의 경우에는 구조, 종류), 면적 등을 표시해서 그 등기기록이 어느 부동산에 관한 것인지를 밝혀주는 등기이다.

2) 압구·을구의 등기 (권리에 관한 등기)

부동산의 권리관계를 기록하는 등기이다. 소유권에 관한 사항은 등기기록 중 압구에 기록하고, 소유권 이외의 권리(지상권, 전세권, 저당권 등)는 을구에 기록한다.

04 내용에 의한 분류

1) 보존등기

- ① 보존등기란 미등기부동산에 대하여 이미 취득한 소유권의 존재를 확인하고 이를 공시하기 위해 등기기록을 개설하여 등기기록에 부동산의 표시와 소유권에 관한 사항을 최초로 하는 등기를 말한다.
- ② 보존등기를 할 수 있는 권리는 소유권뿐이다. (예) 소유권보존등기)

2) 설정등기

- ① 설정등기란 보존등기 후 등기기록이 개설된 후 새로이 소유권 이외의 권리를 기록하는 등기를 말한다. (예) 지상권설정등기, 전세권설정등기 등)
- ② 다만, 소유권은 설정에 의하여 창설되는 권리가 아니므로 소유권설정등기는 허용되지 아니한다.

3) 이전등기

- ① 이전이란 어떤 자에게 속하고 있던 권리가 다른 자에게 옮겨가는 것(권리주체의 변경)을 말한다.
- ② 소유권이나 소유권 이외의 권리가 모두 대상이 된다. (예) 소유권이전등기, 전세권이전등기 등)

4) 변경등기

변경등기란 기존의 등기된 내용의 일부가 후발적 사정으로 실체관계와 일치하지 아니하여 이를 실체관계와 일치하게 하기 위한 등기를 말한다.
(예) 전세금의 변경등기, 주소변경, 토지나 건물의 표시변경등기 등)

5) 경정등기

경정등기란 등기가 행해진 후에 착오 또는 빠뜨림이 있어 등기사항이 원시적으로 일부가 실체관계와 불일치가 생긴 경우에 이를 정정하는 등기를 말한다. (예) 등기사항의 오기나 누락)

6) 처분제한 등기

소유권 기타의 권리자가 가지는 처분권한을 제한하는 것을 말한다.
(예) 압류등기, 가압류등기, 가처분등기, 경매등기)

7) 말소등기

- ① 말소등기란 기존의 등기사항의 전부가 원시적 또는 후발적 이유로 인하여 실체관계와 부합하지 않게 된 경우에 기존 등기사항의 전부를 법률적으로 소멸시키기 위하여 하는 등기를 말한다. (예) 저당권말소등기)
- ② 말소회복등기란 기존 등기사항의 전부 또는 일부가 원인 없이 부적법하게 말소된 경우에 이를 회복하기 위한 등기를 말한다. (예) 저당권이 위조서류에 의해 부적법하게 말소된 경우 이를 회복하는 등기)

8) 멸실등기

멸실등기란 기존의 등기된 부동산의 전부가 물리적으로 멸실된 경우 표제부에 하는 사실의 등기를 말한다.

(예 홍수로 건물유실)

05 효력에 의한 분류

1) 종국등기 (본등기)

종국등기란 등기 본래의 효력인 물건변동의 효력 또는 대항력을 발생시키는 등기를 말한다.

2) 예비등기 (가등기)

예비등기는 등기본래의 효력인 물건변동의 효력이나 대항력이 없는 임시적인 등기로서 청구권 보전을 위한 가등기가 있다.(예 소유권 이전청구권 가등기)

06 주등기와 부기등기

1) 주등기

- ① 주등기란 각각의 등기가 독립된 관계를 가지는 경우에 기존의 번호에 이어지는 독립한 번호를 붙여서 하는 등기로서, 독립등기라고도 한다.
- ② 등기는 원칙적으로 주등기형식에 의한다.

2) 부기등기

(1) 의의

- ① 독립된 순위번호를 갖지 않고 주등기의 번호를 사용하여 이루어지는 등기로서 주등기의 순위나 효력을 보유한다.
- ② **소유권 외의 권리를 목적으로 하는 권리**에 관한 등기는 부동산등기법령상 부기등기로 한다.
- ③ 등기관이 부기등기를 할 때에는 그 부기등기가 어느 등기에 기초한 것인지 알 수 있도록 주등기 또는 부기등기의 순위번호에 가지번호를 붙여서 하여야 한다.(예 1-1, 1-2등)

(2) 부기등기의 효력

- ① 부기등기의 순위는 주등기의 순위에 의한다. 따라서 주등기가 말소되면 부기등기도 말소된다.
- ② 같은 주등기에 관한 부기등기 상호간의 순위는 그 등기한 순서에 의한다.

(3) 부기로 하는 등기

등기관이 다음 각 호의 등기를 할 때에는 부기로 하여야 한다.

- ① 등기명의인표시의 변경이나 경정의 등기
- ② 소유권 외의 권리의 이전등기 (예 전세권이전등기)
- ③ 소유권 외의 권리를 목적으로 하는 권리에 관한 등기 (예 전세권에 대한 근저당권)
- ④ 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기 (예 전세권 가압류등기)
- ⑤ 권리의 변경이나 경정의 등기
(다만, 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.)
- ⑥ 환매특약등기
- ⑦ 권리소멸약정등기
- ⑧ 공유물 분할금지의 약정등기
- ⑨ 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기

[보충자료] 언제나 주등기로 하는 경우

- ① 소유권보존등기
- ② 말소등기, 멸실등기
- ③ 대지권 뜻의 등기

07 등기할 수 있는 권리와 없는 권리

등기할 수 있는 권리	등기할 수 없는 권리
① 소유권	① 점유권
② 지상권	② 유치권
③ 지역권	③ 동산질권
④ 전세권	④ 주위토지통행권
⑤ 저당권	⑤ 분묘기지권
⑥ 권리질권	⑥ 구분임차권
⑦ 채권담보권	⑦ 사용대차권
⑧ 임차권	

01 등기소

1) 관할 등기소

- ① 등기사무는 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원, 그 지원 또는 등기소(이하 “등기소”라 한다)에서 담당한다.
- ② 부동산이 여러 등기소의 관할구역에 걸쳐 있을 때에는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 각 등기소를 관할하는 **상급법원의 장**이 관할 등기소를 지정한다.

2) 관련 사건의 관할에 관한 특례

- ① 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 **등기목적과 등기원인이 동일**하거나 그 밖에 대법원 규칙으로 정하는 등기신청이 있는 경우에는 그 중 **하나의 관할 등기소에서** 해당 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.
- ② 등기관이 당사자의 신청이나 직권에 의한 등기를 하고 다른 부동산에 대하여 등기를 하여야 하는 경우에는 그 부동산의 관할 등기소가 다른 때에도 해당 등기를 할 수 있다.

3) 상속·유증 사건의 관할에 관한 특례

상속 또는 유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 **관할 등기소가 아닌 등기소도** 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.

4) 관할의 위임

대법원장은 어느 등기소의 관할에 속하는 사무를 다른 등기소에 **위임**하게 할 수 있다.

5) 등기사무의 정지

- ① 대법원장은 다음 어느 하나에 해당하는 경우로서 등기소에서 정상적인 등기사무의 처리가 어려운 경우에는 기간을 정하여 등기사무의 정지를 명령하거나 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등기사무의 처리를 위하여 필요한 처분을 명령할 수 있다.

- ① 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호의 재난이 발생한 경우
- ② 정전 또는 정보통신망의 장애가 발생한 경우
- ③ 그 밖에 위에 준하는 사유가 발생한 경우

- ② 대법원장은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 정지명령에 관한 권한을 법원행정처장에게, 처분명령에 관한 권한을 법원행정처장 또는 지방법원장에게 위임할 수 있다.

02 등기관

1) 등기관의 의의

등기사무는 등기소에 근무하는 법원서기관·등기사무관·등기주사 또는 등기주사보(법원사무관·법원주사 또는 법원주사보 중 2001년 12월 31일 이전에 시행한 채용시험에 합격하여 임용된 사람을 포함한다) 중에서 지방법원장(등기소의 사무를 지원장이 관장하는 경우에는 지원장을 말한다. 이하 같다)이 지정하는 자[이하 “등기관”이라 한다]가 처리한다.

2) 등기사무의 처리

- ① 등기관은 등기사무를 전산정보처리조직을 이용하여 등기부에 등기사항을 기록하는 방식으로 처리하여야 한다.
- ② 등기관은 접수번호의 순서에 따라 등기사무를 처리하여야 한다.
- ③ 등기관이 등기사무를 처리한 때에는 등기사무를 처리한 등기관이 누구인지 알 수 있는 조치를 하여야 한다.
- ④ 등기관이 등기를 마쳤을 때에는 등기부부분자료를 작성하여야 한다.

3) 등기관의 업무처리 제한

등기관은 자기, 배우자 또는 4촌 이내의 친족(이하 “배우자등”이라 한다)이 등기신청인인 때에는 그 등기소에서 소유권등기를 한 성년자로서 등기관의 배우자등이 아닌 자 2명 이상의 참여가 없으면 등기를 할 수 없다. 배우자등의 관계가 끝난 후에도 같다.

03 등기부

1) 등기부의 종류

- ① 토지등기부와 건물등기부로 구분한다.
- ② 등기부는 영구히 보존하여야 한다.

2) 등기부 등의 보관·관리

- ① 등기부는 대법원규칙으로 정하는 장소에 보관·관리하여야 하며, 전쟁·천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사태를 피하기 위한 경우 외에는 그 장소 밖으로 옮기지 못한다.
- ② 등기부의 부속서류는 전쟁·천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사태를 피하기 위한 경우 외에는 등기소 밖으로 옮기지 못한다.(다만, 신청서나 그 밖의 부속서류에 대하여는 법원의 명령 또는 촉탁이 있거나 법관이 발부한 영장에 의하여 압수하는 경우에는 그러하지 아니하다.)

종류 \ 사유	전쟁, 천재지변, 기타 이에 준하는 사변을 피하기 위해	법원의 명령, 촉탁	압수, 수색영장
등기부	중앙관리소 밖으로 반출 O	반출 X	반출 X
등기부의 부속서류	등기소 밖으로 반출 O	반출 X	반출 X
신청서나 그 밖의 부속서류	등기소 밖으로 반출 O	반출 O	반출 O

3) 등기부의 손상과 복구

- ① 등기부의 전부 또는 일부가 손상되거나 손상될 염려가 있을 때에는 대법원장은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등기부의 복구·손상방지 등 필요한 처분을 명령할 수 있다.
- ② 대법원장은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 위 처분명령에 관한 권한을 법원행정처장 또는 지방법원장에게 위임할 수 있다.
- ③ 등기부의 부속서류가 손상·멸실의 염려가 있을 때에는 대법원장은 그 방지를 위하여 필요한 처분을 명령할 수 있다.

4) 물적 편성주의

(1) 등기부의 편성

① 원칙

1필의 토지 또는 1개의 건물에 대하여 1개의 등기기록

② 예외

1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용

(2) 등기기록

표제부(부동산의 표시), 갑구(소유권), 을구(소유권 외의 권리)

5) 등기사항의 열람과 증명

- ① 누구든지 수수료를 내고 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등기기록에 기록되어 있는 사항의 전부 또는 일부의 열람과 이를 증명하는 등기사항증명서의 발급을 청구할 수 있다.
- ② 다만, 등기기록의 부속서류에 대하여는 이해관계 있는 부분만 열람을 청구할 수 있다.
- ③ 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급 청구는 관할 등기소가 아닌 등기소에 대하여도 할 수 있다.
(폐쇄한 등기기록도 동일)

6) 등기기록의 폐쇄

- ① 등기관이 등기기록에 등기된 사항을 새로운 등기기록에 옮겨 기록한 때에는 종전 등기기록을 폐쇄하여야 한다. (예 토지의 합병 등)
- ② 폐쇄한 등기기록은 영구히 보존하여야 한다.
- ③ 폐쇄한 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급은 관할 등기소가 아닌 등기소에 청구할 수 있다.

01 등기신청의 당사자능력

1) 의의

등기신청의 당사자능력이란 등기부상 권리자(등기명의인)가 될 수 있는 자격을 뜻한다.

2) 자연인

(1) 원칙

의사능력, 행위능력 불문하고 누구나 인정된다.

(2) 태아

태아의 권리능력 취득시기에 대한 정지조건설(판례)에 의하면 태아의 등기신청의 당사자능력이 부정, 해제조건설에 의하면 태아의 등기신청의 당사자 능력이 인정된다.

(3) 외국인

상호주의에 의해 긍정된다.

3) 법인

① 사법인 · 공법인 불문하고 인정된다.

② 국가, 지방자치단체는 공법인으로서 등기신청의 당사자능력이 긍정된다.(단, 지방자치단체는 시 · 군 · 구까지이므로 읍 · 면 · 동은 등기신청의 당사자능력이 인정되지 않는다.)

4) 권리능력 없는 사단 · 재단

① 종중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.

② 위 등기는 그 사단이나 재단의 명의로 그 대표자나 관리인이 신청한다.

5) 「민법」상 조합

법인으로서 실질이 인정되지 않으므로 등기신청의 당사자능력이 부정된다. 이 경우 조합원 전원 명의로 등기(합유등기)를 하여야 한다.

6) 학교

학교 자체는 법인이 될 수 없으므로 등기신청의 당사자능력이 부정된다(사립학교는 학교재단명의로, 공립학교는 그 지방자치단체명의로 등기한다).

02 등기신청

1) 공동신청 (원칙)

등기권리자와 등기의무자의 공동신청이 원칙

2) 단독신청 (예외)

- ① **소유권보존등기(말소등기)** : 등기명의인(또는 될 자)이 단독 신청
- ② **상속, 법인의 합병, 포괄승계** : 등기권리자가 단독 신청
- ③ **판결에 의한 등기** : 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ④ **공유물을 분할하는 판결** : 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ⑤ **부동산표시의 변경·경정 등기** : 등기명의인이 단독 신청
- ⑥ 등기명의인표시의 변경·경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑦ **신탁등기** : 수탁자가 단독 신청

3) 법인 아닌 사단·재단의 등기

그 사단이나 재단의 명의로 그 대표자나 관리인이 신청한다.

4) 포괄승계인에 의한 등기신청

등기원인이 발생한 후에 등기권리자 또는 등기의무자에 대하여 상속이나 그 밖의 포괄승계가 있는 경우에는 상속인이나 그 밖의 포괄승계인이 그 등기를 신청할 수 있다.

5) 대위 등기신청

(1) 채권자 대위신청

- ① **채권자**는 「민법」 제404조에 따라 채무자를 **대위**하여 등기를 신청할 수 있다.
- ② 등기관이 ① 또는 다른 법령에 따른 대위신청에 의하여 등기를 할 때에는 대위자의 성명 또는 명칭, 주소 또는 사무소 소재지 및 대위원인을 기록하여야 한다.

(2) 구분건물소유자의 대위신청

- ① 구분건물로서 그 **대지권의 변경이나 소멸**이 있는 경우에는 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 **대위**하여 그 등기를 신청할 수 있다.
- ② **구분건물의 표시등기의 대위** : 구분건물 소유자 중 일부가 보존등기를 신청하는 경우 나머지 구분건물의 표시등기를 대위하여 신청할 수 있다(보존등기와 표시등기 동시신청).
- ③ 건물의 신축으로 인하여 비구분건물이 구분건물로 된 경우에 신축건물의 소유권보존등기는 다른 건물의 표시변경등기와 동시에 신청하여야 하며, 이 경우 건물소유자는 다른 건물의 소유자를 대위하여 건물의 표시변경등기를 신청할 수 있다.

(3) 건물멸실등기의 대위신청

대지소유자가 건물멸실등기를 대위하여 신청할 수 있다.

(4) 토지수용에 의한 등기신청시의 대위

사업시행자가 등기명의인의 표시변경 또는 상속으로 인한 소유권이전등기를 대위하여 신청할 수 있다.

(5) 신탁에 의한 대위신청

위탁자 또는 수익자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청할 수 있다.

6) 전자신청

전자신청은 당사자가 직접 하거나 자격자대리인이 당사자를 대리하여 한다. 다만, 법인 아닌 사단이나 재단은 전자신청을 할 수 없다.

03 등기신청에 필요한 정보

1) 신청정보

(1) 원칙 (1건 1신청주의)

등기의 신청은 1건당 1개의 부동산에 관한 신청정보를 제공하는 방법으로 하여야 한다.

(2) 예외 (일괄신청)

등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 경우에는 여러 개의 부동산에 관한 신청정보를 일괄하여 제공하는 방법으로 할 수 있다.

2) 등기신청의 접수

- ① 등기신청은 대법원규칙으로 정하는 등기신청정보(해당 부동산이 다른 부동산과 구별될 수 있게 하는 정보를 말한다)가 전산정보처리조직에 저장된 때 접수된 것으로 본다.
- ② 접수번호는 대법원예규에서 정하는 바에 따라 전국 모든 등기소를 통합하여 부여하되, 매년 새로 부여하여야 한다.

04 등기신청의 각하

- ① 등기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 이유를 적은 결정으로 신청을 각하하여야 한다.
- ② 다만, 신청의 잘못된 부분이 보정될 수 있는 경우로서 신청인이 등기관이 보정을 명한 날의 다음 날까지 그 잘못된 부분을 보정하였을 때에는 그러하지 아니하다.

- ① 사건이 그 등기소의 관할이 아닌 경우
- ② 사건이 등기할 것이 아닌 경우
- ③ 신청할 권한이 없는 자가 신청한 경우
- ④ 등기를 신청할 때에 당사자나 그 대리인이 출석하지 아니한 경우
- ⑤ 신청정보의 제공이 대법원규칙으로 정한 방식에 맞지 아니한 경우
- ⑥ 신청정보의 부동산 또는 등기의 목적인 권리의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우
- ⑦ 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우
- ⑧ 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보가 일치하지 아니한 경우
- ⑨ 등기에 필요한 첨부정보를 제공하지 아니한 경우(위조 서류 등)
- ⑩ 취득세, 등록면허세 또는 수수료를 내지 아니하거나 등기신청과 관련하여 다른 법률에 따라 부과된 의무를 이행하지 아니한 경우
- ⑪ 신청정보 또는 등기기록의 부동산의 표시가 토지대장·임야대장 또는 건축물대장과 일치하지 아니한 경우

05 등기완료 후의 절차 등

1) 등기필정보의 작성·교부

- ① 등기관이 새로운 권리에 관한 등기를 마쳤을 때에는 등기필정보를 작성하여 등기관리자에게 통지하여야 한다.
- ② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 등기관리자가 등기필정보의 통지를 원하지 아니하는 경우
- ② 국가 또는 지방자치단체가 등기관리자인 경우
- ③ 그 외 대법원규칙으로 정하는 경우

- ③ 법정대리인이 등기를 신청한 경우에는 그 법정대리인에게, 법인의 대표자나 지배인이 신청한 경우에는 그 대표자나 지배인에게, 법인 아닌 사단이나 재단의 대표자나 관리인이 신청한 경우에는 그 대표자나 관리인에게 등기필정보를 통지한다.

2) 등기완료의 통지

- ① 등기필정보는 등기명의인이 된 등기신청인에게 작성하여 교부함이 원칙이다.
- ② 등기명의인이 신청하지 않은 경우에는 신청인 및 등기명의인에게 등기완료의 통지를 해야 한다.

3) 소유권변경 사실의 통지

등기관이 다음 각 호의 등기를 하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 토지의 경우에는 **지적소관청**에, 건물의 경우에는 **건축물대장 소관청**에 각각 알려야 한다.

- ① 소유권의 보존 또는 이전
- ② 소유권의 등기명의인표시의 변경 또는 경정
- ③ 소유권의 변경 또는 경정
- ④ 소유권의 말소 또는 말소회복

4) 과세자료 제공

등기관이 소유권 보존 또는 이전등기(가등기 포함)를 한 때에는 지체 없이 그 부동산 소재지를 관할하는 세무서장에게 통지하여야 한다.

06 등기의 경정

- ① 등기관이 등기를 마친 후 그 등기에 착오나 빠진 부분이 있음을 발견하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 등기관리자와 등기의무자에게 알려야 하고, 등기관리자와 등기의무자가 없는 경우에는 등기명의인에게 알려야 한다. 다만, 등기관리자, 등기의무자 또는 등기명의인이 각 2인 이상인 경우에는 그 중 1인에게 통지하면 된다.
- ② 등기관이 등기의 착오나 빠진 부분이 **등기관의 잘못**으로 인한 것임을 발견한 경우에는 지체 없이 그 등기를 **직권으로 경정**하여야 한다. 다만, 등기상 이해관계 있는 제3자가 있는 경우에는 **제3자의 승낙**이 있어야 한다.

[보충자료] 이해관계 있는 제3자가 있는 등기의 말소

등기의 **말소**를 신청하는 경우에 그 말소에 대하여 등기상 이해관계 있는 제3자가 있을 때에는 **제3자의 승낙**이 있어야 한다.

- ③ 등기관이 경정등기를 하였을 때에는 그 사실을 등기관리자, 등기의무자 또는 등기명의인에게 알려야 한다.
- ④ 채권자대위권에 의하여 등기가 마쳐진 때에는 통지를 그 채권자에게도 하여야 한다.

07 새 등기기록에의 이기

등기기록에 기록된 사항이 많아 취급하기에 불편하게 되는 등 합리적 사유로 등기기록을 옮겨 기록할 필요가 있는 경우에 등기관은 **현재 효력이 있는 등기만을 새로운 등기기록에 옮겨 기록할 수 있다**.

01 토지의 표시에 관한 등기

1) 등기사항

표시번호, 접수연월일, 소재와 지번, 지목, 면적, 등기원인

2) 변경등기의 신청

분할, 합병, 등기사항의 변경이 있는 경우 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 등기를 신청하여야 한다.

3) 직권에 의한 표시변경등기

- ① 등기관이 지적소관청으로부터 토지 표시와 지적공부의 불일치 사실을 통지를 받은 경우에 등기명의인으로 1개월 이내에 등기신청이 없을 때, 등기관이 변경등기를 직권으로 하여야 한다.
- ② 등기관이 직권에 의한 표시변경등기를 하였을 때에는 등기관은 지체 없이 그 사실을 지적소관청과 소유권의 등기명의인에게 알려야 한다.(다만, 등기명의인이 2인 이상인 경우에는 그 중 1인에게 통지하면 된다.)

4) 합필 제한

소유권 · 지상권 · 전세권 · 임차권 등의 등기 외의 권리에 관한 등기가 있는 경우에는 합필의 등기를 할 수 없다.

5) 멸실등기의 신청

토지가 멸실된 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.

6) 행정구역의 변경

행정구역 또는 그 명칭이 변경되었을 때에는 등기기록에 기록된 행정구역 또는 그 명칭에 대하여 변경등기가 있는 것으로 본다.

02 건물의 표시에 관한 등기

1) 등기사항

① 등기관은 건물 등기기록의 표제부에 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다.

- ① 표시번호
- ② 접수연월일
- ③ 소재, 지번, 건물명칭(건축물대장에 건물명칭이 기재되어 있는 경우만 해당한다. 이하 이 조에서 같다) 및 번호. 다만, 같은 지번 위에 1개의 건물만 있는 경우에는 건물번호는 기록하지 아니한다.
- ④ 건물의 종류, 구조와 면적. 부속건물이 있는 경우에는 부속건물의 종류, 구조와 면적도 함께 기록한다.
- ⑤ 등기원인
- ⑥ 도면의 번호(같은 지번 위에 여러 개의 건물이 있는 경우와 구분건물인 경우로 한정한다)

- ② 등기할 건물이 구분건물인 경우에 등기관은 1동 건물의 등기기록의 표제부에는 소재와 지번, 건물명칭 및 번호를 기록하고 전유부분의 등기기록의 표제부에는 건물번호를 기록하여야 한다.
- ③ 구분건물에 대지사용권으로서 건물과 분리하여 처분할 수 없는 것[이하 “대지권”이라 한다]이 있는 경우에는 등기관은 기록하여야 할 사항 외에 1동 건물의 등기기록의 표제부에 대지권의 목적인 토지의 표시에 관한 사항을 기록하고 전유부분의 등기기록의 표제부에는 대지권의 표시에 관한 사항을 기록하여야 한다.
- ④ 등기관이 대지권등기를 하였을 때에는 직권으로 대지권의 목적인 토지의 등기기록에 소유권, 지상권, 전세권 또는 임차권이 대지권이라는 뜻을 기록하여야 한다.

2) 변경등기의 신청

(1) 분할, 구분, 합병, 등기사항의 변경

건물의 분할, 구분, 합병이 있는 경우와 제40조의 등기사항에 변경이 있는 경우에는 그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.

(2) 구분건물의 변경등기

- ① 구분건물로서 그 대지권의 변경이나 소멸이 있는 경우에는 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.
- ② 건물이 구분건물인 경우에 그 건물의 등기기록 중 1동 표제부에 기록하는 등기사항에 관한 변경등기는 그 구분건물과 같은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물에 대하여도 변경등기로서의 효력이 있다.

3) 합병 제한

소유권 · 전세권 · 임차권 등의 등기 외의 권리에 관한 등기가 있는 경우에는 합병의 등기를 할 수 없다.

4) 멸실등기의 신청

- ① 건물이 멸실된 경우에는 그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- ② 건물 소유권의 등기명의인이 1개월 이내에 멸실등기를 신청하지 아니하면 그 건물대지의 소유자가 건물 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.
- ③ 구분건물로서 그 건물이 속하는 1동 전부가 멸실된 경우에는 그 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 1동 전부에 대한 멸실등기를 신청할 수 있다.

5) 건물의 부존재

존재하지 아니하는 건물에 대한 등기가 있을 때에는 그 소유권의 등기명의인은 지체 없이 그 건물의 멸실등기를 신청하여야 한다.

6) 구분건물의 표시에 관한 등기

- ① 구분건물에 대하여는 전유부분마다 부동산고유번호를 부여한다.
- ② 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.
- ③ 위의 경우에 구분건물의 소유자는 1동에 속하는 다른 구분건물의 소유자를 대위하여 그 건물의 표시에 관한 등기를 신청할 수 있다.
- ④ 구분건물이 아닌 건물로 등기된 건물에 접속하여 구분건물을 신축한 경우에 그 신축건물의 소유권 보존등기를 신청할 때에는 구분건물이 아닌 건물을 구분건물로 변경하는 건물의 표시변경등기를 동시에 신청하여야 한다.

01 통칙

1)登記사항

①登記관이 갑구 또는 을구에 권리에 관한登記를 할 때에는 다음의 사항을 기록하여야 한다.

- ① 순위번호
- ②登記목적
- ③ 접수연월일 및 접수번호
- ④登記원인 및 그 연월일
- ⑤ 권리자

② 권리자에 관한 사항을 기록할 때에는 권리자의 성명 또는 명칭 외에 주민등록번호 또는 부동산등기용 등록번호와 주소 또는 사무소 소재지를 함께 기록하여야 한다.

③ 법인 아닌 사단이나 재단 명의의登記를 할 때에는 그 대표자나 관리인의 성명, 주소 및 주민등록번호를 함께 기록하여야 한다.

④ 권리자가 2인 이상인 경우에는 권리자별 지분을 기록하여야 하고登記할 권리가 합유인 때에는 그 뜻을 기록하여야 한다.

2) 부동산등기용등록번호

부동산등기용등록번호(이하 “등록번호”라 한다)는 다음의 방법에 따라 부여한다.

- ① 국가·지방자치단체·국제기관 및 외국정부의 등록번호는 국토교통부장관이 지정·고시한다.
- ② 주민등록번호가 없는 재외국민의 등록번호는 대법원 소재지 관할 등기소의登記관이 부여하고, 법인의 등록번호는 주된 사무소(회사의 경우에는 본점, 외국법인의 경우에는 국내에 최초로 설치登記를 한 영업소나 사무소를 말한다) 소재지 관할 등기소의登記관이 부여한다.
- ③ 법인 아닌 사단이나 재단 및 국내에 영업소나 사무소의 설치登記를 하지 아니한 외국법인의 등록번호는 시장, 군수 또는 구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이 부여한다.
- ④ 외국인의 등록번호는 체류지(국내에 체류지가 없는 경우에는 대법원 소재지에 체류지가 있는 것으로 본다)를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장이 부여한다.

3) 직권에 의한 등기의 말소

등기관이 등기를 마친 후 그 등기가 사건이 그 등기소의 관할이 아닌 경우 또는 사건이 등기할 것이 아닌 경우에 해당된 것임을 발견하였을 때에는 등기관리자, 등기의무자와 등기상 이해관계 있는 제3자에게 1개월 이내의 기간을 정하여 그 기간에 이의를 진술하지 아니하면 등기를 말소한다는 뜻을 통지하여야 한다.

4) 구분건물의 등기기록에 대지권등기가 되어 있는 경우

- ① 대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만에 관한 소유권이전등기 또는 저당권설정등기, 그 밖에 이와 관련이 있는 등기를 할 수 없다.
- ② 토지의 소유권이 대지권인 경우에 대지권이라는 뜻의 등기가 되어 있는 토지의 등기기록에는 소유권이전등기, 저당권설정등기, 그 밖에 이와 관련이 있는 등기를 할 수 없다.
- ③ 지상권, 전세권 또는 임차권이 대지권인 경우에는 ②를 준용한다.

5) 권리소멸약정의 등기

등기원인에 권리의 소멸에 관한 약정이 있을 경우 신청인은 그 약정에 관한 등기를 신청할 수 있다.

02 소유권에 관한 등기

1) 소유권보존등기의 등기사항

등기관이 소유권보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다.

2) 소유권보존등기의 신청인

미등기의 토지 또는 건물에 관한 소유권보존등기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 신청할 수 있다.

- ① 토지대장, 임야대장 또는 건축물대장에 최초의 소유자로 등록되어 있는 자 또는 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인
- ② 확정판결에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자
- ③ 수용으로 인하여 소유권을 취득하였음을 증명하는 자
- ④ 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)의 확인에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자(건물의 경우로 한정한다)

3) 소유권의 일부이전 등기

- ① 등기관이 소유권의 일부에 관한 이전등기를 할 때에는 이전되는 지분을 기록하여야 한다.
이 경우 등기원인에 공유물분할금지약정이 있을 때에는 그 약정에 관한 사항도 기록해야 한다.
- ② 공유물분할금지약정의 변경등기는 공유자 전원이 공동으로 신청하여야 한다.

4) 환매특약등기

등기관이 환매특약의 등기를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다.

- ① 매수인이 지급한 대금
- ② 매매비용
- ③ 환매기간 (다만, 등기원인에 그 사항이 정하여져 있는 경우에만 기록한다.)

03 용익권등기

1) 권리별 등기사항

구분	(특수)필요적 등기사항	임의적 등기사항
지상권	① 지상권설정의 목적 ② 범위	③ 존속기간 ④ 지료와 지급시기 ⑤ 구분지상권의 행사를 위하여 토지의 사용을 제한하는 약정
지역권 (승역지)	① 지역권설정의 목적 ② 범위 ③ 요역지	④ 부종성배제 특약 ⑤ 용수지역권 특약 지료X, 기간X
전세권	① 전세금(전전세금) ② 범위	③ 존속기간 ④ 위약금 또는 배상금 ⑤ 처분제한(양도금지) 특약
임차권	① 차임 ② 범위	③ 차임지급시기 ④ 존속기간. 다만, 처분능력 또는 처분권한 없는 임대인에 의한 「민법」 제619조의 단기임대차인 경우에는 그 뜻도 기록한다. ⑤ 임차보증금 ⑥ 임차권의 양도 또는 임차물의 전대에 대한 임대인의 동의

2) 전세금반환채권의 일부양도에 따른 전세권 일부이전등기

- ① 등기관이 전세금반환채권의 일부 양도를 원인으로 한 전세권 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록한다.
- ② 위 전세권 일부이전등기의 신청은 전세권의 존속기간의 만료 전에는 할 수 없다. 다만, 존속기간 만료 전이라도 해당 전세권이 소멸하였음을 증명하여 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

04 담보권에 관한 등기

1) 권리별 등기사항

구분	(특수)필요적 등기사항	임의적 등기사항
저당권	① 채권액(채권의 평가액) ② 채무자의 성명과 주소	③ 변제기 ④ 이자 및 그 발생기 · 지급시기 ⑤ 원본 또는 이자의 지급장소 ⑥ 채무불이행으로 인한 손해배상에 관한 약정 ⑦ 저당권의 효력범위에 관한 약정 ⑧ 채권의 조건
근저당권	① 채권의 최고액 ② 채무자의 성명과 주소	③ 근저당권의 효력범위에 관한 약정 ④ 존속기간

2) 공동저당의 등기

- ① 등기관이 동일한 채권에 관하여 여러 개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정의 등기를 할 때에는 각 부동산의 등기기록에 그 부동산에 관한 권리가 다른 부동산에 관한 권리와 함께 저당권의 목적으로 제공된 뜻을 기록하여야 한다.
- ② 부동산이 5개 이상일 때에는 등기관은 공동담보목록을 작성하여야 한다.

3) 저당권 일부이전등기

등기관이 채권의 일부에 대한 양도 또는 대위변제로 인한 저당권 일부이전등기를 할 때에는 양도액 또는 변제액을 기록하여야 한다.

05 신탁등기

1) 의의

- ① 신탁등기는 신탁을 원인으로 하는 소유권이전의 등기와 별개의 등기로서, 수탁자에게 일정한 목적을 위하여 재산을 관리 처분하여야 할 구속적 의미를 갖는 등기이다.
- ② 신탁등기를 하지 아니하면 신탁관계를 제3자에게 대항하지 못한다.

2) 등기신청절차

(1) 신청방법

신탁등기의 신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다. 다만, 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 단독신청

- ① 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청한다.
- ② 신탁종료로 신탁재산에 속한 권리가 이전된 경우, 수탁자는 단독으로 신탁등기의 말소등기를 신청할 수 있다.
- ③ 해임 등으로 수탁자의 임무가 종료된 경우 신수탁자는 단독으로 신탁재산에 속하는 부동산에 관한 권리이전등기를 신청할 수 있다.

(3) 수탁자가 여러 명인 경우

- ① 수탁자가 여러 명인 경우 등기관은 신탁재산이 합유인 뜻을 기록하여야 한다.
- ② 여러 명의 수탁자 중 1인이 제83조 각 호(수탁자의 사망, 파산선고 등으로 인한 임무종료, 수탁자의 해임, 법원이 수탁자를 해임한 경우, 법무부장관이 직권으로 수탁자를 해임)의 어느 하나의 사유로 그 임무가 종료된 경우 다른 수탁자는 단독으로 권리변경등기를 신청할 수 있다. 이 경우 다른 수탁자가 여러 명일 때에는 그 전원이 공동으로 신청하여야 한다.

3) 등기의 실행

- ① 등기관이 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기와 함께 신탁등기를 할 때에는 하나의 순위번호를 사용하여야 한다.
- ② 등기관이 신탁등기를 할 때에는 신탁원부를 작성하고, 등기기록에는 그 신탁원부의 번호 및 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 기록하여야 한다.

4) 신탁변경등기

법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재판을 한 경우 지체 없이 신탁원부 기록의 변경등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.

- ① 수탁자 해임의 재판
- ② 신탁관리인의 선임 또는 해임의 재판
- ③ 신탁 변경의 재판

5) 신탁등기의 말소

- ① 수탁자가 신탁재산을 제3자에게 처분하거나 신탁이 종료되어 신탁재산이 위탁자 또는 수익자에게 귀속되는 경우에는 그에 따른 권리이전등기와 신탁등기의 말소등기는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다.

- ② 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있다. 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기의 말소를 신청할 수 있다.
- ③ 등기관이 권리의 이전등기와 함께 신탁등기의 말소등기를 할 때에는 하나의 순위번호를 사용하고, 종전의 신탁등기를 말소하는 표시를 하여야 한다.

06 가등기

1) 의의

- ① 가등기는 등기할 수 있는 권리의 설정, 이전, 변경 또는 소멸의 청구권을 보전하려는 때에 한다.
- ② 그 청구권이 시기부 또는 정지조건부일 경우나 그 밖에 장래에 확정될 것인 경우에도 같다.

가등기 가능	가등기 불가능
① 물건적 변동을 목적으로 하는 채권적 청구권 ② 시기부 또는 정지조건부의 청구권 (사인증여) ③ 장래에 있어서 확정될 청구권 ④ 이중의 가등기 ⑤ 가등기의 가등기 (부기등기 형식) ㉠ 가등기상 권리의 처분금지 가처분 등기O ㉡ 가등기에 기한 본등기금지 가처분 등기X	① 소유권보존등기의 가등기 ② 처분제한등기의 가등기 ③ 물건적 청구권 보전의 가등기 ④ 말소등기의 가등기 ⑤ 종기부, 해제조건부 청구권 가등기 ⑥ 환매권설정의 가등기 ⑦ 유증자 생존 중 유증원인의 가등기

2) 가등기의 신청

(1) 원칙

가등기권리자와 가등기의무자가 공동신청하는 것이 원칙이다.

(2) 가등기권리자 단독신청의 특칙

- ① 가등기의무자의 승낙이 있는 경우
- ② 가등기를 명하는 법원(부동산소재지 관할)의 가처분명령이 있을 때

(3) 가등기를 명하는 가처분명령

- ① 가등기를 명하는 가처분명령은 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원이 가등기권리자의 신청으로 가등기 원인사실의 소명이 있는 경우에 할 수 있다.
- ② 위 신청을 각하한 결정에 대하여는 즉시항고 할 수 있다.

3) 가등기의 실행

- ① 해당구 사항란에 기록하며, 본등기의 형식에 따라 가등기형식을 결정한다.
- ② 소유권이전가등기 → 갑구에 주등기, 저당권이전가등기 → 을구에 부가등기

4) 가등기의 효력

(1) 실체법상 효력

가등기만으로는 실체법상 효력을 갖지 아니한다(단, 담보가등기는 저당권효력 있음).

(2) 순위보전적 효력

가등기에 의한 본등기를 한 경우 본등기의 순위는 **가등기의 순위**에 따른다.

(주의) 실체법상 물건변동의 효력이 소급하는 것이 아님)

(3) 가등기의 추정력 부정

- ① 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있다 하여, 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 아니한다.
- ② 소유권이전청구권의 보전을 위한 가등기가 있었다 하여 반드시 금전채무에 관한 담보계약이나 대물변제의 예약이 있었던 것이라고 단정할 수 없다.

5) 가등기의 말소

- ① 등기관리자와 등기의무자가 공동으로 신청한다.(공동신청 원칙)
- ② 단독신청의 특칙

- ① 가등기명의인의 **단독**으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.
- ② **가등기의무자** 또는 **가등기에 관하여 등기상 이해관계 있는 자**는 가등기명의인의 승낙을 받아 **단독**으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.

07 관공서가 촉탁하는 등기 등

1) 관공서가 등기명의인 등을 갈음하여 촉탁할 수 있는 등기

관공서가 체납처분으로 인한 압류등기를 촉탁하는 경우에는 등기명의인 또는 상속인, 그 밖의 포괄승계인을 갈음하여 부동산의 표시, 등기명의인의 표시의 변경, 경정 또는 상속, 그 밖의 포괄승계로 인한 권리이전의 등기를 함께 촉탁할 수 있다.

2) 관공서의 촉탁에 따른 등기

- ① 국가 또는 지방자치단체가 등기관리자인 경우에는 국가 또는 지방자치단체는 등기의무자의 승낙을 받아 해당 등기를 지체 없이 등기소에 촉탁하여야 한다.
- ② 국가 또는 지방자치단체가 등기의무자인 경우에는 국가 또는 지방자치단체는 등기관리자의 청구에 따라 지체 없이 해당 등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.

3) 수용으로 인한 등기

- ① 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기권리자가 단독으로 신청할 수 있다.
- ② 등기권리자는 수용등기를 신청하는 경우에 등기명의인이나 상속인, 그 밖의 포괄승계인을 갈음하여 부동산의 표시 또는 등기명의인의 표시의 변경, 경정 또는 상속, 그 밖의 포괄승계로 인한 소유권이전의 등기를 신청할 수 있다.
- ③ 국가 또는 지방자치단체가 등기권리자인 경우에는 국가 또는 지방자치단체는 지체 없이 수용으로 인한 소유권이전 등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.
- ④ 등기관이 수용으로 인한 소유권이전등기를 하는 경우 그 부동산의 등기기록 중 소유권, 소유권 외의 권리, 그 밖의 처분제한에 관한 등기가 있으면 그 등기를 직권으로 말소하여야 한다. 다만, 그 부동산을 위하여 존재하는 지역권의 등기 또는 토지수용위원회의 재결로써 존속이 인정된 권리의 등기는 말소하지 아니한다.

01 이의신청과 그 관할

등기관의 결정 또는 처분에 이의가 있는 자는 그 결정 또는 처분을 한 등기관이 속한 지방법원에 이의신청을 할 수 있다.

02 이의신청의 방법

이의신청은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 결정 또는 처분을 한 등기관이 속한 등기소에 이의신청서를 제출하거나 전산정보처리조직을 이용하여 이의신청정보를 보내는 방법으로 한다.

03 새로운 사실에 의한 이의 금지

새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수는 없다.

04 등기관의 조치

- ① 등기관은 이의가 이유 있다고 인정하면 그에 해당하는 처분을 하여야 한다.
- ② 등기관은 이의가 이유 없다고 인정하면 이의신청일로부터 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 관할 지방법원에 보내야 한다.
- ③ 등기를 마친 후에 이의신청이 있는 경우에는 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 관할 지방법원에 보내고 등기상 이해관계 있는 자에게 이의신청 사실을 알려야 한다.

05 관할 지방법원의 조치

1) 이의신청에 대한 재판

- ① 관할 지방법원은 이의에 대하여 이유를 붙여 결정을 하여야 한다. 이 경우 이의가 이유 있다고 인정하면 등기관에게 그에 해당하는 처분을 명령하고 그 뜻을 이의신청인과 등기상 이해관계 있는 자에게 알려야 한다.
- ② 이의신청에 대한 이유가 없으면 기각결정을 하고 그 등본을 등기관과 신청인에게 송달한다.

2) 결정 전의 가등기 및 부기등기의 명령

관할 지방법원은 이의에 대하여 결정하기 전에 등기관에게 **가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기**를 명할 수 있다.

06 집행 부정지

이의에는 **집행정지의 효력이 없다**.

07 관할 법원의 결정에 대한 불복과 송달

- ① 관할 법원의 결정에 대하여는 「비송사건절차법」에 따라 항고할 수 있다.
- ② 송달에 대하여는 「민사소송법」을 준용하고, 이의의 비용에 대하여는 「비송사건절차법」을 준용한다.



등기사항전부증명서(말소사항 포함)

- 집합건물 [제출용] -

고유번호 1101-2018-XXXXXXXXXX



[집합건물] 서울특별시 서초구 방배동 XXXX-19 주건축물제1동 제6층 602호

【 표 제 부 】 (1동의 건물의 표시)				
표시번호	접 수	소재지번, 건물명칭 및 번호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2018년6월7일	서울특별시 서초구 방배동 XXXX -19 주건축물제1동 [도로명주소] 서울특별시 서초구 방배로13길 XXXX	철근콘크리트구조 경사지붕 5층 공동주택 1층 42.28㎡ 2층 95.82㎡ 3층 95.82㎡ 4층 64.41㎡ 5층 42.67㎡	
(대지권의 목적인 토지의 표시)				
표시번호	소 재 지 번	지 목	면 적	등기원인 및 기타사항
1	1. 서울특별시 서초구 방배동 XXXX -19	대	177.2㎡	2018년6월7일 등기

【 표 제 부 】 (전유부분의 건물의 표시)				
표시번호	접 수	건 물 번 호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2018년6월7일	제6층 602호	철근콘크리트구조 33.69㎡	
(대지권의 표시)				
표시번호	대지권종류	대지권비율	등기원인 및 기타사항	
1	1 소유권대지권	177.2분의 22.21	2018년5월21일 대지권 2018년6월7일 등기	

[집합건물] 서울특별시 서초구 방배동 XXXX-19 주건축물제1동 제6층 602호

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	소유권보존	2018년6월7일 제106853호		소유자 김 XXXX 75 XXXX ***** 서울특별시 서초구 XXXX 15-5, XXXX (반포동)
2	소유권이전	2018년6월7일 제106854호	2018년6월7일 신탁	수탁자 주식회사생보부동산신탁 110111-1617434 서울특별시 강남구 테헤란로 424(대치동, 삼성생명 대치타워)
	신탁			신탁원부 제2018-6717호
3	소유권이전	2019년7월24일 제109060호	2019년7월24일 신탁재산의귀속	소유자 김 XXXX 75 XXXX ***** 서울특별시 서초구 XXXX 15-5, XXXX (반포동)
	2번신탁등기말소		신탁재산의 귀속	

4	가압류	2022년12월28일 제193994호	2022년12월28일 청주지방법원의 가압류 결정(2022-)	청구금액 금20,000,000 원 채권자 충북신용보증재단 154722-0001128 청주시 흥덕구 풍산로 50, 5층 (가경동, 충청북도중소기업종합지원센터)
5	압류	2024년1월16일 제7500호	2024년1월16일 압류(세무관리 과-)	권리자 서초구(서울특별시) 1131
6	가압류	2024년1월17일 제8340호	2024년1월17일 서울중앙지방법 원의 가압류 결정(2023-)	청구금액 금15,642,473 원 채권자 주식회사오케이저축은행 110111-5062289 서울특별시 중구 세종대로 39, 10층,12층 (남대문로4가,서울상공회의소)
7	압류	2025년2월17일 제359914호	2025년2월17일 압류(정세과-티)	권리자 국 처분청 반포세무서장
8	임의경매개시결정	2026년2월6일 제757157호	2026년2월5일 서울중앙지방법 원의 임의경매개시결 정(2026-)	채권자 이 95 -***** 서울 노원구 , 319동 (상계동,)

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
1	전세권설정	2019년7월30일 제112125호	2019년7월30일 설정계약	전세금 금300,000,000원 범 위 건물의 전부 존속기간 2019년 7월 23일부터 2021년 7월 22일까지 전세권자 이 95 -***** 서울특별시 서초구 , (방배동,)
1-1				1번 등기는 건물만에 관한 것임 2019년7월30일 부기
1-2	1번전세권변경	2021년8월27일 제170271호	2021년8월27일 변경계약	전세금 금315,000,000원 존속기간 2021년7월23일부터 2023년7월23일까지
2	근저당권설정	2020년9월2일 제154594호	2020년9월1일 설정계약	채권최고액 금360,000,000원 채무자 김 서울특별시 서초구 15-5, (반포동) 근저당권자 정 77 -***** 경기도 과천시 공동담보 건물 서울특별시 서초구 방배동 제2층 건물 서울특별시 서초구 방배동 제3층
3	2번근저당권설정등 기말소	2021년6월16일 제117534호	2021년6월16일 해지	

4	근저당권설정	2021년9월13일 제182213호	2021년9월9일 설정계약	채권최고액 금144,000,000원 채무자 김 [REDACTED] 서울특별시 서초구 [REDACTED], [REDACTED] 근저당권자 정 [REDACTED] 77 [REDACTED] -***** 경기도 파천시 [REDACTED]
5	주택임차권	2023년8월24일 제124937호	2023년8월21일 서울중앙지방법 원의 임차권등기명령 (2023 [REDACTED])	임차보증금 금315,000,000원 (2021년7월21일 금15,000,000원 증액) 범 위 전유부분의 전부 임대차계약일자 (1)2019년7월21일, (2)2021년7월21일 주민등록일자 2019년7월24일 점유개시일자 2019년7월23일 확정일자 (1)2019년7월24일, (2)2021년7월22일 임차권자 이 [REDACTED] 95 [REDACTED] -***** 서울특별시 서초구 [REDACTED], [REDACTED]
5-1				5번 등기는 건물만에 관한 것임 2023년8월24일 부기